STENOGRAM

IX SESJI
RADY MIASTA KRAKOWA

IX KADENCJI

odbytej w dniu
11 września 2024 roku

SPIS TREŚCI:

Lp.	*Tytuł*	*Numer strony*
1.	Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany	***3 i 105***
2.	Interpelacje Radnych	***6***
3.	Odpowiedzi na interpelacje Radnych	***8***
4.	Prezentacja Raportu ekspertów Związku Miast Polskich na temat perspektyw rozwojowych Krakowa z uwzględnieniem sytuacji finansowej miasta, wraz z dyskusją	***9***
5.	Informacja Prezydenta Miasta Krakowa dotycząca proceduralnego wdrożenia w Krakowie nowego narzędzia planistycznego – Zintegrowany Plan Inwestycyjny, wraz z dyskusją	***26***
6.	Rezolucja w sprawie ograniczenia grodzenia terenów zielonych przylegających do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie	***58 i 106***
7.	Emisje obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Kraków	***65 i 107***
8.	Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 dotyczące zmian w planie wydatków w działach 600, 750, 801, 851, 853, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic	***66 i 107***
9.	Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 dotyczące zwiększenia planu dochodów w działach 600, 700, 801, 852, 855 i 900 oraz zmiany planu wydatków w działach 600, 700, 710, 801, 852, 855 i 900	***66 i 107***
10.	Zmiana uchwały Nr CXXV/3407/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami	***66 i 107***
11.	Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 dotyczące zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach 801, 853 i 900	***66 i 107***
12.	Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 dotyczące zmian planu dochodów w działach 600, 801, 851, 852 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach 600, 700, 801, 851, 852, 853, 855, 900, 921 i 926	***67***
13.	Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 dotyczące zmian w planie wydatków w działach 600, 801 i 900 – zadania dzielnic	***68 i 108***
14.	Zmieniająca uchwałę nr CVIII/2810/18 w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie	***68 i 108***
15.	Obowiązek umieszczania na tabliczce z numerem porządkowym nieruchomości zabudowanej nazw ulic lub placów oraz nazw dzielnic	***69 i 108***
16.	Zmieniająca uchwałę nr CXII/3038/23 w sprawie honorowania w Komunikacji Miejskiej w Krakowie biletów kolejowych	***69***
17.	Zmieniająca uchwałę nr CXXXI/3691/24 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków z przeznaczeniem na realizowane w 2024 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, niestanowiących jej wyłącznej własności	***70 i 108***

18.	Zwiększenie dotacji podmiotowej oraz udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury	***71 i 108***
19.	Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej	***71 i 109***
20.	Nadanie Miastu Kioto w Japonii Tytułu Honorowego Miasta Bliźniaczego Krakowa	***73 i 109***
21.	Zmieniająca uchwałę nr LVIII/1232/16 w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie	***74 i 109***
22.	Zaliczenie do dróg publicznych kategorii gminnej ul. Cystersów na odcinku od ul. Fabrycznej do drogi gminnej nr 603866 K łączącej ul. Francesco Nullo z ul. Cystersów i ustalenia jej przebiegu	***68 i 108***
23.	Ustalenie wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miejską Kraków	***63 i 106***
24.	Ogłoszenie zasad udzielania dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego	***75 i 109***
25.	Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % dla Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3 % ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu związanego z nieruchomościami położonymi przy ul. Krakowskiej 55	***75 i 109***
26.	Wyrażenie zgody na udzielenie 99 % bonifikaty na rzecz Skarbu Państwa od opłat rocznych należnych za rok 2024 z tytułu użytkowania wieczystego udziałów wynoszących 2396/18760 części i 2433/18760 części nieruchomości gruntowej, związanych z lokalami nr 1 i 2 w budynku przy Placu na Stawach 3	***75 i 109***
27.	Ustalenie kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu zwiększenia dochodów budżetowych wynikających z podatku dochodowego od osób prawnych	***76 i 109***
28.	Kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wdrożenia skutecznych działań powstrzymania odorów na terenie dzielnicy XII i XIII w Krakowie	***77 i 109***
29.	Zmieniająca uchwałę nr VIII/167/24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Czyżyny – Galicyjska	***105***
30.	Oświadczenia, komunikaty	***110***
31.	Zamknięcie sesji	***110***

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Szanowni Państwo proszę już o zajmowanie miejsc i o ciszę, przechodzimy do sprawdzenia obecności. Po pierwsze proszę o ciszę, po drugie przypominam o przyciśnięciu przycisku obecny. Proszę o listę obecności, wyświetlenie. Pani Bogumiła Drabik obecna, ale nie nacisnęła, Pani Grażyna Fijałkowska również, Pan Bogusław Kośmider nieobecny, Pan Łukasz Gibała nieobecny, ale tą nieobecność zgłosił wcześniej, Pan Michał Starobrat nieobecny, Pani Alicja Szczepańska nieobecna. Tak, proszę o ponowne wyświetlenie już zweryfikowanej listy. Stwierdzam kworum uprawniające Radę do podejmowania uchwał. Informuję, że Sesja Rady Miasta Krakowa transmitowana jest online, a jej przebieg jest rejestrowany. Pliki wideo z Sesji Rady Miasta Krakowa są publikowane w Biuletynie

Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Otwieram IX Sesję Rady Miasta Krakowa. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych, witam Pana Prezydenta Miasta Krakowa, witam też jego zastępców, Panią Skarbnik i Pana Sekretarza. Witam wszystkich gości. Szanowni Państwo zgodnie z paragrafem 25 ust. 5 Statutu Miasta Krakowa Radny może zgłosić Przewodniczącemu pisemne żądanie sprostowania protokołu i stenogramu Sesji. Zatem zwracam się do Państwa z zapytaniem czy do protokołu z VIII Sesji Rady Miasta Krakowa z 28 sierpnia 2024 roku i stenogramu mają Państwo jakieś uwagi? Jeśli nie, protokół zostanie podpisany. Od ostatniej Sesji z 28 sierpnia wpłynęły dwie skargi. Skargi będą przedmiotem prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która zdecyduje o sposobie ich rozpatrzenia, a ja członków komisji zachęcam do wyboru Przewodniczącego Komisji nadal i przechodzimy do ustalania porządku obrad. Czy są jakieś wnioski klubów, Prezydenta, Pan Sekretarz.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Panie Przewodniczący! Państwo Prezydenci! Panie i Panowie Radni!
W trybie paragrafu 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa wycofuję z dalszego procedowania, wycofuję z obiegu prawnego dwa druki, to jest druk numer 176 dotyczący, to jest projekt uchwały w sprawie regulaminu targowisk jak również powiązany z nim druk numer 175, jest to projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego jego zasady. Szanowni Państwo do przedmiotowych druków zostały zgłoszone z różnych źródeł liczne uwagi, Pan Prezydent wsłuchując się w te uwagi podjął decyzję o wycofaniu tych druków i o opracowaniu ich na nowo. To opracowanie tych druków będzie poprzedzone dość szerokimi konsultacjami, te konsultacje już zaczną się w dniu jutrzejszym między innymi zostaną włączone w te konsultacje rady dzielnic, do których odpowiednie projekty zostaną wysłane i będzie termin zgłoszenia uwag do tych projektów, najprawdopodobniej do końca października, pojawią się też ogłoszenia na stronach internetowych, na stronie krakow.pl, na stronach BIP, ale też w mediach społecznościowych gdzie wszyscy mieszkańcy będą mogli zgłaszać uwagi do tych projektów. Odbędzie się również najprawdopodobniej pod koniec września takie otwarte spotkanie gdzie będzie można tutaj na sali obrad zgłosić uwagi do tych projektów, będzie to też również konsultowane z Komisją Nocnego Burmistrza i oczywiście te wszystkie uwagi zostaną zebrane, zostaną przeanalizowane przez zespół ds. kierunków rozwoju placów targowych i na przełomie grudnia i stycznia tak wypracowany, przekonsultowany projekt jednej i drugiej uchwały na Wysokiej Radzie jeszcze stanie. Tak, że te druki wycofuję. I chciałem jeszcze w sensie takim porządkowym zgłosić, bo dzisiaj Wysoka Rada proceduje projekt uchwały według druku 202 dotyczącego ustalenia wysokości opłat w żłobkach, za żłobki, jest I czytanie, chciałem zasygnalizować, że po odbyciu I czytania będziemy wnioskować o odbycie na dzisiejszej Sesji II czytania i tutaj wykaz wymaganych podpisów pod tym wnioskiem już w tej chwili składam. I podobna sytuacja będzie dotyczyć druku 201 w sprawie zmian w budżecie miasta Krakowa na rok 2024. Tutaj również będziemy wnioskować o to, żeby Wysoka Rada przeprowadziła dzisiaj dwa czytania tego druku. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Szanowni Państwo czy komisje, kluby lub grupy Radnych chciałyby wprowadzić coś do porządku obrad? Proszę.

Radna – p. M. Potocka
Szanowny Panie Przewodniczący! Państwo Prezydenci! Szanowni Radni!
Proszę o wprowadzenie w trybie pilnym pod obrady druku 206 w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu zwiększenie dochodów budżetowych wynikających z podatku dochodowego od osób prawnych. Druk jest zaopiniowany przez Komisję Budżetową jak również ma opinię prawną i wymaganą ilość podpisów. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Proszę.

Radny – p. P. Moskała
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowny Panie Prezydencie!
Chciałbym zgłosić w trybie pilnym rezolucję Rady Miasta Krakowa w sprawie ograniczenia grodzenia terenów zielonych przylegających do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Czy jeszcze jakieś wnioski? Nie widzę, w związku z tym poddam pod głosowanie w pierwszej kolejności wniosek grupy Radnych według druku 206, projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu zwiększenie dochodów budżetu miasta wynikających z podatku dochodowego od osób prawnych. Z głosem za lub przeciw ktoś z Państwa? Nie widzę, w związku z tym otwieram głosowanie.

Kto z Państwa jest za proszę o głos. Kto jest z Państwa przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, zamykam głosowanie.

36 osób za, 0 przeciw, 0 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że druk został wprowadzony do porządku obrad.

Następnie przegłosujemy wprowadzenie rezolucji według druku 207-R w sprawie ograniczenia grodzenia terenów zielonych przylegających do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Ktoś z Państwa z głosem za lub przeciw? Proszę?

Radny – p. P. Moskała
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
W tym trybie, bo Statut nie dopuszcza, z głosem za, bo oczywiście ten temat jest ważny dla mieszkańców, szkoda tylko, że, mimo, że jest to tylko rezolucja i dotyczy jednostki, która jest na terenie Krakowa, Dyrektor Muzeum Lotnictwa nie był zaproszony, więc pozwoliłem sobie zaprosić Dyrektora Muzeum Lotnictwa i jest z nami dzisiaj na sali sesyjnej i prosiłbym Pana Przewodniczącego i Szanowną Radę o to, by ten punkt wprowadzić po punktach prezydenckich, tak, by wybrzmiał głos nie tylko strony społecznej oczywiście, która jest bardzo ważna i Radnych, ale również żeby został przedstawiony głos Muzeum Lotnictwa, który wyjaśni wątpliwości, półprawdy i nieprawdy, które są powielane przez niektórych radnych dzielnicowych. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Kto jest z głosem przeciw? Nie widzę. W związku z tym poddaję pod głosowanie wprowadzenie.

Kto z Państwa jest za, proszę o przyciśnięcie przycisku? Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję.

31 osób za, 0 przeciw, 0 osób się wstrzymało. Tutaj tą sugestię Pan Radny zgłaszał mi rzeczywiście przed sesją i ja tutaj już rozmawiałem z projektodawcą i będziemy to procedować po informacjach Prezydenta. Dziękuję, przechodzimy do punktu

Interpelacje i wnioski Radnych.

Proszę o zgłaszanie. Bardzo proszę Panią Radną.

Radna – p. A. Owca

Dzień dobry. Szanowni Państwo! Panie Prezydencie!
Mam taką delikatną sprawę. Jesteśmy w tym momencie już po pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego. Wiele osób nowych uczennic i uczniów poszło do szkół, do przedszkoli, niestety już teraz pojawiły się problemy. Już po pierwszych dwóch dniach tak naprawdę roku szkolnego zaczęły do mnie pisać mamy, zaczęli pisać rodzice z pewnym zasadniczym problemem. Zgodnie z przepisami prawa w tym momencie lekcje religii organizowane w szkołach są organizowane na wniosek rodziców czy w przypadku szkół ponadpodstawowych na wniosek rodziców lub uczniów. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o systemie oświaty publiczne przedszkola i szkoły podstawowe organizują naukę na życzenie rodziców. Według aktu wykonawczego do tej ustawy to jest rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach życzenie, o którym mowa w ustawie jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Rozporządzenie precyzuje do tego, że uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej, albo szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie. Niestety doniesienia rodziców, które już w zeszłym tygodniu się pojawiły świadczą o tym, że w krakowskich szkołach rodzice są proszeni o dostarczenie pisemnego oświadczenia o tym, że nie chcą uczestniczyć w lekcji religii jak również mam kilka zgłoszeń o tym, że religia jest organizowana w środku zajęć lekcyjnych. Mając to na uwadze zwracam się do Pana Prezydenta z kilkoma pytaniami, które oczywiście doprecyzowałam w formie pisemnej w interpelacji, natomiast ogólny zakres jest taki, chciałabym się dowiedzieć w ilu szkołach i przedszkolach publicznych w Krakowie zostało złożone jakieś pisemne oświadczenie, które spełnia prawne wymogi obligujące szkołę lub przedszkole do organizacji lekcji religii i proszę o wskazanie liczby pisemnych oświadczeń na każdą z placówek, w ilu szkołach i przedszkolach publicznych w Krakowie są organizowane lekcje religii, proszę o wskazanie ile klas, grup lub oddziałów, religii, przypada na każdą z placówek, czy ma Pan Prezydent informacje o sytuacjach, gdzie szkoła wymaga oświadczenia od osób, które nie chcą uczestniczyć w lekcjach religii w tym roku szkolnym i czy do Urzędu Miasta Krakowa były zgłaszane takie sytuacje w latach ubiegłych, jakie działania podejmowane są celem zapobiegania takim sytuacjom, w ilu szkołach i przedszkolach lekcje religii są organizowane w innym trybie niż na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej i jakie działania Pan Prezydent podjął lub planuje podjąć celem zapewnienia, że we wszystkich placówkach w Krakowie lekcje religii organizowane są wyłącznie na pierwszej lub na ostatniej godzinie lekcyjnej. Jestem przekonana, że Pan Prezydent Aleksander Miszalski się ze mną zgodzi, co do tego, że jest to bardzo ważna kwestia. Zadałam sobie pewien trud zobaczenia jakie Pan Prezydent wyrażał wcześniej na ten temat poglądy. W 2023 roku w ankiecie przed wyborami parlamentarnymi zgodził się Pan ze stwierdzeniem, że państwo nie powinno finansować lekcji religii, a same zajęcia powinny odbywać się poza szkołą. W październiku 2022 roku zorganizował Pan konferencję prasową,

aby opowiedzieć o swojej interwencji, wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich związanym z wypowiedzią ówczesnej Kuratorki Oświaty Barbary Nowak odnoszącej się do namawiania dyrektorów szkół, by nie przenosili oni lekcji religii na pierwszą/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję bardzo Pani Radnej, proszę kończyć.

Radna – p. A. Owca
/…/ lub ostatnią lekcję w danym dniu. Bardzo bym prosiła, żeby to, co wtedy Pan powiedział czyli to, że nieorganizowanie lekcji religii na pierwszej lub na ostatniej godzinie lekcyjnej można uznać za szykanowanie połowy/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Pani Radnej bardzo dziękuję za wypowiedź, minął czas na wypowiedź.

Radna – p. A. Owca
/…/ rodziców lub uczniów, aby wypracował to Pan priorytetowo lub teraz, kiedy/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Proszę się stosować do Statutu.

Radna – p. A. Owca
/…/ od Pana zależy organizacja zajęć w jednostkach miejskich. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Proszę Radnych, żeby trzymali się czasu, ja tutaj po cichu zawsze będę mówił 30 sekund wcześniej i 10 sekund wcześniej przed końcem wypowiedzi, ale proszę trzymać się Statutu, on jest dla wszystkich taki sam. Dziękuję. Pani Iwona Chamielec proszę.

Radna – p. I. Chamielec
Szanowny Panie Przewodniczący! Państwo Prezydenci! Pani Prezydent!
Moja interpelacja dotyczy samorealizacji zadania pod nazwą Rozbudowa ulicy Brücknera w Krakowie. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana w dzielnicy VIII Dębniki obejmuje rozbudowę ulicy Aleksandra Brucknera do ulicy Skotnickiej i Marii Grzegorzewskiej. W 2022 roku remont został ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W kwietniu 2023 roku podpisano umowę z firmą projektową TECHMA, a w czerwcu również 2023 roku przeprowadzone zostały konsultacje z mieszkańcami. Obecnie prace dotyczące powyższego zadania winny zostać już zakończone, no, niestety dochodzą do mnie niepokojące informacje, że jednak z nieznanych przyczyn termin może zostać przedłużony. I chciałam tutaj prosić z uwagi na bardzo zły stan techniczny ulicy Brücknera, która nie posiada utwardzonej nawierzchni, oświetlenia ani chodników, z tego wynikają różne niedogodności dla mieszkańców okolicznych budynków. Realizacja powyższego zadania powinna zostać przeprowadzona pilnie zgodnie z ustalonym harmonogramem, a przedłużanie terminu rozbudowy ulicy Brücknera wiązać się będzie z dalszymi uciążliwościami dla mieszkańców, którzy są narażeni od lat, szczególnie w okresie jesienno – zimowym na to, że nie ma kanalizacji, nie ma utwardzonej nawierzchni, dochodzi do różnych kolizji z udziałem też dzieci, które dojeżdżają do szkoły rowerem. Tak, że proszę o interwencję i uwzględnienie tego w pracach i przewidzenie harmonogramu.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Edward Porębski proszę bardzo.

Radny – p. E. Porębski
Szanowny Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Państwo Prezydenci!
Ja mam Szanowna Rado, ja mam dwie interpelacje, proszę pozwolić, że krótko streszczę. W imieniu mieszkańców Nowej Huty zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie budowy chodnika w ciągu ulicy Rzepakowej. W ciągu tej ulicy powstaje coraz więcej zabudowań mieszkalnych, zwiększa się ruch pojazdów, a nie ma chodnika ani pobocza, po którym pieszy mógłby się bezpiecznie przemieszczać. Dodatkowo należy zauważyć, że jest to droga prowadząca do kąpieliska na Przylasku Rusieckim, co w miesiącach letnich powoduje zwiększenie natężenia ruchu. Panie Prezydencie pragnę również zauważyć, że pod koniec bieżącego roku zostanie oddany do użytku przystanek kolejowy wraz z peronem na linii numer 95 przy ulicy Rzepakowej, co przyczyni się do zwiększenia ruchu pieszych, w tym dojeżdżających dzieci do szkoły, którym należy zapewnić bezpieczeństwo. Jednocześnie chcę przypomnieć, że budowa niniejszego chodnika jest wpisana do umowy społecznej w ramach budowy ZTPO przy ulicy Giedroycia. Szanowny Panie Prezydencie w imieniu mieszkańców i swoim bardzo proszę o pozytywne załatwienie tej sprawy. I proszę pozwolić, że drugą interpelację streszczę króciutko, ponieważ dotyczy tego samego, tylko przy ulicy Pysocice, to jest osiedle Kościelniki. Panie Prezydencie Szanowny również tam będzie budowany i oddany do użytku, jest budowany, nie będzie, przystanek. Między innymi moja interwencja, inwestycja, że tak powiem, ale tu również dziękuję mieszkańcom, którzy mnie wsparli, oczywiście Pan Minister Andrzej Adamczyk i siedzący tu Pan Radny obecnie Maciej Michałowski, którzy bardzo wspierali te działania, ale teraz jest realizowane i mamy nadzieję, że w tym roku również przy ulicy Pysocice na linii numer 95 również zostanie do dyspozycji oddany przystanek dla mieszkańców jak również przyjezdnych, ponieważ w tej okolicy również przy ulicy Pysocice będzie oddany wybudowany przez PKP PLK 140 miejsc, stanowisk postojowych. Dlatego jest to bardzo ważne, ponieważ ta droga jest dość wąska, po jednej stronie jest ruch, po drugiej stronie jest ruch, nie ma możliwości poruszania się, a są przystanki komunikacji miejskiej. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Prezydenta o możliwość jak najszybciej zrealizowania tych dwóch moich, że tak powiem, interwencji. Dziękuję bardzo Panie Prezydencie.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Przechodzimy do punktu

Odpowiedzi na interpelacje.

Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tym punkcie? Pan Sekretarz odpowiedzi na interpelacje.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Panie Przewodniczący! Państwo Prezydenci! Panie i Panowie Radni!
W okresie od ostatniej Sesji do dnia wczorajszego Przewodniczący Rady Miasta Krakowa przekazał Prezydentowi Miasta Krakowa 60 interpelacji i zapytań Radnych. Odpowiedzi udzielono na 30 z nich. Ustawowy termin udzielenia odpowiedzi na pozostałe przypada na okres pomiędzy 12, a 24 września bieżącego roku i zostanie dotrzymany. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Zanim przejdziemy do kolejnego punktu kilka takich kwestii porządkowych, jeśli chodzi na dzisiejszy dzień. O godzinie 16.oo na pewno rozpoczniemy procedowanie druku dotyczącego sytuacji odorowej na południu Krakowa, natomiast o godzinie 13.oo będzie przerwa na komisję, którą zgłosiła Pani Radna Iwona Chamielec. Komisja Promocji i Turystyki wtedy się spotka, więc Radnych proszę o obecność. Szanowni Państwo kolejnym punktem porządku obrad jest

Prezentacja Raportu ekspertów Związku Miast Polskich na temat perspektyw rozwojowych Krakowa z uwzględnieniem sytuacji finansowej miasta, wraz z dyskusją.

Proszę Pana Prezydenta Aleksandra Miszalskiego lub wyznaczoną przez niego osobę o zabranie głosu. Bardzo proszę Pana z obsługi, żeby tutaj pomógł podpiąć prezentację.

Ekspert Związku Miast Polskich – p. R. Grobelny
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowne Panie i Szanowni Panowie!
Poproszono nas o przygotowanie raportu, takiego raportu porównawczego, który by wskazywał na pewne tendencje rozwojowe, które są w Krakowie, prawdopodobnie większości Państwu dobrze znane, natomiast naszym zadaniem było je trochę uporządkować, pokazać ich kontekst w porównaniu z innymi miastami. Mówię, my, jesteśmy związani ze Związkiem Miast Polskich, dzisiaj będę prezentował to Państwu, ja Ryszard Grobelny i Janusz Szewczuk, jesteśmy ekspertami Związku Miast Polskich, przy okazji także fundacji miast, takiej fundacji, którą Związek Miast Polskich założył, którą Związek Miast Polskich założył i która właśnie pracuje na rzecz miast. Zadaniem, które dostaliśmy jak powiedziałem było do konanie pewnej analizy porównawczej. W kilku obszarach ta analiza jest pogłębiona, o tym parę słów powiem, ale tak naprawdę oczywiście dzisiaj zaprezentuję Państwu duży skrót z tej analizy, który będzie po prostu pokazywał, wszystko już jest. Już widzę, że wszystkie problemy techniczne udało nam się pokonać. Tak naprawdę ta analiza oparta jest w dużym stopniu o pewną metodologię, którą parę lat temu opracował Związek Miast Polskich, jest to metodologia porównawcza, metodologia, która jest oparta na monitorze rozwoju lokalnego, jeżeli byście Państwo chcieli skorzystać to jak najbardziej każdy może skorzystać z tego narzędzia i każdy może sobie pewne elementy analizy również zrobić czy chociażby sprawdzić czy to, co mówimy rzeczywiście w tej analizie występuje, choć nasza metodologia trochę wykracza poza tą metodologię monitora rozwoju. Ona jest oparta na tym, że porównujemy miasta, w tym wypadku Kraków, z miastami podobnymi do siebie zakładając, że porównanie powinno polegać nie tylko na tym, jakie pozycje się osiąga, ale jaka jest tendencja rozwojowa. Jednym słowem myślę, że Państwo to znacie, jeżeli maleje PIT to maleje PIT wszystkich. Pytanie, komu bardziej, czy w Krakowie bardziej maleje niż innym czy mniej, jak mniej, dobrze, jak bardziej, trudniej. W związku z tym my nie porównujemy tylko pozycji, ale porównujemy pewne tendencje w porównaniu z innymi miastami. Do tego dołożyliśmy jeszcze porównanie z największymi miastami w Polsce, Państwo jesteście w grupie porównawczej, którą opracowała Polska Akademia Nauk dużych miast, ośrodków funkcjonalnych miast regionalnych, a więc tak naprawdę miast na prawach powiatu będących stolicami województw. To jest trochę szerzej, ale wiadomo, że tam są różnego typu miasta, i większe i mniejsze, więc oprócz tego zrobiliśmy jeszcze porównanie z największymi miastami polskimi, z pierwszą piątką plus Katowice i Rzeszów, bo, że tak powiem ze względu na pewne powiązania funkcjonalne uznaliśmy, że te miasta są najistotniejsze w porównaniu. Dysponujemy danymi zaciąganymi dla wszystkich tych miast i dla wszystkich miast w Polsce, danymi, które zostały zweryfikowane na poziomie Urzędu Statystycznego, na

poziomie Ministerstwa Finansów, na poziomie KRUS, ZUS, a więc tylko wiarygodnymi danymi z oficjalnej statystyki. I przechodząc już do tego krótkiego podsumowania tej analizy, najpierw dokonaliśmy pewnego oglądu jak w ogóle na mapie Polski wygląda Kraków. Proszę Państwa Kraków, może do słabo widać, to jest ta niebieska linia, którą Państwo widzicie na samej górze, może w ostatnim roku to nie jest sama góra, ale, w 2023, ale w pozostałych latach to jest ta najwyższa linia u góry. Ta linia u góry to jest Kraków. Jednym słowem Kraków jest na mapie Polski wśród porównywalnych miast zdecydowanym liderem elementów rozwojowych. Jego syntetyczny wskaźnik rozwoju należy do najwyższych w Polsce, nie powiem, że najwyższy, w poprzednich latach był najwyższy, w 2022 drugi, co do wysokości w Polsce, w związku z tym zdecydowanym jest liderem, jakby nie wnikając w szczegóły. W jakich obszarach, nasza analiza oparta jest na analizie w 12 obszarach, tu macie Państwo tylko numery obszarów, ja mogę o nich dwa zdania powiedzieć. Wyraźnie widać wszędzie tam gdzie jest powyżej zera to są te elementy, w których Kraków ma przewagę nad przeciętnymi miastami w grupie porównawczej. W zasadzie we wszystkich obszarach Kraków jest bardzo wysoko, albo jest liderem. Jest jeden obszar, w którym wyraźnie dominuje, niezwykle ważny obszar, a najważniejszy, w którym Kraków niezwykle dominuje, ma zdecydowaną przewagę konkurencyjną, jest to obszar demografii, Państwo macie najlepszą w Polsce strukturę demograficzną potwierdzoną we wszystkich analizach. Nie ma drugiego miasta, które tak przyciąga mieszkańców, stwarza takie warunki życia, że ta demografia jest zdecydowanie najlepsza. Macie Państwo także na bardzo wysokim poziomie jakość świadczenia, dostępność i jakość świadczenia usług, bardzo dobrą strukturę gospodarczą, strukturę konkurencyjności gospodarki, co wasze największe przewagi, znaczy nie macie jeszcze wielu innych, tu widać. Widać również, że jest jeden element praktycznie, tylko i wyłącznie jeden, który jest poniżej średniej dla grupy porównawczej miast, to jest obszar finansów publicznych. O tym jeszcze powiem dwa słowa później, ale widać, że to jest ten aspekt słabszy, trochę wyprzedzając to, co powiem, wynika to z poziomu zadłużenia, które w Krakowie jest bardzo wysokie. Mógłbym jeszcze powiedzieć, że, Państwo widzicie, tu jest poziom taki bardzo przeciętny, o tym decyduje bardzo duże obciążenie układu komunikacyjnego, głównie ulic transportem samochodowym. Jednym słowem z tej analizy ogólnej można powiedzieć tak, Kraków jest zdecydowanym liderem, ma w kilku dziedzinach dużą przewagę konkurencyjną nad innymi miastami, która wynika przede wszystkim z sytuacji demograficznej i to jest kwestia zarówno dzisiejsza jak i przekładająca się na przyszłość, demografia ma największe reperkusje, jeśli chodzi o przyszłość, ma nowoczesną strukturę gospodarczą, bardzo dobrą dostępność i wysoką jakość usług, praktycznie wszystkich, dużą aktywność mieszkańców zarówno społeczną jak i gospodarczą. Proszę zawsze pamiętać, że ja o tym mówię w porównaniu z innymi miastami, Państwo możecie coś powiedzieć, że jest według was małe, ale jest i tak większe niż w innych miastach, tak bym to powiedział. Są pewne rysy na tym tyle, przede wszystkim wynikające z pozycji zadłużenia, tu być może dodałbym jeszcze dobra jakość życia mieszkańców, ta też jest relatywnie wysoka, jedna z najwyższych. Tymi drobnymi rysami, drobnymi to już do Państwa oceny, jest sytuacja finansowa, zadłużenie miasta i nierównowaga budżetowa, wysokie ceny mieszkań, to jest też pewien element, którym Państwo trochę odbiegacie i być może dodałbym jeszcze właśnie ten duży ruch na ulicach, bardzo duże obciążenie układu komunikacyjnego. To jest bardzo ogólne spojrzenie, w kilku dziedzinach możemy powiedzieć Państwu parę rzeczy więcej. Jedną z nich jest właśnie demografia, stąd ja poproszę Janusza żeby teraz powiedział parę słów o demografii.

Ekspert Związku Miast Polskich – p. J. Szewczuk
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Poza analizą porównawczą, o której dotychczas mówił Ryszard Grobelny dane, które zgromadziliśmy pozwalają nam również popatrzeć jak wygląda rzeczywiście sytuacja w konkretnym mieście w oparciu już nie o dane porównawcze tylko o rzeczywisty stan poszczególnych procesów. Zawsze takie analizy zaczynamy od demografii, Ryszard powiedział, że ona jest rewelacyjna w stosunku do wszystkich innych dużych miast w Polsce i to było widać i ona jest, ale jak przyjrzymy się trochę temu, co się naprawdę dzieje z demografią to możemy powiedzieć, że dzisiejsza sytuacja demograficzna i w krótkookresowej perspektywie jest faktycznie bardzo dobra. To wynika z tego, że efektem napływu ludzi i pozytywnego przyrostu naturalnego w poprzednich latach jest wzrost liczby mieszkańców, stabilna struktura wieku, bardzo też wysoki udział młodych ludzi. Grupa ludzi 25 – 34 czyli tych, który zaczynają poważne życie zawodowe, społeczne, wiążą się z miastem na stałe jest najwyższa w Polsce, Wrocław i Kraków zamieniają się miejscami. To bardzo ważny jakby czynnik, ludzie wierzą w sens wiązania swojego życia z Krakowem, młodzi. Natomiast od kilku lat spada przyrost naturalny, i to nie jest problem wyłącznie Krakowa, już w ostatnich latach notujemy ujemny przyrost naturalny, to samo jest w otoczeniu, czyli w tym obszarze, który jest powiązany funkcjonalnie z miastem i w długookresowej perspektywie mamy do czynienia z zagrożeniami, o których trzeba już dzisiaj pamiętać. Dzisiaj migracje w Krakowie są najwyższe w Polsce, w wartościach bezwzględnych nawet Kraków ma wyższą wartość salda pozytywnego migracji niż Warszawa, ponad 3 tys. W ostatnich 11 latach, 10-ciu, 11-tu latach do Krakowa przybyło 100 tys. nowych mieszkańców. To jest problem również z integracją, z tożsamością społeczną. Czyli jakby ta sytuacja demograficzna to nie jest coś takiego, co można jakby pominąć w swoim myśleniu o mieście. Należy jakby zdawać sobie sprawę z tych długookresowych zagrożeń wynikających ze spadku przyrostu naturalnego, niskiego poziomu dzietności, ale też jakby zagrożenia, atuty i zagrożenia, jakie wynikają z napływu nowych mieszkańców. Jeżeli chodzi o podsumowanie tej sytuacji demograficznej to warto się zastanowić jak ta sytuacja będzie w przyszłości, w długofalowej perspektywie wpływała na miasto, bo dzisiaj napływ nowych ludzi sprawia, że nie ma problemu na rynku pracy, o czym za chwilę powiem, nie ma problemu z odbiorem usług publicznych, ale w dłuższej perspektywie zastępowalność pokoleń, słuchajcie, w oparciu o to, co dzisiaj jakby jest liczbą mieszkańców w wieku 0,34 i wykorzystując obecny wskaźnik dzietności, ile ludzi się urodzi w następnym pokoleniu to jest 62 % tego, co jest obecnie, to jest następne pokolenie. Czyli to zakłada, że musimy utrzymać bardzo wysokie saldo dodatnie migracji, pytanie skąd, nie ma tego w otoczeniu. Analiza miast porównawczych, o których mówił Ryszard, pokazuje, że tam też jest taki sam deficyt ludzi, a nawet większy, czyli konkurencyjność nam rośnie, dotychczas przyjeżdżali do nas ludzie z Podkarpacia, Świętokrzyskiego, Lubelskiego, ze Śląska, dzisiaj te miasta zaczynają, centralne, Rzeszów zaczyna zatrzymywać mieszkańców u siebie, a Katowice zaczynają nie tylko zatrzymywać, ale zasysać również z Małopolski. I to też stanowi jakby czynnik, który trzeba wziąć pod uwagę, że ta jakby atrakcyjność miasta nie jest raz dana na zawsze, trzeba ją jakby dalej podejmować. Jakie skutki będą tej sytuacji demograficznej na przyszłość. Warto się zastanowić jak to wpłynie na popyt na usługi publiczne, starzenie się społeczeństwa pewnie wpłynie też na zmiany na rynku pracy, geriatryzacja zawodów, szczególnie tych związanych z Krakowem jako centrum usług, co jest kluczowe dla miasta, postępuje i warto jakby te wszystkie czynniki integrować również ze swoimi działaniami rozwojowymi, bo tak naprawdę, ten proces demograficzny najczęściej polskie miasta traktując jako coś, co się dzieje, może nie to, że obok, ale niezależnie od nas. Natomiast zarządzanie procesami

demograficznymi powinno dosyć mocno być wkomponowane w ogóle w politykę miasta, to jest tworzenie przestrzeni pod mieszkania, tworzenie przestrzeni pod nowe działalności gospodarcze, to jest budowanie pewnej stabilności też poczucia bezpieczeństwa gospodarstw domowych, żeby ich perspektywy rozwojowe były dalej związane z Krakowem. To teraz przejdźmy do sytuacji gospodarczej. Ryszard powiedział, że mamy unikalne jakby dane, które wykorzystujemy w analizach, które pochodzą wprost z POLTAX-u, z ZUS czyli te sytuacje, które opisują nam procesy na rynku pracy mam już nie z urzędów pracy gdzie jest mowa o bezrobociu tylko właśnie z ZUS gdzie jest mowa o pracy, mamy z POLTAX-u żeby też pokazać z czego ludzie mają dochody, ilu ludzi generuje dochody, jakie dochody, jak to wpływa na sytuację finansową miasta, bo w końcu z tego PIT, CIT to są te strumienie, które nam stabilizują finanse lokalne. I powiem w podsumowaniu tyle, że ta sytuacja miasta jest bardzo dobra. Efekt waszej polityki, przez lata przyjętej wizji rozwoju Krakowa stworzył bardzo nowoczesną strukturę gospodarczą o wysokiej dochodowości, dochodowość firm działających jako osobowość fizyczna jest ponad 20 % udziału dochodów w przychodach. To jest bardzo wysoka dochodowość, to znaczy o wysokiej konkurencyjności. Dochodowość firm na CIT to jest 11 %, to jest również powyżej średnich krajowych, czyli to znaczy, że te średnie sektory generują duże nadwyżki dochodów, które się zamieniają nie tylko w koszty bieżące, znaczy w finansowanie kosztów bieżących, ale dają perspektywę rozwojową. Mieszkańcy w efekcie dochodów z pracy, z różnych form aktywności ekonomicznej generują coraz większe dochody i to są kwoty sięgające już miliardów złotych, dziesiątek miliardów złotych, dochody mieszkańców osiągnęły w 22 roku 36 mld zł, bez działalności firm na osobowości prawnej. Ale, i tutaj jakby podsumowanie, ten wysoki status i konkurecyjność gospodarki sprawiła też, że byliście mocniej obciążeni skutkami Polskiego Ładu, dlatego, że działalność, która jest związana z tymi sektorami o wysokiej dochodowości to jest działalność, która mogła przejść, albo na ryczałt i sektory takie jak informacja, komunikacja, działalność profesjonalna, wysokie te usługi, które generują ogromną jakby nadwyżkę, one przeszły na ryczałt i przestały wchodzić w bazę podatkową dla miasta, dla budżetu miasta. I druga rzecz, dobrze rozwinięte firmy fizyczne, osób fizycznych miały przy okazji regulacji Polskiego Ładu zachętę do przejścia na CIT, co sprawiło, że te dochody dalej te firmy mają, ta działalność się dalej rozwija, ale znowu w sposób znaczący obniżyło to bazę podatkową miasta, bo CIT nie daje takich dochodów bezpośrednio dla budżetu jak PIT, czyli paradoksalnie wasz wysoki rozwój gospodarczy, nowoczesna infrastruktura sprawiła, że byliście mocniej jakby obciążeni jakby Polskim Ładem. Jedna rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę, Ryszard powiedział, że wzięliśmy również Katowice, wzięliśmy również Rzeszów, nie, dlatego, że to są takie miasta bardzo podobne do Krakowa, ale to są miasta, które oddziaływują na te same obszary otoczenia i dynamika procesów dzisiaj inwestycyjnych szczególnie, nowych inwestycji, wydanych pozwoleń na budowę, bo tutaj też sięgamy do danych z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Inspektora Nadzoru Budowlanego, pokazuje, że dynamika inwestycji w Krakowie wytraca tempo, jeżeli popatrzyć na to, co się dzieje w Katowicach, w Rzeszowie i w innych miastach. I to jest sygnał, że tak naprawdę przestrzenie dla działalności gospodarczej dalszej powinny być jakby jednym priorytetów, udostępnianie nowych przestrzeni w polityce miasta, być może w większym stopniu należy jakby patrzeć tutaj na wspólny rozwój obszaru funkcjonalnego z Krakowem, bo te przestrzenie w dużej mierze są tam. Zmiany struktury rynku pracy, struktury gospodarki to jest w prezentacji, które my tutaj zostawiliśmy. I w podsumowaniu, jeszcze tylko krótko o rynku pracy, tak jak powiedziałem, w krótkookresowej perspektywie to wygląda bardzo dobrze, wzrost liczby miejsc pracy, wysoka aktywność zawodowa kobiet, w ogóle w tym napływie ludzi do miasta przeważają kobiety nad mężczyznami, na rynku pracy przeważają kobiety, duża aktywność zawodowa mierzona stosunkiem pracujących do liczby kobiet w tym

wieku pokazuje, że kobiety wracają na rynek pracy po okresie macierzyńskim i jest wyższa aktywność zawodowa kobiet, jako pracowników niż mężczyzn, wyższa aktywność zawodowa kobiet, jako pracowników w wieku już emerytalnym niż mężczyzn, co też jakby pokazuje, że to nie tylko Ukraińcy nam ratują rynek pracy. I ostatnia rzecz, spadający udział Ukraińców w rynku pracy, jeżeli chodzi o dynamikę wzrostu zatrudnienia cudzoziemców, mamy do czynienia z coraz większym udziałem innych nacji, co oznacza, że procesy integracyjne również powinny być skoordynowane z polityką społeczną, w większym stopniu powinniśmy zadbać o integrację tych grup ze społecznością Krakowa. Tu już mówiłem o tej atrakcyjności inwestycyjnej, a w podsumowaniu tak naprawdę potrzebne jest myślenie dzisiaj już bardzo w kategorii nie tylko samego miasta, ale całego obszaru funkcjonalnego z otoczeniem, konkurujemy coraz bardziej, znaczy inaczej, te inne miasta konkurują z nami coraz silnej i podsumowanie, takie ostatnie zdanie, Kraków ma dzisiaj bardzo dobrą pozycję do jakby rozwoju takiego, znaczy do skoku jakościowego w rozwoju gospodarczym. Ta baza gospodarcza, jaką Kraków dzisiaj ma daje podstawę do tego, żeby myśleć o nowym jakościowym skoku rozwojowym, jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą. Natomiast to jest jakby proces, który będzie toczył się latami, zagrożeniem jest to, że dzisiejsza sytuacja finansowa jest trudna dziś i wymaga rozwiązań na dziś, a ten rozwój gospodarczy może dawać efekty przez następne 15 – 20 lat. To jest ten paradoks jak przełożyć teraz te dwa procesy na spójny system zarządzania rozwojem. Bardzo ciekawa dyskusja, którą mieliśmy wczoraj, myślę, że Państwo również jakby te dane wykorzystacie do tego, żeby trochę inaczej poprzeć na miasto, tak te dane szczegółowe, pokazujące, z czego ludzie mają dochody, ile jest tych dochodów, kto te dochody generuje do miasta, jak wygląda faktycznie sytuacja na rynku pracy. Tak, że życzę po prostu powodzenia w zmaganiu się z tą sytuacją, której doświadczacie, wykorzystanie waszych atutów.

Ekspert Związku Miast Polskich – p. R. Grobelny
Przesłanie tego jest oczywiście takie, że sytuacja jest wyjątkowo dobra, co nie znaczy, że nie ma wyzwań i to bardzo poważnych, tak, żeby, dlatego, że konkurencja wśród w tej chwili środowiska miast polskich będzie się zaostrzać, dlaczego, dlatego, że inni mają gorzej i rezerwy proste się wszystkim wyczerpały. W związku z tym zaczyna być narastająca konkurencja o różnego typu zasoby, przede wszystkim o wykwalifikowaną siłę roboczą, to jest jakby podstawowy zasób. Parę słów o oświacie także, dlatego, że to jest ten największy element budżetowy zawsze z takiego punktu widzenia i największe zadanie publiczne i zaraz potem parę słów o finansach. Dosłownie takie krótkie podsumowanie, to jest bardzo ciekawy wykres, który pokazuje, że Kraków ma najwyższe wyniki z egzaminów wśród polskich miast w swojej grupie porównawczej, Kraków to ta duża kropka u góry, przy średnich kosztach. Nie wiem, Wrocław, Gdańsk mają trochę niższy, ale za to wyższe koszty, Poznań ma trochę niższy, ale za to niższe koszty. Tak to wygląda, czyli jakby tak mierzona efektywność, ja wiem, że to jest oczywiście bardzo złe sformułowanie w przypadku edukacji, ale tak mierzona efektywność jest wyjątkowo dobra. Ale warto oczywiście powiedzieć, że kwestie udziału dotacji, szczególnie dla organów prowadzących, zewnętrznych, w przypadku opieki wychowawczej, w przypadku przedszkoli są najwyższe w Polsce, bardzo wysokie wydatki, tu jest, że tak powiem przekraczające, znaczy w górnym pułapie 90 %, a tak naprawdę najwyższe w Polsce wśród tej grupy miast. Więc to jest jakiś znak zapytania, pewnym znakiem zapytania jest to, że o ile najważniejsza część zadania publicznego w oświacie, czyli szkoły podstawowe mają koszty na poziomie przeciętnym, nic tutaj nie można powiedzieć, że są jakieś bardzo wysokie, ale proszę zwrócić uwagę, że w ostatnich latach wszystkim spadają, a w Krakowie nie. Udział kosztów w budżecie w Krakowie jest stabilny, a generalnie w polskich miastach spada. Więc to jest oczywiście jakiś mały znak zapytania i bardzo krótkie

podsumowanie. Oczywiście można więcej, Kraków uzyskuje, znaczy w ogóle ma bardzo rozwinięty system edukacyjny, uzyskuje bardzo dobre wyniki edukacyjne, szczególnie w szkołach podstawowych przy umiarkowanych kosztach, co chciałbym bardzo wyraźnie zaznaczyć, nieco słabsze jest szkolnictwo zawodowe, o tym w szczegółach tutaj nie pokazywałem, ale ilość absolwentów szkół zawodowych jest mniejsza niż przeciętnie w porównywalnych polskich miastach, to jest pewna specyfika Krakowa, ale też pewne wyzwanie, naszym zdaniem. Udział kosztów utrzymania szkół podstawowych w wydatkach oświatowych jest stabilny, choć gdzie indziej maleje i bardzo wysoki jest koszt dotowania placówek przedszkolnych prowadzonych przez inne podmioty, to z analizy widać. Naturalną rzeczą po takiej krótkiej informacji dotyczącej oświaty jest parę informacji dotyczących finansów, będzie ich ciut więcej, bo jak Państwo pamiętacie ten jeden z wykresów poprzednich to tylko finanse stwarzają istotny problem czy widać na tej mapie Krakowa, jako problem numer jeden, na dzisiaj tak jak Janusz powiedział kłopotem jest to, że przy bardzo dobrej stabilnej perspektywie problemy dzisiejsze też trzeba rozwiązywać, a to jest problem, który w tej chwili się pojawia, zaraz Państwu pokażę, że niestety, kiedy się on pojawił, jak wygląda. To są te największe miasta w Polsce, 7 największych miast przeanalizowanych, dochody własne na mieszkańca, Kraków ma bardzo wysokie, prawie go tutaj nie widać, bo on jest w tej grupie czterech, pięciu miast, które mają prawie identyczny układ, Kraków gdzieś tutaj się równiutko pojawia, więc wszystko jest okej, tak bym powiedział jak gdzie indziej. Udział w dochodach bieżących, udział dochodów własnych w dochodach bieżących też te dwa wykresy niżej to Łódź i Rzeszów, a te pozostałe miasta, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Katowice generalnie są bardzo zbliżone do sobie, jeżeli chodzi o potencjał dochodów, choć oczywiście rodzi się pytanie, skoro baza w Krakowie jest dużo lepsza to, dlaczego ten potencjał nie jest ciut wyżej. To jest pytanie, na które by sobie trzeba odpowiedzieć, być może on wynika właśnie ze struktury gospodarczej, bo to jest trochę inna i w mniejszym stopniu generująca podatek od nieruchomości, bo na przykład bardzo dobra, powiem zasoby mieszkaniowe, wynajem, który nie generuje takiego podatku od nieruchomości jak działalność gospodarcza, być może. Natomiast, jeśli chodzi o wydatki, a tutaj już troszeczkę Kraków się wyróżnia, ponieważ ta górna linia to Kraków, czyli Kraków ma wyższe wydatki na mieszkańca niż przeciętnie miasta w Polsce. I zwróćcie Państwo uwagę na taki drobiazg, ta linia się wykrzywiła w górę w 2023 roku, wydaje się, że w niewielkim stopniu, że w minimalnym, ale konsekwencje tej minimalnej zmiany tempa wzrostu są bardzo poważne. Za chwilkę do tego przejdę. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe Kraków jest sobie w wersji średniej, bardzo ładnie poprawia od 2018 roku pozycje wydatków majątkowych, ona rośnie, gdzieś zawsze jest tutaj w środku, tutaj mamy dwa miasta, które jakoś dziwnie skorzystały w 2023 roku, jest to Gdańsk i Katowice, ale to taki wyjątek, widać, że te miasta tak dość podobnie do siebie funkcjonują. Jaki jest skutek tego, bardzo prosty. Proszę Państwa dochody sobie tak rosną i od 2021 roku są stabilne w Krakowie, a wydatki rosną i tu minimalnie przyspieszyły wzrost. Skutek na nadwyżkę operacyjną jest taki jak widać na następnym rysunku, Kraków był zbliżony do innych miast polskich i w 2023 roku jego sytuacja zdecydowanie odbiega od przeciętnej sytuacji innych dużych miast polskich, niestety in minus i to widać, to malutkie przegięcie w 2023 roku, czyli znacznie szybszy wzrost wydatków bieżących niż w innych miastach spowodował tak gwałtowny deficyt budżetowy w 2023 roku. Już w 2022 było dość trudno, ale on jeszcze był, posuwał się w tej samej przestrzeni, co inne miasta, a w 2023 gwałtownie odbiegł od tego, co się wydarzyło w innych miastach. To oczywiście ma prosty skutek, wzrosło zadłużenie, zadłużenie Krakowa jest tu, jest najwyższe spośród miast polskich, podobne do Łodzi w przeliczeniu na mieszkańca czy w proporcji do budżetu, czyli bardzo wysokie. Dodatkowo jest tak, że to wysokie zadłużenie

trafiło na moment, kiedy nastąpiły wysokie stopy procentowe i zadłużenia w systemie finansowania samorządów. W związku z tym coś, co wydawało się stabilne i bezpieczne nagle okazało się, że jest niestabilne i niebezpieczne. Wysokie stopy procentowe powodują wysokie koszty obsługi długu, a perturbacje w systemie finansowania samorządów powodują, że jest trudno tak naprawdę tym zarządzać. Jaka jest w związku z tym perspektywa najbliższego roku, już obecnego. Przeanalizowaliśmy dane na półrocze w porównaniu z innymi miastami, wszystkie miasta uzyskują nadwyżkę operacyjną. Więc informacja jest dobra. Niektóre planowały deficyt, wszystkie mają nadwyżkę, ale jak się spojrzy, ile ta nadwyżka jest lepsza od planu to w Krakowie ta nadwyżka jest lepsza od planu budżetu o 1 % budżetu, w Łodzi o 4, w Poznaniu, Wrocławiu o 6, a w Katowicach, w Gdańsku o 10, a w Katowicach o 11 %. Dziesięciokrotnie więcej tak naprawdę w proporcji do budżetu, co oznacza dla mnie, że prawdopodobnie Państwo nie tylko nie osiągniecie planu nadwyżki operacyjnej planowanej na 2024 140 mln, ale prawdopodobnie uzyskacie deficyt operacyjny, zbliżony, może nieco mniejszy niż w 2023 roku. Ta sytuacja jest zdecydowanie tutaj słabsza niż innych porównywalnych miast, co w praktyce w podsumowaniu mogę powiedzieć tak, że Kraków posiada zbliżoną do innych dużych miast bardzo dobrą podstawę dochodową, ale niestety wyższe wydatki bieżące, co skutkuje deficytem, który gwałtownie pojawił się w 2023 roku jako bardzo poważny problem w dużej skali, utrzymanie wydatków majątkowych i deficyt, czyli zapotrzebowanie na sfinansowanie deficytu i zapotrzebowanie na utrzymanie wydatków majątkowych będzie rodziło bardzo duże zapotrzebowanie na kredyt. Dodatkowy kredyt zwiększy dodatkowe koszty wydatków bieżących, w związku z tym zaczyna się robić dodatkowy problem, w związku z tym istnieje bardzo poważne ryzyko przekroczenia planu wydatków bieżących w 2024 roku, w związku z tym wyższy deficyt operacyjny i prawdopodobnie również w 2025 roku nie uda się zbilansować budżetu. W związku z tym nierównowaga budżetowa tych dwóch lat spowoduje zdecydowanie większe zapotrzebowanie na kredyt, a zdecydowanie większe zapotrzebowanie na kredyt powoduje wyższe koszty obsługi kredytu i ten problem myślę, że Państwo czujecie. W związku z tym niewątpliwie ta sytuacja jest trudna, odbiega od tego bardzo dobrego obrazu Krakowa, jako całej struktury społeczno – gospodarczej bardzo wyraźnie i zdecydowanie 2023 rok był tutaj rokiem przełomowym. To tyle z naszej strony takiego bardzo krótkiego podsumowania, oczywiście w materiałach mamy dokładniejsze te analizy, ale synteza tego, co przygotowaliśmy jest właśnie taka. Panie Przewodniczący ja ze swej strony, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Oczywiście gdyby były jakieś pytania jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękujemy. Do dyskusji przejdziemy za chwilę, ale jeszcze na pewno Pan Aleksander, Prezydent Aleksander Miszalski i ewentualnie ktoś jeszcze, tylko Pan Prezydent czy jeszcze ktoś?

Prezydent Miasta Krakowa Pan Aleksander Miszalski
Szanowni Państwo Prezydenci! Szanowni Państwo Radni! Szanowni dyrektorzy, goście, mieszkańcy. Ja przede wszystkim chciałem bardzo Panom podziękować, Panu Ryszardowi Grobelnemu i Januszowi Szewczukowi, Związkowi Miast Polskich i Fundacji Miasto za przygotowanie tej prezentacji, za pracę nad tymi danymi. Poprosiliśmy o nie jakiś czas temu, nie ukrywam, że jest to jakiś tam element tego całego procesu audytowego w mieście, bo z jednej strony oczywiście trwa audyt wewnętrzny, ale z drugiej strony też dobrze zawsze mieć spojrzenie z zewnątrz, porównać się do innych miast, sprawdzić na tych współczynnikach, na tych danych, które są obiektywne, rzetelne, z różnych instytucji, z GUS, z ZUS jak wyglądamy jako miasto. Oczywiście większość z nas pewnie intuicyjnie czuła to od dawna,

natomiast liczby to liczby, fakty to fakty, one nie kłamią. Bardzo dziękuję za ten dokument, za to przygotowanie, za to wyjaśnienie, oczywiście cała ta prezentacja będzie Państwu Radnym wysłana, bo to są dane, z którymi wszyscy powinniśmy się bardzo szczegółowo zapoznać. I z jednej strony oczywiście cieszy, że w wielu obszarach funkcjonowania miasta jesteśmy albo liderem, albo na pierwszych miejscach wśród tych miast metropolitalnych, cieszy chyba najbardziej ta demografia, bo to stwarza perspektywy na przyszłość, cieszy ten przyrost, może nie tyle naturalny, bo on niestety jest również ujemny, ale ten przyrost migracyjny, cieszy struktura demograficzna, cieszą dane gospodarcze, cieszą wysokie pensje, cieszy gospodarka, która rośnie i te dane pokazują, że jest jedna z topowych, cieszy na pewno oferta edukacyjna, bo też wyniki naszych uczniów czy oferta kulturalna, natomiast jakby są zdecydowanie obszary, które nie cieszą, a wręcz martwią i to martwią poważnie. Tutaj Panowie właściwie zwrócili uwagę na trzy takie aspekty, czyli ceny mieszkań, na pewno usłyszałem, to wiemy, że są wysokie, na pewno jest kwestia obciążenia komunikacyjnego dróg i też chyba nikt nie ma wątpliwości, że krakowianki i krakowianie to, co artykułują najczęściej to korki, braki miejsc parkingowych, ale również hałas i jakość powietrza. Więc tu potężne wyzwanie przed nami, ale co najważniejsze i co zdaje się być największym problemem to jest ta sytuacja finansowa, bo tutaj ten obszar, nie dość, że jesteśmy na minusie, czyli poniżej średniej, to jeszcze w dodatku każdy kolejny wykres pokazuje, że zajmujemy najczęściej ostatnie miejsce w zakresie różnych statystyk finansowych. I oczywiście możemy sobie teraz tłumaczyć czemu tak było, bo była pandemia, bo była wysoka inflacja, bo były reformy podatkowe, które na pewno Krakowowi nie pomogły, ale to są wszystko albo w większości sytuacje gospodarcze, które dotyczyły raczej większości miast, może pandemia ze względu na turystykę trochę nas bardziej, ale jeżeli chodzi o reformy podatkowe, inflację to nie jest tak, że Kraków był na te zagrożenia narażony, a inne miasta w Polsce nie. W związku z tym, czemu nasza sytuacja tak drastycznie się w ostatnich dwóch latach pogorszyła. I jest chyba odpowiedź, czyli wykres, który pokazuje wzrost wydatków bieżących i to wzrost wydatków bieżących nie tylko ogółem, ale też na mieszkańca. Ja sobie tutaj wynotowałem, żeby jeszcze raz Państwu powiedzieć, aktualne dane finansowe, które mam od Pani Skarbnik, 2024 rok według stanu na 31 lipca dochody 8.7 mld, a wydatki 9.3 mld, to w sumie 600 mln deficytu. Niestety drugie miejsce, jeżeli chodzi o wielkość deficytu po Warszawie, znaczy drugie od końca, bo mówimy o wysokości deficytu. Nadwyżka operacyjna jest nie 140 mln na ten moment, a jest tajemnicą poliszynela, że brakuje nam w trym budżecie miliarda złotych do realizacji tego planu. Może już nie miliarda, bo z jednej strony będzie pożyczka, z drugiej strony też będzie dodatkowa subwencja od rządu z Warszawy, myślę, że po tych dwóch operacjach to będzie zamiast miliarda 500 mln, ale dalej to jest 500 mln, które brakuje nam na te rzeczy, które są zapisane w planie, gdzie mamy minimalną nadwyżkę operacyjną i 600 mln deficytu. To wszystko przekłada się na dług, który wzrasta, bo jeżeli mamy deficyt to on wzrośnie, 6,5 mld w tej chwili długu to koszty obsługi 370 mln rocznie. Tyle pieniędzy moglibyśmy wydawać na inwestycje, ale wydajemy na obsługę długu, który szedł na sfinansowanie wydatków bieżących. I tutaj, jeżeli chodzi o koszty obsługi na mieszkańca to jest drugie miejsce po Łodzi, 8 tys. zł na mieszkańca. Wydatki bieżące to niestety Kraków jest liderem w tej kategorii, 9,600 zł na mieszkańca w skali roku gdzie średnio miasta mają około 8 tys. W związku z tym w każdym z tych parametrów, wskaźników finansowych, które są obciążeniem dla miasta czyli dług publiczny, wydatki bieżące, nadwyżka operacyjna jesteśmy na szarym końcu. I jakkolwiek można oczywiście cieszyć się, że we wszystkich innych obszarach jesteśmy liderem albo prawie liderem i można powiedzieć, to przynajmniej te pieniądze wydatkowaliśmy w miarę sensownie, bo osiągnęliśmy wysoki pułap rozwoju tej oferty dla krakowian i dla krakowianek to jednak te dane alarmują bardzo mocno. I chciałbym

tylko, korzystając z tej sytuacji, że mamy te oficjalne dane, które dostaliśmy, znaczy te oficjalne dane krakowskie oczywiście mieliśmy wcześniej, ale jednak sparametryzowanie ich, porównanie się do innych miast pokazuje, w jakim miejscu jesteśmy, jak bardzo powinniśmy uważać. I łatwo jest powiedzieć z drugiej strony i na pewno zaraz Radni zresztą będą o tym mówić, w takim razie trzeba ciąć wydatki bieżące. Okej tylko wydatki bieżące to jest tak, 3 mld na edukację, to 30 % budżetu, na transport, na łączność 15 %, to 1,5 mld budżetu, na politykę społeczną miliard, na gospodarkę komunalną, środowisko miliard, na kulturę 500 mln. Musimy mieć świadomość, że cięcie wydatków bieżących to cięcie również oferty dla mieszkańców, ponieważ sama administracja to jest 600 mln i 8 % budżetu, w związku z tym nie da się łatwo wyjść z tej sytuacji, w której jesteśmy mówiąc, to trzeba zwolnić urzędników, albo obniżyć im pensje. To tak łatwo nie zadziała i chciałbym żebyśmy wszyscy, w kontekście kończenia tego budżetu i próby spięcia go i tworzenia nowego budżetu na 2025 rok mieli świadomość tego, że ten proces wychodzenia z tej sytuacji finansowej będzie procesem ciężkim, trudnym i skomplikowanym. I oczywiście tak jak obiecałem, abstrahując od dzisiejszej prezentacji, tej oceny zewnętrznej, kończymy powoli audyt wewnętrzny, już jest, są jakieś pierwsze propozycje dokumentu, jeszcze potrzebujemy trochę czasu, tam będzie mnóstwo danych, mnóstwo informacji i również kierunków tych, w których musimy podążać żeby z tej sytuacji finansowej wyjść. Nie chcę jeszcze w tej chwili zdradzać, co tam będzie, bo na razie widzę jakieś takie prototypy tego dokumentu, ale jest tam dużo różnych pomysłów jak również z wydatkami bieżącymi sobie radzić. Jeszcze musicie się Państwo uzbroić w cierpliwość, tam będą również pomysły, już konkretne wskazania, w którym kierunku powinna podążać struktura Urzędu, bo tutaj też potrzebujemy racjonalizacji, optymalizacji, mógłbym długo mówić o tym, bo już jakby wiele wiem, ale póki to nie będzie oficjalny dokument, nie zyska jakby akceptacji już takiej ostatecznej i póki go Państwu nie pokażemy to wolałbym tego nie przedstawić. Natomiast chciałbym Państwa wszystkich prosić po prostu o pomoc, o zrozumienie i o cierpliwość, bo jak widać ta sytuacja jest na tyle poważna, że nie da się tego w miesiąc, dwa, ani w trzy rozwiązać, obciąć kosztów, zlikwidować wszystkiego, a następnie powiedzieć tak, to już jesteśmy w tej chwili na dobrej prostej. To będzie proces, on będzie trwał, zaczęliśmy od audytów, od oceny, ten etap pierwszy przynajmniej audytowy zakończy się niedługo, co nie znaczy, że nie będzie dalej audytów pogłębionych, że nie będziemy dalej przyglądać się tym miejscom gdzie wyszły największe problemy, że nie weźmiemy również do tego firm zewnętrznych, bo też z takimi rozmawiam, z największymi, którzy mogą nam w tym pomóc, ale oczywiście są drodzy, oczywiście przetargi trwają, ale nie wykluczam takiej sytuacji, w której po prostu na najcięższe odcinki będziemy się posiłkować również zewnętrznymi firmami. Tyle ode mnie, proszę Państwa o to by wykazywać zrozumienie dla tej sytuacji i pomagać na ile to możliwe. Dziękuję i dziękuję za Państwa cierpliwość.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję za przedstawienie prezentacji. Otwieram dyskusję, nikt z Państwa nie chce zabrać głosu jak rozumiem? Jest już, proszę Pan Radny Tomasz Leśniak, później Pan Radny Grzegorz Stawowy.

Radny – p. T. Leśniak
Szanowni Państwo ja mam tylko pytanie do autorów raportu, gdzie Państwo lokujecie w strukturze budżetu przyczyny tego tąpnięcia w roku 2023, bo widzieliśmy, że jeśli chodzi o wydatki bieżące chociażby na edukację jesteśmy pod tym względem na podobnym poziomie, co inne miasta, gdzie w wydatkach bieżących i majątkowych Państwo widzicie problem w strukturze budżetu. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Ja myślę, że po kilku głosach będziemy odpowiadać na pytania, zapraszam Pana Radnego Grzegorza Stawowego.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Sytuacja, znaczy inaczej, dyskusja dzisiaj jest trochę nietypowa, bo rozmawiamy o tym, co było w roku 23, o sytuacji, która jest wygenerowana prawdopodobnie Igrzyskami Europejskimi, nazwijmy to oględnie kosztami pożegnania Prezydenta poprzedniego, mówiąc to do nowego Prezydenta, który po 4-ch miesiącach nie ma wielkiego wpływu na to, co się dzieje w finansach, szczególnie tych z pierwszej połowy roku. Natomiast ja chciałem tutaj skupić się na trochę innym aspekcie, bo mówienie dzisiaj do Prezydenta Miszalskiego, że w trybie natychmiastowym ma ciąć koszty, a podnieść dochody to jest jak mówienie do biegacza w maratonie, który na początku startuje, a już ma wygrać ten wyścig. To jest po prostu dzisiaj nierealne i trzeba poczekać na projekt budżetu. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę, bo w tej prezentacji moją, w aspekcie finansowym, uwagę przykuł inny element. Otóż poza wzrostem kosztów bieżących, o czym jako Radni musimy sobie powiedzieć, że wiedzieliśmy w zeszłym roku i wiedzieliśmy od kilku lat, że poprzedni Prezydent i jego najbliższa ekipa raczej dość swobodnie dysponowała pieniędzmi, co sami wiemy, bo przychodziliśmy, Panie Prezydencie Majchrowski trzeba to, tamto, coś brakuje. Dzisiaj wiemy doskonale, ci, którzy byli w zeszłej kadencji, jak wyglądało głosowanie poprawek do budżetu miasta, bo weszły wszystkie te, które się bilansowały, mieliśmy świadomość tego, że one przekraczają możliwości finansowe miasta, bo przynajmniej każdy trzeźwo myślący miał taką świadomość. W związku z powyższym to, co się wydarzyło w tej prezentacji jest naturalną konsekwencją tego, co działo się w ostatnich latach. I o ile informacja Pana Prezydenta Miszalskiego, że na koniec lipca jest 8,7 mld dochodów przy wydatkach rzędu 9,3 mld czyli minus 600 mln na mnie nie robi większego wrażenia, na mnie większe wrażenie robi rozjazd jaki jest między Krakowem, a Warszawą. Nie będę nas porównywał do tych miast mniejszych, bo w sposób oczywisty powinniśmy dążyć do miasta większego. Pamiętam, że wiele lat temu jak Kraków miał 3 czy 4 mld budżetu, Warszawa miała 8 mld, dzisiaj mamy 8,5 mld, a Warszawa, jak sobie szybko sprawdziłem na Internecie, ma 24,5 mld budżetu. Oni nam po prostu odjechali, zostaliśmy z tyłu, spadliśmy do rangi miast średnich w tym kraju i to jest najgorsze w tym raporcie, bo to, że bieżąca sytuacja jest gorsza lub lepsza szczerze kompletnie bez znaczenia. W historii tysiąca lat miasta czy nawet więcej, dwa czy trzy lata słabsze nie mają większego znaczenia. Znaczenie ma porównanie się do pozostałych miast. My niestety w tych raportach corocznych prezentowanych przez Panią Skarbnik często a zadłużeniu na mieszkańca, a szczególnie dramatycznie w dochodach ze środków unijnych czy środków zewnętrznych na mieszkańca jesteśmy na poziomie, z całym szacunkiem, Szczecina, który jest połowę mniejszy od nas. I to jest problem tej prezentacji. Druga rzecz, która mnie bardzo zmartwiła w kwestii finansowej, ja do edukacji się nie będę odnosił, bo się na niej nie znam i nie znałem się i nie rozumiem jej, a mam dzieci w podstawówce, więc też nie rozumiem, drastyczny rozjazd między wydatkami, a dochodami. Wiemy o wydatkach bieżących, powiedziałem w dużym skrócie skąd one się biorą, wiemy o tym, że Urząd ma 20 parę siedzib i pewnie kilka jest wynajętych, generuje koszty w budynkach starych, drogich w utrzymaniu, energetycznie chłonnych, wiemy doskonale, że nie przeprowadzono porządnej reformy oświetlenia w mieście, nie wymieniono oświetleń, zatrzymano tę wymianę ze sodówek, co pewnie kosztuje dziesiątki milionów złotych i są setki tego typu rzeczy w Krakowie, które są nieruszone, które generują codzienne wydatki większe niż gdzieindziej.

Przecież każdy z nas wie, co się stanie z rachunkiem za prąd jak sobie wymieni zwykłą żarówkę na żarówkę ledową, która daje tyle samo światła tylko zupełnie inaczej prąd zużywa. Ale rzecz, która mnie przeraziła najbardziej w tym wszystkim to jest spadek dochodów, znaczy miasto przestaje zarabiać pieniądze. Jest wstrzymana sprzedaż mieszkań z bonifikatą, jest uchwała przedłużona, ale z tego, co wiem nie ma chęci, żeby było dłużej, nie ma woli od już kilku lat, sprzedawania poważniejszych nieruchomości, wiemy, bo to /…/ blokują, sam przyłożyłem rękę do nieruchomości na Jasnogórskiej, żeby nie została sprzedana, nie ma pomysłu na to skąd wygenerować te środki z zewnątrz, nie ma waloryzacji, już, Panie Przewodniczący minutę, z bardzo wielu źródeł nie ma zwiększonych przychodów, a efekt jest taki, że jak rosną koszty, a nie rosną przychody to też się musi rozjechać. W pewnym czasie to pęknie, a mam nadzieję, że się nie wywróci. Już kończąc, myślę, że kluczowym elementem, poza cięciem kosztów bieżących, które, w pewnych obszarach się nie będą dały ciąć, jest sposób znalezienia sposobu na zwiększenie dochodów. I od razu mówię, że na pewno to nie będzie podniesienie podatku od nieruchomości, ponieważ w związku z kryzysem/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję.

Radny – p. G. Stawowy
/…/ gospodarczym przedsiębiorcy już narzekają i nie można im podnosić, a 300 tys. metrów powierzchni biur stoi pustych, a podatki będą musieli płacić, w związku z tym po prostu będą padać. To jest kluczowa sprawa, rozjazd po stronie dochodowej. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Radny Łukasz Maślona proszę.

Radny – p. Ł. Maślona
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni! Panie Prezydencie! Pani Wiceprezydent!
Miałem nie zabierać głosu, ale jednak zostałem niejako sprowokowany tym, co tu usłyszałem przed chwilą, bo ja rozumiem, słuszne są te apele o to, aby dać Panu Prezydentowi czas. Jako Klub Kraków dla Mieszkańców ten czas Panu dajemy, co zresztą chyba widać, natomiast przyznam szczerze, że mam wrażenie, że przed chwilą jakby nad tą salą jest takie marzenie niektórych, żeby jakaś padła albo zasłona milczenia, albo, nie wiem, jakaś zbiorowa amnezja, ponieważ Pan Przewodniczący Klubu, który rządzi tym miastem od kilkunastu lat, powiedział o tym, że on wiedział doskonale, że sytuacja jest zła, miasto jest zarządzane źle. Ale Szanowni Państwo to Państwo przegłosowywali każdy budżet, każdy budżet, który doprowadził do tak fatalnej sytuacji finansowej naszego miasta. Czy Państwo liczą Nan to, że mieszkańcy o tym zapomną, że nie będą pamiętać. Ilekroć była dyskusja na temat budżetu w tej Radzie Miasta ja z tej mównicy mówiłem o tym, były czasy prosperity i należało w jakiś sposób mądrze zarządzać finansami, bo przyjdą czasy gorsze. Wtedy zarówno Pan Prezydent, ale również Państwo przekonywali, że nie, jakoś to będzie. I teraz mamy owoce tego jakoś to będzie. Możemy zaczarowywać rzeczywistość, tworzyć równoległą rzeczywistość, Matrix, ale mieszkańcy wiedzą. Dlatego też ja dziękuję za tą prezentację, byłoby dobrze gdyby takie prezentacje do Radnych też trafiały trochę wcześniej, żeby można było się z nimi zaznajomić, żeby się do nich odnosić, liczę, że ona po Sesji zostanie nam przekazana tak, żeby ta dyskusja była, okej, dobrze, dziękujemy. Natomiast tak na przyszłość, szanujmy mieszkańców,

szanujmy pamięć o tym jak to de facto było, bo też zwalanie winy na urzędników, którzy tutaj siedzą i na byłego Prezydenta to jest łatwa metoda, ale jednak są Państwo współodpowiedzialni.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Następny w kolejce do głos jestem ja i wpierw zadam pytanie do Panów, bo rzeczywiście Pan Radny Stawowy poruszył ważny aspekt, który w mojej ocenie też jest kluczowy, czyli jak wypadamy na tle Warszawy w różnych elementach, czy jesteśmy w stanie to jakoś pokazać, bo rzeczywiście to jest miasto, do którego prędzej pewnie chcielibyśmy się odnosić. Natomiast, jeśli chodzi o wystąpienie kolegi Maślony, to chciałbym, jeśli już mamy szanować prawdę to chciałbym właśnie zweryfikować część tego, co Pan Radny powiedział. Klub Platformy Obywatelskiej czy też później Koalicji Obywatelskiej rządził w tym mieście raz, bo raz miał podpisaną umowę koalicyjną z Prezydentem i to było cztery kadencje temu, albo trzy. W poprzedniej kadencji nie udzielaliśmy absolutorium Prezydentowi w ostatnim czasie i to było chyba też związane z tym, że się nie zgadzamy z pewnymi rzeczami. To jest po pierwsze. Jeśli chodzi o drugi aspekt, czyli budżet trzeba pamiętać o tym, że jeśli Pan mówi, że mamy takie marzenie, żeby o czymś zapomnieć to mam wrażenie, że ktoś miał marzenie o referendum, które się nie udało, to był lider waszego środowiska i nie chcieliśmy zapewne doprowadzić do sytuacji, że nie przegłosowywanie budżetów i doprowadzenie do referendum będzie go cieszyło, bo to nie był dobry kierunek, po prostu nie chcieliśmy się na to zgodzić. Natomiast te budżety były pewnym kompromisem między tym, co my byśmy chcieli zrobić dobrego dla mieszkańców, a filozofią zarządzania, która myślę, że wyraźnie się teraz powoli zmienia. I pewnie będziemy mogli wrócić do tej dyskusji za rok, dwa i wtedy rzeczywiście będziemy mogli albo posypać głowę popiołem, albo powiedzieć, że jednak mieliśmy inny pomysł tylko nie mieliśmy jak go realizować. Dziękuję. Pan Radny Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Panie Radny, dyskusja o historii ma tą wadę, że można ją zweryfikować. Z tego raportu wynika, że najgorszy był rok 23, prawda? To jest rok, na który nie złożyliście żadnej poprawki do budżetu miasta, jako Kraków dla Mieszkańców, więc jak Pan może dzisiaj wyjść i powiedzieć, że ktoś jest czemuś winny, bo wy jesteście winni zaniechania w ogóle tematu, nie złożyliście ani inwestycyjnych poprawek ani korygujących, ani zmniejszających wydatki. Jako Klub Kraków dla Mieszkańców nie złożyliście ani jednej poprawki do budżetu na 23 rok. Na rok 24 z tego, co pamiętam, złożyliście tylko poprawki na zadania: zaproponowaliście cięcia wydatków, zwolnień, redukcji, żadnego sposobu obcięcia wydatków. Jedyny postulat jaki mieliście na oszczędzenie pieniędzy to deklaracje Pana Łukasza Gibały, że urzędników jest za wiele i za dużo zarabiają. A ja uważam przeciwnie, trzeba płacić urzędnikom więcej i podnieść jakość obsługi w Urzędzie i tym się różnimy Panie Radny. Proszę nie mówić, że była jakaś koalicja lub jej nie było, Państwo mieliście swoje szanse do budżetu miasta, co roku i w kluczowym roku jej nie wykorzystaliście, nie skorzystaliście z niej w ogóle.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pani Radna Agnieszka Łętocha.

Radna – p. A. Łętocha
Bardzo chciałam Panu Prezydentowi podziękować za tą prezentację. Jestem nową Radną, więc promyczkiem nadziei dla opozycji w grupie, jak to Pan Radny Maślona nazwał, rządzącej tym miastem i staram się odkąd jestem Radną, więc też prosiłam żebyście też Państwo mieli na to, to na uwadze weryfikować koszty i wydatki, co widać w moich chociażby ostatnich interpelacjach dotyczących nieprawdopodobnie wysokich wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta, a przecież wszyscy wiemy, że jednym z elementów i haseł kampanii były podwyżki dla pracowników. Trzeba też się zastanowić, dla kogo, bo jeżeli pracownik administracyjny zarabia 17 tys. miesięcznie to mamy problem i trzeba tylko sprawdzić czy jest to problem punktowy i będzie go wówczas stosunkowo łatwo rozwiązać, czy problem rozlany jest na wszystkie podmioty i instytucje miejskie. Przygotowujemy różne, mamy różne pomysły, między innymi będziemy postulować do rządu o to, aby zostało podniesione korkowe, korkowe to jest taka opłata od wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu, który leje się w Krakowie strumieniami, mówimy o miliardowych obrotach, a ta danina została ustalona ponad 20 lat temu i nigdy nie była rewaloryzowana, nawet o współczynnik inflacji. Tak, że grupa, która rządzi tym miastem Panie Radny Maślona też się stara w tej kadencji, żebyśmy wdrożyli oszczędności, a przede wszystkim zracjonalizowali wydatki. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Radny Włodzimierz Pietrus.

Radny – p. W. Pietrus
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Państwo Prezydenci! Szanowni Radni i Mieszkańcy!
Ja zacznę od tego, kto rządził miastem, 2010 rok, mogę potwierdzić, przez rok była koalicja z Prawem i Sprawiedliwością, natomiast przed i po pewnie ufoludki rządziły, bo tak wynika, że nikt się nie przyznaje do wzięcia odpowiedzialności za to miasto. Ale ja chciałem do tej prezentacji, chciałem zapytać Państwa, bo nie znam tego audytu, czy są porównania wydatków innych miast i Krakowa w pewnych wskaźnikach. Może zaczniemy od tego, ile miasto Kraków wydaje na przykład na oświatę, jest zobowiązane, a ile dodatkowo z własnej nieprzymuszonej woli żeby podnieść standard szkolnictwa, więc czy da się to porównać z innymi miastami, to jest pierwsze pytanie. Drugi pytanie, w budżecie miasta Krakowa na samym końcu przeważnie są pewne wskaźniki jednostkowe wydatków na przykład na jedno dziecko w żłobku, w szkole, na jakiś tam kilometr asfaltu, chodnika, w związku z tym mam pytanie czy te wskaźniki możemy porównać z wydatkami w innych miastach, bo ja mam powiedzmy ocenę taką, że generalnie jednostki miasta wydatkowały zbyt dużo pieniędzy jednostkowo na te zadania, które realizowały, budowa drogi, chodnika, Zarząd Zieleni Miejskiej nasadzenia itd., można by wymieniać. Oczywiście były skandaliczne przypadki medialne, ale tak naprawdę liczy się to, co wydatkowało miasto na jednostkę, jakiegoś kilometra czy metra inwestycji. Myślę, że to porównanie z innymi miastami może być pouczające. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Ja bym prosił o odpowiedź, zanim przejdę do kolejnych osób, oczywiście o odpowiedź na pytania autorów raportu i potem druga część pytań od Radnych.

Ekspert Związku Miast Polskich – p. R. Grobelny
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Bardzo dziękujemy za te pytania. Trochę spróbuję się do nich odnieść, nie na wszystkie pewnie będzie bardzo łatwo mi odpowiedzieć. Najpierw chciałbym się odnieść, dlaczego nie Warszawa. Ja rozumiem, że tak naprawdę pewnie byłoby dobrze porównywać się z Warszawą, są dwa podstawowe powody, dla których porównania z Warszawą są praktycznie niemożliwe. Po pierwsze, dlatego, że Warszawa ma zupełnie inną strukturę, ma inną strukturę i bardzo trudno jest poszczególne elementy sprawozdawczości porównywać z innymi miastami. Sumę ogólną tak, dochody własne, wydatki własne tak, ale już poszczególne struktury wewnętrzne nie, bo Warszawa ma inną strukturę zarządzania chociażby, dlatego, że ma ustawowe dzielnice, ma parę innych rzeczy, które są zupełnie inne. To jest pierwsza przyczyna. Druga przyczyna jest bardziej bym powiedział taka zgodna z teorią. Łatwiej jest, bardziej poprawne jest porównywać się z kimś, z kim się Państwo różnicie o 30, 50 % niż z kimś, z którym się Państwo różnicie z natury o 400 %. Jest po prostu mniejsza skala błędu porównawczego. I dlatego wybraliśmy między innymi te miasta, które jakby łatwiej jest pokazać trendy, bo to nie chodzi o to żeby odpowiedzieć, kto jest lepszy, a kto jest gorszy, na to bym się nigdy nie odważył, tylko pokazać trendy, jakie występują. Trendy powinny być zbliżone, bo wszyscy działamy w tej samej sferze otoczenia, w tych samych przepisach. Jeżeli trendy w jakimś mieście odbiegają od innych to zawsze jest pytanie, dlaczego, to jest podstawowe pytanie, na które odpowiadamy dzięki porównawczym, nie, dlatego, żeby określić czy ktoś jest lepszy czy gorszy, tylko, dlatego czy trend jest podobny czy trend jest z jakiegoś powodu inny, a jeżeli jest inny to, z jakiego powodu. I teraz bardzo ciekawe pytanie, na które ja nie znam pełnej odpowiedzi, było właśnie takie, jak wygląda ten trend w poszczególnych typach wydatków bieżących gdzie tu możemy określić, które wydatki bieżące za to odpowiadały, nie potrafię na to pytanie dokładnie odpowiedzieć. Mam wrażenie, że prawie wszystkie, że on nie dotyczył jednej grupy wydatkowej tylko tak jak tu ktoś próbował, oświaty, nie, to nie jest możliwe, żeby to była jedna grupa wydatkowa, to dotyczyło wielu grup wydatkowych, pewnie wymagałoby to bardzo dokładnej analizy, których, bo być może są tu jakieś przesunięcia, ale ja ich, na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Chciałbym tylko powiedzieć, że przy tej analizie nie ma znaczenia koszt wydatków majątkowych, bo chodzi o deficyt operacyjny, w którym wydatki majątkowe i dochody majątkowe nie występują. Występują tylko wydatki bieżące. W związku z tym tak naprawdę liczy się koszt oświaty jednostkowy, koszt komunikacji publicznej, oświetlenia, różnego typu usług publicznych. Zauważyliście Państwo, że macie je Państwo na bardzo wysokim poziomie, to oczywiście często rodzi wyższe koszty, wyższy poziom rodzi wyższe koszty, ale ten skok 2023 jest trudno wytłumaczyć samym wyższym poziomem. Tam jakby było jednorazowo, coś się wydarzyło i tu jest oczywiście pewna uwaga, że łatwo zrobić wzrost, ale potem zejść do poprzedniego poziomu już jest bardzo trudno. To oczywiście najlepiej widać w oświacie, przepraszam za taki wkręt, ale w oświacie koszty generują przede wszystkim liczby oddziałów, zwiększyć liczbę oddziałów można, ale potem zmniejszenie tej liczby oddziałów trwa 8 lat, bo musi przejść przez cały etap edukacyjny. Czyli jakby decyzja, którą się raz podjęło, odwracanie tej decyzji trwa 8 lat. Więc to pokazuje jak trudno jest zredukować, czyli dokonać, a poza tym każdy z nas czuje, że coś, co raz zostało podniesione na wysoki poziom, obniżenie tego poziomu jest bardzo trudne, to jest z natury naszej ludzkiej. Więc to jest spore wyzwanie i jakby analiza wydatków majątkowych i kosztów wydatków majątkowych jest zbyt różna, koszt budowy drogi w każdym mieście jest inny ze względu na warunki społeczne, techniczne, wszystkie nieporównywalne rzeczy, Państwo też zapewne wiecie, że nawet koszt budowy dwóch różnych dróg w różnych miejscach Krakowa ma zupełnie różne koszty jednostkowe, więc nie da się tego tak wprost porównać, ale wydatki bieżące już jest to

bardziej możliwe. Chciałbym też zwrócić uwagę, że jednak zdarzyło się również coś z zewnątrz, co jest bardzo trudne dla Krakowa, jeśli chodzi o stronę dochodów, bo padło tutaj, że najlepiej zwiększać dochody. Tak, bo wtedy nie trzeba redukować wydatków pod warunkiem, że to jest możliwe. Oczywiście, że trzeba to robić, jeśli to jest możliwe, natomiast dochody własne nie ma ich tak dużo, jesteśmy coraz bardziej zależni od dochodów zewnętrznych, dochód z PIT jest dochodem zewnętrznym. I oczywiście zdarzyło się coś takiego, jak przypomnę ten wykres, dochody przestały rosnąć, nie przestały rosnąć, dlatego, że to była wewnętrzna decyzja struktur krakowskich tylko przestały rosnąć ze względów zewnętrznych. Polski Ład zmienił struktury, kolega mówił, że prawdopodobnie zmienił strukturę dochodową na bardziej niekorzystną niż w innych porównywalnych miastach, czyli we Wrocławiu, Poznaniu. Dlaczego, bo grupa osób zatrudnionych w takiej bardzo kreatywnej sferze jest u was większa i więcej osób prawdopodobnie przeszło na ryczałt, albo na CIT. W z tym wyszło ze struktury dochodowej, a udział w PIT jest 50 %, a udział w CIT 8 %, więc tak powiem, zupełnie inna dochodowość po stronie miasta występuje. Nawet w podatku od nieruchomości mogą być tutaj pewne zmiany niekorzystne. W związku z tym prawdopodobnie, znaczy ja, jako zewnętrzny ekspert powiedziałbym tak, okazało się, że Kraków ma niewielką odporność na zewnętrzne zmiany, mniejszą niż inne miasta, na zewnętrzne zmiany takie, które wprowadził Polski Ład i które wprowadziła wysoka inflacja. Odporność Krakowa na te dwa czynniki jest po prostu mniejsza, gdyby ich nie było pewnie sytuacja Krakowa byłaby oczywiście trudna nadal, ale w skali nieporównywalnie mniejszej niż, czyli nałożyły się dwa czynniki, czynnik zewnętrzny, wysoka inflacja i zmiany w strukturze dochodów samorządu i czynnik wewnętrzny, wyższe koszty bieżące i to dało skutek taki jaki jest widoczny. To z mojej strony tyle w odpowiedzi.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Wracamy do pytań, Pani Aleksandra Owca, Radna.

Radna – p. A. Owca
Dzień dobry. Szanowni Państwo bardzo dziękuję za tę prezentację, to jest bardzo ważny temat. Podobnie jak Radna Łętocha jestem nową Radną i bardzo się cieszę z tej wypowiedzi, która wskazuje na to, że są w Radzie Miasta osoby, które starają się znaleźć rozwiązania dla naszych problemów, które są tak naprawdę innymi rozwiązaniami niż te, które do tej pory wiodły prym. Natomiast to, co mnie bardzo martwi to, że w tym momencie pomimo tego, że mamy dużo nowych osób w składzie Rady Miasta, że mamy nowego Prezydenta, nowych zastępców Prezydenta, niby nowe otwarcie w tym momencie dalej główny klub w Radzie Miasta, Klub Koalicji Obywatelskiej bardziej jest pobudzony tym żeby dyskutować z opozycyjnym klubem, który ma w tym momencie 7 osób, a w poprzedniej kadencji miał 3, niż tym żeby znajdować rozwiązania. My potrzebujemy rozwiązań, które będą inne niż te do tej pory stosowane. W tym momencie Pan Radny Stawowy tutaj wspomniał na przykład o problemach z wyprzedawaniem nieruchomości, bardzo dobrze, że tego nie robimy, musimy znaleźć inne rozwiązania. To są niestety rzeczy, które, to nie są nieograniczone zasoby, które jeżeli będziemy wyprzedawać sobie nieruchomości to będzie coraz lepiej, pokazały ostatnie lata, że będzie coraz gorzej. I musimy znaleźć inne rozwiązania niż te, które na przykład też ostatnio proponował Radny Kośmider w swojej interpelacji czyli zwiększanie czynszów lokali komunalnych. To nie są rozwiązania na miarę XXI wieku, to nie są rozwiązania na miarę tego, co już wiemy o finansach miast, co już wiemy o strukturze społecznej, co już wiemy o konsekwencjach tego, co się dzieje, kiedy reformy uderzają w tych, którzy mają najmniej. Dlatego chciałabym tę krótką wypowiedź podsumować tym, że wierzę w to, że możemy jako Rada Miasta też być aktywnym uczestnikiem tego, aby nasze finanse miejskie

były kształtowane przez jakiś pomyślunek, przez jakieś próby znalezienia rozwiązań tak jak na przykład to, o czym mówiła Radna Łętocha, a nie powtarzanie błędów przeszłości. I o to do Państwa wszystkich bym apelowała. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Proszę Pana Radnego Macieja Michałowskiego.

Radny – p. M. Michałowski
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Prezydenci!
Ja chciałem podpytać po słowach Pana Prezydenta w sprawie audytu, bo chciałem jedno tylko ujednolicić. 19 lipca Pan Prezydent mówi, że audyt się kończy, 25 lipca otrzymujemy informacje, że audyt się zakończył, 13 sierpnia otrzymujemy informacje, że to nie był audyt tylko czynności doradcze, nawet nie powinniśmy tego audytem nazywać, to są słowa Pana Wiceprezydenta Sęka, dzisiaj otrzymujemy informacje, że ten audyt już się prawie zakończył. Chciałem tylko dopytać czy możemy liczyć na to, że na następnej Sesji czy na następnych sesjach, jeżeli ten audyt miasta Krakowa się zakończy, który nie jest audytem, który jest czynnościami doradczymi, bo tak nie możemy inaczej tego nazywać, czy te czynności doradcze, które są nazywane popularnie audytem, trochę zamieszałem, ale jest trochę zamieszania w tym wszystkim, czy będzie prezentowany na Sesji Rady Miasta Krakowa, żebyśmy mogli też wypowiedzieć i czy to rzeczywiście jest audyt, czy to czynności doradcze, bo już się sam pogubiłem. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dobrze. Z racji tego, że to nie jest pytanie do raportu to poproszę od razu od odpowiedź Pana Prezydenta.

Prezydent Miasta Krakowa Pan Aleksander Miszalski
Rzeczywiście Panie Radny od razu odpowiem tym bardziej, że niestety zaraz muszę już jechać do Warszawy na podpisanie kontraktów klimatycznych. Panie Radny to jest troszeczkę czepianie się słów. Oczywiście, że audyt cały czas trwa, natomiast audyt w rozumieniu potocznym tego słowa nie jest tym samym, czym audyt zapisany w ustawach. W związku z tym, jeżeli ktoś potraktował moją zapowiedź audytu, jako zapowiedź audytu zgodnego z ustawą to troszeczkę nad wyrost to potraktował. Od tego mamy zespół audytu, wewnętrzny zespół audytu w Urzędzie żeby robić audyt, on nie koniecznie musi być według ustawy przeprowadzony dokładnie w takiej formie jak ustawa mówi, tylko po prostu jest audytem, który robi się też na bieżąco, przez cały czas zespół audytu robi takich audytów mnóstwo. I oczywiście on trwa. Natomiast ja nigdy w lipcu nie powiedziałem, że audyt się skończył, ani, że się kończy, tylko powiedziałem, że dochodzimy do pierwszego etapu, w którym możemy pokazać pierwsze kierunki. Pokazaliśmy 6 czy 8 slajdów mówiących o tym, że zdiagnozowaliśmy pierwsze największe problemy i audyt dalej będzie trwał, a finalnie jego wyniki pokażemy we wrześniu. Nic tu się nie zmieniło, to samo mówiłem w lipcu, co mówię teraz. Natomiast muszę Pana zmartwić, pokażemy coś we wrześniu, to będzie dużo więcej niż 6 slajdów, proszę być cierpliwym i audyt się wcale nie zakończy, on będzie trwał dalej, dlatego, bo audyt profesjonalny, jeżeli byśmy chcieli zrobić, tutaj pracuje 7 tys. osób w jednostkach lub wydziałach plus w edukacji jeszcze 20 tys., 9 mld budżetu. Jak ktokolwiek z Państwa pracował kiedykolwiek w jakiejś firmie i wie, ile trwają audyty i jak profesjonalnie się je robi na tego typu organizmach to gdybyśmy chcieli to, jak niektórzy sugerowali, zrobić go zewnętrznie to byśmy teraz byli na etapie kończenia przetargów i byśmy mieli w tej chwili rok czy półtora na to, żeby ten audyt przeprowadzić. Więc wtedy wszyscy byście Państwo

mówili, że czemu tak długo czekamy. Staramy się znaleźć optymalną wersję, z jednej strony mamy to, co przedstawiliśmy dzisiaj, zewnętrznego, z drugiej strony mamy swój proces wewnętrzny, z trzeciej strony również rozmawiam z dużymi firmami na temat tego czy pogłębionego audytu konkretnych obszarów nie wykonać. Ale to będzie kosztować, to będzie kosztować i to będzie trwało. Zobaczymy po tym drugim etapie, pierwszy etap się zakończył w lipcu, mieliśmy kierunki działań, drugi we wrześniu, dostaniecie Państwo dokument, który będzie można wertować, analizować na każdą stronę. Będą konkretne obszary, w których będziemy się musieli poruszać dalej, a na pewno będą, będziemy go tworzyć dalej, ale już pierwsze decyzje strukturalne czy kosztowe będą po tej drugiej części. Mam nadzieję, że wyjaśniłem. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Poproszę Pana Radnego Łukasza Maślonę.

Radny – p. Ł. Maślona
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo Radni!
Ja trochę w trybie uzupełnienia i sprostowania. Uzupełnienia informacji, o których wspomniała Pani Radna Owca, bo Szanowni Państwo przez ostatnie 20 lat Kraków wyprzedał majątek gminny za kwotę ponad miliarda złotych i było to zazwyczaj argumentowane właśnie tym, że chodzi o lepszą kondycję finansów miasta Krakowa. W związku z tym jak widać nie tędy droga, bo ta kondycja i tak jest zła. I to jest myślę ku refleksji Państwa Radnych, abyśmy być może w tej kadencji jednak zmienili takie postrzeganie majątku gminy, że on powinien tylko i wyłącznie służyć temu, że zasypujemy dziurę budżetową, jak na coś brakuje no to sprzedajemy. I tu szczególnie, jeżeli chodzi o kwestie mieszkań to myślę i gruntów to jest bardzo istotne i ten miliard złotych, też proszę wziąć pod uwagę, to są wartości, po jakich były sprzedawane te nieruchomości, one obecnie byłyby warte dużo więcej, pewno kilkukrotnie więcej. Więc to tak jak wspomniałem ku refleksji. A w trybie sprostowania, ponieważ padł tutaj zarzut, że Klub Kraków dla Mieszkańców nie składał poprawek do budżetu w 2023. Dokładnie tak, nie składaliśmy, bo wiedzieliśmy jak fatalny jest stan finansów i nie dokładaliśmy kolejnych zadań inwestycyjnych. Czy Klub Koalicji, złożył Pan chociaż jedną poprawkę ograniczającą koszty? Nie, wszystkie były inwestycyjne i powiększające dziurę budżetową. Więc proszę być precyzyjnym jak się komuś czyni zarzuty. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Maciej Michałowski wycofał swój głos. Przechodzimy do zgłoszeń mieszkańców, Pan Rafał Magryś.

Pan Rafał Magryś
Witam serdecznie proszę Państwa. Panie Prezydencie! Państwa tworzących raport, bo chciałbym się odnieść przede wszystkim do skali błędów porównawczych i przeczytać początek jednego z artykułów, który ukazał się w 2019 roku. Na paragonie nie ma striptiz klubu, żona się nie dowie. To jest przede wszystkim, opierają się Państwo na danych z GUS, ZUS, ile mamy w Krakowie w porównaniu do innych mniejszych miast na przykład masażystów, sprzątaczek, takich zawodów gdzie da się ukryć, doradców personalnych i innych właśnie gdzie da się ukryć, prostytucję, która jest jawna, choćby nawet w klubach go-go. Mamy stosunek kobiet do mężczyzn, 100 do 114, mówimy o wzroście w roku 2023, pod koniec 2023 gdzie rozpoczęliśmy główne kursy lotów z Arabii i innych krajów Dalekiego Wschodu gdzie w Arabii na przykład stosunek kobiet do mężczyzn jest 300 do 100, 100

kobiet na 300 mężczyzn. Jest to bogaty kraj, z bogatym zasobem finansowym, portfelem i tak naprawdę tutaj nam się tworzy teraz centrum turystyczne, które tak naprawdę jest nieopłacalne, bo prostytucja w Polsce jest nieopodatkowana ze względu na to, że nie da się wycenić usługi. Gdzie jest ten dochód tak naprawdę i co dzieje tak naprawdę w tych klubach, czy my mamy jakieś pojęcie o tym.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Panie mieszkańcu bardzo proszę o to, aby na temat raportu.

Pan Rafał Magryś
To jest na temat, to jest na temat raportu jaki mamy przemiał właśnie w tych wszystkich danych, żeby wycenić, żeby wycenić właśnie jaka jest ta utajniona usługa, która jest teraz na mieście i teraz jest kluczową tak jakby atrakcją turystyczną dla całego świata, zjeżdżającą tutaj do nas do Krakowa. Jest raport informujący o tym, że ludzie z Dalekiego Wschodu, mężczyźni szczególnie, mają dosyć bardzo radykalne podejście do kobiet i dlatego Azjatki i kobiety z innych właśnie krajów wschodu wybierają Europejczyków, bo oni są delikatniejsi/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Ale nie dyskutujemy o innych raportach, dyskutujemy o raporcie na temat Krakowa.

Pan Rafał Magryś
Dyskutujemy o edukacji, bo to tak naprawdę jest podstawowa sprawa edukacji. Migracja, migracja, dlaczego mamy migrację na krótki okres czasu, ile wystarczy takich, mieszkania tutaj, dwa miesiące, trzy miesiące i potem się okazuje, że osoba już jest bardzo pokrzywdzona, możemy sprawdzić raport osób, które są pokrzywdzone w jakiś sposób i to możemy ocenić. Podczas pandemii również były nakładane głównie obostrzenia na firmy usługowe, od których tak naprawdę nie trzeba pobierać rachunku czyli fryzjerzy, właśnie masażyści, terapeuci, głównie takie zakłady były obłożone głównymi klauzulami właśnie maseczkowania i zakazu aktywności. Powracając do budżetu. Poruszaliśmy tematykę zielonej infrastruktury, to jest program Unii Europejskiej od 2013 roku funkcjonujący. Zarząd Zieleni powstał w 2015 roku, fajnie zaczął, dobrze, to będę kontynuował akurat odnośnie na temat właśnie zasobu zielonego i pozysku energii i straty, kosztów finansowych przez dokładanie do super niby projektantów, którzy robią fajne założenia, wszystkie nam umierają. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję, stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa rozpatrzyła punkt w sprawie prezentacji raportu ekspertów Związku Miast Polskich na temat perspektyw rozwojowych Krakowa z uwzględnieniem sytuacji finansowej miasta. Szanowni Państwo przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad.

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa dotycząca proceduralnego wdrożenia w Krakowie nowego narzędzia planistycznego – Zintegrowany Plan Inwestycyjny, wraz z dyskusją.

Bardzo proszę zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa Pana Stanisława Mazura o zabranie głosu. Zanim zacznie Pan Prezydent bardzo proszę o ciszę na sali i rozpoczynamy prezentację.

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – p. St. Mazur
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Zgodnie z tym punktem programu chciałem Państwu przybliżyć kwestię dotyczącą procedowania Zintegrowanych Planów Inwestycyjnych. To jest sprawa, do której już kilkakrotnie Wysoka Rada wracała, a co też pokazuje wagę i trudność tego przedsięwzięcia. Szanowni Państwo Zintegrowany Plan Inwestycyjny, będę używał skrótowego pojęcia ZPI, jest bardzo szczególną formą planu miejscowego, co warto podkreślić, wszczynaną zawsze na wniosek inwestora. To, co równie istotne to jest ten instrument, w którym naprzemiennie występują dwa istotne organy, Rada Miasta Krakowa i Prezydent Miasta Krakowa. To oni biorą udział w tym postępowaniu. Szanowni Państwo nie jestem pewny czy jakość tego, co Państwo widzicie jest wystarczająco dobra, jesteście Państwo w stanie to precyzyjnie odczytać, więc pozwolę sobie bardzo krótko to zreferować. Szanowni Państwo ta pierwsza, pierwszym organem, który tutaj pojawia się w tej procedurze to jest Prezydent Miasta Krakowa, który przygotowuje karty, przygotowuje dokumenty, przygotowuje procedurę postępowania w tej sprawie, o tej procedurze jeszcze za chwilę kilka słów powiem. Potem pojawia się Wysoka Rada jako ten kluczowy organ. To Państwo jako Radni rozstrzygacie o tym, czy dana sprawa jest podejmowana czy też sprawa zostanie zaniechana. Wreszcie ten kluczowy element negocjacji prowadzi zespół, który jest konstytuowany przez Pana Prezydenta z udziałem Państwa Radnych i klubów, o czym za chwilę powiem. I wreszcie na końcu tego procesu Państwo jako Radni rozstrzygacie o tym czy wynegocjowaną umowę aprobujecie czy też od tej umowy odstępujemy. Szanowni Państwo to, co mi się wydaje szczególnie ważne to przebieg prac nad tymi regulacjami. Poświęcę temu trochę uwagi, bo uważam, że ten rodzaj prac, który tutaj przyjęliśmy jest dobrym standardem, też odpowiada tym postulatom, które Państwo artykułowaliście. Proszę Państwa przygotowaliśmy do procedowania tej sprawy dokumenty, które do pewnego stopnia wykraczają poza to, co ustawodawca nałożył, jako obowiązek. Uznaliśmy, bowiem, że złożoność tej materii, jej ważność, ale też potencjalne kontrowersje wymagają absolutnie w pełni transparentnego procesu przygotowania dokumentacji, a potem prowadzenia tego procesu. Ta swoistego rodzaju dobrze rozumiana nadproduktywność skutkowała opracowaniem kilku dokumentów, o których krótko powiem. Standardowy dokument to karta obsługi BP5, która wprowadziła, oprócz tego ustawowego obligatoryjnego elementu etap fakultatywny. Ten etap fakultatywny jest o tyle istotny, że on daje, zanim rozpoczną się formalne negocjacje, inwestorowi, ale też stronie miasta możliwość rozpoznania czy te intencje są zbieżne. Po stronie Rady Miasta chodzi o bardzo wyraźne zasygnalizowanie potencjalnemu inwestorowi jakiego rodzaju potrzeby są istotne, jakiego rodzaju potrzeby są priorytetowe. Z kolei po stronie inwestora to jest rozpoznanie tego czy jego zamysł inwestycyjny jest w stanie sprostać tym oczekiwaniom. Drugi istotny dokument to ten, który reguluje prace zespołu zadaniowego w sprawie negocjacji. To jest bardzo rozbudowy regulamin, który jak sądzę w bardzo detaliczny sposób mówi, kto bierze udział w pracach zespołu, na jakich zasadach prace zespołu się toczą, jak są podejmowane decyzje i wreszcie jak te decyzje są komunikowane mieszkańcom. To, co istotne to to, że w zespole negocjacyjnym, to był postulat podnoszony przez Radnych, przez kilka klubów, z którymi miałem przyjemność spotykać się, był postulat, żeby włączyć również przedstawicieli klubów i w tej propozycji, którą Państwo otrzymaliście ten postulat znalazł odzwierciedlenie. Wreszcie preferowane potrzeby Gminy Miejskiej Kraków to kwestia dotycząca z jednej strony tych potrzeb, które miasto, te potrzeby, które miasto dostrzega, z drugiej zaś strony to są te potrzeby, które zgłaszają dzielnice. O tych potrzebach dzielnicowych jeszcze kilka słów Państwu powiem. Proszę Państwa 1 lipca 2024 roku na Komisji Planowania Przestrzennego była dyskutowana kwestia procedury ZPT, na tym

spotkaniu, na posiedzeniu Rady Miasta Krakowa dyskutowana była, przepraszam, na komisji dyskutowana była również kwestia przystąpienia do sporządzenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego dotyczącego obszaru Bronowice Małe – Rondo Ofiar Katynia. To było pierwsze czytanie druku na posiedzeniu, które miało miejsce 3 lipca. Co istotne, wtedy na tym posiedzeniu i moim zdaniem to była bardzo trafna konstatacja, pojawiła się potrzeba precyzyjnego opisania tej procedury i mówiąc krótko stworzenia takich dokumentów, które nie pozostawiają wątpliwości, co do rzetelności i transparentności procedowania tego procesu. Czym to skutkowało? Już 5 lipca zwróciliśmy się do rad dzielnic, do rad i zarządów dzielnic miasta Krakowa o przekazanie preferowanej listy potrzeb wedle katalogu inwestycji uzupełniających, ponownie, wiedząc, że to jest czas wakacji, że wiele osób jest na urlopie, przypomnieliśmy się dzielnicom w tej sprawie i do końca sierpnia otrzymaliśmy z wszystkich dzielnic tego typu oczekiwania. Mam świadomość, że te oczekiwania były wyrażone w różny sposób, czasami bardziej opisowo, czasami bardzo syntetycznie, ale to, co było ważne z mojego punktu widzenia, że podjęliśmy rozmowy z dzielnicami. Kwestia kolejna to kwestia dotycząca konsultacji z Radnymi Miasta Krakowa. 15 sierpnia przekazaliśmy Państwu jako Radnym materiał, prosząc o Państwa komentarze i rozmowę i spotkaliśmy się z klubami. Tutaj Państwo widzicie chronologię tych spotkań, idąc od tego ostatniego spotkania w dniu 2 września spotkanie z Klubem Koalicji Obywatelskiej, nieco wcześniej spotkanie z Klubem Prawo i Sprawiedliwość, spotkanie z Klubem Kraków dla Mieszkańców miało miejsce dwukrotnie, 21 oraz 26 sierpnia, z Nową Lewicą spotkaliśmy się 23 sierpnia. Proszę Państwa te postulaty, które wpłynęły z tych spotkań jestem przekonany, że w stopniu maksymalnym są uwzględnione w tych dokumentach i propozycjach, które Państwo otrzymaliście. Otrzymaliśmy również pisemne uwagi od Klubu Kraków dla Mieszkańców. W którym kierunku te uwagi szły? Po pierwsze chodziło o sformalizowanie korespondencji z dzielnicami, to będziemy czynić o czym za chwilę powiem, kwestia dotyczyła określenia zasad obliczania wartości tej inwestycji, wartości definiowanej z perspektywy interesu miasta i mieszkańców, kwestia obecności klubów w zespole negocjacyjnym czy kwestia transparentności. Wydaje mi się, że te zapisy, które wprowadziliśmy te postulaty konsumują. Proszę Państwa dalszy proces, zmierzając do końca swojego wystąpienia, procedowania, procedowania tej sprawy po zaopiniowaniu przez kluby Radnych zwróciliśmy się o spotkanie i takie spotkanie odbyliśmy z przedstawicielami Polskiego Związku Firm Deweloperskich oraz Stowarzyszenia Domów i Mieszkań. W ślad za tym spotkaniem otrzymaliśmy uwagi od tychże środowisk, które w tej chwili są przedmiotem analizy. Otrzymaliśmy również uwagi, aczkolwiek nie są jeszcze kompletne, od Stowarzyszenia Architektów Polskich, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów oraz przedstawicieli środowisk inwestorów. W tej chwili weryfikujemy te wszystkie uwagi, otrzymaliśmy też uwagę wczoraj od Pana Przewodniczącego Stawowego, która doprecyzowuje pewne zapisy w proponowanych przez nas dokumentach. Szanowni Państwo, dlaczego w ten sposób postanowiłem proceduralnie przybliżyć ten nasz sposób myślenia i pracy nad tym dokumentem, żeby pokazać to, o co Państwo bardzo mocno apelowaliście i moim zdaniem to był bardzo racjonalny apel, o transparentność tego procesu. Przygotowaliśmy propozycje, konsultowaliśmy z zainteresowani, analizowaliśmy uwagi, przygotowaliśmy kolejne wersje dokumentów, kończymy analizę tych dokumentów, które się pojawiły wczoraj czy dzisiaj w nocy czy wczoraj w nocy i zakładam, że w poniedziałek te prace zostaną jako takie zamknięte. Szanowni Państwo, jeżeli Państwo mielibyście jakiekolwiek pytania czy jakiekolwiek kwestie, które są niejasne, nazbyt ogólnie wyłożone to ja, Pani Dyrektor Chrobakiewicz i Pan Dyrektor Janyga jesteśmy do Państwa dyspozycji. Bardzo Państwu dziękuję, dziękuję Panie Przewodniczący.

Przewodniczący obrad – p. M. Drewnicki
Szanowni Państwo czy są stanowiska klubów do tego projektu, do tego punktu? Są? Co do wielkości klubów, czy Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy, drugi, co do wielkości Klub Prawo i Sprawiedliwość czy ma stanowisko? Trzeci w kolejności jest Klub Kraków dla Mieszkańców ma stanowisko i Klub Nowej Lewicy też. Bardzo proszę Panie Przewodniczący.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Pani Prezydent! Szanowni Państwo!
Ja wczoraj wieczorem przesłałem rzecz, o której będę mówił, ale w związku z tym, że ustaliliśmy, że ta formuła, która była przekazana naszych uwag na klubie jest jakby, co do tego jest, co do kierunków jest zgoda wśród naszych Radnych, no więc ja je przedstawię publicznie. Po pierwsze, ja oczywiście rozumiem, że muszą być karty procedury, te wszystkie rzeczy, to jest oczywista sprawa i dobrze, że tak jest, dlatego, że osoba z zewnątrz musi wiedzieć, zanim przyjdzie do Urzędu, co ją czeka. Natomiast Panie Prezydencie taka uwaga. Jeżeli jest przyjmowana karta usługi, która ma fakultatywne i obligatoryjne rzeczy i fakultatywne jest spotkanie z Panem to ono się musi odbywać. Znaczy ja już dostałem maila od osób, które prosiły o spotkanie w sprawie ZPI, które Pan ceduje na Wydział Planowania Przestrzennego. Jeżeli Pan proponuje w wersji dokumentu publicznego, że jest możliwość spotkania z zastępcą Prezydenta, który odpowiada za tą branżę to Pan musi znaleźć czas, to po prostu nie ma opcji. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tam jest opis w punkcie 4 w karcie usługi, że Prezydent Miasta przekazuje informacje o złożonym wniosku, który został zweryfikowany pod względem formalnym do Rady Miasta. Nie ma takiej formuły w ustawie, ustawa nie reguluje kwestii przekazywania dokumentu przygotowanego przez zainteresowanego do Rady Miasta. To Pan nam powinien przedstawić projekt uchwały i z naszej strony nie ma zgody i akceptacji na takie rozwiązanie, znaczy my tego nie przyjmujemy do wiadomości. To Pan przygotowuje projekt uchwały w sprawie ZPI, a Rada Miasta rozsądza, co z nim zrobi. Nigdzie w ustawie nie ma delegacji, że to, akurat Rada sobie tak postanowiła, że do Komisji Planowania trafiają te rzeczy, że Komisja Planowania przygotuje projekt uchwały w sprawie ZPI czy Przewodniczący Rady Miasta. To jest druga kwestia. Trzecia kwestia, dokument nazywający się zakres i forma informacji dotyczących ZPI. Według mnie cały ten dokument jest przygotowany tylko i wyłącznie w kontekście inwestora mieszkaniowego i to mieszkaniowego średniego lub dużego. Tam jest cała masa rzeczy, które są wymieniane jako obowiązkowe do przygotowania, które generalnie kosztują od kilku, kilkunastu, do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Znaczy zrobienie analizy przestrzennej dla proponowanego ZPI i otoczenia i powiązań przestrzennych z otoczeniem, zrobienie mapek w formule 3D kosztuje prawnie kilkadziesiąt tysięcy złotych i nie ma wyłączenia spod tej procedury innego inwestora niż duży. Znaczy tak jak rozmawialiśmy na klubie, jeżeli przyjdę jako mieszkaniec Krakowa i mam działkę budowlaną w Studium, a zieloną w planie miejscowym, albo mam budowlaną w planie miejscowym, ale parametry nie pozwalają na realizację domu z jakichś względów, linia zabudowy, cokolwiek, to muszę wypełnić obowiązkowe dokumenty, które są wymienione w dokumencie zakres i forma informacji dotyczących ZPI, które są bardzo duże. Znaczy normalny, przeciętny obywatel Krakowa, który jest osobą fizyczną będzie musiał wynająć do tego firmę i architektów, którzy mu to zrobią. Znaczy moim zdaniem jest to zbędne, że kilka lat temu w Wydziale Architektury doprowadzono do tego, że w zasadzie można na kartce narysować plan zagospodarowania działki do domku jednorodzinnego, a to idzie dokładnie w przeciwnym kierunku. Druga rzecz, ja tam nie znajduję żadnych wytycznych dla innych inwestorów niż mieszkaniowych, znaczy tam nie ma żadnych wytycznych dla inwestorów oraz deweloperów

magazynowych, centrów przeładunkowych, dla tych dużych, którzy budują te wielkie hale tak jak ostatnio pod Krakowem z informacji, że będzie hala na 10 ha pod dachem, nie ma nic na temat powierzchni biurowych, ja wiem, że dzisiaj biurowce są passe i one są generalnie uwalniane, ale rynek się zmienia, a rozwiązania powinny być w miarę stałe. To samo nie ma nic na temat handlu. Studium przewiduje możliwość lokalizacji handlu wielkopowierzchniowego nie do końca wykorzystane, w usługach może być handel, ustawa się troszeczkę zmieniła, już nie ma potrzeby wyznaczania centrów handlowych wielkopowierzchniowych, nie ma żadnych propozycji dla handlu. Co będzie wtedy, kiedy przyjdzie deweloper handlowy i będzie chciał zrobić centrum czy galerię handlową klasyczną wielopoziomową. Gdyby wrócił Mayland, który wybudował Serenadę i chciał zrealizować projekt, który był długo prezentowany w Serenadzie, znaczy połączenia Krokusa z Serenadą gigantyczną galerią i sprowadzenia dróg pod ziemię to tutaj nie ma dla takiej sytuacji rozwiązania. Kolejna sprawa, oczywiście doszły do tego hotele. Jeśli chodzi o badanie zgodności ze Studium w mojej ocenie powinno to robić miasto, znaczy inwestor oczywiście powinien przedstawić analizę zgodności ze Studium, natomiast Rada Miasta w planie miejscowym stwierdza zgodność ze Studium, wolałbym żeby Rada Miasta dostała na piśmie od Prezydenta potwierdzenie, że Prezydent również uważa, że ten dokument jest zgodny ze Studium, bo stanowisko dewelopera czy inwestora wielokrotnie się rozmijało z prawdą i nie raz mieliśmy takie sytuacje, że deklaratywne zapisy, a faktyczna rzeczywistość wyglądała mocno rozbieżna. Jeśli chodzi o załącznik do karty usługi B5, czyli tej podstawowej, z niej wynika generalnie, że Prezydent Miasta w momencie przekazania do Rady Miasta, czego my nie akceptujemy, już o tym wspominałem, traci zainteresowanie projektem, znaczy Prezydent nie monitoruje postępu prac w Radzie, jakby to wpływa i nic się więcej nie dzieje, tak przynajmniej wynika z tej karty. Nie ma informacji, że zawiadamia inwestora o wpłynięciu do Rady Miasta, bo Rada Miasta może przyjąć dokument, nie ma żadnego terminu jego rozpatrzenia. W związku z powyższym ten dokument w Radzie Miasta może leżeć do końca kadencji. Nie ma żadnej informacji o tym czy są jakieś zapisy w budżecie, czy to Prezydent Miasta wprowadza zmiany do budżetu miasta wynikające z tego, że w wyniku ZPI będzie coś się działo, bo przecież to nie będzie tak, że 100 % wnioskodawców w 100 % sfinansuje założone i umówione zasady. Potem się okaże, że na przykład w wyniku wycen zmienia się kwoty, albo będzie umowa taka, że drogę buduje trochę gmina, a trochę buduje inwestor. Nie ma tu procedury wprowadzania zmian do budżetu, czy to wprowadza Prezydent, czy Rada, czy Komisja Budżetu, skoro Pan Prezydent tak się boi wprowadzać zadań to może będzie wprowadzała Komisja Budżetu te zadania. Jeśli chodzi o zarządzenie dotyczące ustalenia preferowanych potrzeb Gminy Miejskiej Kraków. Mnie osobiście bardzo niepokoją dwie kwestie. Po pierwsze w paragrafie 2 ust. 1 tam jest, że można domagać się dodatkowych informacji. Po pierwsze tam jest informacja o, z której tak de facto wynika, że na etapie negocjacji umowy, to Pan Dyrektor Janyga powiedział, żeby zapobiegać patodeweloperce 20 m mieszkań należy przedstawić projekt budowlany, czy koncepcję projektu, ale nie da się zrobić koncepcji do projektu budowlanego bez branż, bez rozrysowania typu budynków, taki projekt kosztuje kilkaset tysięcy dla każdego budynku wielorodzinnego, dla osiedla pewnie kilka milionów złotych i jest on zlecany na etapie negocjacji, nie wtedy, kiedy Rada głosuje. W mojej ocenie nikt tego nie zleci, bo nie ma gwarancji, że Rada Miasta dwa lata później uchwali ten plan miejscowy z tymi kosztami, które zostały poniesione, pierwsza rzecz. Druga rzecz. W zarządzeniu jest mowa, że jest dopuszczalne przejęcie przez miasto nieruchomości lub jej części, w tym w postaci samodzielnych lokali mieszkalnych. Moim zdaniem w zarządzeniu nie jest napisane gdzie ta nieruchomość się znajduje, ani nie znajduje się w części głównej inwestycji, ani w części tej uzupełniającej, a może w ogóle znajduje się poza tym obszarem, bo tu nie wynika, że to jest nieruchomość, która jest bezpośrednio związana z

inwestycją główną, lokal usługowy pod publiczny obiekt czy też mieszkania. Co do mieszkania to jest kwestia inna, w mojej ocenie nikt nie pójdzie na to mieszkanie, bo jak się kogokolwiek pyta czy do sprzedawanych mieszkań za kilkanaście tysięcy złotych, tak jak się mówi o niektórych inwestycjach za 30 tys. ktoś się zgodzi na najemcę socjalnego to każdy mówi, że nie. W związku z powyższym trzeba przyjąć albo ekwiwalent, albo szukać innych rozwiązań, bo myślę, że w tym kierunku to się nie uda. Lokale usługowe to inna sytuacja. Kolejna kwestia to jest paragraf 3, ustala się łączną wartość zobowiązań inwestora, która wynosi od procenta do procenta wartości inwestycji głównej. Po pierwsze w definicji zarządzania nie ma, jak się robi wycenę i co jest inwestycją główną, co się w nią wlicza, czy się wlicza grunt, cenę nabycia czy jeżeli grunt jest w wyniku zamiany gruntów, jak się robi użytkowanie wieczyste, co się wycenia, co będzie, kiedy inwestor będzie prowadził trzy inwestycje w Rzeszowie, Krakowie i w Katowicach na jednym wykonawcy i wszystkie prace zanikające, które będą stanowić 10 % wartości inwestycji przepisze na fakturę do Katowic. Tego tutaj nie ma, co z tym fantem zrobić. Zresztą w ogóle wycena po wartości jest bardzo niemiarodajna, Pan Prezydent od początku podkreślał potrzeby transparentności, to to jest mega nie transparentne, dlatego, że rzeczoznawca rzeczoznawcy jest nierówny, do 20 % różnica może być w wycenie rzeczoznawcy i ona jest zgodna z prawem. Dopiero powyżej występuje się do Izby o weryfikację, co kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych, jeśli nie 100. W związku z powyższym wydaje się, że kierunek myślenia, żeby wyceniać wartość inwestycji jest mocno ryzykowny i jest nie transparentny. Oczywiście powstaje pytanie, kto robi wycenę, bo w budżecie miasta nie ma pozycji na rzeczoznawców, którzy będą robili wycenę. Więc rozumiem, że robi to inwestor, to jest w sposób oczywisty, że będzie miał interes w tym, żeby wartość inwestycji zaniżyć. To samo jest w kwestii, jeżeli będzie się liczył grunt do wyceny no to, proszę Państwa każdy notariusz powie jak wyglądają akty notarialne i realna wartość tej nieruchomości na przykład bazowana na akcie notarialnym może być rozbieżna. W związku z powyższym wydaje się, że myślenie o wycenie nie jest prawidłowe. Prezydent, w paragrafie 4 Prezydent Miasta Krakowa, co najmniej raz na pół roku będzie publikował na ogólnodostępnej stronie BIP listę preferowanych potrzeb inwestycyjnych gminy z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez dzielnice, komórki, jednostki organizacyjne.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Przepraszam Panie Radny, ale na sali jest stosunkowo mało osób, a i tak słychać rozmowy. Bardzo proszę o ich zakończenie i przeniesienie do kuluarów. Dziękuję.

Radny – p. G. Stawowy
Ja rozumiem, że jeżeli raz na pół roku będzie aktualizacja tych oczekiwań to raz na pół roku będzie również ich wycena, bo ktoś je musi zmierzyć, zważyć. Jeżeli nie będą ważone i mierzone to jak będą negocjacje wyglądały, jeżeli nie będzie wycen. W związku z powyższym, kto je będzie wyceniał i gdzie ta pozycja jest w budżecie. Co się stanie, ja nie znalazłem w tych dokumentach, co się stanie, kiedy będzie taka oto sytuacja, że my uważamy, że na przykład potrzebujemy, nie wiem, dom kultury, albo bibliotekę, a inwestor mówi, dobrze, ale ja mam doświadczenie, że na nowych osiedlach są potrzebne żłobki i się okaże, że to oczekiwanie ze strony inwestora, jego chęć jest inna niż nasza, a co się okaże, jeżeli będzie to deweloper magazynowy i my będziemy chcieli żłobek, a on mówi, no dobrze, ale ja robię magazyny, a nie żłobki. Wydaje mi się, że tutaj jakby brakuje tego małego wentyla bezpieczeństwa na wypadek rozjechania się oczekiwań lokalnej społeczności z możliwościami tego, który to będzie robił. Kolejna kwestia, to już o tym wspomniałem, co z zadaniami, które w wyniku negocjacji okażą się, okaże się, że przeskalują tą wartość, którą

dzisiaj mamy nieustaloną, jeżeli chodzi o opłaty, bo na pewno będzie tak, że w jakimś obszarze brakuje jakiejś rzeczy publicznej, my chcemy, żeby na przykład ktoś wybudował żłobek, ale nie ma na tyle ZPI, i to jest kolejne pytanie, czy kilku wnioskodawców w ZPI może się zrzucić na jedną inwestycję, bo z tego nie wynika, tu jest zawsze jeden do jeden, ale co w sytuacji, jeżeli suma nakładów inwestora jest niższa niż koszt realizacji jakiegoś projektu, czy my dokładamy i jak dokładamy, skąd bierzemy pieniądze, jeżeli budżet to, kiedy ta pozycja się pojawia w budżecie miasta. Co w kwestii, kiedy inwestor mówi, dobrze, ja postawię dwie, trzy ławki, urządzę jakiś park, ale pozostałe 3 mln zł nie chcę wydawać na nich, chcę wpłacić. Czy miasto przewiduje możliwość płatności gotówkowych, bo to ustawa dopuszcza i jak będzie realizowana kwestia zrzutek inwestorów na jakieś rzeczy. Jak już wspomniałem, o wycenie mówiłem, w zarządzeniu jeszcze jest zapis o osobach, które uczestniczą w zespole negocjacyjnym. Po pierwsze, Panie Prezydencie, albo jest powołany zespół, który jest wiadomo, kto w nim jest, rozumiem, że zarządzenie jest w miarę stałe, a nie jest do każdej negocjacji inne tak jak Pan wspominał, ale wtedy nie ma możliwości dopraszania innych uczestników, którzy biorą udział w pracach zespołu, bo to ma być transparentne, a transparentne jest zarządzenie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, w zarządzeniu nie ma mowy o sposobie podejmowania decyzji, bo zapis, że się toczą dyskusje i są debaty to nie jest podejmowanie decyzji. Znaczy jak dochodzi do decyzji, w drodze głosowania, w drodze losowania kuleczki jak w Lidze Mistrzów, jaka jest metoda podjęcia decyzji. Tak samo jak mnie się nie podoba, że przewodniczący zespołu może jednoosobowo stwierdzić, że negocjacje się nie udały. Może się okazać, że w zespole są na przykład radni dzielnicowi, którzy są doproszeni, którzy uważają, że trzeba kontynuować negocjacje, bo coś jest bardzo ważne społecznie, a tymczasem jest tak, że to jednoosobowo przewodniczący zespołu podejmuje decyzję. Kolejna kwestia, tu zupełnie nie jest przewidziany udział osób, które przychodzą z inwestorem, z wnioskodawcą, bo jest mowa o wnioskodawcy lub osobie trzeciej będącej właścicielem lub użytkownikiem. Czyli inwestor przychodzi z osobą będącą właścicielem nieruchomości, ale nie może przyjść z prawnikiem, nie wiem, architektem czy kimś takim. Więc moim zdaniem to jest do skorygowania, bo jeżeli z Urzędu Miasta stoi tabun 20 ludzi no to do tego biednego można, można mu pozwolić, żeby wziął architekta. Kwestia, teraz podsumowując. Pierwsza kwestia, co jeżeli inwestycja, którą chce zrealizować inwestor wychodzi poza te, które są mu zaproponowane, co się wtedy dzieje, jakby to jest nieuregulowane, albo od razu trzeba oświadczyć, że takiej możliwości nie ma. Druga kwestia my się nie zgadzamy na to, żeby to Rada Miasta przygotowywała uchwały w sprawie ZPI. To zgodnie z zarządzeniem powinien przygotować pierwszy zastępca Prezydenta i przedstawić Radzie Miasta, a Rada Miasta rozpatrzy, co z tym fantem zrobi. Kolejna kwestia, kwestia naliczenia/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Przepraszam bardzo. Pana Przewodniczącego Drewnickiego, Pana Przewodniczącego Smolskiego bardzo proszę o przeniesienie rozmów do kuluarów. Dziękuję.

Radny – p. G. Stawowy
/…/ że nie zgadzamy się na to, żeby to, żeby Prezydent wysyłał projekt, informację o ZPI do Rady Miasta, żeby to Rada Miasta przygotowywała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do ZPI tylko powinien to przygotować zgodnie z zarządzeniem pierwszy zastępca Prezydenta Miasta i przedstawić Radzie Miasta projekt uchwały w tej sprawie. Kolejna kwestia w mojej ocenie sposób naliczenia opłaty od wartości inwestycji, już nie wdając się w detale, że nie wiadomo dokładnie od czego on jest liczony, załóżmy, że to będzie dopracowane, jest, nie jest transparentne, znaczy można tym manipulować. Tak jak Panu mówiłem na posiedzeniu

klubu, że my proponujemy wariant warszawski, miasto podzielone na sektory, opłata do metra kwadratowego w poszczególnym sektorze w zależności od funkcji, która jest proponowana, inna na mieszkanówkę, która jest najbardziej dochodowa, inna na logistykę, która ma zupełnie inną stopę zwrotu, inna na inne cele, miasto podzielone na sektory, w sektorach odpowiednie stawki, przyjęte zarządzeniem Prezydenta tak jak w Warszawie z opłatą drogową. Kolejna kwestia nie ma słowa o tym czy w czasie, art. 16 rozliczenie czy nie, dlatego, że większość inwestorów będzie musiała wykazać w planie miejscowym drogę, którą będzie musiała zrealizować żeby dojechać do swojej inwestycji, a tutaj nie ma słowa o tym, co się dzieje z dokładką drogową, czy te opłaty oznaczają również wliczenie w to art. 16 i rozliczenie układu drogowego czy to będzie liczone z osobnej puli, bo tutaj nie ma o tym słowa. Znaczy w mojej ocenie powinno być tak, że pora skończyć z patologią, która ma miejsce w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, że każdy deweloper negocjuje indywidualnie stawkę, którą wykłada na drogę. Nie może być tak, że na jednej ulicy po jednej stronie deweloper ma 48 zł do metra kwadratowego, a na drugiej 120 zł, bo to jest sytuacja patologiczna, ona rodzi różnego rodzaju cienie i wątpliwości. Powinno być zarządzenie, które reguluje jasno i wyraźnie, na Klinkach jest kwota X, na Pychowicach jest kwota Y, a za Kombinatem kwota ZX. I tak powinno to wyglądać, wtedy jest to transparentne. Pan Prezydent mówi o transparentności, to opublikowanie kwoty zanim ktoś kupi działkę i przystąpi do ZPI daje poczucie transparentności. Tak jak już wspomniałem to zarządzenie, dokumenty w mojej ocenie i po ich analizie ja stwierdzam, że one dotyczą tylko średnich i dużych inwestorów mieszkaniowych, nie ma tam nikogo innego. Jeżeli przyjdzie dzisiaj inwestor komercyjny, który nie buduje PUM tylko GLA to w zasadzie nie wiadomo jak go wycenić. Jak Pan, jak będzie wyceniona rozbudowa centrum handlowego Serenada o jedno piętro, będzie to bardzo skomplikowany proces. W mojej ocenie kompletnie nie ma sensu w to wchodzić, lepiej to uprościć na rzecz stawki narzuconej z góry. W naszej opinii absolutnie musi pozostać stawka opłaty planistycznej, która wynosi 30 %, powinna być w każdym planie miejscowym. My, jako Radni pilnujemy, żeby każdy plan miejscowy miał stawkę, inna kwestia to jest egzekucja przez Urząd Miasta i chyba jedno z najniższych ściągalności w Krakowie opłaty planistycznej w Polsce. Kolejna kwestia, to tyle w zasadzie, mamy trzy wnioski w Radzie Miasta o ZPI, Hennigera, który chce zmienić plan miejscowy z usług na mieszkanówkę, to jest zupełnie inna wycena tego procesu, ponieważ oni mogą budować biurowce od zaraz, mogą, czyli mają możliwość zabudowy, jest wniosek na hotel przy Wielopolu, który nie powstanie jak nie zgodzimy się na parking, który na pewno nie będzie tyle kosztował ile wyjdzie z tej wartości, którą zaproponowano, w związku z powyższym gdzie będzie reszta kosztów. I wniosek Banacha na 20 parometrowe bloki między domami jednorodzinnymi, chyba w ogóle nie ma tutaj o czym dyskutować. Tak, że podsumowując mnie się wydaje, znaczy ja się cieszę, że te prace idą do przodu, natomiast pewne kierunki w mojej ocenie wymagają całkowitej zmiany. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy w trybie klubowym jeszcze któryś klub chciał zabrać głos? Proszę bardzo Klub Kraków dla Mieszkańców, proszę, Pan Radny Maślona proszę.

Radny – p. Ł. Maślona
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni! Panie Prezydencie!
Ta kadencja Rady Miasta Krakowa zaczyna się tak jak poprzednia, kiedy dyskutujemy o pewnych zmianach w ustawie o planowaniu przestrzennym, a mianowicie wtedy rozmawialiśmy o tzw. Lex Deweloper, teraz rozmawiamy o Zintegrowanych Planach Inwestycyjnych. I też chciałbym podkreślić w tym stanowisku klubowym, że i jedno i drugie

rozwiązanie to są pewnego rodzaju protezy, ponieważ ani jeden ani ten, ani poprzedni rząd nie doprowadziły do reformy gruntownej systemu planowania, o co eksperci apelują już od dawna. Więc tworzy się takie rozwiązania, które mają ulepszyć ten proces, bo wszyscy się zgadzają, że on jest jednak troszkę ułomny. I o ile w przypadku Lex Deweloper stanowisko naszego klubu było jasne, byliśmy przeciwni temu, aby w jakiś sposób wykorzystywać to narzędzie, jeśli chodzi o kwestie zabudowy miasta, bo nie dawało żadnej kontroli ze strony miasta i nie było jakiejkolwiek formy rekompensaty dla miasta właśnie w postaci inwestycji uzupełniających czy też części inwestycji głównej, którą można w formie tzw. rekompensaty dla gminy pozyskać, tak w przypadku ZPI takie rozwiązanie już jest. Natomiast to, o czym od samego początku mówimy w trakcie spotkań z Panem Zastępcą Prezydenta Panem Stanisławem Mazurem to to, że my, jako klub chcielibyśmy, aby ten proces przebiegał w sposób maksymalnie transparentny na każdym poziomie i wydaje się, że na tym etapie, na którym obecnie jesteśmy tak rzeczywiście jest. Otrzymaliśmy materiały, do których mogliśmy się odnieść, przedstawiliśmy nasze uwagi. Pierwsza z nich dotyczyła właśnie tego, abyśmy, jako wszystkie kluby, bo myślę, że to nie jest tylko wyraz troski o nasz klub, ale o wszystkie kluby Radnych, żebyśmy, jako kluby mieli możliwość uczestniczenia i brania udziału w ramach tej procedury na każdym etapie, który się odbywa, żeby nie było takiej sytuacji, że część decyzji gdzieś zapada poza Radnymi, tak, żeby w tym procesie nikt nikomu nie zarzucił, że ktoś, gdzieś, z kimś dogaduje się po cichu. I o ile Pan Prezydent w tym etapie obligatoryjnym umieścił możliwość udziału Radnych w zespole negocjacyjnym, o tyle nie widzimy jednak w zapisach i tych procedurach udziału Radnych w tym etapie fakultatywnym, a on jest moim zdaniem równie istotny, ponieważ ma służyć przede wszystkim temu, żeby później ta właściwa procedura była pozbawiona, była obarczona jak najmniejszym błędem ze strony inwestorów, ale też żeby inwestor wiedział, w którym kierunku idą oczekiwania Prezydenta i Radnych, bo to, co dla nas, jako klubu jest istotne to to, żeby Zintegrowane Plany Inwestycyjne nie stały się jakimś orężem do walki politycznej tylko żeby były merytoryczną dyskusją nad tym, czy konkretne ZPI w danym miejscu jest warte tego, żeby je realizować czy też nie na jasnych, przejrzystych zasadach, ale o tym za chwilę. Dlatego ten apel nadal podtrzymujemy, że jednak wydaje nam się, albo jesteśmy przekonani, że nasz, że obecność przedstawicieli klubów na każdym etapie jest warunkiem koniecznym. Dostrzegamy również, że Pan Prezydent uwzględnił nasz postulat dotyczący tego, aby wyliczać wartość tej inwestycji uzupełniającej lub też części inwestycji głównej, którą deweloper, inwestor będzie przekazywał na rzecz Gminy Miejskiej Kraków, aby odnieść ją do różnicy wartości pomiędzy tym, co mógł uzyskać do tej pory na istniejących zapisach planów miejscowych lub też, gdy tych planów nie ma, czyli na podstawie wuzetek, a co będzie mógł uzyskać na podstawie Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego. Bo zakładamy w jakiś sposób jednak, że logicznym jest, że inwestorzy przychodzą do nas z ZPI po to żeby powiększyć swój zysk z danej inwestycji, a nie pomniejszyć, bo jeszcze chyba w Krakowie nie mieliśmy takiego przypadku, że któryś deweloper korzystałby z uprawnień, które daje plan miejscowy lub też wuzetka w stopniu mniejszym niż maksymalne. Może proszę mnie poprawić, ale raczej to idzie w kierunkach tych maksymalnych wartości. Są wyjątki, ale to raczej są te drobne wyjątki. Dlatego też o ile tu mamy pewną zgodność, co do tego, że ta różnica to jest to, co powinniśmy uchwycić, o tyle u nas w naszych postulatach raczej pojawiały się widełki, czyli nie określenie maksymalne tej wartości, że do 30 %, ale jednak, żeby to był przedział od jakiegoś poziomu minimum, żeby każdy inwestor, który przychodzi wiedział już na samym początku, że nie ma takiej możliwości, że będzie to inwestycja, na którą gmina się zgodzi bez oddania jakiejkolwiek części inwestycji głównej lub uzupełniającej na rzecz mieszkańców gminy. W tym celu Pan Prezydent stworzył, i słusznie, listę zadań, które przesłały dzielnice. Widzimy tu jednak jeden podstawowy mankament, a

mianowicie taki, że radni dzielnicowi zostali zapytani wprost o to, jakie inwestycje chcieliby, aby były realizowane na terenie danej dzielnicy, natomiast to pojawiły się tak naprawdę tylko i wyłącznie zadania, które radni planują na terenach gminnych. Natomiast nasz klub upatruje w tej procedurze ZPI szansę na to, żebyśmy my, jako gmina mogli realizować też inwestycje, które nie koniecznie są realizowane na gruntach gminnych, wprost przeciwnie, chcielibyśmy, żeby część tych inwestycji mogło powstawać na gruntach właśnie deweloperów, bo wyobraźmy sobie taką inwestycję gdzie nie mamy żadnego gruntu miejskiego, a jest potrzeba żłobka, deweloper realizuje inwestycję mieszkaniową i może spokojnie w parterze lub w formie innego budynku wybudować żłobek, przedszkole, bywają przykłady, że nawet szkoły są budowane. W związku z tym wydaje się, że jednak trzeba by było powtórzyć ten proces, ponieważ radni dzielnicowi jak widzimy, wskazali zadania głównie te, które też są albo w WPF, albo niektóre może nawet w budżecie, a ZPI powinno być, tak jak wspomniałem, narzędziem też do tego żebyśmy uzyskali coś więcej niż w sytuacji standardowej i aby też ZPI nie było narzędziem do zasypywania dziury budżetowej, bo radni dzielnicowi słyszą, niektóre zadania nie są możliwe do sfinansowania, bo nie mamy na to środków, ale też nie może tak być, że wszystkie środki pochodzące z ZPI będziemy przeznaczać tylko i wyłącznie na zadania, o których dzielnice marzą od dawna, bo to jest też zadanie po prostu miasta. I myślę, że gdybyśmy zapytali mieszkańców czy za pogorszenie warunków życia poprzez to, że powstanie większa zabudowa w ich okolicy czy odpowiednią rekompensatą będzie to, że powstanie gdzieś kawałek dalej, nie wiem, chodnik, droga czy jakiekolwiek zadanie inwestycyjne, które już kiedyś było im obiecane, to czy to jest dobre rozwiązanie. Jestem przekonany, że nie, raczej mieszkańcy myślą w kierunku takim, że powinni dostać coś więcej, aniżeli standardowo. Nasz postulat dotyczył również rozbudowa etapu fakultatywnego, poniekąd to nastąpiło częściowo, w związku z tym można byłoby oczywiście to jeszcze rozszerzyć, ale myślę, że przejdę dalej. Realizacja umowy urbanistycznej w możliwie najbliższym sąsiedztwie realizowanych w ramach ZPI inwestycji. Właśnie o to chodzi żeby ta lokalna społeczność, która najbardziej negatywnie odczuje zmianę ewentualnie zapisów planów miejscowych lub też warunków, które dają wuzetki w postaci jakby nie patrzeć większej zapewne zabudowy, albo zmiany przeznaczenia funkcji, to żeby skupić się na tym, żeby jednak to dla tej lokalnej społeczności w pierwszej kolejności zrekompensować te, w cudzysłowie, straty, a więc to jest taki nasz postulat, który jak przejrzałem nie widzę, żeby znalazł się gdzieś w tych dokumentach. Uwzględnienie w ramach rozliczenia z inwestorem stałego udziału powierzchni mieszkaniowych gruntów przekazywanych do zasobu gminnego. Bo ja się tutaj nie zgodzę w ogóle z takim pojęciem, że w ramach ZPI będziemy pozyskiwać tylko i wyłącznie mieszkania socjalne. Ja wiem, że w Krakowie jest modne straszenie tym, że jak będzie lokal komunalny należący do miasta to będzie to tylko i wyłącznie jakaś patologia, bo takie słowa bardzo często padały . My musimy odczarować w końcu to, że mienie komunalne, mieszkania miejskie to są po prostu nie tylko mieszkania socjalne, ale mieszkania dla wszystkich, mieszkania, które będą mogły wejść do społecznych agencji najmu, mieszkania, które normalnie na rynku będą dostępne do wynajmu dla osób spełniających określone wymagania. Dlatego odczarujemy też to myślenie o mieszkaniach gminnych i dlatego chcemy, aby jednak określić, że w każdym ZPI dana część inwestycji głównej lub uzupełniającej będzie oddawana w postaci właśnie lokali mieszkalnych lub gruntów, bo to jest też bardzo istotny element procedury ZPI, że my nie koniecznie musimy brać lokale mieszkalne, my możemy od dewelopera wziąć jakiś grunt i na tym gruncie sami wybudować inwestycję miejską i czy to będzie inwestycja mieszkaniowa czy jakakolwiek inna celu publicznego to myślę, że warte jest to rozważenia i taki był nasz postulat. Zwracaliśmy również uwagę na to, że nie mamy doprecyzowanych standardów dostępności do infrastruktury społecznej, ale wiemy, że to jest proces skomplikowany. Tu właśnie mogłaby

być mowa o tym strefowaniu, o którym wspomniał Pan, wcześniej Pan Radny Stawowy, natomiast bez tych standardów to w tym momencie opieramy się tylko i wyłącznie na tych, które są wpisane w ustawie, a tam są wpisane bodajże dwa wymogi, czyli dostęp do szkoły 1,5 km i taka sama odległość maksymalnie dostępu do terenu zielonego większego niż 3 ha. Wydaje się, że można byłoby jednak bardziej ambitne te standardy ustanowić, bo o ile, bo w centrum na przykład myślę, że większość będzie tych warunków spełnionych, ale gdzieś na obrzeżach myślę, że może być z tym problem, więc to jest warte doprecyzowania. Zasada realizacji inwestycji wynikających z umowy urbanistycznej na gruntach inwestorów. To jest to, o czym mówiłem. Wykorzystajmy ten element negocjacji do tego żeby również ta przestrzeń, której właścicielem gmina jeszcze nie jest w przyszłości być może do gminy właśnie należała. To nie zawsze muszą być tylko i wyłącznie inwestycje stricte określone cele, grunt możemy pozyskać i on może sobie poczekać na to, co w przyszłości na tym terenie powstanie. I bardzo ważny również dla nas postulat, a mianowicie włączenie w cały proces, ale też opiniowanie tej procedury, organizacji pozarządowych, ponieważ mam wrażenie, że gdzieś pominięto całkowicie, ustawodawca pominął w ogóle tego typu element, oczywiście można mówić, że będzie etap konsultacji społecznych, ale mamy w Krakowie działających mnóstwo organizacji pozarządowych, również taką jak rozumiem jest SARP i branżowe inne organizacje, warto byłoby również, aby gdzieś na którymś etapie tejże procedury nastąpił ten element opiniowania czy możliwości udziału, dopraszania na posiedzenia zespołu negocjacyjnego też przedstawicieli tychże organizacji. Nadal uważamy, że dyskusja nad tym jak stworzyć te procedury jest konieczna, natomiast na pewno jesteśmy bliżej tego etapu, kiedy będzie można taką procedurę uznać już za właściwą. Myślę, że jest to też proces, którego się będziemy uczyć i ja się zgodzę, co do tego, że trudno jest odnosić się do inwestycji, które będą miały cele inne niż mieszkaniowe, bo najprościej jest odnosić się do wyliczania wartości, wskazywania pewnych elementów przy inwestycjach mieszkaniowych, natomiast też śmiem twierdzić, że tego typu inwestycji pewnie będzie 80, 90 %, pozostałe to będzie margines. Dlatego to od nas Radnych zależy jak do tego podejdziemy, dla nas, jako klubu istotnym jest, że dopiero przyjęcie tej procedury to będzie sygnał, że możemy zacząć rozpatrywać poszczególne wnioski o Zintegrowane Plany Inwestycyjne, również ta kwestia wartości obliczanych do PUM była podnoszona przez nasz klub na spotkaniu z Panem Prezydentem, natomiast wybrano ten model, co do wartości. Tu mam jedno konkretne pytanie właśnie czy jest jakiś pomysł, kto będzie tę wartość określał, bo to jest decydujące przy tego typu przeliczeniach i wyliczeniach, bo rozumiem, że to nie będzie normalny, standardowy operat szacunkowy, ponieważ chłonność terenów w przypadku zmiany procedury ZPI będzie zapewne większa i będzie, da dużo większe możliwości inwestycyjne, no, więc tu pytanie jest podstawowe takie jak to, jaki jest zamysł na ten ruch, bo wiemy, że chociażby przy okazji wymiany gruntów na linii miasto – PKP tam też również dochodzi do takiego momentu, w którym obie strony muszą uznać, że ktoś wyceni tę nieruchomość w sposób rzeczywiście transparentny, wiarygodny i pytanie czy tu jest na to jakiś zamysł. Natomiast na ten moment mogę powiedzieć, że widzimy dobrą wolę ze strony Urzędu i wsłuchanie się w niektóre postulaty, część oczywiście jeszcze wymaga dopracowania, natomiast za zaproszenie do udziału w pracy nad tą procedurą w imieniu Klubu Kraków dla Mieszkańców dziękuję i jesteśmy otwarci na to, żeby ją kontynuować. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy w trybie klubowym jeszcze? To może wielkością klubów niech będzie Prawo i Sprawiedliwość, potem Lewica.

Radny – p. W. Pietrus
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Prezydenci! Szanowni Radni i Mieszkańcy!
Ja może przypomnę nasze postulaty, które Panu Prezydentowi wskazaliśmy, ale zacznę może od tego, że dzisiaj mamy pewien nowy element, omawiamy pewien nowy element, który może się pojawić w procedurze planistycznej, z którego jeszcze nie skorzystaliśmy. I teraz pierwsze jest pytanie, bo transparentność jest w momencie procedowania, przystępowania do tego ZPI, ale również jest przy podejściu miasta do inwestora, bo chcę zwrócić uwagę, że jeżeli na przykład mówimy o mieszkanówce mamy w tej chwili już bogaty zestaw wyboru dla potencjalnego inwestora. Pierwsze to jest to, że mamy plany miejscowe lub plany miejscowe mogą być zmieniane, czyli jest to procedura zwykła, która do tej pory dominuje, gdzie poza rentą planistyczną nie mamy innych tak naprawdę mechanizmów finansowych, może czasem, kiedy nie ma drogi dojazdowej to możemy wymusić ze względu na dostęp do drogi, możemy wymusić obciążenia inwestora tymi kosztami i to jest to, co mamy na stole jakby za każdym razem. Oczywiście dla równowagi są wuzetki tam gdzie nie ma planu miejscowego, mamy inicjatywę mieszkaniową jako tą alternatywę, która do tej pory nie przeszła w żaden sposób przez Radę Miasta Krakowa, ale ona jest również takim elementem, który inwestor może wykorzystać potencjalnie, bo niewykluczone, że Rada zmieni zdanie w przeciwieństwie do poprzedniej kadencji choćby i może przyjąć taką uchwałę. Zwracam uwagę na to, dlatego, że w pewien sposób możemy być, jako miasto ogrywani przez inwestorów, ponieważ on będzie wybierał zawsze dla niego korzystniejszą formę pozyskania tego, czego oczekuje od miasta. Więc pytanie jest w tej chwili, w związku z tym, czy my mamy wykształconą politykę wobec takich inwestorów, czyli kierujemy go albo go wymuszamy do jakiegoś rozwiązania planistycznego tak jak powiedziałem, mamy już kilka tych rozwiązań, a nie tylko i wyłącznie ZPI. ZPI pojawia się jako nowa forma. Oczywiście każdy z tych procesów ma swoją specyfikę, więc trzeba to też brać pod uwagę, przykładowo inwestycje mieszkaniowe mogą powstać na konkretnych gruntach i spełniać konkretne warunki. W nawiązaniu teraz do ZPI. To pytanie jest, zresztą zwracaliśmy na to uwagę, czy też inwestorzy przy ZPI nie powinni w sposób analogiczny spełniać pewnych warunków, czyli dostęp do odległości do szkoły, do przystanku itd., itd., więc to jest jeden temat. Drugi temat dotyczy niebezpieczeństw w podejmowaniu decyzji, mówiliśmy to na bazie właśnie procesu inwestycji mieszkaniowych, które zgłaszali inwestorzy i potem odwołują się, jeden przykład był taki, że sąd skierował sprawę do Rady Miasta do ponownego rozpatrzenia, więc tutaj Pani Dyrektor potwierdziła, Wydziału Prawnego, że tu jest analogicznie, że każdy z inwestorów będzie mógł sobie na każdym etapie skierować sprawę do instancji w trybie administracyjnym mi wykłócać się o swoje mimo, że Rada na przykład Miasta nie podejmie uchwały o przystąpieniu, Rada Miasta nie podejmie uchwały końcowej, więc to nie jest tak, że my sobie możemy w sposób dowolny decydować, bo są czynniki, które, są czynniki odwoławcze. I w związku z tym sugerowaliśmy, żeby wytypować pewne elementy, które dyskwalifikują takie wnioski. Przykładem było, ja podałem przykład Paszowa, gdzie nie wyobrażam sobie, żeby Rada Miasta Krakowa zgodziła się na ZPI, kiedy nie mamy nowego obiektu szkolnego. To jest taki przykład, który może obrazuje sytuację, że jeżeli Rada podejmie taką decyzję to mieszkańcy nas będą rozliczać za to, że mają jeszcze gorsze warunki, że druga zmiana nie wystarczy, trzeba wprowadzić trzecią zmianę w szkołach. Więc czy nie należałoby takiego katalogu stworzyć, katalogu wykluczającego po prostu z góry przez Radę Miasta Krakowa w procesie ZPI danej inwestycji. Kolejną rzeczą to jest kwestia, ja się przychylam do tego, opłaty planistycznej, że opłata planistyczna powinna być utrzymana, natomiast nie zgadzam się z tym, żeby opłata planistyczna była w wysokości takiej jak jest w tej chwili, ponieważ ona jest nieskuteczna, inwestorzy przetrzymują okres 5-letni i funkcjonowania planu i inwestują dopiero po 5 latach, w związku z tym bardziej bym się zastanowił nad zdiagnozowaniem jaka

ta stawka opłaty planistycznej powinna być, czy to ma być kilkanaście procent, po prostu, bo inwestorzy będą podchodzić do tego jak im będzie wygodniej. Więc być może wolą przez 5 lat przeczekać i przeliczą sobie, że im się opłacało przeczekanie tego terminu wejścia planu miejscowego, znaczy wykorzystania planu miejscowego po okresie renty planistycznej. I kolejną rzeczą, która oczywiście jest, to są sprawy dodatkowych inwestycji, które miałyby rekompensować czy bilansować zgodę Rady Miasta Krakowa, tu oczywiście ja zwróciłem uwagę też na pewne elementy, które też wymagają być może unormowania, dałem przykład, jeżeli to będzie inwestycja główna halą sportową, czy tu należy zgodnie z podejściem do każdego inwestora egzekwować na przykład procentowy wysiłek ekonomiczny na rzecz społeczności, bo według mnie taka sytuacja spowoduje, że nikt nie wybuduje hali sportowej czy jakiegoś innego obiektu sportowego z prywatnych pieniędzy, bo ma dodatkowe jeszcze, tu już będzie wysiłek, żeby była taka zgoda, a nie mówiąc o tym, że jeszcze ma dołożyć się dodatkowo wobec gminy. Więc to są wątpliwości, które musimy uregulować, moje zdanie jest, naszego klubu, żeby na początku to uregulować, ponieważ jeżeli już raz podejmiemy decyzję choćby w sprawie ZPI, które w tej chwili mamy na stole czyli zamianę zabudowy jednorodzinnej na wielorodzinną, druga zamiana, zamianę usług na zabudowę wielorodzinną to to spowoduje, że już następne podejścia będą musiały być analogiczne, czyli każdy wniosek trzeba będzie de facto akceptować, bo musi być ewentualnie podstawa prawna tak jak sąd pytał nas w sprawie inwestycji mieszkaniowej na Seniorów Lotnictwa, dlaczego Rada nie zgadza się na taką decyzję, w uzasadnieniu było, dlatego, że nie potrzebuje tego, tych lokali mieszkalnych krótko mówiąc. I to jest po prostu element, który będzie pewnie wymagany w przyszłości, kiedy będą spory, w szczególności spory sądowe. To są nasze jakby wątpliwości. Oczywiście te sprawy możemy wypracowywać w toku procedury, ale na samym początku musimy mieć procedurę dotyczącą samego przystąpienia, bo to już leży na stole. Rozumiem, że po jakimś roku mogą być procedury doprecyzowane, jeżeli chodzi o przegłosowanie końcowe, ale jeżeli chodzi o przystąpienie Rada już powinna być świadoma do tego, kiedy powinna odrzucać taką procedurę, a kiedy przyjmować. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Zapraszam Klub Lewicy, a potem będę prosił Pana Zastępcę Prezydenta o ustosunkowanie się.

Radny – p. T. Leśniak
Szanowni Państwo ja się nie będę odnosił do kwestii procedury tylko skupię się na wątku, który wydaje mi się najważniejszy, czyli zobowiązaniach inwestora. Samo ZPI jako kolejne narzędzie kształtowania polityki przestrzennej oceniamy pozytywnie, a przynajmniej z nadzieją, przede wszystkim ze względu na fakt, że pozwala ono za pośrednictwem umów urbanistycznych jasno określić oczekiwania, potrzeby, zobowiązania poszczególnych stron procesu inwestycyjnego, ale też przede wszystkim z tego powodu, że pozwala ono na zwiększenie partycypacji inwestorów w finansowaniu szeroko rozumianej infrastruktury społecznej. Zgodnie z nowelizacją ustawy o planowaniu w ramach umowy urbanistycznej inwestor zobowiązuje się na rzecz gminy do realizacji inwestycji uzupełniającej, która ma służyć obsłudze inwestycji głównej, ale jest też możliwość, że zobowiąże się na rzecz gminy do przekazania nieruchomości stanowiących część przedmiotu inwestycji głównej. I to oznacza, taka możliwość, że właściwie teraz poza tym, że powinniśmy szukać jakiegoś rozwiązania kwestii jak określamy w ogóle wartość zobowiązań inwestora i tutaj propozycja Prezydenta Mazura jest myślę do jeszcze długiej dyskusji, to poza tym kwestią kluczową jest wyważenie w umowach urbanistycznych potrzeb gminy i potrzeb lokalnych, właściwie czym są potrzeby gminy, czym są potrzeby lokale i w jakich proporcjach będziemy je realizować,

bo inaczej grozi nam sytuacja, w której gmina będzie pokrywała nieproporcjonalnie duże koszty infrastruktury społecznej przy realizacji nowej inwestycji, a jednocześnie inwestorzy będą zobowiązywali się wyłącznie lub przede wszystkim do realizacji takich inwestycji, które podnoszą wartość ich nieruchomości. I być może myślę do dyskusji jest takie rozwiązanie, w którym dosyć sztywno określamy potrzeby czy priorytety gminy, na przykład za pomocą zarządzenia Prezydenta, jednocześnie bardziej elastycznie z dostosowaniem do lokalnej specyfiki podchodzimy do tych inwestycji uzupełniających, które mają taki lokalny charakter. Przez sztywne określenie potrzeb gminy mam na myśli przede wszystkim wpisanie do projektu zarządzenia Prezydenta, że na przykład w przypadku realizacji inwestycji mieszkaniowych inwestorzy będą zobowiązani do przekazywania określonego udziału powierzchni użytkowej mieszkań do zasobu gminy, na przykład minimum 10 % takiej powierzchni. I oczywiście możemy dyskutować o konkretnych wartościach, ale chcę tutaj podkreślić, że Kraków jest rzeczywiście w tragicznej sytuacji mieszkaniowej. Aktualnie mamy jedną z dwóch, jeśli chodzi o duże miasta, o miasta wojewódzkie jesteśmy miastem jednym z dwóch z najgorszą strukturą mieszkaniową, bo mamy zaledwie trzy procent mieszkań miejskich dla tych osób z niższymi dochodami i jednocześnie nie mamy nawet jednego własnego TBS, który miałby ofertę dla osób średnio zamożnych. I my sobie wyobrażamy ZPI jako jedno z tych narzędzi, które możemy potraktować jako uzupełnienie, jako odpowiedź na te problemy z dostępnością cenową mieszkań. Na koniec chciałem powiedzieć, że po rozmowach, po konsultacjach z Prezydentem Mazurem, ale też rozmowach z innymi Radnymi nie mamy takiego poczucia, że zbliżamy do końca procesu i że jesteśmy gotowi, żeby pracować już nad konkretnymi projektami ZPI tylko chcielibyśmy kontynuować tą dyskusję i przede wszystkim przeprowadzić ewaluację podobnych narzędzi, bo inne kraje europejskie mają już kilkudziesięcioletnie doświadczenia/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Przepraszam Panie Radny, ale bardzo proszę o ciszę na sali, ponieważ to utrudnia wystąpienie. Panią Dyrektor w przedostatnim rzędzie czy też w ostatnim też proszę.

Radny – p. T. Leśniak
/…/ inne kraje mają kilkudziesięcioletnie doświadczenie z wdrażaniem podobnych narzędzi. Chcielibyśmy porozmawiać o tym jakie konkretne rozwiązania były u nich stosowane, żeby ograniczyć po prostu błędy związane z wdrażaniem ZPI. My się zobowiązaliśmy na spotkaniu z Prezydentem Mazurem, że poszukamy takiego eksperta, który mógłby nam w tym pomóc. Rozmawialiśmy z dr Pancewiczem z Politechniki Gdańskiej, on jest gotów żeby w przyszłym tygodniu na przykład przyjechać do Krakowa, żebyśmy zorganizowali spotkanie i z przedstawicielami klubów Radnych z Wydziałem Planowania, z Panem Prezydentem, tak, że tą ofertę podtrzymujemy i liczymy na dalszą dyskusję. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Bardzo proszę zastępcę Prezydenta Stanisława Mazura o ustosunkowanie się lub wyznaczoną osobę. Pan Dyrektor, później Pan Prezydent.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. G. Janyga
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Grzegorz Janyga, zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego. Proszę Państwa ta dyskusja, która tutaj została zainicjowana wystąpieniem Pana Przewodniczącego Grzegorza Stawowego uświadamia nam, że cały czas poruszamy się w tematach, co, do których są jakieś wątpliwości interpretacyjne i zapominamy o tym, że większość kwestii, które były tutaj

poruszane w tych wypowiedziach została już uregulowana bezpośrednio w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po pierwsze ZPI to jest szczególna forma planu miejscowego i w związku z tym zainicjowanie tej procedury to jest podjęcie decyzji o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, nowego planu miejscowego dla danego obszaru, a następnie finalnie uchwalenie tego planu miejscowego. Druga kwestia jest taka, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym bardzo ściśle reguluje kompetencje podmiotów uczestniczących w procedurze, czyli jest etap, który jest realizowany przez Prezydenta, jest etap, który jest realizowany przez Radę Miasta Krakowa i w tym zakresie przepisy są bardzo ściśle i precyzyjnie określone, co, kto, w jakich okolicznościach może zrealizować. Kolejna rzecz, to jest kwestia taka, że pewne pytania, które tutaj padły w toku tej dyskusji są uregulowane bezpośrednio w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przykład, w pierwszej kwestii to jest kwestia tego, co jest inwestycją główną i inwestycją uzupełniającą. Wyraźnie w ustawie jest napisane, że inwestycja uzupełniająca należy przez to rozumieć inwestycję w zakresie budowy, zmiany sposobu użytkowania lub przebudowy sieci, uzbrojenia terenu, a także dróg publicznych, linii kolejowych, obiektów infrastruktury, publicznego transportu zbiorowego, obiektów działalności kulturalnej, obiektów opieki nad dziećmi do lat 3-ch, przedszkoli, szkół, placówek wsparcia dziennego, placówek opieki zdrowotnej, obiektów, w których prowadzona jest działalność z zakresu pomocy społecznej, obiektów służących działalności pożytku publicznego, obiektów sportu i rekreacji, obszarów zieleni publicznej, obiektów budowlanych przeznaczonych na działalność handlową i usługową o ile służą inwestycji głównej. Czyli za każdym razem, kiedy mówimy o inwestycji uzupełniającej to są te wszystkie działania, które są, poniekąd leżą po stronie administracji publicznej, po stronie publicznej do wykonania, ale służą inwestycji tej głównej, która jest przedmiotem wniosku. I to jest druga kwestia, która jest uregulowana. Postępowanie o ZPI to jest postępowanie wnioskowe, w którym inwestor zgłasza wniosek o wszczęcie takiego postępowania i w tym wniosku już informuje Radę Miasta Krakowa, Prezydenta Miasta Krakowa, że przedmiotem wniosku jest inwestycja główna oraz inwestycja uzupełniająca, czyli informuje przykładowo, że chciałby zrealizować zabudowę mieszkaniową, a dla tej zabudowy mieszkaniowej inwestycją uzupełniającą jest pewien katalog robót budowlanych, czynności, ewentualnie jakieś kwoty pieniężne, przekazanie nieruchomości, ale to wszystko ma mieć związek z tą inwestycją główną. I to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, która tutaj była taka jakby rzucająca się od razu na pierwszy punkt, z takiego pierwszego punktu widzenia, a która jest uregulowana w przepisie prawnym. Mianowicie art. 37 e.b ustęp 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu, który wyraźnie wskazuje, że wniosek o ZPI burmistrz, wójt, burmistrz albo prezydent miasta w terminie 3-ch dni roboczych od dnia jego otrzymania przekazuje Radzie Gminy i udostępnia w rejestrze czyli w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa w naszym przypadku. Czyli ewidentny jest przepis, który literalnie wskazuje, że nie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego, nie żaden inny dokument tylko sam wniosek jest przekazywany do Rady Miasta Krakowa, do Rady Gminy i ten organ ma zająć się tym wnioskiem i rozpatrzyć. To, co pokazał Pan Prezydent na pierwszym slajdzie, a może tak króciutko minęło, przebiegło i Państwo może nie mieli szczegółowych możliwości, żeby zwrócić się i zapoznać szczegółowo z tą treścią, która była tam przekazana, ale było pokazane, które elementy, w jaki sposób chcemy uregulować w tych dokumentach, które przekazaliśmy, czyli chcemy uregulować te czynności, które są podejmowane przed złożeniem i w związku ze złożeniem wniosku przez inwestora do Prezydenta, który, kompletny wniosek zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przekazuje do Rady Miasta Krakowa. I temu służy karta usługi BS5 składająca się jakby z dwóch części, z etapu fakultatywnego, w którym chcemy poznać wzajemne

stanowiska z jednej strony inwestora, który planuje zrealizować inwestycję, a z drugiej strony żeby inwestor miał też możliwość zapoznania się z ustaleniami czy z oczekiwaniami, które są po stronie gminy. I to jest ten etap fakultatywny, takich wzajemnych rozmów i etap obligatoryjny, który jest szczegółowo uregulowany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. I kolejne dwa dokumenty, które przekazujemy czy przekazaliśmy, żeby Państwo mieli możliwość się z nimi zapoznać, to są te elementy, które są związane z negocjowaniem umowy urbanistycznej.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Panie Dyrektorze bardzo proszę o przerwanie na chwilę, Pana Radnego Leśniaka proszę o przeniesienie rozmowy do kuluarów i Pana mecenasa Łanoszkę również.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. G. Janyga
Tak jak powiedziałem te dwa dokumenty to dotyczą tego etapu, który jest związany z negocjowaniem umowy urbanistycznej. I również w tym przypadku, bezpośrednio przepis jednoznacznie wskazuje, że negocjacje umowy urbanistycznej, negocjuje umowę urbanistyczną wójt, burmistrz, prezydent miasta. W związku z tym nie ma żadnych wątpliwości żeby decyzje podejmowane w toku prowadzenia negocjacji umowy urbanistycznej, to są decyzje Prezydenta Miasta Krakowa, za które on ponosi odpowiedzialność i do których realizacji jest zobligowany przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. I teraz może jakby po tym krótkim wstępie, takim formalnym kwestie, które były podnoszone w poszczególnych wypowiedziach klubowych. Proszę Państwa były różne zarzuty, kto przygotowuje uchwałę w tym zakresie, już jakby wskazałem, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje jednoznacznie, że Prezydent przekazuje wniosek o ZPI do Rady Miasta Krakowa, natomiast kompetencje do przygotowania uchwały w tym zakresie inaczej nie są uregulowane niż to wynikają bezpośrednio z przepisów czy to ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czy przepisów statutowych. Wniosek w tym zakresie służy zarówno Prezydentowi, Rada Miasta Krakowa z takim wnioskiem, może wystąpić z taką inicjatywą uchwałodawczą, komisja, grupy Radnych i w związku z tym w ocenie Prezydenta, skoro przepis jednoznacznie wskazuje, że Prezydent przekazuje wniosek nie ma obowiązku na etapie przekazywania wniosku, żeby Prezydent przygotował równocześnie projekt uchwały o przystąpieniu do ZPI. Dlaczego, wynika to z tego faktu, że bardzo często po analizie tych wniosków, które zostały tutaj przekazane dotychczas, te trzy, o których dzisiaj była mowa, to stanowisko Prezydenta nie jest w 100 % aprobujące te rozwiązania, które zostały zaproponowane przez wnioskodawców. W związku z tym w sytuacji, w której on by przekazywał ten wniosek to automatycznie zgadzałby się z treści tego wniosku, czy akceptował te propozycje, które inwestor zaproponuje, natomiast to jest tylko techniczne przekazanie dokumentu, które jest określone przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. To gdzie znajduje się inwestycja główna i inwestycja uzupełniająca to wszystko musi zostać określone na etapie składania wniosku, bo tak jak już wspomniałem, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jednoznacznie wskazuje, że wniosek kompletny to jest taki wniosek, w którym znajduje się informacja o inwestycji głównej i o inwestycji uzupełniającej. Jeżeli tych elementów nie ma to my każdorazowo wzywaliśmy, a tak było, każdorazowo wzywaliśmy wnioskodawców do uzupełnienia tego braku poprzez jednoznaczne wskazanie gdzie i co inwestor zamierza realizować jako inwestycję główną i co, i gdzie zamierza realizować jako inwestycję uzupełniającą, oczywiście w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jeżeli chodzi o ten mechanizm dotyczący wzrostu wartości nieruchomości to

jest taka sytuacja, w której będzie następowało porównanie wzrostu wartości nieruchomości z ustaleniami dotychczasowymi, ustaleniami planistycznymi z tymi ustaleniami, które powstają w wyniku przyjęcia w przyszłości przez Radę Miasta Krakowa tego wniosku o Zintegrowany Plan Inwestycyjny, czyli w wyniku uchwalenia nowego planu miejscowego dla tego obszaru. I różnica pomiędzy sytuacją planistyczną po uchwaleniu planu, a sytuacją pierwotną będzie stanowiła tą podstawę, od której będzie wyliczany ten wzrost wartości i ta kwota, ta wartość kontrybucji, której będzie dochodził Prezydent to jest do 30 % tej różnicy. Mówimy o tym, dlatego o tym w tym zakresie, że podajemy tą górną wartość, ponieważ ta dolna wartość ile inwestor jest w stanie zaoferować gminie jest już deklarowana na etapie składania wniosku, ponieważ inwestor już dzisiaj wskazując, co będzie przedmiotem inwestycji głównej i co będzie przedmiotem inwestycji uzupełniającej poprzez właśnie określenie tej inwestycji uzupełniającej wskazuje, ile minimalnie jest w stanie czy jest gotowy przed rozpoczęciem całej procedury przekazać gminie. I to są te wartości skrajne. Prezydent w swoim zarządzeniu pokazuje wartość maksymalną, inwestor składając wniosek pokazuje, co chce minimalnie przekazać, jakie będzie przysporzenie to minimalne po stronie gminy. Jeżeli chodzi o kolejne kwestie. Po to zostaje wprowadzony ten etap fakultatywny przed formalnym złożeniem wniosku przez inwestora, żeby poznać wzajemne oczekiwania. Tutaj był taki zarzut, że oczekiwania inwestora mogą być inne od tego, czego gmina by sobie życzyła żeby zostało zrealizowane w danym terenie. I po to właśnie został wprowadzony ten etap fakultatywny przed formalnym złożeniem wniosku przez inwestora z ZPI, żeby inwestor mógł się zapoznać jakie są oczekiwania gminy w stosunku do tego jego zamierzenia inwestycyjnego, które będzie realizowane w ramach inwestycji głównej. W związku z tym, jeżeli inwestor w ramach inwestycji głównej chciałby docelowo zrealizować osiedle mieszkaniowe no to ten etap fakultatywny w ramach procedury BP5 ma służyć temu, że gmina ma przedstawić swoje wstępne oczekiwania, co by widziała, czyli będziemy robili konkretną analizę danego obszaru miasta i jeżeli będzie taka sytuacja, że na przykład w danym obszarze nie występuje jednostka edukacyjna, albo szkoła jest przeciążona, albo występuje brak terenów zieleni publicznej, albo występują jakieś inne elementy, które są istotne z punktu widzenia miasta i które chcielibyśmy, żeby na danym obszarze powstały to to jest właśnie ten moment, w którym Prezydent będzie mógł sformułować takie wstępne oczekiwanie, że w przypadku, jeżeli jesteś zainteresowany zmianą planu miejscowego na cele powstania na przykład osiedla mieszkaniowego i to osiedle mieszkaniowe planujesz w takich, a nie w innych gabarytach to ze strony Prezydenta jest propozycja taka, żeby przedmiotem inwestycji uzupełniającej była na przykład partycypacja w budowie szkoły. I tu też wracam do tej kwestii, że przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazują różne możliwości, że z jednej strony to są, ta kontrybucja po stronie gminy będzie zrealizowana przez konkretne roboty budowlane wykonane przez inwestora, który wykona obiekt budowlany, który wykona obiekt infrastruktury technicznej, który wykona drogę, a z drugiej strony ta kontrybucja, tak w cudzysłowie nazwana, może się wiązać z przekazaniem nieruchomości, które potem gmina w jakimś innym procesie przeznaczy na realizację zadań swoich własnych, może być związana też z przekazaniem środków finansowych. Więc to wszystko jest do uregulowania. Natomiast ten wstępny etap fakultatywny do uregulowania w trakcie prowadzenia negocjacji umowy urbanistycznej, natomiast ten wstępny etap fakultatywny, przed formalnym złożeniem wniosku ma służyć temu, żeby wzajemnie się ukierunkować jakie są oczekiwania inwestora, co chciałby docelowo uzyskać i jakie są potrzeby gminy i co gmina chciałaby na tym etapie uzyskać. Również przepisy regulują kwestię taką, że kilku wnioskodawców może złożyć jeden wniosek o Zintegrowany Plan Inwestycyjny, zresztą z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku tego pierwszego wniosku gdzie inwestor czy wniosek o ZPI nie dotyczy tylko nieruchomości inwestora, który prezentował Państwu tą koncepcję, którą chciałby

zrealizować w tamtym obszarze miasta, ale też obejmuje działki innych podmiotów. Jeżeli chodzi o kolejne kwestie. Proszę Państwa członkowie zespołu i sam zespół, tak jak już wspomniałem, to jest organ czy podmiot, który będzie wspierał Prezydenta Miasta Krakowa w prowadzeniu negocjacji umowy urbanistycznej. Natomiast to nie są osoby, które zastąpią Prezydenta w podejmowaniu decyzji i w jego imieniu podpiszą umowę urbanistyczną, która zostanie wynegocjowana. Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym są w tym zakresie jednoznaczne, negocjacje umowy urbanistycznej to jest wyłączna kompetencja Prezydenta, a zespół zadaniowy, który Prezydent chce powołać to jest ciało, które będzie służyło wiedzą fachową, merytoryczną do podejmowania rozstrzygnięć bezpośrednio przez Prezydenta Miasta Krakowa. W konsekwencji decyzje w toku prowadzenia negocjacji umowy urbanistycznej podejmuje wyłącznie Prezydent i rola zespołu zadaniowego w tym zakresie ma charakter wyłącznie opiniodawczy, pomocniczo – doradczy. Proszę Państwa również przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozstrzygają kwestie, że Prezydent ma możliwość odstąpienia od prowadzenia negocjacji umowy urbanistycznej, jeżeli uzna, że takie negocjacje są bezskuteczne i nie prowadzą do faktycznego rezultatu. W związku z tym to też nie jest kompetencja czy to przedstawiciela Rady Miasta Krakowa, który ma zagwarantowany udział w prowadzeniu negocjacji umowy urbanistycznej czy to nie jest też kompetencja klubu, przedstawicieli klubów Radnych, którzy w negocjacjach umowy urbanistycznej będą brali udział, to jest wyłączna kompetencja Prezydenta. I jak Prezydent uzna, że to jest bezcelowe to w tym zakresie podejmuje decyzję i o tej decyzji informuje Radę Miasta Krakowa. I Rada oczywiście może się z tą decyzją Pana Prezydenta nie zgodzić i w konsekwencji ten wniosek o Zintegrowany Plan Inwestycyjny, o uchwalenie Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego będzie wisiał jak każda inna uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, która nie, z jakichś przyczyn nie jest realizowana, będzie wisiał w porządku obrad Rady, natomiast tak jak mówię, to jest przepis ustawy, który wyraźnie wskazuje, że to jest wyłączna kompetencja Prezydenta Miasta Krakowa. Kwestia kolejna. W wystąpieniach zostały podniesione kwestie związane z obowiązkami, które wynikają z realizacji przepisów art. 16 ustawy o drogach publicznych bądź wynikają z różnych innych przepisów, które, pojawiły się wątpliwości jak to zostanie zliczone, czy to będzie, jakoś te roszczenia się będą wzajemnie znosiły. Proszę Państwa w tej sytuacji, też t sytuacja powinna być bardzo jasna, dlatego, że ZPI to jest szczególna forma planu miejscowego, czyli na tym etapie regulujemy tylko i wyłącznie kwestie związane ze zmianą ustaleń planistycznych dla danego obszaru. Tu nie wchodzimy w kwestie, które mogą się pojawić na etapie uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę przez inwestora. Jeżeli będzie taka sytuacja, że na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę inwestor zostanie zobligowany do wykonania czy realizacji jakichś innych dodatkowych obowiązków na podstawie regulacji innych przepisów prawa to niestety takie obowiązki będzie musiał wykonać. Dlaczego ja o tym tak wyraźnie mówię. Proszę Państwa jeden ze złożonych wniosków o ZPI dotyczy takiej kwestii, mianowicie przekształcenia terenu pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i ten wniosek został sformułowany w taki sposób przez inwestora, że obejmuje wyłącznie jego nieruchomość. I Prezydent nie ma możliwości wymuszenia na inwestorze i powiedzenia mu, szanowny panie inwestorze bardzo proszę żeby wniosek o ZPI obejmował nie tylko nieruchomość, na której chcesz zrealizować zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, ale żebyś objął też tym wnioskiem tereny, które są potrzebne na obsługę komunikacyjną tej planowanej przez ciebie inwestycji, ponieważ postępowanie o Zintegrowany Plan Inwestycyjny jest postępowaniem wnioskowym i wola inwestora limituje, wskazuje obszar, dla którego ten ZPI jest procedowany. W związku z tym ja jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację w przypadku tego konkretnego wniosku o ZPI, że Państwo

wyrażą zgodę na zmianę ustaleń planistycznych w taki sposób, że będzie, teren zostanie przekształcony na teren pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, natomiast, ponieważ inwestor nie objął tym wnioskiem o ZPI obsługi komunikacyjnej tego obszaru i, to jest intuicyjnie i każdy to rozumie, że jeżeli teren był przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, a teraz będzie pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne to nastąpi wzrost obciążenia komunikacyjnego, wzrost ruchu w danym terenie, w związku z tym ta droga, która dzisiaj, droga wewnętrzna, która dzisiaj byłaby wystarczająca dla obsługi budynków mieszkalnych jednorodzinnych będzie niewystarczająca i w takiej sytuacji inwestor będzie musiał wykonać, przebudować układ drogowy w taki sposób, żeby była zapewniona prawidłowa obsługa tego zamierzenia inwestycyjnego i zostanie obciążony zobowiązaniami na rzecz gminy wykonania tych inwestycji drogowych z art. 16 ustawy o drogach publicznych na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę. I w związku z tym, żeby uniknąć takich sytuacji po to jest, przypominam, po stronie Prezydenta propozycja skorzystania przez inwestora z tego elementu fakultatywnego przed złożeniem wniosku, żebyśmy mogli w takiej sytuacji przekazać inwestorowi, że jeżeli swój wniosek o Zintegrowany Plan Inwestycyjny zamierzasz ograniczyć wyłącznie do własnej nieruchomości to w przyszłości mogą pojawić się konsekwencje takie, że będziesz musiał zrealizować dodatkowe zobowiązania, ponad te, co, do których będziesz zobowiązany w wyniku wynegocjowanej umowy urbanistycznej. Czyli na przykład będziesz w trybie art. 16 zobligowany do wykonania układu drogowego takiego, abyś mógł uzyskać decyzję pozwolenia na budowę realizacji tego osiedla, które w tym terenie chciałbyś wykonać. Kolejne kwestie, które były przez Państwa podnoszone, kto są kwestie związane, że instytucja ZPI czy instytucja tzw. ULIM, czyli lokalizacji inwestycji mieszkaniowych to nie są protezy, to są pewne rozwiązania, które zostały przez ustawodawcę wprowadzone, one są alternatywne do tych rozwiązań, które funkcjonują. I tak samo jak przepisy dopuszczają lokalizację inwestycji w oparciu o wcześniej uzyskaną decyzję o warunkach zabudowy tak samo mamy do czynienia z nową instytucją Zintegrowanym Planem Inwestycyjnym, czyli to jest uproszczony tryb i uproszczone postępowanie sporządzenia nowego planu miejscowego na wniosek konkretnego inwestora, zawężone do konkretnych nieruchomości. Jeżeli chodzi o udział klubów, kolejna kwestia, o udział klubów, przedstawicieli klubów w pracach realizowanych tutaj przez Prezydenta Miasta Krakowa to zostało bardzo wyraźnie określone. Jeżeli chodzi o ten etap fakultatywny to w załączniku do karty usługi w punkcie 4, zacytuję: W celu zwiększenia transparentności procesu, o którym mowa w części karty usługi dotyczącej etapu fakultatywnego Prezydent Miasta Krakowa zaprasza przedstawicieli radnych miejskich spośród poszczególnych klubów Radnych reprezentowanych w Radzie Miasta Krakowa do udziału w spotkaniach z inwestorem. To jest na tym etapie fakultatywnym w sytuacji, przed złożeniem formalnego wniosku przez inwestora, ten etap fakultatywny to jest taki etap, z którego inwestor może skorzystać, nie ma obowiązku. I również sytuacja ta druga, w przypadku funkcjonowania zespołu doradczego pomagającego Prezydentowi w toku prowadzenia przez negocjacje umowy urbanistycznej odpowiedni paragraf 9 ust. 3 tego projektu zarządzenia, Przewodniczący zaprasza przedstawicieli radnych miejskich spośród poszczególnych klubów radnych reprezentowanych w Radzie Miasta Krakowa na posiedzenia zespołu zadaniowego. W związku z tym to uprawnienie, o które Państwo wnioskowali zostało w tych dokumentach zapisane. Chciałbym też zwrócić uwagę, że o ZPI nie możemy mówić w przypadku ZPI o narzędziu, o instytucji, która przyczyni się do pogorszenia warunków życia mieszkańców. Po pierwsze z tego powodu, że każdy Zintegrowany Plan Inwestycyjny, jako szczególna forma planu miejscowego musi być zgodny z polityką planistyczną realizowaną przez gminę, a w tym momencie szczegółowo opisana w dokumencie Studium, a w przyszłości w dokumencie planu ogólnego i w strategii rozwoju gminy. W związku z tym nie

podejmujemy żadnych działań na niekorzyść mieszkańców tylko podejmujemy działania zgodnie z tym, co Rada Miasta Krakowa w dokumentach tych planistycznych wcześniej uchwaliła. I po drugie, jeżeli Państwo uważają, że któryś wniosek o Zintegrowany Plan Inwestycyjny będzie właśnie miał, wiązał się z negatywnymi konsekwencjami to Państwo nie mają obowiązku przyjąć, ani zainicjować tej procedury o sporządzenie Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego tylko mogą Państwo taki wniosek odrzucić. Nie wiem, na ten moment chyba wystarczy. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dobrze. Teraz proszę zastępcę Prezydenta Pana Stanisława Mazura.

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – p. St. Mazur
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Padło bardzo wiele uwag, za które dziękuję. Z mojego punktu widzenia to jest kolejny, nie łatwy etap szukania dobrego rozwiązania dla tego złożonego procesu, jakim jest Zintegrowany Plan Inwestycyjny i do bardzo wielu z tych uwag odniósł się Pan Dyrektor Janyga i nie będę już do tych uwag wracał, ale chciałem zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów, które wydają mi się być, trochę porządkują przynajmniej moje myślenie. Szanowni Państwo te uwagi, które były zgłoszone, każda z nich będzie przeanalizowana, tak jak poprzednio. Tych uwag otrzymaliśmy bardzo wiele, to, co charakterystyczne to, że te uwagi bardzo często się znoszą. Ale to, co jest ważne, że te uwagi wygłosiliście Państwo, wygłosiły kluby, wygłosiły organizacje branżowe, wygłosili eksperci, rozmawialiśmy bardzo długo z kilkoma ekspertami o sposobie szacowania. Innymi słowy te uwagi nawet, jeżeli są nieco wykluczające, dają całe spektrum, przegląd tego jak o tym myślimy. I te uwagi będziemy analizować. Szanowni Państwo to, co mi się wydaje być istotne to to, że kontekst rozmowy o tym instrumencie, specyficznym, wyjątkowym i nie chciałbym żebyśmy go fetyszyzowali i traktowali, że jest panaceum na rozwiązanie wszystkich problemów. Ale jednak ma pewne znaczenie. Szanowni Państwo ostatnio wspólnie z Panem Prezydentem Miszalskim jeździmy po dzielnicach, rozmawiamy, wczoraj byliśmy w jednej z dzielnic, ludzie oczekują, mieszkańcy oczekują szkoły, przedszkola, żłobków, zieleni, parków. I nie chciałbym żeby to zabrzmiało, że ZPI może wszystkie te problemy rozwiązać. Ja nie jestem pewny czy to jest doskonały instrument czy nawet instrument, który nam może bardzo pomóc. Ale jeżeli nie rozpoczniemy tej podróży, nie damy sobie szansy skorzystania z tego instrumentu to odpowiedzi nie będziemy znali. Z tego punktu widzenia chciałem podziękować za te wszystkie Państwa uwagi, szczególnie te, które w tej podróży nas przybliżają do tego, żeby sobie dać szanse. I kończąc chciałem jeszcze jedną rzecz bardzo mocno i wyraźnie podkreślić. Szanowni Państwo, Państwo, jako Rada Miasta Krakowa w każdym momencie macie prawo podjęcia decyzji o tym czy to jest ta podróż, jest kontynuowana, czy w nią wyruszamy, to jest Państwa decyzja. Moją rolą jest tylko przygotowanie takich rozwiązań, które moim zdaniem czynią tą podróż w miarę bezpieczną, przy pełnym założeniu, że nie wiemy, jaki będzie jej efekt, nie wiemy ile problemów napotkamy w tej drodze, jak nie wyruszymy w tą podróż to tego nie będziemy wiedzieli. Zatem Szanowni Państwo w najbliższych dniach przedstawimy kolejną wersję tego dokumentu, która jak mniemam w dużej mierze będzie Państwa uwagi uwzględniać. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Przechodzimy do wystąpień Radnych. Pan Radny Michał Drewnicki proszę.

Radny – p. M. Drewnicki
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Tak ogólnie mówiąc ustawa, która dopuściła Zintegrowane Plany Inwestycyjne sądzę, że miała jakby skończyć z tym, co w deweloperce w Polsce chyba było kluczowe jakby ten proceder się pojawiał zawsze, to znaczy prywatyzacja zysków, a uspołecznienie kosztów, znaliśmy to doskonale, gdy zysk miał deweloper, a koszty w związku z ruchem, obłożeniem przychodni, sklepów, wszystkiego innego, korków pociągało to, ci mieszkańcy, którzy tam mieszkali to ponosili, albo miasto, które musiało inwestować i płacić pieniądze. Natomiast ja mam wielkie wątpliwości czy ten dokument, te procedury, które tutaj Pan Prezydent zaproponował w jednej części, znaczy dokładnie w kwestii tych inwestycji, które miałby deweloper na rzecz miasta realizować, dokładnie w paragrafie 3, czy to nie jest, czy z tego zapisu po prostu nie ucieszą się deweloperzy. Ja stawiam takie pytanie, to nie jest moja nawet teza w tej chwili, bo ja też nie mam wszystkich danych, które Państwo, jako Urząd macie związane z faktycznymi tymi analizami transakcyjnymi, sprzedażą gruntów, wartością gruntów, natomiast tak sobie to, co mogłem, przeliczyłem na szybko, odnoszę się do tego zapisu, że łączna wartość zobowiązań inwestycyjnych jest proporcjonalna do wzrostu wartości nieruchomości objętych ZPI, nie może być większa niż 30 % wzrostu tych nieruchomości. Pytania są takie, w przypadku działki, na przykład 50 arów, tak w Czyżynach sobie tam deweloper po prostu wybudował na tym pasie zieleni, te drzewa tam były, 50 arów tam była działka, wybudował dwa bloki, liczymy, że tam powstało 100 mieszkań, zakładamy, że mamy tutaj taką sytuację, że rośnie mu wartość nieruchomości. No to o ile ta wartość wzrośnie, że możemy sobie to 30 % pociągnąć. Ja sprawdziłem analizy skutków finansowych dla planów, na przykład Stary Prokocim, to z tego roku, zieleń, koszt wykupu zieleni 250 zł za metr, koszt sprzedaży gruntów, które są we władaniu miasta pod MW czyli zabudowa wielorodzinna 500 zł. Więc rozumiem, że z 250 skoczy na 500 zł, czyli dwukrotny wzrost wartości. Ale na przykład w planie Mogiła Wschód w tym analiza kosztów, tam z kolei było tak, że na przykład z 90 na 225, albo ze 130 na 225, to są Państwa wyliczenia z Wydziału Planowania Przestrzennego, więc nie mam podstaw, żeby je podważyć, że te wyceny są jakieś fałszywe. No, więc zasadniczo można przyjąć, jeszcze ciekawostka, w planie na przykład Stary Prokocim, to jest taki przykład, to jest oczywiście plan, wiadomo ZPI, ale ja biorę tylko wyceny, chodzi o stricte wycenę pod konkretną rzecz, U czyli teren usługowy, wartość gdzie miasto liczy, że sprzeda grunt, 500 zł za m2, już kończę, a MW też 500 zł, czyli zakładając my uchwalimy ZPI i wartość nieruchomości nie wzrośnie, wzrośnie o dokładnie zero. Więc, co w przypadku takim. Wyliczając, jeśli wartość wzrasta załóżmy o te 100 zł czy o 250 zł to my możemy liczyć na inwestycje, które zakładają, rozkładają się między 150 tys., a 375 tys. zł, to wynika z Państwa dokumentów, jakie Państwo tutaj przygotowujecie. I zasadniczo to jest między 1, a 2,5 % zysku, marży zysku dewelopera. Moim zdaniem to jest jakaś bardzo niewielka kwota, bo licząc, że od jednego mieszkania deweloper ma między 150, a 250 tys. zysku netto, netto, nie brutto, netto to jest z artykułu z listopada zeszłego roku, Bankier.pl, więc sądzę, że ta stawka, którą Państwo podaliście 30 % od wzrostu wartości nieruchomości to jest jakaś śmieszna liczba, deweloper nawet tego nie zauważy, dla niego to są jakieś drobne, więc pytanie czy tutaj moim zdaniem powinien być to zupełnie inny współczynnik, zupełnie inna wartość podana, bo żeby nie zrobiła się z tego kpina, że deweloper po prostu będzie miał zero, bo wartość mu nie wzrośnie, bo miał usługi, które są czasami droższe niż MW na papierze, albo, gdy te kwoty będą śmiesznie niskie. Więc ja bym zastanowił się nad zupełnie innym przelicznikiem, by po prostu miasto i mieszkańcy coś z tego mieli, bo te liczby dla mnie przynajmniej, ale proszę mnie poprawić, ja korzystałem z Państwa dokumentów, które Państwo przygotowujecie, są inne, ale to proszę o tym powiedzieć. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Następny do głosu jestem zapisany ja. I mam kilka takich spostrzeżeń. Po pierwsze rzeczywiście jest tak, że Prezydent musi czy też przekazuje wniosek do Rady Miasta, ale nie widzę żadnego powodu, dla którego ten wniosek nie mógłby mieć załącznika projektu uchwały, bo inaczej to będzie generalnie taka próba przerzucenia tematu, który wydaje się coraz mniej przejrzysty na Radę, żeby to ona inicjowała proces i ponosiła jakby tylko i wyłącznie konsekwencje negatywne. Efekt końcowy będzie taki, że nie uchwalimy żadnego ZPI, tak pewnie się to skończy, z doświadczeń moich. Druga sprawa to jest kwestia tej kwoty, o której rozmawiamy i tych pomysłów jak ją liczyć. Wydaje mi się, że jedynym rozsądnym pomysłem jest liczenie tego, tak po zastanowieniu się, po prostu wartość do metra PUM, tak, aby to było przejrzyste i jasne. Oczywiście może być podzielone na sektory miasto, żeby trochę inaczej to liczyć na przykład na terenach peryferyjnych, a inaczej w centrum, ale tylko to będzie jednoznaczne dla wszystkich, nie będzie żadnych ekspertyz, rzeczoznawców, naciągania czegoś, po prostu liczba metrów razy określona kwota nigdy nie wyjdzie inaczej, to po prostu jest sprawiedliwe, przejrzyste i łatwe do policzenia. To samo powinno dotyczyć tego włączenia z art. 16 do dróg i to powinniśmy zrobić jak najszybciej, żeby tam też była określona kwota do metra i po sprawie. Znaczy to też musi być przejrzyste, bo inaczej dalej będą powielane te schematy, w których ktoś będzie zarzucał, że jeden ma więcej, drugi mniej, co w praktyce rzeczywiście miało miejsce, a nie było dobre. Ciekawą propozycją była propozycja, którą tutaj Prawo i Sprawiedliwość złożyło, ażeby zrobić katalog rzeczy wykluczających, czyli rzeczywiście, że jeśli mamy gdzieś przepełnioną szkołę przykładowo to, jeśli nie będzie w pobliżu innej to nie możemy zgodzić się na zwiększenie jakby możliwości zabudowy w danym terenie, bo to jest po prostu tylko droga donikąd, bo doprowadzimy rzeczywiście do tego, że tam gdzie nie ma miejsca będzie go jeszcze mniej. I dochodzę do ostatnich dwóch rzeczy. Czyli pierwsza sprawa ta dyskusja już pokazuje, że to nie do końca chyba jest tak, że to będzie proces bardzo zrozumiały i przejrzysty, a chyba taki powinien być, znaczy powinniśmy go uprościć maksymalnie tak, żeby każdy mieszkaniec Krakowa był w stanie powiedzieć, o co tu chodzi, także ten, który się tym nie interesuje, bo to, że Radni będą wiedzieli, inwestor będzie wiedział i urzędnicy to niestety nie wystarcza. Chodzi o to, żeby też wiedzieli mieszkańcy, bo inaczej będzie taka pokusa, że ktoś zacznie to wykorzystywać wbrew temu, co mówił jeden z Radnych, żeby nie wykorzystywać tego politycznie. I zacznie się wykorzystywanie tego politycznie. I na koniec mam apel do Pana Wiceprezydenta Stanisława Mazura, żebyśmy przyspieszyli prace nad tym, bo rozmawialiśmy na ten temat, przesuwaliśmy też wprowadzenie ZPI, znaczy uruchomienie pierwszej procedury ZPI, ale nie możemy tego robić w nieskończoność, musimy to po prostu przyspieszyć i o to po prostu bardzo proszę na koniec. Dziękuję. Proszę.

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – p. St. Mazur
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja zaraz poproszę, do tych konkretów, na pytania, odpowie Pan Dyrektor Janyga, ale co do tego terminu. Jeżeli Państwo pozwolicie, bo to jest rodzaj wywołania do tablicy, używając kolokwializmu, chcę przywołać daty, o których mówimy. Może to z pamięci podam. Szanowni Państwo 1 lipca było spotkanie na tej sali i była próba dyskutowana pierwszego projektu, już 3 lipca wysłaliśmy zaproszenie o rozmowę do dzielnic. Potem to był chyba 22-gi, przypomnieliśmy wiedząc, że są wakacje, dzielnice, pytając, na jakim to jest etapie. Od września rozpoczęliśmy próbę umawiania spotkań z klubami, od początku września. Ostatnie spotkanie z klubem odbyło się 22 września. Trzy, albo cztery dni później wysłaliśmy dokument. W międzyczasie spotkaliśmy się z reprezentacją środowiska inwestorów,

rozmawialiśmy z organizacjami branżowymi Architekci, przepraszam, 22 sierpnia. W związku z tym Szanowni Państwo proszę mi wierzyć w tym procesie w jakikolwiek sposób, nie sposób jest zgodzić się i przyjąć tezę, że było jakiekolwiek opóźnienie po stronie mojej i mojego zespołu, w którym pracowaliśmy. Absolutnie zajmowaliśmy się tym bardzo regularnie i te terminy raz jeszcze, nie chcę Państwa czasu absorbować, jeżeli Państwo zobaczycie ten kalendarz to one są prawie do dnia rozpisane. Wtedy, kiedy czekaliśmy, co było zrozumiałe na decyzje dzielnic, wtedy, kiedy czekaliśmy na spotkania z klubami, to jest zrozumiałe i wtedy, kiedy czekaliśmy na pisemne uwagi, które otrzymaliśmy tylko jedną pisemną uwagę z klubu i wczoraj w nocy otrzymaliśmy drugą. Więc tylko na to chciałem zwrócić uwagę, że wydaje mi się, że tutaj przykładamy dużej staranności, dosyć dynamicznie w tej sprawie pracujemy.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Może zanim Pan Dyrektor to jeszcze poproszę Pana Radnego Włodzimierza Pietrusa, bo to jest ostatni głos z Rady, więc byśmy już odpowiedzieli, kończyli dyskusję.

Radny – p. W. Pietrus
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Radni i Mieszkańcy!
Ja w nawiązaniu do tego, co Pan Dyrektor tutaj zreferował o podejściu do ZPI, czyli formalnego, prawnego podejścia, więc ja bym chciał się jeszcze upewnić. Po pierwsze mamy na tapecie jeden projekt uchwały, czyli nie przeszkadzało, że Prezydent przygotował projekt uchwały dla Bronowic Małych – Rondo Ofiar Katynia w tej procedurze, bo Pan Dyrektor stwierdził, że to Rada powinna na wniosek przygotowywać taki projekt uchwały. Ja, jeżeli pamiętam w ustawie jest wskazanie, mówię o planowaniu przestrzennym, że dwa uprawnione są podmioty do przygotowania projektów uchwał, Prezydent i Rada Miasta Krakowa. Jest to równoprawne podejście obu tych podmiotów, więc rozumiem, że nic się nie zmieniło, tym bardziej, że ZPI jest szczególną formą miejscowego planu. Druga kwestia, która zainspirował mnie Pan Dyrektor, czy tu nie należy oczekiwać analizy zasadności przystąpienia do planu miejscowego, tak jak mamy przy każdym planie miejscowym w granicach tego planu, bo ona pewne podstawowe rzeczy, pokazuje ta analiza zasadność przystąpienia, krótko mówiąc, abstrahując od tych oczekiwań finansowych, które miasto będzie oczekiwać w związku ze zmianami. Więc wydaje mi się, chciałbym tu mieć pewność czy analiza zasadności jest wymagana czy nie jest wymagana, bo jeżeli jest wymagana to ten projekt uchwały, który już mamy w oczekiwaniu musi mieć uzupełnienie o tą analizę zasadności, a jeżeli nie jest wymagana to wydaje mi się, że Rada Miasta Krakowa tą analizę będzie oczekiwać, bo inaczej będziemy podejmować trochę w ciemno decyzje planistyczne. Ja nie mówię o rozwiązaniach ekonomicznych, ale planistycznych. I kolejne pytanie dotyczy też tego, co Pan Przewodniczący Stawowy Grzegorz podniósł, faktycznie w tym projekcie nie ma opłaty planistycznej, jeżeli to jest szczególna forma miejscowego planu to, dlaczego ten projekt nie zawiera tej opłaty planistycznej. Być może jest jakieś wytłumaczenie, ale rozumiem, że to jest jednak bardzo szczególna forma miejscowego planu, ale może się mylę. I ostatnia sprawa, Pan Dyrektor stwierdził, że Rada może odrzucić wniosek. Pytam, w jakiej formie, ja rozumiem, że może odrzucić projekt uchwały i wtedy jest odrzucony automatycznie wniosek inwestora. Może też nie przystąpić do planu miejscowego w formie ZPI, to też jest forma odrzucenia wniosku. Więc pytanie moje jest jak ma wyrazić Rada odrzucenie wniosku. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Poproszę Pana Dyrektora.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. G. Janyga
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Te kwestie techniczne. Jeżeli chodzi o szacowanie wartości nieruchomości to może być taka sytuacja, o której mówił Pan Radny Drewnicki, że nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości na skutek zmiany planu miejscowego, że po przeliczeniach będzie taka sytuacja, że inwestor początkowo mógł z danym przeznaczeniem zrealizować jakąś inwestycję o jakichś gabarytach i po zmianie planu miejscowego będzie mógł zrealizować inną inwestycję, ale nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości. Ale mogą być też takie sytuacje, że ten wzrost wartości nieruchomości będzie niewielki. Natomiast mogą być też takie sytuacje, w których ten wzrost wartości będzie duży, czyli jeżeli mamy teren nie inwestycyjny, a na skutek zmiany planu miejscowego w trybie ZPI nastąpi zmiana na teren inwestycyjny w takiej sytuacji ten wzrost wartości będzie duży i te 30 % od wzrostu tej wartości nieruchomości, do 30 %, która jest określona. Jeżeli chodzi o te wartości liczbowe, które były podawane przez Pana Radnego odnośnie wartości metra, przy cenach transakcyjnych. Proszę Państwa my w prognozach skutków finansowych te wartości bierzemy z cen, które zostały faktycznie zapłacone za nieruchomości w danym terenie, w danej dzielnicy miasta czy w danym obszarze, dla którego jest sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Te wartości otrzymujemy z aktów notarialnych i jeżeli wartość nieruchomości nam się może wydawać troszeczkę zaniżona, ale my nie mamy na to żadnego wpływu po jakich cenach poszczególne strony umowy decydują się na zakup nieruchomości. Więc mamy świadomość tego, że czasami te ceny są zaniżone, niemniej one funkcjonują w tym rejestrze cen, który jest prowadzony i w związku z tym my musimy po prostu wskazać, że czasami są takie obszary miasta, w których ten ruch transakcyjny jest bardzo niewielki, w związku z tym czasami rzeczywiście te wartości nieruchomości, te ceny sprzedaży trochę odbiegają od tych cen, które występują w innych obszarach miasta, ale to jest po prostuj inny mechanizm. Jeżeli chodzi o tą kwestię, kto powinien przygotować projekt uchwały to tutaj pełna zgoda ze stanowiskiem Pana Przewodniczącego Pietrusa, tak to jest określone przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, niemniej jakby obowiązkiem po stronie Prezydenta, który na Prezydencie ciąży jest przekazanie wniosku do Rady Miasta Krakowa, wniosku o Zintegrowany Plan Inwestycyjny. I teraz proszę Państwa to próbowałem powiedzieć, ale może moja wypowiedź była przydługa i umknęło, że Prezydent chciałby się odnieść, nie ma przepisu, który mówi, że do wniosku z Zintegrowany Plan Inwestycyjny należy wykonać analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego. Ale Prezydent chciałby czy chciałby mieć taką możliwość, żeby wskazać na pewne elementy, o których Państwo tutaj mówili, czyli na przykład w obszarze, co, do którego został złożony wniosek o Zintegrowany Plan Inwestycyjny rzeczywiście brakuje szkoły. I Prezydent chciałby w tym zakresie przekazać, że z analiz, które są zrobione, proszę Państwa, jeżeli Państwo będą się decydowali na uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego, czyli miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to ten, to jest na obszarze, na którym występuje deficyt w zakresie usług szkolnych. I tak w każdym różnym aspekcie. My oczywiście możemy zawsze, jako Prezydent przygotować materiał, czyli w Wydziale Planowania Przestrzennego, który będzie informował gdzie znajduje się najbliższa szkoła, gdzie znajduje się najbliższy teren zielony, czyli wykonać pewne takie czynności informacyjne, które Państwu pozwolą potem podjąć decyzję czy należy przystąpić do danego Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego czy też Zintegrowany Plan Inwestycyjny należy odrzucić. I też tutaj pełna zgoda z tym, co powiedział Pan Przewodniczący Pietrus, że może to być w formie, w taki sposób Rada może swoje stanowisko zamanifestować, mianowicie, że nie podejmie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego, albo podejmie uchwałę, albo odrzuci uchwałę, projekt uchwały. I myślę, że

to były te kwestie. Dziękuję. Jeżeli chodzi o opłatę planistyczną. Opłata planistyczna jest obligatoryjnym elementem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czyli obligatoryjnym elementem tego finalnego dokumentu, który Państwo będą przyjmowali w ramach tej drugiej uchwały, kończąc ten proces. I ta opłata planistyczna zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym może zostać określona w wartości do 30 % od wzrostu wartości nieruchomości, każdorazowo indywidualnie jest ustalana w poszczególnych planach miejscowych. Dotychczas w planach miejscowych była do wysokości 30 %, ale takie starsze plany miejscowe też mamy gdzie była w wysokości 5 %. W związku z tym to jest element, który podlega zmianie, ale każdorazowo, znaczy wartość tej opłaty, tej stawki wzrost wartości opłaty planistycznej może, musi być każdorazowo ustalona w planie, natomiast ona może mieć różną wartość, ważne, że do 30 %. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Radny Michał Drewnicki proszę.

Radny – p. M. Drewnicki
Dziękuję Panie Przewodniczący. Panie Dyrektorze Pan jakby potwierdził moje obawy, że ten współczynnik jest dramatyczny, to znaczy wybrać tą metodę wyznaczania jakby skali tych inwestycji, które deweloper, inwestor miałby na rzecz miasta wykonać, to jest po prostu jakaś pomyłka, bardzo zły pomysł i z tego się deweloperzy ucieszą, bo pierwszy przypadek wartość może nie wzrosnąć według obliczeń rzeczoznawców patrząc po cenach transakcyjnych nie dostaniemy nic. Natomiast Pan nie podał, ja prosiłem o te liczby konkretne, nie podał mi Pan tych konkretnych liczb, ja podałem Panu te, które w dokumentach Wydziału Planowania Przestrzennego są przesyłane i one też kiepsko pokazują, bo nawet gdyby, ja tutaj mam te dane ze Starego Prokocimia, sam Pan Dyrektor mówił, że to są ceny transakcyjne, no więc 250 zł na m2 to jest cena transakcyjna tego zielonego gruntu, tak jest w tej analizie skutków finansowych, a 500 to jest złotych za metr kwadratowy to jest cena za grunt inwestycyjny, czyli wzrost wartości o 250 zł na metrze to w przypadku 50-arowej działki, co pozwala na zabudowę dwóch bloków, załóżmy 100 mieszkań, a nawet więcej w zależności od wysokości jaka tam jest to daje kwotę raptem, tych 30 % to jest 350 tys. zł. To jest jakieś 2,5 %, to jest jakieś 2,5 % marży zysku netto dewelopera, czyli sprzeda dwa mieszkania z tych 100 i to jest całość już, netto, netto, którą już ma deweloper zaspokojoną, jeśli chodzi o gminę. To jest dramatycznie niska wartość. Ja nie mówię o całych kosztach, o marży brutto czy w ogóle o całych nakładach, ale o marży netto. Więc jeśli deweloper ma ze swoje marży netto, czyli to, co ładuje do kieszeni, 1 % oddać czy 2,5 % to naprawdę nie bądźmy śmieszni, zmieńmy ten współczynnik, może propozycja Pana Przewodniczącego jest dobra o tym, żeby od PUM to w jakiś sposób liczyć czy wcześniej Pana Przewodniczącego Stawowego, który proponował wydzielić strefy w mieście, centrum, obrzeża/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Proszę kończyć.

Radny – p. M. Drewnicki
Sądzę, że to będzie znacznie lepsze, czytelniejsze i bez jakichś zarzutów potem o to, że straciliśmy coś ważnego.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Proszę Pan Radny Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie!
To znaczy Panie Dyrektorze tak, to, co przedstawił Michał trochę da się, to się rozszerzyć, co Michał przedstawił. Mamy przykład wniosku Hennigera, który został złożony, przecież gdyby przyjąć, że tam się wybudują duże obiekty zgodnie z maksymalnymi przeznaczeniami, dopuszczeniami w planie miejscowym, które będą obiektami na najem instytucjonalny, a jeżeli jest o 20 czy 30 % powierzchni czy 40 % zabudowy na wysokości budynków to z wyceny może wyjść, że to wychodzi mniej więcej około zera. I ta metoda, którą, nie wiem czy to się Pan upiera czy Pan Prezydent, tak de facto doprowadzi do tego, że będą sytuacje, kiedy będziemy dopłacać inwestorowi do tego ZPI, bo mu wyjdzie, że on traci. Ja wiem, nie ma procedury do płacenia, wiem, wiem, proszę mi nie odpowiadać na to pytanie, ale metoda, że niezależnie od tego jak to wygląda jest przyjęta regulacja finansowa i będzie przez wszystkich zaakceptowana. Wiele lat temu Pan Dyrektor będący asystentem na I piętrze, Pan powinien pamiętać, przyjęliśmy uchwałę w sprawie wskaźników parkingowych, wszyscy protestowali, niemalże mieliśmy protest deweloperów pod oknami, ale z biegiem czasu każdy sobie uświadomił, że przynajmniej klaruje się zasada gry, zasady, które są w mieście zostały wyartykułowane i każdy je przyjął, mniej czy bardziej mu się podobały, ale przyjął. I tu będzie dokładnie tak samo, jeżeli będzie zaproponowana kwota, ona oczywiście, jeżeli nie da się jej skonsumować w postaci inwestycji fizycznej to powinna być dopłacana w gotówce na jakieś konto. I też to wszyscy przyjmą. Metoda obliczania skończy się tym, że zmniejszając, Pan wie doskonale, w terenach usług, Panie Przewodniczący minutę jeszcze, w terenach usług mamy czasami powierzchnie czynne biologicznie na poziomie 10 %, w mieszkanówce 50, zabudowa może być 30 m, a mieszkalnictwo na przykład 18, albo 25. I wyjdzie na to, że wartość tej inwestycji spada w wyniku tego, że zmieniliśmy jej przeznaczenia, w ZPI zmieniamy jej przeznaczenie. Ale tak naprawdę finalnie będzie tak jak powiedział Michał, nie sprzedawalny produkt biurowy jest zastąpiony sprzedawalnym budynkiem mieszkaniowym, a my zostaniemy po prostu z niczym. Dlatego ta metoda przyjęta jest błędna i dlatego w zeszłym tygodniu w poniedziałek, dlatego dzisiaj ja podkreślam to, że trzeba przyjąć coś, co jest aktualne dzisiaj, jutro i pojutrze, bo za dwa lata się zmieni sytuacja na rynku. 5 lat temu nie było PRS-ów w Polsce, a w tej chwili fundusze zagraniczne je budują. To jest jedna kwestia. Druga kwestia ja mam nadzieję Panie Prezydencie tak jak mówiłem, że to jest etap i jakby Pan musi to zebrać, ja rozumiem, są przeciwstawne te rzeczy, już kończę, natomiast jakby będziemy oczekiwali, bo nie ruszymy bez tego. I ostatnie pytanie do Pana, bo rozumiem, że art. 16 nie jest wliczany, nie wiem czy nie powinien być, jeżeli będzie stawka, kwota, w Warszawie jest dorzutka na metro, czy tutaj coś takiego w perspektywie czasu się przewiduje, że inwestycje zlokalizowane w obszarze w odległości od metra będą miały jakąś dokładkę do inwestycji w metro.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Ja jeszcze może dopytam o dwie rzeczy zanim oddam głos. Jakie jest przeciwwskazanie, żebyśmy to liczyli od PUM, to jest przejrzyste, każdy to przeliczy, nic specjalnego nie trzeba będzie robić, będzie to mega przejrzyste, a nie znalazłem w tych odpowiedziach odpowiedzi jednoznacznej, dlaczego tak nie robić. A druga sprawa, jeśli rzeczywiście jest tak, że wszystkie plany zagospodarowania przestrzennego jakie uchwalamy, ta inicjatywa uchwałodawcza de facto należy do Prezydenta, a to jest pewnego rodzaju plan zagospodarowania przestrzennego jakby na to nie patrzeć, więc może żeby to było takie przejrzyste to w zasadzie powinien to robić Prezydent, rzeczywiście wychodzić z tą uchwałą, inaczej to będzie taki trochę wyjątek od reguły, nieczytelne znowu. Dziękuję.

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – p. St. Mazur
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Rozpocznę od tej pierwszej części, szacowania, bo to jest centralna kwestia i rozumiana, skupia w zasadzie tyle uwagi. My bardzo dużo robiliśmy różnych analiz, być może błędnie, że tego nie udostępniliśmy, ale one były bardzo robocze, które absolutnie przeczyły tezie, o której Pan Radny mówi. Wedle tego naszego modelu ta wartość była zbliżona do tego, co jest w Warszawie i ja po prostu wiem, że powinniśmy Państwu materiały przekazać, żeby rozwiać te wątpliwości raz jeszcze, to, o czym Pan mówił z tego ogólnego zapisu nie wynika. Ale druga uwaga. Ten pomysł był zgłoszony przez część Radnych, znaczy my mieliśmy różne pomysły na stole i to nie jest tak, że my jesteśmy, mówiąc krótko, absolutnie przekonani, że to jest jedyny najlepszy sposób, bo rozmawialiśmy o różnych możliwościach z Państwem. Ten został formalnie zgłoszony, jako jeden z postulatów. W związku z tym zaprosiliśmy ekspertów z różnych uczelni, zaprosiliśmy prawników i zapytaliśmy, co wy o tym sądzicie. Oczywiście najprostszy wariant, czyli kwota, do PUM różne warianty. I oni powiedzieli, że ten jest najbardziej rozsądnym projektem, ale nie chcę tej dyskusji kontynuować, po to mówię, żeby pokazać, że to nie jest jakiś rodzaj fiksacji i stwierdzenia, że to jest jedyny model. Po tych Państwa uwagach my wrócimy do tej rozmowy, przygotujemy kilka modeli, pokażemy jak to w praktyce oznacza, raz jeszcze chcę bardzo jasno podkreślić, bo nie jestem osobą, która, i chcę bardzo jasno podkreślić, to, o czym mówił Pan Radny, że z tego wychodzą koszty dla gminy rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy złotych, z tego zapisu nie wynika. Po naszej stronie jest pokazanie, że z tego tak nie wynika, ale pokażemy też inne modele, bo rozumiem Państwa argumentację. Traktuję to, jako po prostu, jako proces dochodzenia do dobrego rozwiązania i za te wszystkie uwagi, proszę mi wierzyć ja bardzo jestem Państwu wdzięczny. To jest bardzo, bardzo trudny proces, za każdą stroną uwag, za każdym z tych zapisów stoją bardzo długie rozmowy, stoją bardzo długie konsultacje. Ja nie chcę Państwa męczyć ilością tych materiałów, które my produkujemy. To, co pokazujemy jest syntetycznym przedstawieniem tego, być może czasami nazbyt syntetycznym, ale rozumiejąc tą wagę absolutnie w najbliższych dniach skupimy się na tym szacowaniu, przedstawimy kilka modeli, wariantów, algorytmów i Państwo wtedy będziecie mieli okazję po prostu widząc wnętrze tego jak to jest liczone, wypowiedzieć się. Jeszcze Pan Przewodniczący Stawowy kierował ostatnie pytanie, przepraszam najmocniej Panie Przewodniczący, Pan na końcu swojej wypowiedzi coś pytał, coś było o drogach.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Czy będzie zrzutka na metro przez inwestorów.

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – p. St. Mazur
To jest jakiś pomysł. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dobrze. Ostatni głos Radnych Pan Radny Łukasz Maślona i Pan Włodzimierz Pietrus po nim.

Radny – p. Ł. Maślona
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Ja mam pytanie do Panów Radnych, którzy postulują właśnie tę metodę przeliczenia do PUM, bo my w klubie również zastanawialiśmy się i Panu Prezydentowi na spotkaniu mówiliśmy o dwóch opcjach, jedna to jest złapanie pewnej wartości i tej różnicy w wartości całej inwestycji i drugi model, który wydaje się rzeczywiście prostszy, czyli wliczanie wprost do powierzchni użytkowej. Znaczy nie do PUM, a do powierzchni użytkowej, bo jak to będą

usługi to wiadomo. Ale to Panowie dużo o tym mówią, ale nie padają tutaj konkretne wartości, co do tego ile by Panowie chcieli żeby do tego PUM deweloperzy dopłacali, bo rozmowa jest taka, Pan Prezydent przedstawił konkretną propozycję, do 30 %, ja się nie zgadzam, że powinien być jeszcze ten margines dolny, do 30 % wzrostu wartości. Panowie mówią o tym PUM, ale ile do tego PUM. W Warszawie na przykład są już takie sytuacje, że jest 800 do PUM, rozumiem, że panowie deweloperzy będą zadowoleni, jeśli taką stawkę ustanowimy. Czy Panowie może mówią o jakichś kwotach, które są takie dużo niższe, bo chodzi o to żeby było łatwiej, szybko i przyjemnie. Więc Szanowni Państwo szanujmy się, jak podajcie jakieś propozycje to o jakich wartościach mówimy, bo na razie to mówimy o konkretnej propozycji ze strony Urzędu i mało konkretnej ze strony Radnych. Jak to ma być dyskusja to powiedzcie jak te strefy mają wyglądać, kto je będzie ustanawiał, czy wartości pójdą wedle stref, centrum, czy Śródmieście, wiadomo, że tu ceny są najwyższe, to będzie 1000 do PUM, a jak będą obrzeża to będzie 600. Rozmawiajmy o konkretach, bo na razie to szczerze ich brakuje.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Pan Radny Włodzimierz Pietrus. Tak, można się zgłaszać tylko po minucie jakby dodatkowe wystąpienie.

Radny – p. W. Pietrus
Panie Prezydencie! Panie Przewodniczący! Szanowni Radni i Mieszkańcy!
Ja chciałem jeszcze się dopytać, bo nie uzyskałem takiej precyzyjnej odpowiedzi czy analiza zasadności jest wymagana do tego projektu uchwały, to jest pierwsze pytanie. Drugie, opłata planistyczna będzie czy nie będzie, natomiast czy to będzie forma opłaty planistycznej, to zobowiązanie finansowe. Natomiast jeszcze mnie interesuje ten wątek, który dotyczy terminu, jeżeli pamiętam mieliśmy pewne zobowiązania z różnymi umowami, umowami, które miasto podpisywało z inwestorami i kiedy okres na przykład, jeżeli to była sprzedaż działki to 5 lat minęło, umowa wygasała, gmina już nie mogła wyegzekwować tej kwoty, którą chciała pozyskać, jeżeli chodzi o planistyczną umowę opłatę planistyczną mamy też 5 lat, po tym terminie wygasa, w związku z tym mam pytanie czy zobowiązanie inwestora wygasa i kiedy, terminowo. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Ja też krótko jeszcze zabiorę głos, do Łukasza Maślony. Ja uważam, że do 30 % to to nie jest żadna konkretna suma, bo to może być i 1 i 2 i 25 i 29, więc jakby to jest jedna sprawa, bo powiedziałeś, że to jest konkretna propozycja, nie jest konkretna. Natomiast, jeśli chodzi o tą kwotę, znaczy jest niekonkretna, ale sprecyzowana, znaczy jest kompletnie niekonkretna, bo to może być każda wartość w tym przedziale. Natomiast, jeżeli chodzi o tą wartość PUM my też możemy podać równie niekonkretną wartość na przykład od 700 zł w górę i to będzie tak samo poziom konkretności tylko, że myślę, że to po prostu powinno być poprzedzone analizą i możemy rozmawiać, co do kwot jak ustalimy metodę, a potem dopiero dobierać jakby kwotę, czy w międzyczasie. Tak, proszę.

Radny – p. Ł. Maślona
Panie Przewodniczący właśnie o to mi chodziło żeby w tych mało konkretnych Państwa propozycjach jeden jakiś konkret, chociaż padł. Jeśli to jest kwota od 700 w górę okej, zacznijmy te analizy i zacznijmy o tym rozmawiać i rozumiem, tak odczytuję tutaj wolę Pana Prezydenta, że będą analizy i dla jednej opcji i dla drugiej, ale brakowało tych informacji, stąd

ja dopytywałem. Ponieważ wiemy już jakie stawki chodzą w Warszawie, a raczej wydaje mi się, że rynek mieszkaniowy w Krakowie to chyba już przekroczył powoli, albo przynajmniej dogonił ceny warszawskie, więc powinniśmy oczekiwać tych stawek nie mniejszych. W związku z tym, jeśli mamy jakąś wartość dolną to możemy rozmawiać też o tym jak ewentualnie później te kwestie podzielić, bo dokładnie o tym żeśmy też rozmawiali na tym spotkaniu, że mogą być dwie metody. My też nie przesądzaliśmy, że ta jest, która była naszym priorytetem najlepsza, natomiast jest ona wydaje się w jakiś sposób weryfikowalna przez niezależnych rzeczoznawców, którzy są w stanie wycenić te wartości tylko pod warunkiem, że ten nabór jest właściwy. Jeśli wygra opcja, że to będzie do PUM, okej, tylko niech to się pojawi na zasadzie już konkretnych rozwiązań. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Tak, proszę Pan Radny Grzegorz Stawowy, też minutę proszę.

Radny – p. G. Stawowy
Znaczy to jest tak, zapisy tej ustawy można porównać do takiej oto sytuacji, która się może wydarzyć. Idzie sobie podróżnik i spotyka na drodze Janosika, który mówi, musisz mi zapłacić opłatę za przejście tą drogą. I ustalają jaka to będzie opłata. Ale jeżeli się nie dogadają to podróżujący wróci się i pójdzie inną drogą Panie Radny. To nie jest kwestia tego, żeby powiedzieć, że 1000 zł do metra musi być, bo to się odbije w jednym miejscu, w cenie mieszkania. Mamy jedne z najdroższych mieszkań w Krakowie, mamy największy wzrost w ciągu ostatnich 3-ch lat wartości mieszkania, ceny mieszkania, nie wartości, mieszkania w Krakowie i to nie jest tak, że w Warszawie jest trochę drożej, w Krakowie trochę taniej, znaczy, że trzeba podbić do góry, bo mieszkania rosną najszybciej w Polsce w Krakowie, jesteśmy jedynym miastem za II kwartał tego roku, które ma dodatni wzrost cen mieszkań, według raportu firm, które analizują rynek pierwotny. Wszędzie indziej ceny, albo się ustabilizowały, albo spadły, to po pierwsze. Po drugie, oczywiście, właśnie, to jest taka dyskusja o pieniądzach jak nie ma czasu, po drugie to nie jest, ZPI nie jest jedyną metodą na osiągnięcie celu przez właściciela terenu, dlatego, że zmiana planu ogólnego czy zmiana planu nie generuje żadnego przychodu dla gminy, jest opłata planistyczna, która w Krakowie ma ściągalność na poziomie minus zero procent. W związku z powyższym część właścicieli, która dostanie informacje, że ma zapłacić dużą kwotę/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Panie Radny proszę jednak kończyć.

Radny – p. G. Stawowy
/…/po prostu nie podejdzie do tego procesu, w związku z tym jego nie będzie. To trzeba wymyślić rozwiązanie takie, żeby ten podróżny po negocjacjach dalej chciał iść tą drogą płacąc za przejście. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Przechodzimy do zgłoszeń mieszkańców, pierwsze zgłoszenie miałem od Pana Rafała Magrysia.

Pan Rafał Magryś
Włączam sobie stoper. Więc trochę ambiwalencji, pół śmiesznie, pół żartem, jako nimfomanka intelektualna, w przyszłości najprawdopodobniej prostytutka dobra rada, czyli pracownik, adwokat.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Przypominam, że rozmawiamy na temat procedury do ZPI.

Pan Rafał Magryś
Ależ oczywiście. I teraz w tym momencie doradzam przyszłym inwestorom. Więc po pierwsze tak, czym jest inwestycja główna, na przykład teraz jest skarga złożona na Sad Krowoderski gdzie Sad Krowoderski należy do większego parku, ale skupiając się na Sadzie Krowoderskim on jest inwestycją główną i w środku są pomniejsze znowu inwestycje. Kolejna sprawa, dlaczego nie, spółka córka, córka córki, córki córki i mamy już w tym momencie konglomerat pięciu przedsiębiorców, z których każdy ma zupełnie inny cel główny i jak to rozwiązać. I dalej, moja zabawa na przykład, 9 lat temu wystawiłem rzeczy, które teraz się pojawiły jako adekwatne, również sięgam do przyszłości i w przyszłości przyciągam rzeczy, które tutaj będą za niedługo omawiane, dlaczego inwestor nie ma się bawić czasem, czyli część inwestycji założyć w jednym planie, potem część inwestycji w drugim planie i w rezultacie mamy to, co się dzieje teraz w sądzie, czyli Rada Miasta zawalona wnioskami inwestorów i nikt nie ma czasu tym się zająć. Taki sprytny zapychacz, to jest to samo, co się robi teraz ze społeczeństwem, zapycha się ich informacjami i oni nie są w stanie myśleć tak jak tutaj godzinę czasu rozmawiamy i głównie Dyrektor, który jest akurat, widać, że jest kompetentną osobą zostaje zajeżdżany numerkami i tak naprawdę wypowiadając te wszystkie numerki, słuchacz przeciętny już traci zainteresowanie tym po 10 minutach. Tak, że to jest ten. Mówiliśmy o programie, powinien być program dobrej jakości inwestor i wycena po jego pracy, czyli im ten inwestor jest świetniejszy, lepiej buduje, mniej opłat wnosi, jego jakość budynków jest podnoszona na wartości i dzięki temu wiemy, co się dzieje, wiemy, że on jest rzetelny, wiemy, że konkretnie będzie rozmawiał, nie będzie to, co jest teraz na Bielenach czy w Bronowicach Małych, że buduje się na wuzetkach jednomieszkaniowych, wygląda to, że tam będą cztery, albo pięć rodzin sobie mieszkać, kto to weryfikuje, w jaki sposób to weryfikujemy. Przepraszam, do kotłów straż miejska mogła wpadać do mieszkań i w ogóle tak jak nawet antyterroryści nie mają takich uprawnień. Dlaczego nie robimy tutaj żadnej jednostki kontrolującej inwestycje, przecież skoro możemy do kotłów wchodzić to równie dobrze możemy wchodzić na inwestycje i kontrolować inwestycje podczas pracy. To akurat będzie odnośnie, bo połączę sobie ze skargą z Sadem Krowoderskim, teraz jest inwestycja w skrzyżowanie Dobrego Pasterza, 29 Listopada i już tam umierają rośliny/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
A proszę o związek z tematem.

Pan Rafał Magryś
To jest związek, bo to mówimy o Zintegrowanym Planie Gospodarowania Miastem, tak.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Nie, Inwestycyjnym.

Pan Rafał Magryś
Inwestycyjnym, tereny zielone, zielona infrastruktura od 2013 roku jest w programie Unii Europejskiej jako też inwestycja miejska.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Ale to nie jest ta tematyka.

Pan Rafał Magryś
To jest ta tematyka, gospodarowanie zielenią przyległą do inwestycji, przecież nawet w inwestycji mamy procent na powierzchnię biologicznie czynną, tak? Jeżeli chodzi o parki, tak jak teraz było robione, na początku powstają inwestycje, potem nowi mieszkańcy składają wnioski, że oni by chcieli park i podnosimy wartość dewelopera, przecież to jest, to się rzuca w oczy, nie wiem, co tutaj mydlić, nowy program po prostu, jakość budynku inwestora rzetelna i ocena odnośnie tego. Jeżeli jest rzetelny, przychodzi i mówi konkretnie/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Proszę kończyć.

Pan Rafał Magryś
/…/ to wtedy rozmawiamy z nim dalej, jeżeli nie, raz zawali, dziękuję, do widzenia. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję za głos. Kolejną osobą jest Pan Szymon Domagała, Henniger Investment.

Pan Szymon Domagała
Szanowni Państwo! Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo Radni!
Ja bardzo krótko się odniosę do tego, wiedzą Państwo, kogo reprezentuję, jestem prezesem Henniger Investment, pierwszego wnioskodawcy o Zintegrowany Plan Inwestycyjny i odniosę do tego, co tutaj dzisiaj słyszeliśmy. Pan Dyrektor tutaj bardzo moim zdaniem kompetentnie i rzetelnie odpowiadał na zadawane przez Państwa pytania, natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, w zasadzie dwa punkty poruszę. Jedna kwestia to często tutaj z tego miejsca, w którym teraz stoję, padają słowa, że ta inwestycja uzupełniająca ma być rekompensatą. Co my rekompensujemy, bo ja, żadna ustawa, nigdzie nie jest mowa o tym, że to jest rekompensata, komu my chcemy coś rekompensować, to nie jest rekompensata Szanowni Państwo, to jest korzyść dla miasta i dla jego mieszkańców. I to nie jest rekompensata, my nikogo nie krzywdzimy robiąc ZPI. I finalnie Państwo debatujecie na temat tego, czy to ma być do 30 % jak zaproponował Prezydent czy jak przed chwilą padały słowa, żeby to była jednak stawka do PUM ze strefowaniem miasta. Ja Państwu powiem tyle, w naszym wniosku i w każdym wniosku w zakresie wartości jest określona prognoza skutków finansowych. I w związku z tym, że w każdym planie miejscowym jest obowiązek wskazania poziomu renty planistycznej, to mamy wskazany poziom renty planistycznej na poziomie 30 %, a jednocześnie w związku z tym musimy wyliczyć jaki jest przyrost wartości. I zleciliśmy operaty, które wyliczyły, że przyrastają nam na terenach usługowych, wartość nieruchomości przyrasta nam o 26,5 mln zł. Więc jeśli będzie to do 30 % to mówimy o 8 mln zł potencjalnie opłaty za tego typu inwestycję uzupełniającą. Natomiast, jeżeli przejdziemy do stawki, która będzie jednolita i przyjmiemy 500 zł do PUM i przyjmiemy, że nie bilansujemy PUM ile mogę dzisiaj wybudować, a ile mogłem wybudować jak wprowadzimy ZPI to ja mam w naszym wniosku 76 tys. PUM, czyli generalnie będę miał zapłacić 35 mln zł mniej więcej wartości inwestycji uzupełniającej. Ja Państwu gwarantuję, że ja wtedy ten wniosek od razu wycofuję i realizuję to, co w planie miejscowym jest zapisane. To się sprowadza do tego, że Państwo dzisiaj chcecie przeprowadzić negocjacje z wszystkimi potencjalnymi wnioskodawcami o ZPI w Krakowie, tego się nie da zrobić, ja to Państwu wielokrotnie mówiłem., że nie da się zrobić jednej stawki na wszystkie przypadki, to jest niemożliwe, popełnicie duży błąd, bo wtedy zrobicie tak, że niektóre ZPI będzie się opłacało realizować, a w innych miejscach będzie się opłacało realizować zabudowę, która będzie gorsza dla miasta

i jego mieszkańców. I to Państwo jako Radni Miasta Krakowa i Pan Prezydent odpowiadacie za planowanie przestrzenne. I w tym zakresie Rada Miasta Krakowa powinna decydować, co woli żeby powstało. Jeżeli wpiszemy stałą stawkę 500 zł do PUM, 1000 do PUM, możemy tutaj się licytować ile to ma być to doprowadzimy do sytuacji takiej, że faktycznie ustawodawca przewidział w ustawie o planowaniu przestrzennym negocjacje inwestycji uzupełniającej, jej wartości, negocjacje, a gdzie będą negocjacje jak my ustalimy sztywną stawkę, nie będzie negocjacji, to będzie niezgodne z ustawą w mojej ocenie, w tym zakresie to będzie niezgodne z ustawą. I takk działając Państwo chcecie, ja rozumiem doskonale pobudki tego, nie chcecie, żeby gdziekolwiek pojawiały się zarzuty, że zrobiliście coś dla deweloperów, wiem, że tak jest, natomiast racjonalność, przyjrzenie się tym wnioskom, przejrzenie tego dokładnie i sprawdzenie, co w nich się znajduje to Państwo jako osoby, które zajmują się również planowaniem przestrzennym tutaj w gmachu Rady Miasta i Urzędu powinniście wziąć odpowiedzialność jak przy każdym innym planie miejscowym za to, co tam się znajduje i co chcecie żeby było realizowane, bo korzyścią dla miasta może być czasami 8 mln zł/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Proszę powoli kończyć.

Pan Szymon Domagała
/…/ czasem dwa, a czasem dwadzieścia dwa, to jest w Państwa kompetencjach. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. 30 sekund proszę. Nie ma ad vocem w Statucie, Statut nie przewiduje, nie znam takiego trybu, 30 sekund.

Radny – p. Ł. Maślona
Panie Przewodniczący!
Ja się odniosę do tej kwestii rekompensaty, co Pan przed chwilą, przedstawiciel inwestora powiedział, że to nie jest rekompensata, bo mieszkańcy nic nie tracą. Ja sobie jednak jestem w stanie wyobrazić, że lokalne społeczność w wyniku przyjęcia Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego będzie tracić, bo proszę mi wierzyć to nie będzie tak zawsze, że inwestor będzie schodził z wysokością zabudowy, robił mniejszą intensywność zabudowy/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Proszę kończyć.

Radny – p. Ł. Maślona
/…/ tylko te ZPI będą szły właśnie w kierunku takim, żeby przestrzeń była zagospodarowana jeszcze bardziej niż to pozwalał dotychczas miejscowy plan zagospodarowania. Dlatego mówiąc o tym używam słowa rekompensata, ponieważ dla mieszkańców warunki się pogorszą, po prostu się pogorszą.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Zamykam dyskusję, stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa rozpatrzyła, jeszcze odpowiedź, tak? Dobrze, to proszę bardzo, słusznie.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. G. Janyga
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Powtarzam, analiza zasadności nie jest wymagana na tym, w ramach tego postępowania o Zintegrowany Plan Inwestycyjny, na początku już Państwo mają pierwszy projekt planu miejscowego, który jest dołączany do wniosku o Zintegrowany Plan Inwestycyjne. Jeżeli chodzi o stawkę opłaty planistycznej, ona zawsze musi być w planie miejscowym określona, wyznaczona w wysokości do 30 %, gminne, organy planistyczne gminy ustalają sobie dowolną tą stawkę w tym przedziale do 30 %, musi być w tej finalnej uchwale o planie miejscowym. Natomiast umowa urbanistyczna, która jest zawierana pomiędzy wnioskodawcą, a gminą, a Prezydentem Miasta Krakowa w toku po jej przeprocedowaniu i wynegocjowaniu w toku negocjacji umowy urbanistycznej ona nie ma żadnego terminu po jakim wygasa, więc nie ma takiego ryzyka jak w przypadku opłaty planistycznej, że z upływem 5 lat już tej opłaty nie można pobrać. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję i tym razem już definitywnie zamykam dyskusję. Stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa rozpatrzyła punkt w sprawie informacji Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącej proceduralnego wdrożenia w Krakowie nowego narzędzia planistycznego – Zintegrowany Plan Inwestycyjny. Szanowni Państwo ogłaszam 15 minut przerwy na Komisję Promocji. Dziękuję.

15-minutowa przerwa w obradach Sesji.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Zapraszam Państwa Radnych do sprawdzenia kworum. Czy Pan Radny Piotr nacisnął już kworum? Przedstawicieli wszystkich klubów proszę o mobilizację, bo nie mamy kworum, więc musimy, dziękuję. Stwierdzam kworum do podejmowania uchwał. Przystępujemy do projektu w trybie jednego czytania. Ale bardzo proszę już o ciszę, bo rozpoczęliśmy obrady. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druk 207-R minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem.

Rezolucja w sprawie ograniczenia grodzenia terenów zielonych przylegających do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Referuje Radny Piotr Moskała.

Radny – p. P. Moskała
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowne Panie Radne! Szanowni Państwo Radni! Szanowni Państwo!
Na wniosek rady dzielnicy III Prądnik Czerwony i Pana Przewodniczącego Marcina Smolskiego powstał projekt rezolucji w sprawie ograniczenia grodzenia terenów zielonych przylegających do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Ja sobie może pozwolę teraz odczytać tą rezolucję. Rada Miasta Krakowa zebrana na Sesji w dniu 11 września 2024 zwraca się z apelem do Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Zarządu Województwa Małopolskiego o pilne podjęcie skutecznych działań celem ograniczenia grodzenia terenów zielonych przylegających do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zarówno Rada Miasta Krakowa jak i mieszkańcy rozumieją potrzebę odbudowy zniszczonych hangarów i umieszczenia w nich eksponatów muzealnych, ale jednocześnie negatywnie oceniają projekt ogrodzenia terenu rekreacyjnego o znaczeniu ponadlokalnym i ponadzielnicowym, który od

kilku dekad był powszechnie dostępny dla licznych mieszkańców pobliskich osiedli, Ugorka, Wieczystej, Olszy II, Akacjowej, osiedla przy ulicy Ernesta, Siedleckiego, a także mieszkańców Prądnika Czerwonego, Oświecenia, Akademików, osiedli leżących na terenie dzielnicy XIV Czyżyny oraz II Grzegórzki. /…/ i nienegowanej przez nikogo jest chęć ogrodzenia nowej inwestycji wokół, której przypuszczalnie będą stały eksponaty tak jak ma to miejsce w części głównej Muzeum. Niemniej jednak dla zapewnienia bezpieczeństwa budynkowi i zbiorom wystarczy ogrodzenie samych hangarów, zarówno odbudowanego jak i wytypowanego do odbudowy. Przy obecnych technologiach nie jest problemem rozmieszczenie na tych budynkach monitoringu wizyjnego czy termowizyjnego, co pozwolić może na szybką reakcję służ porządkowych w Gmachu Głównym Muzeum. Kolejnym argumentem za ograniczeniem terenu grodzonego, który należy podnieść jest to, że mieszkańcy zgłaszają, że wielu z nich głosowało w ramach wojewódzkiego budżetu obywatelskiego na remont nawierzchni drogi kołowania, a jako inwestycja realizowana w ramach tego zadania zgodnie z paragrafem 5 pkt 10 zadanie przyjęte do głosowania musi być ogólnie dostępne. W związku z tym teren drogi kołowania jako sfinansowany po bezpośrednim wskazaniu mieszkańców Krakowa powinien być przeznaczony do swobodnego korzystania przez mieszkańców. Rada Miasta Krakowa apeluje o znalezienie i wdrożenie adekwatnych i przede wszystkim skutecznych rozwiązań, które w sposób optymalny zabezpieczają interes mieszkańców Krakowa oraz Muzeum Lotnictwa Polskiego, ale z minimalnymi wygrodzeniami, które ochronią nową przestrzeń ekspozycyjną, lecz umożliwią swobodny dostęp do terenów zielonych i rekreacyjnych dla tysięcy mieszkańców pobliskich osiedli czterech dzielnic Krakowa. Szanowni Państwo chciałbym żeby jasno wybrzmiało, my nie jesteśmy przeciwko rozwojowi Muzeum Lotnictwa Polskiego. Nowo wybudowany hangar, który jeszcze nie został uruchomiony jest naprawdę, jest wspaniały, jest kwintesencją tego, co teraz się buduje w takich muzeach. Nam nie chodzi o to, żeby nie można było tam prowadzić działalności muzealnej, ale chcielibyśmy, żeby mieszkańcy mieli możliwość swobodnego korzystania z tego terenu. Zdajemy sobie sprawę absolutnie, że to, że dzisiaj ten teren jest udostępniony przez Muzeum i utrzymywany przez Muzeum, co należy podkreślić, że to jest bardzo duży koszt dla Muzeum i myślę, że tutaj należałoby podjąć jakieś rozmowy pomiędzy Muzeum, a Miastem, ponieważ w związku z tym, że to jest ogólnodostępny teren zielony w mojej opinii, podobnie jak to jest w przypadku Parku Kolejowego miasto powinno wziąć na siebie, co najmniej bieżące utrzymanie jak wywóz śmieci czy koszenie trawy, ponieważ dzisiaj całość tych kosztów jest na barkach Muzeum, przez co wiadomo, później rodzi się pokusa żeby teren, który jest ogólnodostępny ograniczać. Nie ma z nami przedstawiciela dzielnicy III, był tutaj od rana, ale musiał niestety już wyjść, jak będą jakieś pytania to chętnie na nie odpowiem. Jest również z nami Pan Dyrektor Muzeum, myślę, że też przedstawi swoją argumentację. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy są stanowiska Prezydenta, komisja, klubów Radnych? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do dyskusji Radnych, kto z Państwa chciał zabrać głos? Proszę Pan Radny Michał Ciechowski.

Radny – p. M. Ciechowski
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Bardzo dziękuję, że Pan Dyrektor tak długo wytrzymał i jest z nami, mimo, że przypomnę, nie był dzisiaj zaproszony, mimo, że jego dotyczy ten punkt. Szanowni Państwo oczywiście tutaj Pan Radny wspomniał o dzielnicy III, choć w zdecydowanej większości Muzeum należy do dzielnicy XIV, w której taka rada dzielnicy się odbyła, Pan Dyrektor na tej radzie był,

przekonał radnych, by nie podejmowali takiej rezolucji dotyczącej ograniczenia tego ogrodzenia, ogrodzenie, które wymaga ustawodawca, ponieważ są to hangary i Hexagon, który został wybudowany i zabytki na terenie całego Muzeum są, przypominam, zobowiązuje ustawodawca Muzeum do chronienia, więc ta budowa tego ogrodzenia jest konieczna, to po pierwsze, po drugie wszystkie zgody zostały uzyskane, w tym Miejskiego Konserwatora. No, więc jednostki, która podlega miastu, więc to też jest istotna rzecz i oczywiście finansowanie samego ogrodzenia również środki są zabezpieczone jak i zgoda na budowę tego ogrodzenia. Mam nadzieję, że szczegóły, które przedstawi Pan Dyrektor jak gdyby spowodują, że zmienią Państwo zdanie i nie będą Państwo podejmować tej rezolucji lub zagłosują przeciw. Ja bym porosił wnioskodawcę ewentualnie po wystąpieniu Pana Dyrektora o rozważenie o wycofaniu tej rezolucji zwłaszcza, że mam nadzieję, że Pan Dyrektor udowodni i pokaże, że mieszkańcy nie stracą, zyskają, a samo Muzeum zabezpieczy obiekty, które mu podlegają. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję bardzo. Następnie Radna Aleksandra Owca.

Radna – p. A. Owca
Szanowni Państwo! Panie Przewodniczący!
Bardzo się cieszę, że jest Dyrektor Muzeum, dlatego, że ja również z tą sprawą miałam styczność, ponieważ przychodzą do mnie mieszkańcy, przychodzą do mnie mieszkańcy na przykład na dyżur, opowiedzieć mi dokładnie i pokazać na mapie, z czym jest problem. Byłam również w kontakcie z osobami, które zajmują się tamtym obszarem, które zajmują się między innymi lotniskiem Rakowice – Czyżyny, które wiedzą gdzie leży problem, wiedzą jakie osoby korzystają z tych terenów, które teraz mają być ogrodzone, więc mamy z jednej strony osoby zaangażowane, z drugiej strony mieszkańców, którzy po prostu korzystają z tych terenów żeby się przejść, wyprowadzić psa na spacer, żeby skorzystać z nich jako z ogólnodostępnego, jedynego, możliwego zielonego terenu w okolicy. Dlatego też ja tę rezolucję jak najbardziej poprę. Mam nadzieję, że dzisiaj usłyszymy również wersję Pana Dyrektora, ponieważ mam również sygnały, że jest z nim utrudniony kontakt i że w sprawie tego pomysłu grodzenia hangarów bardzo ciężko jest nawiązać dialog i znaleźć porozumienie pomiędzy osobami, które mieszkają w pobliżu, a Muzeum. Dlatego też myślę, że dzisiaj świetnie, że widzimy się na Radzie Miasta, bardzo dziękuję Panu Radnemu, że złożył ten projekt uchwały i mam nadzieję, że będzie to początek prawdziwego dialogu pomiędzy Muzeum, a mieszkańcami. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Radny Grzegorz Stawowy, Grzegorz Wojciech Stawowy proszę. Dziękuję, Pan Grzegorz Wojciech Stawowy rezygnuje z głosu, nie widzę więcej głosów, przechodzimy do głosów osób zapisanych, tutaj Pan Tomasz Kosecki, Muzeum Lotnictwa Polskiego, zapraszam.

Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – p. T. Kosecki
Szanowny Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni! Szanowni Państwo!
Bardzo się cieszę z tego, że mam możliwość tutaj stanąć przed Wysoką Radą i wyjaśnić pewne wątpliwości, które się pojawiły, a tak bym powiedział jakieś nieporozumienia raczej w tej sprawie. Problem został nagłośniony i tego efektem na być rezolucja, którą Państwo macie przegłosować, więc myślę, że warto przed każdą taką dyskusją zapoznać się ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi tej sprawy po to żebyście Państwo mieli pełen obraz

tego problemu, wydaje mi się, że nie wszyscy wiedzą, o co tak naprawdę chodzi. Więc po kolei. Chciałbym żebyśmy zaczęli od ustalenia pewnych faktów. Muzeum istnieje od, Muzeum Lotnictwa Polskiego istnieje od 60 lat, zeszłego roku obchodziliśmy jubileusz, mamy jedne z najcenniejszych zbiorów w tej materii w Europie, albo i na świecie, niektóre są to unikaty na skalę światową. Muzeum rozwija się przez ten czas i jakieś w połowie 90-tych lat Muzeum podjęło działania żeby ten teren, który znajduje się obecnie, wtedy jeszcze tak nie było, między Bora-Komorowskiego, a osiedlem Eldorado czyli Jana Pawła zagospodarować i zrekultywować. Jak wyglądał ten teren w latach 80-tych czy właśnie na początku lat 90-tych może nie wszyscy Państwo pamiętacie, ale to był teren generalnie zdegradowany. Dzięki temu, że mój poprzedni śp. Dyrektor Krzysztof Radwan podjął działania teren został uporządkowany, zrekultywowany i jest utrzymywany do dzisiaj. Teren był ogrodzony, on jest cały ogrodzony, cały teren Muzeum Lotnictwa Polskiego może z fragmentem takim tego ogrodzenia, które zostało rozebrane w związku z tym, że była budowa estakady przy Bora-Komorowskiego, to pozostałe ogrodzenie zewnętrzne Muzeum jest. I teraz jak wygląda sytuacja. Obecnie Muzeum ma 25 ha, to jest odcinek około 1 km i myślę, że wszyscy Państwo powinniście mieć świadomość, że gdyby właśnie nie te działania, gdyby nie był to teren zarządzany przez Muzeum Lotnictwa to na pewno wszystko byłoby już zabudowane, albo w większości, tak jak zabudowane jest dookoła, wszystkie osiedla, które powstały czy powstają cały czas to one powstają mimo tego, czy rady dzielnic czy ktoś tam protestuje, nie protestuje, czy się tym interesuje. Tylko dzięki temu, że Muzeum Lotnictwa utrzymuje ten teren, pozostałość tego lotniska, historycznego lotniska, pierwszego lotniska Rzeczypospolitej jest jeszcze dostępna i można z niego korzystać. Przez wszystkie lata Szanowni Państwo mieszkańcy okolicznych osiedli, które powstawały tam sukcesywnie porobili sobie, że tak powiem, swoje przejścia w tym ogrodzeniu i generalnie teren tak przypomina trochę taką łąkę, gdzie każdy przechodzi jak chce i nie wszyscy mają świadomość, że poruszają się po terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego tylko po jakimś terenie ogólnodostępnym. A to tak nie jest, bo jednak Muzeum się tym terenem opiekuje, kosi, sprząta itd. My cały czas myślimy o rozwoju swojej instytucji z bogatą historią, instytucji, która ma swoje znaczenie nie tylko na poziomie dzielnicy czy osiedla. Proszę Państwa Muzeum Lotnictwa Polskiego jest jedną z najlepszych instytucji w Europie i na świecie. Nasze zbiory, tak jak powiedziałem, wykraczają poza ten teren tylko lotniska. I to, że nas odwiedza rocznie 150 tys. osób to jest też chyba jakąś wartością dla miasta, dla regionu, że ci turyści, osoby odwiedzające do Krakowa przyjeżdżają. My staramy się cały czas żeby po pierwsze realizować obowiązki, które na nas ciążą. Pierwszy obowiązek ustawowy z ustawy o muzeach czyli gromadzenie, ochrona, udostępnianie/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Panie Dyrektorze bardzo proszę zmierzać do końca, bo my mamy taki zwyczaj, że każdy wypowiada się po cztery minuty, Panu już zleciało pięć.

Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – p. T. Kosecki
No to wiecie Państwo, albo mam opowiedzieć wszystkim o tym/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Proszę Pana zasady są takie same dla wszystkich, w związku z tym ja cierpliwie tutaj czekałem, proszę żeby Pan skończył, ale żeby jednak Pan, mając na uwadze, zmierzał już do końca.

Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – p. T. Kosecki
Tak, zmierzam, bo chcę powiedzieć, że właśnie ten obowiązek ustawowy na nas nakłada, wypełnianie pewnych zasad, czyli dbanie o te zbiory, co czynimy między innymi przez rozbudowę naszej infrastruktury, czyli tego nowego hangaru i zabezpieczenie całej tej przestrzeni. I teraz chciałem się odnieść do tego. Po pierwsze rezolucja ma pewną wadę, bo to nie są tereny przylegające do Muzeum Lotnictwa tylko po prostu tereny Muzeum Lotnictwa Polskiego, to jest po pierwsze jak chodzi o tą rezolucję. Po drugie nikomu niczego nie zabieramy Szanowni Państwo, to jest teren Muzeum Lotnictwa, nie utrudniamy żadnej komunikacji, to jest tylko kwestia zmiany na odcinku 150 m, przejścia lewą stroną drogi, a nie prawą stroną drogi. I nie wiem, o co tutaj w ogóle można kruszyć kopie, bo wczoraj byłem zaproszony na posiedzenie rady dzielnicy XIV i tam radni po prostu po wyjaśnieniach, po rozmowie odstąpili od w ogóle podejmowania jakiejkolwiek uchwały, która miałaby być przeciw temu wygrodzeniu. Powiem więcej, przecież my mamy jeszcze teren około 2 ha, wystąpiliśmy w zeszłym roku z wnioskiem do Wydziału Skarbu Urzędu Miasta o wsparcie w zagospodarowaniu tego terenu, to jest teren przy części parkowej typowo, który znajduje się przy Gmachu Muzeum Lotnictwa Polskiego, niestety to zostało gdzieś przesłane do Zarządu Zieleni Miejskiej, do tej pory nie mamy odpowiedzi, a chcielibyśmy, żeby ten teren zrekultywować po tych ogródkach działkowych, które tam były i udostępnić mieszkańcom. Więc to jest nasze działanie, nasze planowanie, my patrzymy na rozwój. Przed chwilą Prezydent mówił tak, że trzeba pozyskiwać środki, żeby się jakoś finansować. Muzeum też musi pozyskiwać środki, żeby się finansować.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Panie Dyrektorze bardzo dziękuję za głos.

Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – p. T. Kosecki
Tak, że bardzo proszę żebyście Państwo to wzięli pod uwagę i zmienili swoje zdanie jak chodzi o podejmowanie tej rezolucji. Ja bardzo chętnie powiem, jeżeli będzie taka okazja, więcej.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Rozumiem, dziękuję za głos. Do głosu zapisał się jeszcze Pan Radny Rafał Zawiślak, zapraszam.

Radny – p. R. Zawiślak
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście!
Miałem nie zabierać tutaj głosu, bo dla mnie to jakby była tutaj, to jakby temat jasny, natomiast w momencie, kiedy zobaczyłem tą mapkę, wprost została mi przedstawiona to jednak stwierdziłem, że wyjdę i zabiorę, bo rozumiałem jakby pierwotnie, że intencją miało być zdjęcie istniejącego ogrodzenia, które wygradza tutaj przestrzeń Muzeum Lotnictwa gdzie stoją eksponaty na terenie otwartym i dla mnie to było, że tak powiem, nie do przyjęcia, to są eksponaty, które stoją, które są, wtedy mogłyby być narażone na dewastację. Natomiast jakby tutaj poprzez tą mapkę, którą właśnie otrzymałem, zobaczyłem, że to jest kwestia nowego ogrodzenia, wygrodzenia dość dużego terenu, który, nie zgodzę się tutaj, co Pan Dyrektor mówił, że nic się nie zmienia. Zmienia się zasadniczo, bo kanalizując ruch mieszkańców, mieszkanek do wąskiego przejścia pomiędzy jednym ogrodzeniem, a drugim ogrodzeniem to ci mieszkańcy nie będą mieć niestety żadnej możliwości skorzystania z tego terenu w ten sposób jak do tej pory mieli, czyli idąc tą główną aleją mają po prawej, po lewej stronie dużo terenów zielonych, z których mogą korzystać, a chcąc ich skanalizować tutaj

pomiędzy jednym ogrodzeniem, które już w tym momencie jest, a drugim, które Pan chce postawić oni będą zmuszeni do przejścia, ile to jest, 100 m, 150 m, no, więc będą musieli przejść 150 m takim wąskim przejściem, z którego w żaden sposób nie będą mogli korzystać, że tak powiem, organoleptycznie, czyli skorzystać z tej trawy, skorzystać z tej alejki, która jest ta główna, która ma być też wyremontowana rozumiem ze środków z budżetu obywatelskiego małopolskiego, więc dla mnie logicznym jest jakby tutaj propozycja zawarta w petycji, aby, jeśli ma być wygrodzenie to wygrodzić faktycznie tylko tą część hangarową, żeby nie była poddana dewastacji. Natomiast w momencie, kiedy byście mieli faktycznie poszerzyć swoje zbiory o dodatkowe eksponaty, które miałyby być wystawione na terenie zewnętrznym wtedy jak najbardziej, możemy wrócić do tematu, ale to wie Pan, nie mamy tego tutaj jakby przedstawionego, nie ma też, odnosimy się do tego, co mamy. Ja osobiście mam bardzo duży sentyment, bo wychowałem się, że tak powiem, też na tych terenach, co roku jako dziecko zawsze korzystałem z Państwa zasobów i mam lotnictwo, że tak powiem, w krwi i w sobie, natomiast też biorę pod uwagę to jakie są zapotrzebowania jakby terenu do istniejących warunków tutaj życia mieszkańców tamtej okolicy, więc jak najbardziej poprę tutaj tą petycję. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Ponieważ nie widzę kolejnych zgłoszeń zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Szanowni Państwo kolejny projekt to projekt uchwały w trybie dwóch czytań.

Ustalenie wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miejską Kraków.

Według druku numer 202, referuje Pani Dyrektor Kois – Żurek.

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia – p. E. Kois – Żurek
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Przedmiotowy druk uchwały, projekt uchwały dotyczy opłat w żłobkach samorządowych. Szanowni Państwo mówimy o dwóch rodzajach opłat, opłacie za pobyt i opłacie za wyżywienie. Dotyczy to wyłącznie, powtórzę, żłobków samorządowych. Szanowni Państwo tym projektem uchwały tak naprawdę dostosowujemy obecną wysokość opłaty za pobyt w żłobku do tej dotacji, tego wsparcia rządowego, które wchodzi w życie od 1 października tego roku. Szanowni Państwo jednym z takich świadczeń, które wchodzą od 1 października jest świadczenie, które nazywa się Aktywnie w żłobku, obok Aktywnie w domu i Aktywnie w pracy. Szanowni Państwo te skutki jakie ten projekt uchwały i ta uchwała przyniesienie odnoszą się jakby do dwóch aspektów. Z jednej strony mamy rodziców, którzy – i to z pełną odpowiedzialnością chcę Państwa zapewnić – nie poniosą żadnych kosztów z tym związanych. Aktualnie ta opłata wynosi w Krakowie 299 zł i jest w całości konsumowana i pokrywana ze środków ZUS i przelewana bezpośrednio na konto Gminy Miejskiej Kraków. Natomiast, jeżeli chodzi o to, co się wydarzy od 1 października to rodzic będzie się mógł ubiegać o kwotę 1.500 zł za pobyt dziecka w żłobku. Jedyne, co musi zrobić rodzic, zresztą to, co dotychczas robił, to składa wniosek w ZUS o to podwyższone świadczenie, to świadczenie, jeśli Wysoka Rada podniesie czy też ureguluje, dostosuje tą opłatę naszą do 1.500 zł będzie przekazywane, podobnie jak obecnie na konto Gminy Miejskiej Kraków. Zatem jeszcze raz powtórzę, jeżeli chodzi o rodzica odbywa się to dla rodzica jakby bezgotówkowo, bezkosztowo, rodzin nie odczuwa tego we własnym portfelu, natomiast z drugiej strony mamy dochody własne gminy, które, jeśli ta uchwała wejdzie w życie od

1 października jeszcze w tym roku mogą wynieść kwotę około 10 mln zł, natomiast, jeżeli chodzi o kolejny rok budżetowy szacujemy, że będzie to około 35 mln zł wpływu do Gminy Miejskiej Kraków. Drugi rodzaj opłaty to jest opłata za wyżywienie w żłobku ustalamy, a w zasadzie utrzymujemy stawkę, która dotychczas obowiązywała, czyli 10 zł za dzień na terenie żłobków samorządowych. Również w tej uchwale znajdziecie Państwo informację na temat każdej kolejnej godziny powyżej 10 godzin, bo te 10 godzin jest bezpłatne w krakowskich żłobkach na poziomie, obniżamy o złotówkę, na poziomie 39 zł, a obniżenie wynika wyłącznie z tego powodu, że biorąc pod uwagę linię orzecznictwa w tym zakresie powinniśmy pobierać opłatę nie za każdą rozpoczętą godzinę, kolejną rozpoczętą godzinę tylko za konkretną liczbę minut, które dziecko pozostaje w żłobku powyżej tych 10 godzin. Stąd też żeby mówiąc krótko, dobrze się to przeliczało ta stawka 39 zł jest w tym celu ustalona. Stąd też Szanowni Państwo biorąc pod uwagę powyższe uprzejmie proszę o, po II czytaniu, o pozytywne zagłosowanie. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Mamy tutaj pozytywną opinię Komisji Polityki Społecznej i Senioralnej. Czy mamy stanowiska klubowe? Nie widzę, otwieram dyskusję. Na początku dyskusji chciałem tylko powiedzieć, że jest wniosek o wprowadzenie do II czytania, który będziemy głosować w późniejszym czasie, tuż przed blokiem głosowań. Do dyskusji zgłosił się Radny Tomasz Leśniak, zapraszam.

Radny – p. T. Leśniak
Szanowni Państwo!
Ja mam pytanie do Pani Dyrektor czy w ustawie są jakieś bezpieczniki, żeby nie skoczyły opłaty w żłobkach niepublicznych?

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia – p. E. Kois – Żurek
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o ten druk, projekt uchwały to mówimy wyłącznie o żłobkach samorządowych. Natomiast, jeżeli chodzi o żłobki nie samorządowe tzw. żłobki prywatne to rzeczywiście jest taki bezpiecznik w tej ustawie i krótko mówiąc żłobek, którego, za którego odpłatność za miesięczna za pobyt przekroczy 2.200 zł po odliczeniu ulg w danej gminie oczywiście, czyli ta opłata będzie wyższa, wtedy to 1.500 zł rodzicowi nie przysługuje. Od razu też tłumaczę, w Krakowie mamy w systemie prywatnym około 8 tys. miejsc w ogóle, natomiast 2 tys. miejsc jest wolnych. I nawet patrząc pod kątem tego, co mamy w tym momencie w Krakowie to przyjmując, że rodzic pobiera 1.500 zł, to ZUS 1.500 zł, do tego naszą gminną dotację na poziomie 735 zł to w tym momencie już 2.235 zł jest pokrywane nie z kieszeni rodzica, aktualnie biorąc pod uwagę ceny na rynku, jeżeli chodzi o prywatne żłobki to około 85 % żłobków prywatnych będzie dla rodziców bezpłatnych. Oczywiście my nie możemy powiedzieć przedsiębiorcom, że mają takie czy inne opłaty za żłobki prywatne ustalać, niemniej jednak bierzemy pod uwagę to, że mamy 2 tys. miejsc wolnych na rynku i to oznacza też, że rodzic może, mówiąc krótko, wybrać ten żłobek, który będzie miał bardziej atrakcyjną cenę za pobyt dziecka w żłobku. Tak, że jest taki bezpiecznik.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pani Radna Agnieszka Paderewska.

Radna – p. A. Paderewska
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Na Komisji Polityki Społecznej i Senioralnej zadałam wczoraj pytanie, co w sytuacji, jeżeli większość rządowa wycofa się z tego świadczenia, a opłaty, które tutaj w Krakowie mieszkańcy będą ponosić pozostaną na poziomie, który uchwalimy. Pani Dyrektor poinformowała mnie, że nie zdarza się to często, natomiast ja obserwuję życie polityczne od dłuższego czasu i wiem, że taka sytuacja jest możliwa, zwłaszcza w tej konstelacji politycznej taką mamy. I, że wówczas gdyby taka sytuacja miała miejsce to Pan Prezydent przedłoży projekt uchwały, która wróci do stanu z dnia dzisiejszego. Natomiast nie jest to implementowane ani w uchwale, ani w ustawie, nie jest to obligatoryjne, dlatego chciałabym, aby Pan Prezydent ustnie zapewnił nas, że gdyby do takiej sytuacji doszło to on zobowiązuje się te opłaty dla rodziców obniżyć. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Następnie ja się zapisałem do głosu, tutaj od razu odpowiem Pani Radnej, że jeśli jakaś opcja polityczna, już nieważne, jaka, coś wprowadza to rzadko się dzieje, żeby w tej samej kadencji się z tego wycofywała, więc gdyby nawet tak się miało wydarzyć, co chciałem zauważyć, że większość, która to przegłosuje do końca kadencji rządowej będzie miała dalej większość w Radzie Miasta. Więc będzie mogła to również odwrócić, więc myślę, że tutaj teoretyzujemy, tak, że to jest jedna sprawa. Druga sprawa to może też być taki powód, bo to się dzieje we wszystkich samorządach, dla opcji rządzącej jaka by nie była w przyszłości, aby zaniechać takich nie poważnych pomysłów, żeby cofać ten program. Natomiast inną sprawą jest Pani Dyrektor jak rozmawialiśmy to padła też kwota, do której maksymalnie może być stosowana ta dopłata, jeżeli jakieś przedszkole ma wyżej to wtedy tej dopłaty się nie stosuje i myślę, że tutaj akurat my też możemy szafować delikatnie naszą kwotą dopłaty, tą, którą dajemy dodatkowo do tej, o której dzisiaj rozmawiamy tak, aby wymuszać obniżenie tej kwoty w zasadzie do zera. I myślę, że to musi wybrzmieć, żeby przedsiębiorcy nie mieli pokusy podnoszenia czegoś tylko, żeby jednak wiedzieli, że muszą się poruszać w pewnych widełkach i żeby jednak zmierzali do tej kwoty zero. Dziękuję, zobaczymy, nie widzę więcej głosów w dyskusji. Stwierdzam, że Rada Miasta odbyła I czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin autopoprawek na dzień dzisiejszy godzina 16.oo, oraz ostateczny termin zgłaszania poprawek na dzień dzisiejszy, godzina 16.30. Szanowni Państwo przechodzimy do kolejnego druku, II czytanie projektu uchwały w sprawie

Emisji obligacji komunalnych Gminy Miejskiej Kraków.

Druk numer 181, referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Do druku nie zostały złożone poprawki jak również nie została złożona autopoprawka Pana Prezydenta. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Stwierdzam odbycie II czytanie i tutaj jednocześnie informuję, że przy tym druku wymagana jest bezwzględna większość głosów w obecności, co najmniej połowy składu Rady. Będę starał się o tym jeszcze przypomnieć przy głosowaniu, ale żeby Państwo już to wiedzieli. Przechodzimy do II czytania projektu uchwały według druku 183.

Zmiany w budżecie miasta Krakowa.

Referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Do projektu uchwały nie zostały zgłoszone poprawki, jak również nie została złożona autopoprawka. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Stwierdzam, że odbyliśmy II czytanie, głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do II czytania projektu uchwały według druku 184.

Zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2024.

Referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Do projektu uchwały nie zostały złożone poprawki jak również nie została złożona autopoprawka. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Stwierdzam odbycie II czytania projektu, głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do II czytania projektu uchwały według druku 185.

Zmiana uchwały CXXV Rady Miasta Krakowa, CXXV/3407/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Do projektu uchwały nie zostały złożone poprawki, natomiast została złożona autopoprawka Prezydenta, która wynika przede wszystkim z konieczności dokonania zmian w limitach zobowiązań oraz w wydatkach na wybranych 61 przedsięwzięciach. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Jest tutaj pozytywna opinia Komisji Budżetowej i Finansów również do tej autopoprawki. Otwieram dyskusję nad autopoprawką? Nie widzę, w związku z tym stwierdzam odbycie II czytania, głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do procedowania projektu uchwały zgodnie z drukiem 199, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 199 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady. Druk numer 199.

Zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2024.

Referuje Dyrektor Tomasz Tylek.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 1.287.147,70 zł między innymi w związku z otrzymaniem dofinansowania, otrzymaniem środków na realizację projektów unijnych, między innymi Erasmus Plus oraz Smart oraz otrzymaniem środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Mamy pozytywną do druku opinię Komisji Budżetowej i Finansów. Czy mamy stanowiska klubów Radnych? Otwieram dyskusję, w związku z tym, że nie widzę zgłoszeń zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do projektu uchwały w trybie dwóch czytań.

Zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2024.

Druk numer 200, referuje Pan Tomasz Tylek, Dyrektor Wydziału.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę 2.607.472,05 zł między innymi w związku z zawartą umową o sfinansowanie inwestycji drogowej z przeznaczeniem środków na realizację, modernizację ulicy Tischnera, podpisaniem przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa umów o realizacji inwestycji drogowych i przeznaczeniem tych środków na wypłaty odszkodowań z tytułu inwestycji drogowej, wpływami środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzone egzaminy i przeznaczenie ich na zakup materiałów do przeprowadzenia egzaminów, wpłatami z opłat za korzystanie z wyżywienia w samorządowych placówkach i z przeznaczeniem ich na zakup środków żywności w przedszkolu numer 148 i w Zespole Szkolno – Przedszkolnym numer 13, korektą deklaracji przez Grodzki Urząd Pracy i koniecznością, z przeznaczeniem środków na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności do Urzędu Wojewódzkiego, otrzymaniem środków z tytułu zwrotu kosztów pogrzebowych oraz refakturowania mediów z przeznaczeniem ich na remont posadzki w kuchni DPS przy ulicy Halclów w Krakowie, wpływami z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów i przeznaczeniem ich na zadania realizowane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej na zadanie utrzymanie i remonty obiektów rekreacyjno – sportowych oraz obsługa inwestycji sportowych. Przeniesienie między działami w ramach w ramach planu wydatków bieżących w łącznej kwocie 2.514.888 zł, w tym na tanie zadania jak oświetlenie uliczne, obsługa administracyjno – techniczna zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, aneksowanie umów na opiekę nad dziećmi do lat 3-ch w żłobkach, w klubach dziecięcych i przy opiekunach dziennych oraz zawarcie umowy na wykonanie remontu zabytkowej kapliczki Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z 1888 roku. Pozostałe zmiany, zmiany w rachunku dochodów własnych placówek oświatowych. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy mamy stanowiska komisji? Nie mamy. Stanowiska klubów? Nie widzę. Otwieram dyskusję, nie widzę zgłoszeń. Stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 17 września 2024 godzina 15.oo, oraz ostateczny termin zgłaszania

poprawek na termin 19 września 2024 godzina 15.oo. Przechodzimy do projektu uchwały w trybie dwóch czytań.

Zmiany w budżecie miasta Krakowa na 2024 rok według druku 201.

Referuje Tomasz Tylek, Dyrektor Wydziału.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały zawiera zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 63.010 zł w ramach środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Mamy pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów. Czy stanowiska klubowe? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Tutaj do tego projektu mamy wniosek o dwa czytania, w związku z tym stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na dzień dzisiejszy na godzinę 16.05 oraz ostateczny termin składania poprawek na godzinę 16.35 w dniu dzisiejszym. Zamykam dyskusję nad I czytaniem. Dziękuję. Rozpoczynamy procedowanie projektu uchwały według druku 164, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 164 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady. Druk numer 164.

Zaliczenie do dróg publicznych kategorii gminnej.

Referuje Dyrektor Piotr Trzepak.

Zastępca Dyrektora ZDMK – p. P. Trzepak
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Druk 164 dotyczy projektu uchwały zaliczenia do dróg publicznych kategorii gminnej ulicy Cystersów na odcinku od ulicy Fabrycznej do drogi gminnej 603866 K. Przedmiotowa droga wewnętrzna na tym odcinku ma uregulowany stan prawny, posiada parametry drogi gminnej i łączy też dwa odcinki dróg publicznych to jest właśnie droga Fabryczna – Francesco Nullo do wybudowanej drogi numer 603866 K, są spełnione wszelkie przesłanki artykułu 7 ustawy o drogach publicznych ust. 1, a co za tym idzie istnieje konieczność zaliczenia tej drogi do drogi publicznej gminnej. Bardzo proszę o pozytywne głosowanie za projektem uchwały. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Do druku mamy pozytywną opinię Komisji Infrastruktury. Czy mamy jakieś stanowiska klubowe? Nie widzę, w związku z tym otwieram dyskusję, nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję, zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do II czytania projektu uchwały według druku 123.

Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.

Referuje Dyrektor Łukasz Franek.

Dyrektor ZTP – p. Ł. Franek
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Do druku nie wpłynęły żadne autopoprawki ani poprawki.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Zamykam dyskusję, stwierdzam odbycie II czytania, głosowanie w bloku głosowań. Rozpoczynamy procedowanie projektu uchwały według druku 194, projekt w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 194 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady. Projekt druku 194.

Obowiązek umieszczania na tabliczce z numerem porządkowym nieruchomości zabudowanej nazw ulic lub placów oraz nazw dzielnic.

Referuje Dyrektor Łukasz Franek.

Dyrektor ZTP – p. Ł. Franek
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Druk dotyczy wprowadzenia tych samych zasad jak w przypadku systemu informacji miejskiej, czyli umieszczania na tabliczkach, oczywiście tych nowych tabliczkach na posesjach zarówno nazwy ulicy oraz zasad, czy to ma być ulica czy osiedle i tego typu rzeczy jak i numeru. Ponieważ zmieniła się ostatnio ustawa w tym zakresie, która pozostawia tylko fakultatywność, czyli jest nazwa ulicy i numer, czy też sam numer. Tutaj żeby była spójność systemu informacji miejskiej w tej uchwale jest zawarte, że tabliczka powinna mieć zarówno nazwę jak i numer.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Projekt posiada opinię pozytywną Komisji Infrastruktury oraz Kultury i Ochrony Zabytków. Otwieram dyskusję, czy mamy stanowiska klubowe? Nie widzę. Czy mamy zgłoszenia Radnych? Nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do projektu uchwały w trybie dwóch czytań. Uchwała

Zmieniająca uchwałę w sprawie honorowania w Komunikacji Miejskiej w Krakowie biletów kolejowych.

Druk numer 190, referuje Dyrektor Łukasz Franek.

Dyrektor ZTP – p. Ł. Franek
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Druk dotyczy biletu, honorowania biletu kolejowego czyli nie biletu metropolitalnego tylko biletu zintegrowanego, to są bilety, które obowiązują wyłącznie i są emitowane przez koleje na terenie Małopolski, czy to Koleje Małopolskie czy Polregio czyli na przykład, jeśli jeździmy, wykupujemy bilet miesięcy z Oświęcimia czy spoza obszaru metropolitalnego i ten bilet zintegrowany na dzień dzisiejszy jest możliwość dokupienia, czyli pasażer może dokupić opcję podróżowania również w systemie miejskim w komunikacji miejskiej w Krakowie na strefę I, II i III, czyli w całym obszarze metropolitalnym za odpowiednią opłatą, która jest uiszczana dla każdego takiego biletu jako wpływ do Gminy Miejskiej Kraków. Województwo wystąpiło z wnioskiem, że jest część pasażerów, która nie dojeżdża tylko do Krakowa, ale

dojeżdża w obszarze metropolitalnym, w związku z czym poprosiło o rozszerzenie takiego honorowania wyłącznie na strefy II i III lub strefę III i to jest zawarte w tabeli w projekcie uchwały i również kwoty, które z tego tytułu proporcjonalnie będą wpływały do budżetu gminy przy każdym sprzedanym tego typu bilecie. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Projekt uchwały posiada pozytywną opinię Komisji Infrastruktury. Czy mamy jakieś stanowiska klubów? Nie widzę, otwieram dyskusję, nie widzę zgłoszeń, zamykam dyskusję. Stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzania autopoprawek na 17 wrzesień 2024 godzina 15.oo oraz ostateczny termin składania poprawek, zgłaszania poprawek 19 wrzesień 2024 godzina 15.oo. Przechodzimy do druku w trybie jednego czytania, druk numer 196. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 196 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w terminie zakreślonym do Przewodniczącego prowadzącego obrady. Uchwała

Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Kraków według druku numer 196.

Referuje Pani Dyrektor Jadwiga Gutowska – Żyra.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego – p. J. Gutowska – Żyra
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały według druku 196 dotyczy zmiany uchwały Rady Miasta 3691 z kwietnia tego roku, w której to uchwale Rada Miasta Krakowa udzieliła dotacji na prace konserwatorskie 40 podmiotom. Wśród tych podmiotów była Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ulicy Krupniczej 28, która uzyskała dotację w wysokości 100 tys. zł. Pod koniec czerwca wpłynęło pismo do Urzędu Miasta ze strony wspólnoty, że rezygnuje z tych prac i automatycznie z dotacji. W związku z powyższym zgodnie z protokołem komisji opiniującej wnioski, które stanowią załącznik do uchwały wspomnianej z kwietnia tego roku komisja wskazała wykaz podmiotów, które nie uzyskały dofinansowania ze względu na brak środków, jakby taką listę rankingową. I na pierwszym miejscu tej listy było Opactwo Benedyktynów w Tyńcu. W związku z powyższym uchwała dotyczy zmiany w tym zakresie, że zamiast Wspólnoty Mieszkaniowej w wykazie dotowanych podmiotów znajduje się Opactwo Benedyktynów. Opactwo Benedyktynów zapewnia, że do końca roku jest w stanie wydać te środki, ponieważ środki są w budżecie tegorocznym. Uprzejmie Państwa proszę o akceptację tej uchwały.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Do projektu uchwały mamy pozytywną opinię Komisji Kultury i Ochrony Zabytków oraz Komisji Budżetowej i Finansów. Zapraszam do prezentacji stanowisk klubowych, nie widzę, w związku z tym otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Rozpoczynamy procedowanie projektu uchwały według druku 204, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 204 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu

zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady. Projekt uchwały w sprawie

Zwiększenia dotacji podmiotowej oraz udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury.

Druk numer 204, referuje Pani Dyrektor Jadwiga Gutowska – Żyra.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego – p. J. Gutowska – Żyra

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Projekt uchwały dotyczy zwiększenia dotacji podmiotowych instytucji kultury, dla których organem założycielskim, organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków. Zwiększa się dotację podmiotową dla 5 instytucji kultury na realizację zadań dzielnicowych. Środki na te zwiększenia pochodzą z budżetów rad dzielnic. Sześć instytucji kultury uzyskuje zwiększenie dotacji podmiotowych na realizację zadań statutowych i wśród tych 6-ciu instytucji, które otrzymują te zwiększenia są dwie, które otrzymują środki z budżetu województwa małopolskiego. To jest Muzeum Armii Krajowej 9 tys. zł na realizację projektu wystawowego i Krakowskie Biuro Festiwalowe, które otrzymuje 150 tys. na Krakowski, Kraków In Commission. Następnie udziela się dotacji podmiotowej dla instytucji kultury Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki na modernizację filii ośrodka Klubu Wola, środki w wysokości 28 tys. pochodzą ze środków dzielnicowych. Do projektu uchwały wpłynęła autopoprawka Pana Prezydenta, w której udziela się zwiększenia dotacji podmiotowych miejskim instytucjom kultury z tytułu realizacji programu Krakowskiej Karty Rodziny 3+. Ponieważ wszystkie instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miejska Kraków są zobowiązane na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa z 2016 roku do stosowania 50 % zniżki na korzystanie z oferty instytucji i to są środki, które rekompensujemy instytucjom z tytułu strat, które poniosły stosując te zniżki. Uprzejmie Państwa proszę o przyjęcie tej uchwały.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek

Dziękuję. Do projektu mamy opinię pozytywną Komisji Kultury i Ochrony Zabytków oraz Komisji Budżetu i Finansów, przy czym ta druga opinia pozytywna uwzględnia również autopoprawkę. Czy mamy stanowiska klubowe? Nie widzę, poddaję druk pod dyskusję, kto z Państwa chciałby zabrać, wziąć udział w dyskusji? Nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Rozpoczynam procedowanie projektu uchwały według druku numer 195, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 195 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji. Proszę o składanie poprawek w terminie zakreślonym do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej.

Druk numer 195, referuje Pani Dyrektor Dorota Michalik.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Geodezji – p. D. Michalik

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!

Projekt uchwały dotyczy powołania nowego składu Komisji Inwentaryzacyjnej. Komisja Inwentaryzacyjna działa od 90-tych lat, jej działanie wynika z przepisów prawa. Ostatnio

uchwała była podjęta w 2019 roku, natomiast z uwagi na zmianę Radnych, składu Radnych Miasta Krakowa, zmiany osobowe w Wydziale Geodezji należy po prostu zmienić tą, podjąć nową uchwałę. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Radnych, przedstawiciele spoza Rady oraz pracownicy Urzędu Miasta Krakowa, Wydziału Geodezji. W tej sprawie zwróciliśmy się do Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa o propozycje składu osób, które by wchodziły w skład tej komisji spośród Radnych oraz osób spoza Rady Miasta Krakowa. Dostaliśmy taką propozycję, która w całości została uwzględniona w projekcie uchwały, oprócz tego dołączono osoby, które są pracownikami Wydziału Geodezji. Tu też nadmieniam, że projekt uchwały posiada pozytywną opinię Komisji Mienia i Mieszkalnictwa i bardzo proszę o pozytywne przyjęcie uchwały. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Przechodzimy do prezentacji stanowisk klubów, czy są takowe? Nie widzę, otwieram dyskusję, nie widzę zgłoszeń. Przechodzimy do zgłoszeń mieszkańców, zapraszam Pana Rafała Magrysia.

Pan Rafał Magryś
To teraz już nie rozumiem w takim razie, dlaczego w petycji do planowania przestrzennego nie można informować właścicieli, na których osoba trzecia złożyła wniosek. Tak samo jak nie rozumiem, dlaczego na Moniuszki nie został poprowadzony MPEC dlatego, że niby nie znaleziono właścicieli. Jak to teraz się ma, skoro mamy taką komisję i Pani mówi, od którego, od 97 roku, tak? Jak jest teraz z czarną księgą, wydawaniem kamienic pożydowskich, tak, że to jest dla mnie super ciekawe, że niby jest komisja, niby mamy tutaj jedną kopię tutaj, drugą kopię w sądzie i się nie udaje powstrzymać ani znaleźć właścicieli wtedy, kiedy potrzeba, wtedy, kiedy ktoś inny jakoś chce to jakoś dziwnym trafem, trzeba to sprawdzić po prostu, jakim cudem nieraz się da a nieraz się nie da znaleźć właścicieli, to jest fascynujące.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy Pani Dyrektor krótko odpowie?

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Geodezji – p. D. Michalik
Komisja Inwentaryzacyjna ma na celu przede wszystkim przejęcie gruntów Skarbu Państwa na rzecz gminy, które wynikają z przepisów prawa i one są przejmowane w dniu dzisiejszym, natomiast przejęcie jest na rok 90-ty, tak jak wynika z przepisów. Natomiast komisja przygotowuje spisy, przygotowuje karty, które są podawane do publicznej wiadomości, następnie, jeżeli są uwagi, rozpatrywane przez komisję. Natomiast taka dokumentacja następnie trafia do Wojewody i kończy się wydaniem decyzji. Więc to nie dzieje się tak bezprawnie po prostu.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Rozpoczynamy procedowanie projektu według druku 192, projekt w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 192 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w terminie zakreślonym do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Nadanie Miastu Kioto w Japonii Tytułu Honorowego Miasta Bliźniaczego Krakowa.

Referuje Dyrektor Anna Frankiewicz.

Dyrektor Wydziału, Kancelaria Prezydenta – p. A. Frankiewicz
Szanowny Panie Przewodniczący! Państwo Radni!
W listopadzie 2024 roku przypada 30-lecie Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Z inicjatywą nadania prestiżowego, prestiżowej nazwy Honorowego Tytułu Miasta Bliźniaczego Krakowa Kioto zawnioskowała do Pana Prezydenta Pani Krystyna Zachwatowicz – Wajda gdzie jej mąż był inicjatorem tego muzeum, przekazał swoje środki z nagrody na powstanie Centrum i 30 listopada 1994 roku nastąpiła inauguracja Centrum. Manggha od 30 lat prowadzi działalność kulturalną opartą na współpracy uczelni artystycznych Krakowa i Kioto, na wymianach wystaw artystów, projektach realizowanych wspólnie w różnych obszarach. W związku z 30-leciem te okoliczności skłaniają miasto Kraków, aby właśnie przyznać nazwę Miasta Bliźniaczego Kioto. Jest pozytywna opinia Komisji ds. Promocji i Turystyki, a przyznanie miastu Kioto tej nazwy nie skutkuje żadnymi zobowiązaniami finansowymi. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Do druku mamy pozytywną opinię Komisji Promocji i Turystyki. Czy mamy stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, otwieram dyskusję, proszę Pan Radny Michał Drewnicki.

Radny – p. M. Drewnicki
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Znaczy ja zasadniczo mam takie pytanie, bo mam jedną obawę, to znaczy, że to Honorowe Bliźniactwo, trudno to mi odmienić, jest to jedna z tych form, nazwijmy to współpracy, zresztą tam na stronie internetowej miasta, to można to doskonale przeczytać, jakie te formy są, to jest to Honorowe Bliźniactwo, ale ja mam jedną wątpliwość to znaczy ja się boję, że to się zamieni w takie, nazwijmy to, darmowe wakacje, to znaczy darmowe biuro podróży dla, nie wiem, Radnych, dla jakichś urzędników, że będzie to skutkować tym, że to Honorowe Bliźniactwo będzie zasadniczo polegało głównie na tym, że niektóre osoby będą po prostu za darmo sobie jeździły tam na jakieś kilka dni na wakacje, a załóżmy z Kioto do nas też przyjeżdżają raz do roku, może rzadziej. Proszę mnie Pani Dyrektor wyprowadzić z błędu.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Zanim Pani Dyrektor będzie mogła odpowiedzieć to ja jeszcze chciałem zadać jedno pytanie, czy miasto Kioto w ogóle wie, że dostaje taki tytuł i co oni na to, to tak w ogóle to jest moje pytanie. Natomiast Pana Michała chciałbym uspokoić, chyba się nikt nie wybiera do Kioto, przynajmniej nic nie słyszałem o tym, a jeśli są delegacje zagraniczne to biorą w nich udział wszyscy przedstawiciele klubów, również Pana klub w tym uczestniczy, więc ten głos taki trochę dwuznaczny dla mnie, dziękuję. Proszę.

Dyrektor Wydziału, Kancelaria Prezydenta – p. A. Frankiewicz
Panie Przewodniczący! Szanowni Radni!
Jeśli chodzi o pytanie Pana Przewodniczącego, tak, oczywiście Kioto wie, Pan Prezydent Aleksander Miszalski wysłał taką korespondencję, bardzo podziękowali, przyjęli tą informację, natomiast niestety z powodów odległościowych nie przybędą na to wydarzenie 30 listopada, natomiast obawy Pana Radnego dotyczące jazdy na wycieczki do Kioto, mogę

myślę powiedzieć, że nazwa Miasta Bliźniaczego Krakowa jest nazwą czysto zarezerwowaną dla prestiżu, dla podkreślenia pewnych relacji tak jak to jest z La Serena w Chile, Kurytybą bądź Quito gdzie tak naprawdę od lat nie ma żadnych wymian ze względów właśnie na to, i na odległości i na finanse. Jeżeli pojawiają się jakieś projekty to czysto projekty online, szczególnie to było dość mocno intensywne w czasie COVID-u. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Radny Tomasz Leśniak.

Radny – p. T. Leśniak
Szanowni Państwo ja chciałem przypomnieć, że jedyną wycieczką do Japonii finansową ze środków publicznych, którą odbyli urzędnicy z Krakowa to była wycieczka Pani Kurator Barbary Nowak. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję bardzo. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusją, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do druku numer 193, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 193 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w trybie zakreślonym do Przewodniczącego prowadzącego obrady. Uchwała

Zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych.

Referuje Pani Dyrektor Beata Tracka – Samborska.

Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty – p. B. Tracka – Samborska
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Podjęcie uchwały wynika z konieczności aktualizacji wykazu jednostek obsługiwanych przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowi w związku z podjętymi wcześniej uchwałami przez Radę Miasta Krakowa. Dotyczy to przekształcenia z dniem 1 września bieżącego roku oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej 137 w Samorządowe Przedszkole Nr 50 i utworzenie poprzez połączenie wyżej wymienionych jednostek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 20 przy ulicy Wrobela 79 oraz utworzenie z dniem 1 września bieżącego roku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 22 z siedzibą przy ulicy Bolesława Śmiałego 6 przez połączenie Szkoły Podstawowej 132 i Przedszkola Nr 133. Proszę o przyjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy mamy stanowiska klubów? Nie widzę, w związku z tym otwieram dyskusję, nie widzę zgłoszeń. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Rozpoczynamy procedowanie projektu uchwały według druku numer 203, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 203 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady. Projekt uchwały w sprawie

Ogłoszenia zasad udzielania dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego według druku numer 203.

Referuje Pan Sekretarz.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Radni!
Projekt uchwały według druku 203 zawiera propozycje ogłoszenia i ustalenia przez Wysoką Radę zasad udzielania dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego. Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych jednostka samorządu terytorialnego może udzielać dotacji na, może udzielać dotacji na zadania realizowane w zakresie ratownictwa wodnego, w tym w zakresie ratownictwa medycznego, organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników. Szanowni Państwo chodzi tutaj o stworzenie takiego narzędzia, które pozwalałoby na dość takie dynamiczne reagowanie na różne sytuacje, które się wydarzają. Mianowicie w bieżącym roku wydarzyło się 11 takich przypadków na zbiornikach wodnych gdzie doszło do utonięcia osób i tutaj takie narzędzie pozwoliłoby nam na zlecanie, tu chodzi o małe kwoty, w tym roku proponujemy 10 tys. na podejmowanie działań w zakresie czy to szkolenia czy jakiejś edukacji w zakresie bezpiecznych zachowań nad wodą. Tak jak mówię, w tym roku mówmy o kwocie około 10 tys., tak, że z punktu widzenia budżetu jest to bardzo mała kwota, a jednocześnie pozwala nam to na takie szybkie reagowanie na sytuacje. Tylko zwrócę uwagę, że w ubiegłym roku takich utonięć było 2 i takiej potrzeby reagowania nie było, jak się nam wydaje, oczywiście dwa to też o dwa za dużo, natomiast w tym roku ich jest już aż 11, a mamy miesiąc dopiero wrzesień. Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Do projektu mamy opinię pozytywną Komisji Budżetowej i Finansów. Przechodzimy do prezentacji stanowisk klubów, nie widzę, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończeni czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do II czytania projektu uchwały według druku 169.

Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty.

Referuje Pani Dyrektor Justyna Habrajska.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. J. Habrajska
Szanowni Państwo!
Do projektu nie zostały zgłoszone poprawki, nie została złożona przez Prezydenta autopoprawka. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Stwierdzam odbycie II czytania, głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do II czytania projektu uchwały według druku 173.

Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty.

Referuje Pani Dyrektor Justyna Habrajska.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. J. Habrajska
Szanowni Państwo!
Do projektu uchwały nie zostały zgłoszone poprawki ani nie została złożona autopoprawka Prezydenta Miasta Krakowa. Uprzejmie proszę o przyjęcie. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Stwierdzam odbycie II czytania, głosowanie w bloku głosowań. Rozpoczynamy procedowanie projektu według druku numer 206, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 206 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym przez Przewodniczącego terminie. Projekt uchwały w sprawie

Ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu zwiększenia dochodów budżetowych wynikających z podatku dochodowego od osób prawnych według druku numer 206.

Referuje Pani Radna Małgorzata Potocka.

Radna – p. M. Potocka
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Druk 206 dotyczy zwiększenia dochodów budżetowych wynikających z podatku dochodowego od osób prawnych, czyli CIT. Mieliśmy już w historii podobną, aczkolwiek inną uchwałę dotyczącą PIT. Tutaj działaliśmy, staraliśmy się zwiększyć ilość mieszkańców płacących podatek w naszym mieście. CIT ma podobny cel, natomiast troszeczkę inaczej będzie przeprowadzony. Mianowicie będą podjęte działania analizujące dostępne bazy danych w celu stworzenia listy podmiotów, które powinny płacić podatek w naszym mieście, co wynika bezpośrednio z ustawy. Tutaj zaangażowany będzie Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta. Po wyłonieniu takiej listy dodatkowo będzie ona konsultowana czy porównywana z zestawieniem, o jakie zwrócimy się do urzędu skarbowego. Chodzi tutaj głównie o to, że my nie dysponujemy takimi danymi jak ilość osób zatrudnionych w danych przedsiębiorstwach, firmach. Po czym po wygenerowaniu takiego zestawienia wyślemy do tych podmiotów przypomnienie czy taką instrukcję przypominającą jak powinny być płacone i w jaki sposób odprowadzane podatki CIT. Co możemy zyskać, oczywiście możemy zyskać dodatkowe dochody, wprawdzie CIT to tylko 8 %, ale tutaj każdy, każdy sposób się liczy tym bardziej, że ten nie generuje dodatkowych kosztów. Tutaj zaangażowana będzie praca urzędników. Jeszcze jedno, po przeprowadzeniu tych działań do końca maja przyszłego roku będzie przygotowana analiza jakie osiągnęliśmy efekty. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Do druku mamy pozytywną opinię Komisji Budżetowej i Finansów. Czy komisje, przepraszam, czy kluby mają jakieś stanowisko? Nie widzę, otwieram dyskusję, zapraszam Pan Radny Michał Ciechowski.

Radny – p. M. Ciechowski
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja chciałbym usłyszeć opinię radcy prawnego czy ten projekt uchwały spełnia kryteria prawne. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Opinia jest pozytywna, co zresztą jest przy druku na BIP też zamieszczone i tam też jest do wglądu opinia na BIP, tak, że można rzucić okiem, jest ona pozytywna, radca prawny Piotr Łanoszka wydawał. Czy jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę. W związku z tym zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Szanowni Państwo została nam jedna uchwała, którą wcześniej komunikowałem, że będzie rozpoczynała się o godzinie 16.oo, w związku z tym do godziny 16.oo ogłaszam przerwę. Dziękuję.

Przerwa w obradach Sesji do godziny 16.oo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Zapraszam na salę obrad. Proszę o sprawdzenie kworum. Dziękuję, stwierdzam, że mamy kworum uprawniające nas do podejmowania uchwał. Rozpoczynamy procedowanie projektu uchwały według druku 198, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 198 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w terminie zakreślonym do Przewodniczącego prowadzącego obrady. Uchwała według druku 198.

Kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących wdrożenia skutecznych działań powstrzymania odorów na terenie dzielnicy XII i XIII w Krakowie.

Tryb jednego czytania, referuje Radny Rafał Zawiślak, a ja proszę wszystkich o ciszę.

Radny – p. R. Zawiślak
Szanowny Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Wysoka Rado!
Zastanawiałem się od czego zacząć ten temat, bo temat, można powiedzieć, jest dla niektórych dość newralgiczny i czasami ciężko rozmawiać o zapachach, a szczególnie o zapachach, które niezbyt są zbyt przyjazne dla nas, a mówimy po prostu o smrodzie, który jest to zapach tak intensywny i tak konkretny w tym, co robi, że potrafi wybudzać ludzi ze snu. Mówimy o zapachu, który oddziaływuje w tym momencie na kilka tysięcy osób, mieszkańców Płaszowa, Złocienia, Bieżanowa, Rybitw czy osiedla Kabel, można powiedzieć, to było już od dłuższego czasu, a w ostatnim czasie ten smród rozchodzi się na kolejne obszary południowo – wschodniej części Krakowa i mieszkańcy Zabłocia, Starego Podgórza, Kurdwanowa czy Łagiewnik także zgłaszają ten sam problem, co my znamy już od lat. Przy takim smrodzie, bo inaczej tego się nie da nazwać, nie ma możliwości funkcjonowania normalnego, normalnego życia czy pracy. Mówimy tutaj o zapachach, które przenikają przez zamknięte okna, ja z własnego przykładu podam, że w ostatnią noc z soboty na niedzielę o 3.30 obudził mnie, wybudził mnie taki zapach, że musiałem po prostu w całym mieszkaniu zamknąć wszystkie okna, aby móc funkcjonować, a u mnie to był, że tak powiem, jeden przypadek w ostatnim czasie, bo mieszkam na ulicy Myśliwskiej, natomiast dla wielu osób, które mieszkają na Bagrowej czy na Wielickiej, Dworcowej są to rzeczy, które w ostatnim czasie powielają się w zasadzie, co wieczór czy co noc. Skąd my to wiemy, wiemy to między innymi też ze statystyk, które prowadzi Straż Miejska, bo od dłuższego czasu apelujemy i apelowaliśmy do mieszkańców, aby każdy taki przypadek został, był zgłaszany przez mieszkańców na Straż Miejską, Staż Miejska przyjmuje takie zlecenie, takie zdarzenie, wysyła patrol, jest to odnotowane. Jak to wygląda w liczbach. Proszę Państwa w tym roku takich zgłoszeń było 156, 156 razy dzwonili mieszkańcy na Straż Miejską, aby

zakomunikować, że jest problem odorowy, z czego w zasadzie, znaczy w I kwartale to było akurat 5 razy, w II kwartale to już jest 25 razy, natomiast w lipcu już było 16 zgłoszeń, w sierpniu 56, a do 8 września 55 zgłoszeń, czyli 156 zgłoszeń było w tym roku z czego ostatnie dwa miesiące to są, że tak powiem, eksplozja smrodu. Jak to wygląda statystycznie pod kątem dzielnicy czyli w VIII dzielnicy 4 razy były takie zdarzenia, w IX raz, w XI 17 razy, w XII czyli Bieżanów – Prokocim 47, w XIII dzielnicy czyli w Podgórzu 87 razy w tym roku do 8 września mieszkańcy zgłaszali problem z odorem. Z ważnych jeszcze tutaj statystyk to ulica Wielicka 25 razy była zgłaszana, Domagały 18, Bagrowa 15, Myśliwska 15, Przyzby 12, Turka, Półłanki, Mały Płaszów, Malborska, Wodna, Dworcowa czy Heleny to już po 3 do 6 razy. Więc pokazujemy, mamy jakby wymierną statystykę ze Straży Miejskiej podjętych interwencji i zgłoszeń. Więc nie jest to tak jak niektórzy mówią, że są to incydentalne zdarzenia tylko te zdarzenia się powtarzają i nawarstwiają coraz bardziej. Więc na wniosek jakby mieszkańców, mojego własnego oraz kolegów, koleżanek z rady dzielnicy XIII Podgórze zgłosiłem tą uchwałę, abyśmy mogli zdiagnozować, aby Prezydent mógł podjąć, powziąć odpowiednie działania, aby zdiagnozować i rozwiązać problem odoru występujący właśnie w tej części Krakowa, przedstawić informację związaną z planami hermetyzacji i modernizacji oczyszczalni Płaszów, bo to jest jakby jedna z ważniejszych funkcji i tematów, które trzeba na dzień dzisiejszy rozwiązać, a także zrobić kontrolę uciążliwości odorowych związanych z innymi zakładami, które są na tym terenie, bo oprócz oczyszczalni ścieków są tutaj Zakłady Recyklingowe, jest kompostownia, jest także Garbarnia, więc to wszystko jakby zebrane w całość stanowi jeden z tych naszych problemów odorowych. Za poprzedniej władzy Prezydent Muzyk nam udowadniał, pokazywał, że 40 % tego smrodu to jest z oczyszczalni ścieków w Płaszowie. Ja pamiętam wtedy, zadałem Panu Prezydentowi takie pytanie skąd ma te 40 %, czy ma jakiś algorytm na wyliczenie tego smrodu, bo nie wiem, nagle, przez lata nie było problemu, nie było to policzalne, nagle stało się policzalne i 40 % zaczęło funkcjonować w przestrzeni medialnej, pochodzi smrodu z oczyszczalni ścieków. Co ciekawe, jakby obecnie w mediach jest rozpowszechniana wiadomość, że 30 do 40 % pochodzi smrodu z oczyszczalni ścieków. Więc wychodziłoby na to, że spadło o 10 %, czyli już mamy jakiś wynik pozytywny, że ten smród nam spadł do 30 %, ale to tylko jest kwestia pijarowa i przekazu medialnego, który jest jakby podawany na stronach Urzędu Miasta. Więc nie jest tak, bo ja zadaję cały czas to pytanie, w jaki sposób jest mierzalny smród na poziomie 30, 40 %. Co ważne, my jako mieszkańcy w WPF, co prawda została wprowadzona poprawka do WPF na kwotę 40 mln zł, aby zabezpieczyć tą kwotę na walkę ze smrodem, na razie nie mamy jeszcze realnych tutaj działań, więc chcielibyśmy też dowiedzieć się na jakim etapie jesteśmy, bo w WPF mamy na 2025 czyli na przyszły rok zapisanych 5 mln zł, na kolejny rok 15 i kolejny 20, ale mamy koniec roku 2024 i de facto nie wiemy na jakim jesteśmy etapie, nie wiemy, co zostało przygotowane, co zostało zrobione, na co te pieniądze w przyszłym roku zostaną wydane, a jest to niebagatelna kwota, bo 5 mln. I kolejna sprawa, czy faktycznie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska będą przyznane środki w kwocie 107 mln na dalszą modernizację oczyszczalni ścieków, jeśli to nastąpi to pytanie zasadnicze, kiedy, bo my jako mieszkańcy tych rejonów jakby nie jesteśmy w stanie non stop czekać na jakąkolwiek reakcję ze strony władz i czekać tylko na jakieś pozorowane działania. Czas jakby na konkretne działania. I jeszcze jedna sprawa, czyli, co dalej z funkcjonowaniem Garbarni, bo Garbarnia jest jednym też z zakładów, który mocno, że tak powiem, daje się we znaki okolicznym mieszkańcom pod kątem swego, swojego odoru i dalej nie mamy żadnego komunikatu, co miasto zamierza, jak zamierza porozmawiać, uzgodnić z Garbarnią, a co ciekawe, że w tym momencie zaczynają, startują dwie inwestycje deweloperskie w sąsiedztwie Garbarni, naprzeciwko Garbarni po drugiej stronie ulicy. Obstawiam, że w ciągu 3 lat, kiedy zostaną wybudowane te bloki przybędzie około 1000 mieszkańców i można już w

tym momencie założyć, że to będzie kolejne 1000 mieszkańców, które będą zdenerwowane zaistniałą sytuacją, że nie będą mogli funkcjonować na tym obszarze, normalnie żyć, a pewnie tam będą chcieli kupić mieszkania. I kolejna sprawa to kompostownia, bo wiemy, że na tym terenie jest też kompostownia, dostaliśmy odpowiedź od Pana Prezydenta, że nie zostało wydane pozwolenie na kontynuację ich działalności na tym terenie, ale z tego, co wiemy jeszcze 1,5 roku mają tą możliwość funkcjonowania, a znając życie prawdopodobnie firma będzie się bronić czyli pójdzie do sądu i żeby nie było tak, że sąd na przykład zrobi zabezpieczenie, że na czas procesu nie będą respektowane jakby tutaj możliwości ich usunięcia, czyli wtedy wychodzi na to, żebyśmy mieli kolejne 6, 7, 8 lat dalej walki ze smrodem, a nie moglibyśmy wyegzekwować takiej prostej rzeczy jak przeniesienie takiej firmy. Kolejna sprawa, którą poruszamy tutaj w tej uchwale to pilne zwołanie zespołu odorowego i jego realne działanie, bo zespół został stworzony jakiś czas temu, ale realnych działań tego zespołu odorowego w zasadzie brak, a już tym bardziej, że ostatnie spotkanie tego zespołu było w kwietniu tego roku, więc 4,5 miesiąca przeleciało na niczym, a temat ważny, aby ten zespół zaczął działać i funkcjonować. I kolejna sprawa z postulatów z naszej uchwały to to, żeby przeprowadzić kompleksowe badania, bo te badania, które mamy w tym momencie są robione, są z 2018 roku, więc należałoby w tym momencie sprawdzić stan obecny, bo jesteśmy 6 lat później, stan obecny jest całkiem inny, iż to, co się działo w tamtym czasie, więc dobrze by było żebyśmy poznali tutaj stan obecny, czyli przeprowadzić rzetelne, kompleksowe badania na stan obecny tego terenu. I ważna też jedna sprawa jeszcze będzie, ale to już też rozmawialiśmy z Panem Prezydentem na temat przyszłości Nowego Miasta, plan Nowe Miasto jak wiemy na dzień dzisiejszy jest w zawieszeniu, czy tam upadłym, natomiast on zakładał pewne ruchy względem przedsiębiorstw, przedsiębiorców, którzy tam prowadzili swoje interesy i też są to te przedsiębiorstwa, które generują trochę tego smrodu, plan był taki, według Prezydenta Muzyka, aby przenieść te firmy na teren Kombinatu, na teren planu miejscowego Kombinat, wiadomo jak to się skończyło i ja myślę, że to też będzie ważny aspekt, aby miasto przedstawiło koncepcję, w którą stronę idziemy, co na tym terenie może zostać, też przedsiębiorcy całkiem niedawno pokazali swoją koncepcję, dla mnie trochę ta koncepcja jest za bardzo przeskalowana w stronę właśnie przedsiębiorców, bo z tego, by wynikało, że te przedsiębiorstwa emitujące smrody, zajmujące się też recyklingiem i odpadami dalej by tam mogły funkcjonować. Więc jakby temat jest szeroko, ma szeroki zakres działania, oddziaływania, więc bardzo Państwa proszę o poparcie tej uchwały i o możliwość, że tak powiem, działania, aby nasze władze, Pan Prezydent mógł podjąć skuteczne działania. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Do uchwały jest pozytywna opinia Prezydenta Miasta Krakowa oraz pozytywna opinia Komisji Infrastruktury. Czy mamy stanowiska klubowe? Proszę bardzo Klub Prawo i Sprawiedliwość.

Radny – p. M. Michałowski
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowny Panie Prezydencie! Szanowni Państwo Mieszkańcy Płaszowa przede wszystkim, bo chyba też tu przyszli. Jest apel Pana Radnego o poparcie rej rezolucji. My, jako Klub Prawa i Sprawiedliwości oczywiście będziemy popierali tę rezolucję. Wielu mieszkańców Płaszowa, okolic zwraca się do nas z informacją, że smród jest dramatyczny, ekstremalny jak to Pan Radny powiedział, możemy tylko to potwierdzić, wiele interwencji Straży Miejskiej, o której Pan Radny mówił było, wielu mieszkańców też nie chce dzwonić na Straż Miejską specjalnie, bo wiedzą, że sąsiad to zrobi czy jakaś inna osoba, ale gdyby każdy dzwonił, komu śmierdzi to tych interwencji byłoby pewnie kilka

tysięcy w ciągu roku. W poniedziałek mieliśmy Komisję Infrastruktury, ten temat był też omawiany, tutaj Pan Prezydent mówił, że, Pan Prezydent Kracik mówił o tym, że zapach jest odczuwalny przede wszystkim w sytuacji, kiedy te zbiorniki wysychają, jest gorąco, sucho, w poniedziałek był deszcz, też śmierdziało, więc to też nie jest kwestia akurat suchości czy mokrości tych zbiorników. Ostatni zespół odorowy, z tego, co wiem, zebrał się w kwietniu tego roku, na tym zespole odorowym była deklaracja Wodociągów Miasta Krakowa, że Wodociągi Krakowa wystąpią o dofinansowanie hermetyzacji oczyszczalni ścieków w wysokości 160 mln z FEnIKS, tu też chętnie bym się dowiedział jak wygląda wsparcie, jak wygląda pozyskanie tych funduszy, tych 160 mln plus 40 mln zł rzeczywiście tutaj Pan Prezydent Muzyk jeszcze w 2023 roku z tego, co pamiętam walczył o te 40 mln zł, żeby wpisać do WPF od przyszłego roku, to jest ważne, bo tutaj w tym roku z tego, co też rozumiem, pomimo tego, że w tym roku rzeczywiście ten zapach jest jakiś ekstremalny, o wiele większy niż w poprzednich latach, pytanie, z czego to wynika, to też jest dobre pytanie, ale pytanie, pytań jest tak naprawdę bardzo wiele, ale 2024 rok przeleciał tak naprawdę. Z tego, co widzę, to nic się nie zdarzyło, rozwiązanie problemu niestety z tego, co widzę z odpowiedzi na moją interpelację do Pana Prezydenta Miszalskiego rozwiązanie dopiero będzie jakiekolwiek wdrażane od przyszłego roku, rzeczywiście w WPF 5 mln zł na przyszły rok, 2027 rok 20 mln zł i rozumiem, że dodatkowo 160 mln zł z FEnIKS Wodociągi Miasta Krakowa pozyskały te pieniądze, albo pozyskują, więc na tak naprawdę z tych informacji wynika, że jeszcze trzy, cztery lata na pewno będzie na Płaszowie śmierdziało i to jest niestety ta zła informacja, chyba, że da się jakieś prace przyspieszyć, bo problem nie jest znany od wczoraj. Takich informacji też będziemy oczekiwali, dobrze, żeby była informacja też Prezydenta Miasta Krakowa w tym temacie, bo to jest kluczowy problem, jeżeli chodzi o mieszkańców Płaszowa, Podgórza, Rybitw itd. i tych właśnie ulic, dzielnic, które są też wokół. Nie zgadzamy się też na to, żeby jakiekolwiek problemy Płaszowa były podrzucane do innych dzielnic, bo to problemu nie rozwiąże, ale Kraków ma różne możliwości, z których może skorzystać, jeżeli chodzi o sprawdzenie, kontrolę i rozwiązanie właśnie tego odoru na Płaszowie. Podsumowując moją wypowiedź, w 100 % jesteśmy za tą rezolucją i też prosimy Państwa o głosowanie nad tą rezolucją, którą przed chwilą Pan Rafał Zawiślak referował. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy pozostałe kluby? Nie widzę, w związku z tym otwieram dyskusję, Pan Michał Drewnicki.

Radny – p. M. Drewnicki
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Panie Prezesie! Szanowni Państwo!
Ta sprawa jest kuriozalna z prostego powodu. Ja doskonale pamiętam, gdy w 2017 roku, wtedy jeszcze przewodniczący dzielnicy Pan, potem Radny Miasta, Jacek Bednarz tworzył pewne spotkania w radach dzielnic związane z odorem, potem to trafiało na Sesję Rady Miasta Krakowa w 2018 roku, w 19, 20, 21, co roku o tym była mowa, mówiliśmy, debatowaliśmy, były komisje kolejne, sympozja, badania naukowe, kontrole, a jak śmierdziało tak śmierdzi, a nawet dzisiaj to, co Pan Radny Zawiślak mówił, że śmierdzi jeszcze gorzej. 7 lat temu drodzy Państwo władze miasta, urzędnicy, Prezydent, inny Prezydent, ale to się działo i nic się nie zadziało de facto, albo prawie nic. Dla mnie jest to sytuacja niewyobrażalna, że w jednej z największych dzielnic w Krakowie, w Podgórzu, dochodzi do sytuacji takiej, że nie da się normalnie żyć, nie da się normalnie odpoczywać, nie da się normalnie wypuścić dzieci na podwórko, na pole, na placyk zabaw, albo nawet

normalnie wywietrzyć mieszkania, bo trzeba zamykać okna, bo po prostu śmierdzi. Gdzie my drodzy Państwo jesteśmy. Ja podam taki historyczny przykład, zawsze jak oprowadzam młodzież, są te projekty tutaj przed sesją, zawsze odpowiadam o jednym przykładzie gdy Prezydentem Miasta był Prezydent Dietl, to było mniej więcej 150 lat temu, wtedy też Kraków miał problem z odorem, ale nie tylko, ponieważ tutaj gdzie dzisiaj jest ulica Dietla, to nie jest właśnie przypadek, może też historyczna ciekawostka, te 150 lat temu tam było Starorzecze Wisły, stała woda, gniła, śmierdziało, szczury, robactwo, mam nadzieję, że w tej okolicy w dzielnicy XIII tego nie ma, ale też był problem ze smrodem. I 150 lat temu, mimo, że Kraków był pod zaborami, mimo, że nie było pieniędzy, mimo, że Kraków był dużo mniejszy potrafił sobie z tym poradzić, bo w końcu władze miasta powiedziały, tak, to jest jeden z najważniejszych punktów i tematów, który trzeba rozwiązać. I zasypano wtedy to stare koryto, zasypano to bagno i ten problem odszedł w przeszłość. Ja, to jest taka refleksja, czy my dzisiaj 150 lat później gdy mamy te wszystkie wielkie technologie, wspaniałe, mamy mniej możliwości niż ci nasi przodkowie 150 lat temu? Bo dla mnie to jest niezrozumiałe Szanowni Państwo. Dlatego też ja w 100 % popieram staranie mieszkańców tej części Krakowa, ja sam jeszcze mieszkając w Mistrzejowicach pamiętam jak czasami, rzadko, był wiatr od wschodu, zawiewało z Kombinatu, ale to był dużo mniej intensywny smród i to było bardzo rzadko, a tam to jest bardzo często i dużo bardziej uprzykrza życie. Dlatego sądzę, że wyzwanie odoru to jest jedno z najważniejszych wyzwań tej kadencji samorządu. Może nie uda się tego zrobić w pełni, ale zacznijmy to robić. Przewodniczący Maciej Michałowski przedstawił tutaj pewne informacje, które jakby będą robione, ale na tym się nie może skończyć, my musimy to doprowadzić do końca, do końca. I sądzę, że to jest jedno z tych największych wyzwać tej kadencji. Tak jak w zeszłej kadencji była uchwała krajobrazowa, to ten problem sądzę, że jest ważny jeszcze z jednej perspektywy. Obszar właśnie ten Rybitw, Płaszowa podlega bardzo dużej presji rewitalizacyjnej, Nowe Miasto, wielki projekt, który był, ale myślimy o gruszkach na wierzbie/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Proszę kończyć.

Radny – p. M. Drewnicki
/…/ a mamy problem z podstawową rzeczą jaką jest smród. Najpierw zajmijmy się tym, a później myślmy o tym, by ta rewitalizacja naprawdę została doprowadzona do końca.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Teraz Pan Radny Zbigniew Kożuch.

Radny – p. Z. Kożuch
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie!
Rzeczywiście popieram to stanowisko moich przedmówców, natomiast dla mnie ten problem jest problemem bardziej złożonym. Była tu mowa, że 40 % pochodzi, 30, 40 % z oczyszczalni ścieków. My nie znamy źródła, to jest podstawowy problem, że nie znamy źródła tego odoru i to źródło, jako przewodniczący dzielnicy słyszałem różne wersje, przychodzili mieszkańcy Bieżanowa, którzy twierdzili, że źródło wcale nie jest w Krakowie, że źródło wcale nie jest w Krakowie tego odoru, przynajmniej w tej części Krakowa jaką jest Bieżanów. Twierdzili, że to gmina Wieliczka. Ja zresztą z 2021 lub w 22 roku wystosowałem pismo to Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce, niestety nie stwierdził żadnych uchybień na terenie gminy Wieliczka, bo łatwo powiedzieć, w tym momencie wydamy, nie wiem, 40, 50 mln na hermetyzację oczyszczalni, a co będzie jak to nie przyniesie nam zamierzonego efektu, bo my

nie znamy w dalszym ciągu źródła. I to jest dla mnie problem, że my nie wiemy, czy to jest tylko oczyszczalnia, czy to jest Garbarnia, czy to są Rybitwy, czy to są wszystkie kompostownie, miejsca, w których utylizacja odpadów, bo tych firm na terenie dzielnicy jest sporo, a my jak powtarzam, nie znamy źródeł. Dlatego myślę, że to też powinno być uwzględnione, aby Prezydent najpierw postarał się ustalić źródło i potem podjął działania konieczne do tego, bo tak jak mówię, wydanie w tym momencie 40, 50 mln, bo o takich kwotach słyszę, mówimy na hermetyzację oczyszczalnie ścieków, łatwo sobie wyobrazić, co się stanie, kiedy Prezydent ogłosi, że hermetyzacja dobiegła końca, a zapach po paru dniach pojawi się. To w tym momencie nie chciałbym być w skórze ani, Prezydenta jak i naszej, bo to my zdecydujemy jednak czy przeznaczyć te pieniądze i tak jak mówię, według mnie podstawowym celem jest źródło. Oczywiście zgadzam się ze wszystkimi tu moimi przedmówcami, że jest to bardzo uciążliwe w różnych rejonach Krakowa. Ja się zastanawiam po prostu, bo często, mieszkam w tym rejonie, że te zapachy naprawdę są bardzo specyficzne, one są wyczuwalne zwłaszcza wieczorem w porze jesiennej, to, co Pan tu Rady Rafał Zawiślak prezentował to rzeczywiście potwierdza to, że one są bardziej porą jesienną, to nie jest pora letnia, zdecydowanie bardziej porą jesienną, porą wieczorową. I to jest naprawdę Szanowni Państwo taka rzecz, że ten zapach jest, podam przykład Nowego Prokocimia, na ulicy Teligi wyczuwalny, ale na ulicy Jerzmanowskiego już nie będzie wyczuwalny mimo, że nie ma różnicy wzniesień, ciężko powiedzieć to. Też nie jestem tu specjalistą, trzeba byłoby specjalistów, geologów zapytać jakie są róże wiatrów, mówię, ktoś musiałby sprawdzić źródło i to jest według mnie kwintesencją problemu, bo oczywiście problem problemem bardzo złożonym. To nie jest taki problem, że mieszkańcy sobie te zgłoszenia, które tu były w ilości 300 bodajże, pokazują, że ten problem istnieje, ale bez ustalenia źródła myślę, że sama hermetyzacja oczyszczalni ścieków może się okazać tym strzałem bardzo niecelnym. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pani Radna Joanna Hańderek.

Radna – p. J. Hańderek
Szanowni Państwo!
Ja popieram ten wniosek absolutnie, natomiast chciałam tylko jakby przypomnieć jedną rzecz, która zresztą tutaj gdzieś już się pojawiła, źródło, tak oczywiście to jest istotne. Moje doświadczenie zawodowe, a długo się zajmuję dosyć ekoetyką, podpowiada mi, że oczywiście Garbarnia nie jest, że tak powiem, neutralnym środowiskiem i na co chciałam zwrócić uwagę, na to, że to nie chodzi tylko o nieprzyjemny, uciążliwy zapach, czyli mówiąc wprost smród, ale to jest też, to są też niebezpieczne wyziewy chemikaliów, związków chemicznych, które są po prostu trujące, trujące dla systemów istot żyjących, człowieka i wszystkich organizmów żywych. Dlatego my tutaj nie mówimy tylko o pewnym dyskomforcie, o fakcie, że ktoś otwiera okno i nie jest w stanie przewietrzyć mieszkania czy iść spokojnie na spacer, ale mówimy tak naprawdę o zagrożeniu zdrowia czy długofalowych efektach życia. W związku z tym rzeczywiście to jest nasz obowiązek uporać się z tym faktem i tutaj na Garbarnię trzeba by było spojrzeć szczególnie uważnie, bo ona niewątpliwie może być, jeżeli nie jednym ze źródeł to na pewno bardzo niebezpiecznym. Tak, że popieram wniosek i będą na pewno głosowała za.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pani Radna Edyta Nowak.

Radna – p. E. Nowak
Szanowny Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo Radni!
W czerwcu osobiście zgłaszałam smród, który doprowadził mnie do całodniowego bólu głowy na ulicy Igołomskiej w Nowej Hucie. Zgłaszałam do Straży Miejskiej, Straż Miejska mimo mojego zgłoszenia, ja podawałam zapach gumy, Straż Miejska stwierdziła, brak zapachów palonej gumy. Ja nie zgłaszałam zdarzenia palonej gumy. Natomiast w dalszym ciągu mojego takiego prywatnego śledztwa dowiedziałam się, że mieszkańcy od wielu lat skarżą się na smród w tej okolicy właśnie tych specyficznych zapachów, które mogą być przykładowo z procesów koksowniczych. Koksownia jest zamknięta, aczkolwiek ostatnio w mediach przeczytałam, że zostaje w najbliższym czasie zamknięta, już zamknięta koksownia. Więc nie wiem czy ten smród, który się unosi od wielu lat w Nowej Hucie przy ulicy Igołomskiej jest spowodowany zamkniętą koksownią i zamkniętymi procesami, które się nie toczą na koksowni czy jest to smród, który pochodzi z innego źródła. Wobec tego tak jak moi poprzednicy uważam, że w mieście powinniśmy kompleksowo podejść do problemu zdiagnozowania źródła, źródła, dlatego, że jeżeli jest zgłoszenie i przyjeżdża Straż Miejska, oni tak naprawdę mogą stwierdzić, albo nie stwierdzić. Ja zgłaszałam konkretny zapach, który może wynikać z konkretnych czynności, natomiast oni stwierdzili smród, którego ja nie zgłaszałam, wobec tego nie stwierdzili istnienia danego smrodu. Dla mnie jest to kuriozalne. Przy okazji jeszcze Nowej Huty mieszkańcy bardzo prosili o zbadanie smrodu, który się wydobywa z Zakładów Tytoniowych. Dlatego uważam właśnie, że bardzo dobrze, że Państwo podjęli ten temat, trzeba by było moim zdaniem w Krakowie powołać jakąś jednostkę, która będzie badać skład, wpływ tych smrodów na zdrowie i przede wszystkim winowajcę, bo jak do tej pory od wielu, wielu lat, tak na przykład jak na ulicy Igołomskiej jest smród, ale tak naprawdę nie ma twórcy tego smrodu, jakaś siła chyba, nie będę tego nazywać. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Radny Maciej Michałowski.

Radny – p. M. Michałowski
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Bo tutaj były wątpliwości, co do tego, co jest przyczyną tego smrodu. Dwa tygodnie temu zadałem te same pytania Panu Prezydentowi Miszalskiemu, które Pan Prezydent Miszalski zadał Panu Prezydentowi Majchrowskiemu jak jeszcze był posłem, był taki tam punkt, czy miasto przeprowadziło stosowne badania celem zdiagnozowania wszystkich przyczyn tego problemu. Odpowiedź Pana Prezydenta, którą dzisiaj sobie wyjąłem ze skrytki, więc świeżutka, w 2018 roku na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków wykonany został przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie raport z badań uciążliwości odorowej na terenie południowo – wschodniej części Krakowa. Uzyskane wyniki pozwoliły na wyodrębnienie pięciu obszarów charakteryzujących się podwyższonym poziomem stężeń zapachowych oraz negatywną oceną sensorycznej jakości hedonicznej. W raporcie uwzględniono trzy typy zakładów, oczyszczalnia ścieków, garbarnia skór oraz przemysł przetwarzania i kompostowania odpadów. Link do raportu jest tutaj podany, więc można sobie kliknąć, przeczytać raport, więc myślę, że źródła są znane, bo są znane jak widać od 2018 roku i taką mam odpowiedź Pana Prezydenta. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pani Radna Małgorzata Kot.

Radna – p. M. Kot
Szanowni Państwo!
Ja jestem członkiem tego zespołu odorowego, więc przyglądałam się pracom i sytuacja faktycznie wyglądała na patową i beznadziejną, w zasadzie lekko przerażającą, dlatego, że różne instytucje podejmowały kroki, były już prowadzone badania, tutaj Pan Michałowski przeczytał wynik, też odpowiedź Pana Prezydenta, latały drony i w zasadzie wiele tych czynności było wykonanych, natomiast efektów nie ma w zasadzie żadnych. Jedynie, co Pan wtedy Radny Jacek Bednarz, udało mu się wprowadzić do budżetu te 40 mln, więc jest nadzieja na hermetyzację, aczkolwiek jest to rozłożone w czasie, więc tych jeszcze kolejnych lat kilka, mam nadzieję, że, będzie to trwać. Natomiast tak jak tu mówił też Pan Radny przede mną czy te działania przyniosą jakieś skutki, bo będzie hermetyzacja wodociągów, czy ona przyniesienie efekt, pewnie jakiś tak. Natomiast czy to wyeliminuje ten smród, tego nie wiemy. Nie wiem, ja się boję, że ta sytuacja jest beznadziejna, że to będzie sytuacja patowa i czy faktycznie jest możliwe jakieś rozwiązanie. Tak jak tutaj mój kolega też mówił, Prezydentowi Dietlowi udało się to rozwiązać, więc miejmy nadzieję, że w XXI wieku tym bardziej rozwiążemy ten problem. Sytuacja jest ciężka, ponieważ cały czas tam budują się nowe mieszkania. W więc kolejne osoby będą narażone, ja nie wiem czy te osoby są świadome, ja rozmawiałam niedawno z osobą, która tam chce kupić mieszkanie, ona nie miała pojęcia o tych smrodach, więc to też jest taka sytuacja, że kolejnych mieszkańców narażamy na wielkie przykrości. Rozmawiałam z osobami, które mówią, nie chcę się powtarzać, będę się powtarzać, nie chciałam się powtarzać, że w letnie, bo mówimy tutaj, że jesienią są największe smrody, ale ja słyszałam opowieści, jest upał, gorąco i ludzie nie mogą przewietrzyć wieczorem mieszkań, bo muszą je zamykać, ponieważ nie da się wytrzymać. Tak, że nie wiem, tutaj są przedstawiciele miasta, może odpowiedzą na nasze pytania i wątpliwości i mam nadzieję, że jednak uda się coś z tym zrobić. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Radny Łukasz Maślona.

Radny – p. Ł. Maślona
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo Radni!
Przed tym punktem byłem w sekretariacie w Kancelarii Rady Miasta i spotkałem tych samych mieszkańców, którzy byli tu w poprzedniej kadencji i mówią wprost, że to jest po prostu deja vu. Przychodzimy, prosimy, apelujemy, Urząd mówi, że coś robi, a jak śmierdziało tak śmierdzi, albo nawet bardziej. Wszyscy wszystko robią, a efekty są takie same. A więc ja rozumiem, trudna jest rola władzy, kiedy jest przejmowana po 20 latach ponad sprawowania jej przez kogoś innego, natomiast celem tego projektu uchwały naszego klubu było też to, żeby zwrócić uwagę Państwa na to, że to jest bardzo istotny problem i żeby był potraktowany priorytetowo, bo patrzę tu na wielu z Państwa Radnych, którzy od lat zabiegają o to, żeby coś z tym tematem zrobić, ale jak widać lub też nie, efektu brak. Dlatego też ja przy okazji jednak liczyłbym na bardziej konkretne odpowiedzi na zasadzie o hermetyzacji, ale jeśli chodzi o konkretne lata, kiedy my to przewidujemy, żeby mieszkańcy to usłyszeli, żeby to był jakiś drogowskaz, co do tego, kiedy to konkretnie nastąpi i też niewdzięczna rola Pana zastępcy Prezydenta, bo pytanie, co możemy zrobić z tymi wszystkimi zakładami, które miejskie nie są, ale coś musimy zrobić, bo widzimy, że to jest nadal uciążliwość ogromna. I ja też zwracam jeszcze uwagę na jedną rzecz, bo dużo się mówi o odorach, o smrodzie i to się chyba powtórzę nawet z tą moją wypowiedzią przy poprzedniej dyskusji o tym, że przez ten teren przepływa rzeka, której stan jakości jest tak fatalny zapewne jak również powietrza i tego smrodu i najlepszym podsumowaniem jest jej nazwa, bo to jest Drwina. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Radny Włodzimierz Pietrus.

Radny – p. W. Pietrus
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Radni i Mieszkańcy!
Ja zacznę od tego, że ja pierwszy raz zderzyłem się z tym tematem 30 lat temu mniej więcej, kiedy teren Rybitw był najtańszy, jeżeli chodzi o nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową, usługową ze względu na to, że był tam już odór i to nie jest jakaś nowość, czyli ten problem, przynajmniej ja mam zdiagnozowany od 30 lat. Teraz mam pytanie w tym zakresie do strony Prezydenta. Po pierwsze jak wygląda status potencjalnych wytwórców odoru, czyli jak długo mają koncesję na wytwarzanie tego odoru, bo koncesje środowiskowe są odnawiane, z tego, co wiem i pamiętam Pan Prezydent Muzyk w związku ze swoim pomysłem poprzedłużał koncesje tym, którzy ten odór wytwarzają, więc jest pytanie jak długo ci podejrzani wytwórcy odoru mają jeszcze zgodę administracyjną na to, żeby ten odór dalej wytwarzać. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie czy są, bo tak słyszałem, podmioty, które mają bezterminowe funkcjonowanie na tym obszarze, jeżeli chodzi o wytwarzanie odoru, to jest drugie pytanie. Kolejne pytanie dotyczy pomysłu Pana Prezydenta Muzyka, aby wytworzyć Nowe Miasto i problem przerzucić do Nowej Huty na teren Kombinatu. W związku z tym mam pytanie czy ten pomysł dalej jest taki sam, czy też, czy ten pomysł po prostu zniknął już, bo jeżeli jest taki to my na pewno z Nowej Huty nie zgodzimy się na przenoszenie odoru do Nowej Huty, ponieważ już mamy takie też miejsca niechciane, spalarnia śmieci, oczyszczalnia ścieków Kujawy, jeżeli się jedzie ulicą Dymarek w pobliżu ulicy Igołomskiej no to tam zapach jest jednoznaczny, to jest po prostu oczyszczalnia Kujawy. I mogę jeszcze tam wymienić, tam jeszcze jest spalarnia odpadów pomedycznych itd. Więc nie może być podrzucanie komuś innemu tego problemu, który jest na Rybitwach. Trzeba go rozwiązać tam, w tamtym miejscu między innymi metodą administracyjną, być może tymi badaniami, przekraczaniem norm, nieprzedłużaniem koncesji, nie wiem, to już musi być pomysł Prezydenta, ale na pewno nie podrzucanie do Nowej Huty. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pani Radna Grażyna Fijałkowska.

Radna – p. G. Fijałkowska
Panie Prezydencie! Panie Przewodniczący! Panie Dyrektorze! Szanowni Państwo!
Sprawa odoru, jak kolega powiedział jeden i drugi, jest znana od wielu lat, ale chodzi o to żeby ten problem został rozwiązany. Wiadomo, że w osadnikach najbardziej, największy odór unosi się wtedy, kiedy w tych osadnikach jest po prostu mieszany osadnik. Wiem, że można zrobić hermetyzację. Chciałam się zapytać Pana Dyrektora, bo istnieją takie plany, żeby tą hermetyzację wykonać, ale chciałam się dopytać czy Wodociągi wystąpiły o jakieś zewnętrzne dofinansowanie, kiedy to dofinansowanie może nastąpić, jaki jest koszt całej tej inwestycji i jaki jest termin działania. I w drugą stronę, ponieważ była poruszana również sprawa rzeki Drwiny, która jest również zanieczyszczana przez Wodociągi, czy są jakieś plany przyszłościowe, żeby te ścieki nie były do Drwiny też z oczyszczalni ścieków odprowadzane, bo to z tego, co wiem to część jest odprowadzanych i Drwina jest po prostu tak samo ściekiem. I jeszcze jedno, chciałam się zapytać czy tylko te osadniki powodują taki odór, czy są jeszcze inne jakieś jednostki, które do tego odoru się dokładają. Wiem, że jest sprawa Garbarni, ale czy oprócz Garbarni i tych osadników jest jeszcze ktoś, kto dodatkowo się dokłada do tego odoru. Najważniejsze to, kiedy to może zostać wykonane. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Teraz ja pozwolę sobie zabrać głos. Z całą pewnością jest tak, że ta uchwała jest ważna w kontekście zwrócenia uwagi na problem ponownie. Warto o tym powiedzieć, warto o tym rozmawiać, ale też warto podkreślić, że na pewno nie wszystkie problemy będzie w stanie rozwiązać miasto, bo miasto w tym ma jakiś swój procent, który polega na funkcjonowaniu oczyszczalni i tutaj jak Pan Radny mówił o odpowiedzi na interpelację to również w niej otrzymał informację, że miasto przeznaczy w najbliższych latach 40 mln zł na rozwiązanie problemów, które mogą wynikać z funkcjonowania oczyszczalni, pewnie szerzej Pan Prezes Wodociągów o tym powie, ale musimy pamiętać o tym, że są też tam podmioty prywatne, na które miasto nie ma wpływu. I tutaj warto w tym kontekście powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, że to, że ktoś ileś set lat temu czy kilkadziesiąt lat temu zasypał koryto rzeki i rozwiązał problem to znaczy, że tam był taki jeden problem. Tu jest zespół problemów i nie da się tego tak strywializować, że możemy łatwo zadziałać i będzie sprawa rozwiązana i że to wszystko miasto może zrobić. Warto tutaj też powiedzieć, że, do mieszkańców zaapelować, żeby te zgłoszenia kierowali nie tylko do miasta, ale też między innymi do WIOŚ czyli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i do Sanepidu. Być może w jakimś stopniu to już robicie, ale warto to robić właśnie po to żeby te jednostki cały czas miały świadomość tego problemu, cały czas były w gotowości, cały czas kontrolowały podmioty, które te odory generują, bo problem Garbarni pewnie jest nie od dziś, z tego, co pamiętam to jak na studiach byłem to już był ten problem. Tak, że myślę, że to jest też droga, w którą trzeba pójść, żeby zainteresować też inne jednostki tym tematem. Mam też nadzieję, że ta uchwała to nie jest tylko taki przyczynek też do tego, żeby powiedzieć za kilka lat, a mówiliśmy żebyście zrobili, a nie zrobiliście. A więc tutaj podkreślam, na pewno miasto zrobi dużo, bo już przeznacza na to środki, ale wszystkiego rozwiązać i tak nie jest w stanie choćby przeznaczyło środki jeszcze większe. Tyle z mojej strony. Myślę, że teraz, mamy jeszcze jedno zgłoszenie, po tym zgłoszeniu poproszę stronę prezydencką o zabranie głosu. Pani Aleksandra Owca, Radna.

Radna – p. A. Owca
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja nie zamierzałam zabierać głosu, bo widzę, że wszyscy się zgadzamy. Natomiast w trakcie tej ostatniej wypowiedzi Pana Przewodniczącego poczułam w sobie taką bardzo głęboką niezgodę, dlatego, że ta wypowiedź świadczy o pewnym nastawieniu, które jest bardzo powszechne wśród rządzących, wśród naszych Radnych, naszych byłych na pewno rządzących czy obecnych, zobaczymy, to taki nie da się, który mówi o tym, że tutaj Szanowni Państwo aktywiści proszę się zwrócić do takich organów, a czy próbowali Państwo zwrócić się do innych organów. My, jako miasto mamy obowiązek zająć się pewnymi kwestiami, mamy zupełnie inne możliwości niż mają aktywiści, mamy możliwości zwracania się na przykład do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, mamy możliwości apelowania do tego, aby zostały uchwalone odpowiednie normy odorowe, mamy możliwości lobbingowe wpływania na to w jaki sposób jest kształtowane prawo na poziomie krajowym. Tutaj nasz główny klub w tym momencie w Radzie Miasta jest z tej samej opcji politycznej, co obecny rząd, mamy tych możliwości bardzo wiele. Ja bym bardzo chciała żebyśmy, skoro wszyscy się zgadzamy, co do tego, że jest ogromny problem, przez który cierpią nasze mieszkanki, nasi mieszkańcy, nasze rzeki, nasze środowisko, przez które my wszyscy cierpimy, żebyśmy mieli odwagę powiedzieć sobie, że to jest nasz wspólny problem do rozwiązania w tej kadencji, a nie kwestia, która jakoś można ją poruszać i warto rozmawiać. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. To ja jednak jeszcze się odniosę zanim oddam głos stronie prezydenckiej. Pani Radna my jesteśmy w samorządzie Krakowa, jesteśmy Radnymi Krakowa. I my na pewno możemy zrobić wszystko to, co może zrobić samorząd. Natomiast z całą pewnością z doświadczenia wieloletniego bycia Radnym wiem, że jeśli interwencje tam gdzie nie mamy bezpośredniej sprawczości są poparte głosami mieszkańców są dużo skuteczniejsze. Więc nie wiem jak Pani mogła przeinaczyć mój apel o to, żeby również zgłaszać to do innych instytucji w całą opowieść o tym, że się czegoś nie da. Ja tego nie powiedziałem. Kompletnie się też z tym nie zgadzam i apeluję o to, żeby jednak mówić o rzeczach takimi jakie one są. Jeśli ja jestem Radnym czy Radną Miasta Krakowa mogę odpowiadać za działania samorządu krakowskiego. Natomiast jak będę miał ochotę wpływać na ustawodawstwo to będę kandydował do Sejmu, jak zostanę posłem to będę mógł podejmować zobowiązania w tym zakresie. I trzeba z ludźmi rozmawiać uczciwie, a nie szukać taniego populizmu. Dziękuję. Przechodzimy do odpowiedzi strony prezydenckiej.

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – p. St. Mazur
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Pominę zasadniczo powielanie tych argumentów, które Państwo przywoływaliście, co do tego problemu uciążliwości, to jest oczywiste, że jest problem i że sobie z tym nie radzimy. Żeby go lepiej zrozumieć, bo dla mnie to jest do pewnego stopnia nowy problem, odbyłem rozmowy z radami dzielnic, z przedstawicielami zarządów tych dzielnic, spotkałem się też z Panem Radnym Zawiślakiem, rozmawialiśmy o tym tydzień temu, rozmawiałem w Urzędu Marszałkowskim, rozmawiałem ze swoimi współpracownikami, przeczytałem sporo dokumentów i wreszcie wczoraj spędziłem sporo czasu jeżdżąc po tych dzielnicach, żeby to lepiej zrozumieć. I co mnie skłania do takiego wniosku, bo to jest kluczowe, jest zdefiniujemy problem, bo tylko jak go dobrze zdefiniujemy potrafimy go rozwiązać. Pierwszy fundamentalny problem, który mamy, który nie dotyczy tej izby i to nie jest nasza kompetencja, kompetencja Rady to jest brak ustawy, brak ustawy o uciążliwości zapachowej. To się przejawia na bardzo wielu poziomach, bo wtedy, kiedy chcemy kontrolować, sprawdzać, nakładać mandaty nie wiemy względem czego. Nie wiem czy Państwo wiecie, najwięksi truciciele tam na tym terenie, o którym rozmawiamy, otrzymywali po iluś kontrolach mandat w wysokości 500 zł nie dlatego, że organy kontroli nie chciały tego zrobić, tylko nie mają podstawy prawnej. Sygnalizuję, że ta sprawa jest bardzo złożona, ten wątek pomijam, na ten wątek nie mam wpływu. Kwestia kolejna, kto emituje te zanieczyszczenia. Z pewnością to jest Garbarnia. Każdy, kto zobaczy jak to wygląda to urąga czemuś, co nazwałbym miasto XXI wieku w środku Europy. To jest z pewnością kompostownia PreZero, to jest do pewnego stopnia również nasza oczyszczalnia, oczyszczalnia ścieków w Płaszowie, to są wysychające studzienki, które emitują bardzo dużą liczbę w różnych częściach miasta, nie tylko tam, odoru i to są te kluczowe moim zdaniem elementy, czyli źródła tego problemu, z którym się borykamy. Teraz żeby na to odpowiedzieć ja poprosiłem swoich współpracowników żeby zaadresowali każdy z tych tematów, żebyście Państwo mieli bardzo precyzyjną informację, już niemówiącą o tym, dlaczego tak jest tylko, co możemy zrobić, co praktycznie możemy zrobić jako miasto w najbliższym kwartale, roku, pół roku, w dwóch latach. O wystąpienie poprosiłem i zaraz będę w tej kolejności prosił Pana Piotra, Prezesa Wodociągów Miasta Krakowa Pana Piotra Ziętarę, Panią Dyrektor Małgorzatę Mrugałę, Wydział Kształtowania Środowiska, Panią Dyrektor Justynę Habrajską, kwestia Skarbu i wreszcie Pana Sekretarza Miasta Antoniego Fryczka w kwestii dotyczącej kontroli przez Straż Miejską. Szanowni Państwo myślę, że to będą bardzo precyzyjne informacje, które powiedzą, co możemy w każdym z tych punktów zrobić, ale to, co jest dla mnie

fundamentalnym przesłaniem, jeżeli nie będzie nowego planu miejscowego dla tej przestrzeni to my z tym sobie nie poradzimy. Znaczy, naprawdę każdy, kto zobaczył te walające się śmieci, te zdezelowane samochody, te miejsca, w których po prostu składuje się te rzeczy często w skandalicznym stanie to zrozumie, że to wymaga kompleksowego uporządkowania. Mówimy o głównych emitentach tego, tych, którzy zanieczyszczają ten obszar, ale to jest fundamentalne, to jest szybko trzeba się z tym uporać, ale to nie wystarczy dla tego terenu. Jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli, Państwo pozwolicie to ja bym poprosił w tej kolejności o wystąpienie moich współpracowników, żeby każdy z problemów, które podniosłem zaadresować i przekazać Państwu precyzyjną informację.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
To jedno pytanie Radnego Grzegorza Stawowego i potem przejdziemy do kontynuacji wypowiedzi strony prezydenckiej.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Prezydencie, a niech mi Pan wytłumaczy, jaki wpływ ma dobry, albo niedobry plan miejscowy na to, co śmierdzi, jaki wpływ ma zmiana planu miejscowego na to, żeby przestało śmierdzieć, bo to jedno z drugim jest kompletnie niezwiązane, bo plan miejscowy nie wpływa na zaprzestanie działalności prowadzonej na miejscu do czasu, kiedy ona nie będzie zlikwidowana. Można tam uchwalić kosmodrom, Bajkonur, cokolwiek i to nie ma kompletnie żadnego znaczenia, bo do czasu zmiany sposobu przeznaczenia, nie, nie, nie, do czasu zmiany sposobu przeznaczenia tam będzie funkcjonowało, wszystkie te firmy, które mają koncesję, a niektóre mają bezterminowe, działają dokąd chcą. Plan miejscowy nie ma tu nic do tego.

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – p. St. Mazur
Panie Przewodniczący! Panie Przewodniczący znaczy w moim odczuciu plan ma fundamentalne znacznie i zaraz powiem, dlaczego. W swojej wypowiedzi powiedziałem, że ten obszar zdaje się sprawiać wrażenie obszaru zdegradowanego. Dlaczego potrzebujemy planu miejscowego, na przykład po to, żeby takie rzeczy, o których Pan mówi, nie zgadzać się na funkcjonowanie pewnych podmiotów gospodarczych, które bardzo mocno dewastują chociażby poprzez wytwarzanie tego odoru. Ja wiem, że to nie zadziała z roku na rok, jestem świadom tego, ale też jestem świadom po rozmowie z przedsiębiorcami, że jeżeli będą wiedzieć jaki jest komunikat część z tych przedsiębiorców, która zajmuje się gospodarką śmieciową, myśli o zmianie lokalizacji. To nie jest moja rola żeby szukać odpowiedzi na to pytanie w tym momencie, natomiast, jeżeli Pan nie widzi związku między planem miejscowym, a rodzajem prowadzonej aktywności w tym obszarze to wydaje mi się, że tutaj mamy pewien problem interpretacyjny.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Nie, znaczy skończymy wypowiedzi, nie Panie Radny, skończymy wypowiedzi strony prezydenckiej, potem zabierzemy po kolei głos, będzie Pan pierwszy w kolejności po wypowiedzi, bo inaczej będziemy mieć dyskusję dwuosobową, a nie o to dzisiaj chodzi.

Prezes Zarządu Spółki Akcyjnej Wodociągi Miasta Krakowa – p. P. Ziętara
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
Powiem szczerze, że występuję tu w dwóch rolach, ponieważ mieszkam w odległości 800 m od oczyszczalni, jestem mieszkańcem dzielnicy, o której powiedział Pan Radny Kożuch czyli Bieżanowa i naprawdę wiem o czym będę mówił i wiem jak sytuacja w okolicy wygląda. To

nie jest, to nie są opowieści osób trzecich, więc pozwólcie Państwo, że odniosę się do nich bardzo precyzyjnie również ze swojego doświadczenia.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Panie Prezesie proszę o chwilę, a Radnych wszystkich proszę o ciszę. Dziękuję.

Prezes Zarządu Spółki Akcyjnej Wodociągi Miasta Krakowa – p. P. Ziętara
Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo skupię się na kilku elementach związanych z oczyszczalnią, ponieważ będąc Prezesem Wodociągów Miasta Krakowa odpowiadam za ten obszar, natomiast zwracam Państwu delikatnie uwagę, zgadzając się z większością tutaj wystąpień poprzedników, członków Rady, którzy podnosili konieczność przyjęcia dzisiejszej uchwały, że problem jest bardzo skomplikowany w terenie dzielnicy XII, dzielnicy XIII. Teren ten jest obarczony rzeczywiście uciążliwością zapachową z bardzo wielu źródeł, występujących o bardzo różnych porach dnia i nocy, występujących o różnej porze roku. Zwracam Państwu uwagę na jeden element, który tutaj nie padł w dyskusji, mianowicie Szanowni Państwo oczyszczalnia ścieków, oczyszczalnia zgodnie z prawem europejskim musi pracować w reżimie 24 godzin na dobę przez 365 dni w tej samej technologii, bez żadnych odstępstw technologicznych, ponieważ łamałaby w ten sposób prawo. W związku z tym te wieczorne incydenty w większości są związane niestety z innymi instalacjami funkcjonującymi w obszarze sąsiadującymi z oczyszczalnią ścieków bądź sąsiadującymi z rejonem Rybitw, Christo-Botewa, ulicy Półłanki i dalej patrząc na obszar w kierunku obwodnicy wschodniej. Szanowni Państwo sama oczyszczalnia przeżyła w swojej historii gigantyczną modernizację, część z Państwa pamięta 2003, 2006 rok, praktycznie zbudowana od zera oczyszczalnia, która później w okresie eksploatacji od roku 2006 poprzez rok 2010 i kolejne lata, przez ostatnie dwa, trzy lata przeżyła kolejne modernizacje i chcę żebyście Państwo zwrócili uwagę, co się tam zmieniło w okolicy. Zostało zrekultywowane 18 ha lagun poosadowych, za oczyszczalnią w stronę torów kolejowych jak Państwo popatrzycie w stronę Nowego Bieżanowa i Starego Bieżanowa. Szanowni Państwo w ostatnich latach w ramach działań walki z odorami i uciążliwości zapachowej oczyszczalni przykryliśmy wszystkie kanały dolotowe montując systemy wyciągów mechanicznych oraz filtrów węglowych powietrza złowonnego, są to gigantyczne inwestycje przeprowadzone za dziesiątki milionów złotych. Oprócz tego Szanowni Państwo zbudowaliśmy za ponad 10 mln stację zlewczą dla aut specjalistycznych, aut asenizacyjnych, które przywożąc stężone ścieki z szamb, dzisiaj kontrolowanych bardzo intensywnie szamb, przywożą ścieki bardzo trudne, które powodują wręcz niewiarygodne stężenia siarkowodoru, który nawet osiąga wartości 500 ppm. To są stężenia, które zagrażają bezpieczeństwu naszych pracowników na oczyszczalni, więc nie prowadzenie działań modernizacyjnych również zagrażałoby bezpieczeństwu i higienie pracy w zakresie wykonywania obowiązku pracodawcy wobec mojej załogi. Szanowni Państwo oprócz tego w tym roku, i tutaj też nie zgodzę się z Panem Radnym Michałowskim, że nic się nie stało przez ostatni okres od poprzedniej kadencji, bo stało się bardzo wiele. Przygotowaliśmy bardzo skomplikowany, najbardziej w kraju skomplikowany proces przykrycia osadników wstępnych o największej średnicy, nigdzie w Polsce nie ma zbliżonej średnicy osadników wstępnych na konstrukcji samonośnej podpartej na centralnym trzpieniu, w ramach, którego chodzi zgarniacz na osadniku wtórnym. Szanowni Państwo te osadniki mają średnicę 46 m i muszą zachować pełną stabilność konstrukcyjną w sezonie zimowym, kiedy są przykryte śniegiem. W związku z tym przez 12 miesięcy bardzo wielu konstruktorów mierzyło się z tym wyzwaniem pod kątem tego projektu i dzisiaj jesteśmy dosłownie dni, może nawet mniej niż dwa tygodnie, od wydania decyzji pozwolenia na budowę, o którą staraliśmy się przedkładając projekt budowlany przykrycia tych osadników.

Projekt budowlany przygotowaliśmy we współpracy z fachowcami dla czterech istniejących na oczyszczalni obiektów pod nazwą osadniki wstępne. Te osadniki zostaną przykryte, na jeden z tych osadników decyzją zarządu w zeszły poniedziałek przeznaczyliśmy 10 mln zł netto. I ten osadnik będziemy przykrywać naszymi siłami, w sensie nie korzystając z funduszy europejskich, ponieważ chcemy zobaczyć jak zachowa się w pilotażu technologia zaproponowana w projekcie budowlanym, dla którego uzyskaliśmy pozwolenie na budowę. Kolejne trzy obiekty będą przykrywane w ramach uzyskania dofinansowania z funduszy FEnIKS. Szanowni Państwo nie odnoszę się do zapisów WPF, ponieważ nie mam na niego żadnego wpływu, to są Państwa pieniądze, to są pieniądze gminy, ja wypowiadam się tylko o wydatkowaniu środków wypracowanych przez spółkę, którą mam zaszczyt zarządzać. Złożyliśmy wniosek o projekt o wartości 107 mln zł netto do działania gospodarka wodno – ściekowa w ramach programu FEnIKS, jest to działanie 1.0.3. w tzw. trybie pozakonkursowym, w tym momencie nasza aplikacja jest w ocenie merytorycznej, podkreślam, merytorycznej i bardzo merytorycznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i tak jak zapewniał Pan Prezydent Mazur w wystąpieniach medialnych, które widziałem w zeszłym tygodniu oczekujemy na tą decyzję w ciągu najbliższych dni. W momencie przyznania tej decyzji o dofinansowaniu rozpoczniemy realizację projektu, który będzie składał się z kontynuacji przykrycia osadników wstępnych, mam tu na myśli te trzy pozostałe i jednym, który finansujemy z własnych środków, przebudową piaskownika, ponieważ piaskownik gdzie odbywa się separacja piasku ze ścieków napływających na oczyszczalnię musi być przebudowany, ponieważ w konstrukcji dzisiaj systemu zgarniania piasku i odseparowywania piasku nie jest możliwe jego przykrycie czy zhermetyzowanie, w związku z tym nastąpi modernizacja tego układu odbioru piasku ze ścieków w trakcie procesu mechanicznego oczyszczania, następnie Szanowni Państwo będą hermetyzowane kolejne obiekty i do każdego obiektu złowonnego, który został zidentyfikowany przez nas w projekcie inwestycyjnym zamontujemy 17 stacji dezodoryzacyjnych, z czego jedna zamontowana została w zeszłym roku do stacji zlewczej. Koszt jednej stacji dezodoryzacyjnej to jest 2 mln zł netto i około 100 – 150 tys. netto złotych rocznego kosztu eksploatacji jako dodatkowego kosztu eksploatacji oczyszczalni ścieków, który mamy skalkulowany w naszym rachunku kosztów. I to są zadania Szanowni Państwo na oczyszczalni. Dzisiaj, ja zresztą spotkałem się z częścią z Państwa na oczyszczalni na wizytach studyjnych jeszcze przed okresem letnim gdzie pokazywaliśmy uruchomioną stację dezodoryzacji. Stację jedną z najnowocześniejszych, opartą o jedną z najnowocześniejszych technologii dostępnych w tym momencie na rynku. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę ja bardzo serdecznie zapraszam. Troszkę żałuję, że wczoraj nie wiedziałem, że jest punkt na Komisji Infrastruktury, bo mógł bym Państwu pokazać zdjęcia, bo tutaj te warunki prezentacyjne są dosyć skomplikowane, jeśli chodzi o jakość projektowa, po prostu Państwo tego nie będziecie widzieć, ale na komisję, jeżeli można to bym się bardzo chętnie z tym tematem wprosił. Jest to obiekt, który jest kluczowy, ponieważ również wyciąga powietrze złowonne z pomieszczeń stacji zlewczej, która została objęta hermetyzacją. I Szanowni Państwo powiem Państwu jedną rzecz, bardzo często spotykam się, ponieważ jeżdżę do domu, do Bieżanowa przez Christo-Botewa i Półłanki, bardzo często jadę za wozem asenizacyjnym na ulicy, stoję w korku na przykład na Rondzie Kotlarskim. Szanowni Państwo te auta śmierdzą, te auta po prostu śmierdzą mimo tego, że na oczyszczalni mają bezpłatną myjnię, mają bezpłatną myjnię dla każdego pojazdu, tylko nie opłaca się usługodawcom z tej myjni korzystać, bo to jest czas, więc korzystają z niej incydentalnie, bo nie ma takiego przymusu prawnego. To też jest problem, z którym Państwo spotkacie się poruszając się po terenie gminy, jadąc za takim potocznie nazywanym szambiarką, mówię o wozie asenizacyjnym mówiąc precyzyjnie. Jeśli chodzi o harmonogram. Szanowni Państwo, jeśli uzyskamy pozwolenie na budowę w ciągu

najbliższych dni to ja tutaj deklaruję Panu Przewodniczącemu, Wysokiej Radzie, ale również Panu Prezydentowi, że w październiku przystąpimy do rozpoczęcia przebudowy pierwszego osadnika wstępnego na oczyszczalni, w ramach, którego wymianie będzie poddany system zgarniaczy, kolumna centralna oraz przebudowana będzie całkowita bieżnia, na której oprze się konstrukcja hermetyzacyjna, która będzie zabudowana wiosną. To jest bardzo skomplikowany proces, chcemy też zobaczyć jak on będzie realizowany przez wyspecjalizowane firmy. W ramach pozyskania pieniędzy z FEnIKS natychmiast przystąpimy do realizacji kolejnych obiektów, mam nadzieję, że wszystkie obiekty zostaną zrealizowane w układzie około dwóch lat. Natomiast Szanowni Państwo to jest kontynuacja wieloletniego programu walki ze zapachami czy walki z odorami w ramach oczyszczalni ścieków Płaszów. Oprócz tego Szanowni Państwo, i to jest informacja dla Pana Radnego Pietrusa, na oczyszczalni Kujawy mówiąc brzydko zwracając się do Pana Radnego w kontekście trochę przeniesienia uwagi w kierunek Nowej Huty to również w ramach programu aplikacyjnego do funduszy europejskich FEnIKS mamy założoną budowę stacji identycznej jak jest na Płaszowie zhermetyzowanej, zdezodoryzowanej stacji dla Nowej Huty, ponieważ uważam, że naszym obowiązkiem jako mieszkańców Krakowa, jako osób odpowiedzialnych za zarządzanie gospodarką, infrastrukturą komunalną jest również wypełnianie funkcji metropolitalnych w stosunku do odbioru ścieków, żeby nie były zrzucane w przypadkowych miejscach tylko żeby zjeżdżały na oczyszczalnię w cywilizowanych warunkach, więc taki projekt też mamy w przyszłym roku w realizacji przewidziany w momencie uzyskania środków. Projektów mamy złożonych bardzo wiele, ja Państwu powiedziałem tylko i wyłącznie o jednym. Natomiast Szanowni Państwo sama oczyszczalnia po zhermetyzowaniu, przyjmujemy, że jesteśmy dwa lata do przodu w stosunku do tego, co dzisiaj się poruszamy w czasie, ja Państwu nie powiem, że nie będzie śmierdzieć, ponieważ oczyszczalnia, ja nie określę tutaj procentów, bo polemizowałbym zupełnie niepotrzebnie, bo nie mam ani metodyki ani metodologii dostępnej, bo nie ma na rynku, która pozwoli procentowo wymierzyć czy pomierzyć oddziaływanie danej instalacji na powietrze w okolicy czyli generowanie odorów, które są kłopotliwe. Natomiast Szanowni Państwo, jeżeli nic się nie stanie z innymi instalacjami to będziemy mieć zhermetyzowaną i zdezodoryzowaną oczyszczalnię, z której będziemy zadowoleni, będziemy sobie gratulować na otwarciu, ale to nie zmieni sytuacji prawdopodobnie dalej i ujęciu holistycznym całego rejonu. I za to już ciężko wziąć odpowiedzialność ze strony spółki, którą zarządzam. Mam jeszcze do Państwa dwie drobne sprawy. Pierwsza to są systemy zgłoszeń, jeszcze pozwolę sobie odnieść się, jeżeli mogę, bo widzę, że mnie czas nie biegnie, więc mam ten komfort, że mogę trochę więcej Państwu powiedzieć, to może najpierw odniosę się do tego, co powiedziała Pani Grażyna Fijałkowska, moja sąsiadka z Bieżanowa, z Prokocimia, przepraszam, ale to razem jako, traktuje jako jedną całość. Osadniki to są właśnie te osadniki, o których mówiłem, więc to jest właśnie wytłumaczenie tych czterech osadników wstępnych, dla których jest prowadzony proces mechanicznego oczyszczania ścieków, natomiast ścieki oczyszczone czyli te, co wpływają do Drwiny Długiej są zgodne ze wszystkimi parametrami europejskimi, są wielokrotnie czystsze niż rzeka Drwina Długa i Szanowni Państwo jeszcze niedawno podczas obraz Sesji Rady Miasta poprzedniej kadencji zbierałem gratulacje za odzysk wody technologicznej i uzdatnianie tych ścieków, o których mówimy zrzucanych do Drwiny i mycie nimi ulic zamiast wodą pitną. To jest dokładnie ten sam produkt, tylko dokładnie zdezynfekowany, żeby był bezpieczny bakteriologicznie. To jest całkowicie przezroczysta ciecz, którą da się w sytuacjach kryzysowych, nawet skrajnych uzdatnić do parametrów wody pitnej. Więc ona wielokrotnie poprawia jakość wody w Drwinie Długiej. Drwina ma inne choroby, o których pewnie Pan Radny Maślona mówił w swoim wystąpieniu, ale w Drwinie Długiej poniżej naszej oczyszczalni żyją ryby, bobry, kaczki, łabędzie, więc jeżeli tam mają

swoje siedliska to Szanowni Państwo to środowisko im w tym aspekcie przynajmniej nie przeszkadza, nie wiem czy sprzyja, nie znam się na tym, nie jestem ichtiologiem ani nie zajmuję się ptactwem wodnym. Natomiast Szanowni Państwo, jeśli chodzi o dwa elementy związane ze zgłoszeniami. Pierwszy element Państwo mówili gdzie zgłaszacie te wszystkie incydenty odorowe. Ja mam ten sam apel, co mieliśmy na zespole odorowym wielokrotnie. Jeżeli Państwo czujecie uciążliwość odorową, Państwo tu podawali różne ulice, nie koniecznie przy oczyszczalni ścieków, ale na przykład wyschły syfony, coś jest źle zasyfonowane to błędy też w wykonawstwie u deweloperów czasami w blokach, które są oddawane, zadzwońcie na numer 994, na numer alarmowy, ponieważ ja Państwu gwarantuję, że ja w tym samym dniu, a może i w tej samej porze dnia wyślę ekipę, która zadymi ten odcinek kanalizacji i sprawdzi czy przypadkiem dym nie wychodzi rynnami bądź nie wychodzi kratkami ściekowymi w drogach, bo jeżeli droga jest odwodniona do systemu ogólnospławnego, a w syfonie nie będzie wody, bo 80, ostatnio chyba 6 czy 7 dni nie było opadów to cała złowonna atmosfera w ramach ruchu powietrza przy zmianie temperatury wyjdzie przez te kratki i powinna się zatrzymać na wodzie, nie będzie miała na czym. Więc taką sytuację jesteśmy w stanie bardzo szybko naprawić we współpracy z Zarządem Dróg Miasta Krakowa i Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania. Zlecamy takie prace, tylko Szanowni Państwo jak ja po miesiącu dostaję wykaz to po miesiącu ta diagnoza już nie ma żadnego znaczenia ani wartości. Natomiast diagnoza do dyspozytora, który pracuje całą dobę jest bardzo dobrym rozwiązaniem do czego Państwa bardzo serdecznie zachęcam. I ostatni element. Drodzy Państwo, Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie w ramach naszej polityki antyodorowej w najbliższym roku kalendarzowym wybraliśmy już technologię, ponieważ przetestowaliśmy to rozwiązanie w układzie mobilnym w ramach naszego systemu zarządzania technologicznego naszymi sieciami montujemy system pomiaru siarkowodoru w naszych systemach kanalizacyjnych, który będzie raportował na centralną dyspozytornię nadzwyczajne stężenia. Jeżeli stężenia będą powyżej progów, które sobie ustalimy będziemy dozować specjalne reagenty, które będą wiązać siarkowodór, żeby poprawić sytuację odorową, bo coś w kanalizacji się zdarzyło, coś się zdarzyło, bo coś zrzucono, nie koniecznie to, co w tej kanalizacji być powinno. Tak, że Szanowni Państwo głęboko nie zgadzam się z twierdzeniem, że nic się nie dzieje, natomiast robimy dużo, tyle, co się da, ponieważ do tego są potrzebne decyzje administracyjne, obliczenia, odpowiedzialność za przygotowanie właściwych projektów. Szanowni Państwo jesteśmy profesjonalistami i mam nadzieję, że w tym aspekcie Państwo nas postrzegacie. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy ze strony prezydenckiej jeszcze? Pani Dyrektor proszę bardzo.

Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska – p. M. Mrugała
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Powiem tak, nawiążę do opinii Pana Prezydenta do projektu tej uchwały. Ta opinia jest pozytywna, ponieważ jest to, można powiedzieć kontynuacja już wcześniej uchwały kierunkowej, którą Rada Miasta Krakowa też podjęła. Bardzo, bardzo zbliżona treść. Nawiązując do tego, co powiedział Pan Prezes, naprawdę nie można powiedzieć, że nic się nie działo. Działo się bardzo dużo w tym okresie czasu i pewnie gdyby się pewne działania nie, nam nie zaistniały to Państwo byście ten odór czuli bardzo długo. Tu Pan Prezes nawet nie wspomniał, że w ramach działania tego zespołu Wodociągi przyjęły program ograniczenia uciążliwości zapachowej na lata 21 – 25. To, co w tej chwili Pan Prezydent przedstawia to jest właśnie to, co jest zapisane. W ramach działalności tego zespołu zamieściliśmy na BIP czyli na Biuletynie Informacji Publicznej, Państwo macie do tego dostęp, jest teraz specjalna

zakładka związana z odorami, wszystkie protokoły, wszystkie wypowiedzi mieszkańców, członków zespołu i podjęte działania w ramach tego zespołu, bo bez tego gdybyście Państwo łaskawi byli i sięgnęli do tego dokumentu to byście widzieli tak naprawdę, co się działo. Wspomniana rzeka Drwina przez Panią Radną. Ja tu pracuję 30 lat, ja nie widziałam, żeby Wody Polskie, poprzednio RZGW czy Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych kiedykolwiek odmulił i wyczyścił rzekę. Efekt był taki, że ta rzeka jak się stanęło, cuchnęła bardzo. Myśmy w ramach tego zespołu zmobilizowali Wody Polskie, które wydatkowały pieniądze, że pierwszy raz w historii tak naprawdę ta rzeka została z tych osadów oczyszczona. Zresztą strona społeczna, która bierze udział zgłaszała też, że rowy, które się znajdują na terenie Rybitw i Płaszowa też powinny być czyszczone i nasz Klimat-Energia-Gospodarka Wodna sukcesywnie te rowy czyści. Tu jedna z Pań Radnych, chyba Pani Radna Owca wspomniała, że trzeba interpelować, zgłaszać się do innych organów. I proszę Państwa tak, wielokrotnie Prezydent Miasta zgłaszał do Ministra najpierw środowiska, teraz Klimatu i Środowiska i powiem, że w roku 23 wystąpił Pan Prezydent o to, żeby Ministerstwo pochyliło się nad ustawą odorową. Ta ustawa mogę powiedzieć, nie znajduje swojego odzwierciedlenia w całej Europie, bo jest to wbrew temu, co się sądzi, bardzo trudny temat do zrealizowania, ale pewne założenia są w prawie ochrony środowiska i mam nadzieję, że one się po prostu przerodzą już w formie rozporządzenia. Występował Prezydent do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, żeby zintensyfikowali te swoje działania. To, o czym Pan Prezes mówi, kwestia porozumienia, mieszkańcy, WIOŚ, Straż Miejska i Wodociągi ustaliliśmy pewien kierunek działań tak, żeby można było precyzyjnie, powiem tak w cudzysłowie, szczypać też te zakłady, które tam się znajdują. Powstała przy współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego ta mapa zagrożeń, te zakłady, które stanowią tam uciążliwość. Wszystkie te zakłady są tzw. przedsięwzięciami znacząco wpływającymi na środowisko. One niestety w większości mają przestarzałą technologię, technologia związana z kompostownią, gdzie miasto użyczyło teren jest można powiedzieć z lat 70-tych, 60-tych, to jest mniej więcej taka technologia, ale tu Pan Prezes przy okazji pewnie pokaże, na czym ta technologia polega i jaką ona uciążliwość stwarza. Oczywiście te zakłady, bo o to Pan Radny Pietrus pytał, mają proszę Państwa koncesję wydawaną przez Urząd Marszałkowski. Niestety wszystkie zakłady związane z gospodarką odpadami są wyłączone z jurysdykcji Prezydenta Miasta, należą do Marszałka Województwa, który im wydaje zezwolenie. Zezwolenie jest ważne 10 lat, w związku ze zmianą ustawy o odpadach te zezwolenia się kończyły i nie ukrywam, że ruchy po stronie miasta związane z przygotowaniem planu zagospodarowania przestrzennego dla Rybitw spowodowały to, że zakłady bardzo szybko wystąpiły z wnioskiem, żeby tą koncesję przedłużyć o 10 lat. Na dzień dzisiejszy mamy do czynienia z zakładem, który, mogę powiedzieć, jest na wysokości naszej oczyszczalni ścieków, zmienił nazwę z SUEZ na PreZero teraz i przerabia nam częściowo odpady komunalne, ale też odpady zielone, te, które są zbierane w workach. Państwo doskonale wiecie, że jeżeli ta trawa poleży na słońcu, wystarczy parę godzin jak ona jest przywożona do kompostowni to uciążliwość jest naprawdę w tym momencie bardzo duża, a robi się to wszystko na świeżym powietrzu, tam nie ma żadnej hermetyzacji. Ponieważ PreZero teraz stara się o przedłużenie koncesji, myśmy rozmawiali z Urzędem Marszałkowskim, zresztą Urząd Marszałkowski jest członkiem naszego też zespołu, żeby dość mocno zastanowili się jak doprowadzić do sytuacji, żeby ta uciążliwość była ograniczona. Ponieważ przetwarzając odpady komunalne i będąc, dając zgodę na wydzierżawienie tego terenu Gmina Miejska Kraków musiałaby zgodnie z ustawą o odpadach podpisać takie oświadczenie o współodpowiedzialności. Ten zapis w ustawie o odpadach pojawił się/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Pani Dyrektor proszę chwilę, Panowie bardzo bym prosił o ciszę, bo to się już tak przedłuża trochę.

Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska – p. M. Mrugała
Ten zapis w ustawie pojawił się ze względu na to, że Państwo pewnie medialnie też śledziliście, że różne dziwne rzeczy działy się w gospodarce odpadami, wobec tego często właściciele terenu przyjmowali odpady i potem nie chcieli ponosić żadnej odpowiedzialności z tego tytułu. Zresztą my mamy tu też problem z odpadami od takiego przedsiębiorstwa jak KLIF gdzie są porzucane beczki i musimy je utylizować. Na szczęście tych beczek w tym rejonie nie ma i z ostatnimi jakoś sobie powoli dajemy radę. Niemniej jednak miasto Kraków odmawiało wielokrotnie, teraz w szczegółach ewentualnie może Pani Dyrektor powiedzieć, ale Pan Prezydent nie wyraził zgody na to, żebyśmy takie oświadczenie podpisali. Wobec tego w tym momencie PreZero nie będzie mogło dostać koncesji na przetwarzanie odpadów komunalnych. Powiem szczerze, że tu musiałabym dużo czasu poświęcić, żeby Państwu wytłumaczyć jak skatalogowane są odpady, niemniej jednak odpady te zielone nie są odpadami komunalnymi. Wobec tego kompostownia nadal w oparciu o brak naszej zgody będzie mogła działać. Nadal będziemy rozmawiać oczywiście z Urzędem Marszałkowskim tak, żeby te ograniczenia przy nowych decyzjach wpisywali związane z uciążliwością odorową. My w każdym przedsięwzięciu znacząco wpływającym na środowisko, jeżeli wydajemy decyzję środowiskową te warunki są wprowadzane. Oczywiście występujemy, występowaliśmy też do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań związanych właśnie z kontrolą zakładów. Państwo wiecie, że to jest, można powiedzieć, najwyższa władza kontrolna, jeśli chodzi o zakłady, takiej możliwości Prezydent Miasta też nie ma. Była kwestia samego zespołu. W lipcu, pod koniec lipca tego roku została przygotowana zmiana składu osobowego zespołu w związku ze zmianą kadencji i również zwrócili się do nas rada dzielnicy XII i przedsiębiorcy, że chcieliby być w składzie. Przykro mi bardzo, ale ja dopiero skład osobowy otrzymałam parę dni temu, wobec tego uzupełniamy zarządzenie Pana Prezydenta i zgodnie z wolą Pana Prezydenta zespół zadaniowy, ale już też w tym rozszerzonym składzie, bo mam nadzieję, że Pan Prezydent jeszcze w tym tygodniu podpisze też kolejną zmianę tego lipcowego zarządzenia, zespół się zbiera pod przewodnictwem Pana Prezydenta Mazura i wszelkie kwestie związane z działalnością dalszą będzie można na tym zespole omówić. Jeśli chodzi o proszę Państwa zadania, które zespół zlecił to między innymi to, ja zwracałam na to uwagę, żeby Wody Polskie przeanalizowały pozwolenie wodnoprawne dla Garbarni ze względu na to, że Pan Prezydent Mazur wizytując dzielnice mógł, co prawda z daleka, ale zobaczyć jak to wygląda. Sama Garbarnia jest jako zakład uciążliwy, ale oczyszczalnia ścieków wbrew pozorom w niedalekim sąsiedztwie od naszej oczyszczalni stanowi również dużą uciążliwość. Tam technologia i powiem, że stan techniczny tych urządzeń naprawdę budzi duże wątpliwości i usłyszymy w takim razie na zespole, co się udało Wodom Polskim w tym zakresie zrobić. Oprócz tego strona społeczna zgłaszała też, że na terenie Rybitw jest bardzo dużo i Płaszowa jest dużo terenów, które są po dawnych różnych zakładach, tam jest ogromna sieć kanalizacyjna poplątana różnie, z wylotami też do rzeki Drwiny, wobec tego stwierdziliśmy, żeby były uprzejme właśnie Wody Polskie i przeanalizowały te wyloty, czy faktycznie, bo większość tych wylotów nie ma pozwoleń wodnoprawnych, czy faktycznie te ścieki tymi wylotami płyną. Strona społeczna też zgłosiła kwestie Serafy, bo do niej też są czasem odprowadzane ścieki komunalne z szamb. Więc to są zadania, które były zlecone. Oprócz tego powiem tak, to właśnie na zespole analizowaliśmy pewne rzeczy związane nie tylko z uciążliwością zakładów

odpadowych, ale kwestia i samej oczyszczalni ścieków, ale kwestia proszę Państwa funkcjonowania systemu kanalizacyjnego. Niestety jest tak, że nasze Wodociągi odbierają tylko samo przyłącze do systemu, bo tak stanowi ustawa. Natomiast wewnętrzna sieć kanalizacyjna często jest po prostu przez deweloperów budowana w sposób wadliwy. I te uciążliwości zapachowe, które mogą być na danym obszarze stwierdziliśmy, że może być to ten powód, wobec tego dokonano przeglądu i proszę sobie wyobrazić, że ponieważ wtedy na ulicy Bagrowej, Lipska, Mały Płaszów, w tych rejonach dość ten odór był wyczuwalny okazało się, że jest 73 źle wybudowane systemy kanalizacyjne. I, co do, które są zarządzane przez wspólnoty, przez spółdzielnie mieszkaniowe. Tam gdzie dało się, czyli nasza jednostka Klimat-Energia-Gospodarka Wodna przedyskutować i poniekąd zmusić przy ich chęciach oczywiście, bo nie mamy instrumentów prawnych, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żeby dobrowolnie ktoś, coś zrobił, ale czasem się zdarza, że zrobią to dobrowolnie, to proszę Państwa udało się przebudować te systemy. Tam gdzie się nie udało zostało to zgłoszone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który zalecał przegląd taki techniczny i wydawał stosowne zezwolenie. Jeśli chodzi, jeszcze proszę Państwa o tutaj powiązanie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o które Pan Radny Stawowy pytał. Jest dość duże, dlatego, że decyzja, zarówno decyzja środowiskowa dla tych przedsięwzięć jak i decyzja zezwalająca na przetwarzanie odpadów musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli zapisy w tym planie będą wykluczały taką działalność, jak ja sobie dobrze przypominam to w tym projekcie było zapisane, że te zakłady będą mogły funkcjonować najwyżej przez okres 10 lat, a potem albo muszą się dostosować do tych najnowszych technologii, albo będą niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania czyli nie będą mogli dostać koncesji. Jeżeli nadal będą funkcjonować to w tym momencie są przewidziane kary w prawie ochrony środowiska, które będzie nakładał Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Z przykrością stwierdzam, że te kary niestety są niewielkie. Mam nadzieję, że na dzień dzisiejszy to Ministerstwo nasze Klimatu i Środowiska pracuje nad zmianami, bo tu Pan Radny Bednarz będzie mógł coś powiedzieć, kara, która została nałożona na firmę obecnie PreZero, a przedtem SUEZ to była, o ile pamiętam, 5 tys. zł i proszę Państwa temat ciągnął się przez 5 lat, łącznie z sądem, nawet Naczelnym Sądem Administracyjnym. Więc jest pewna droga prawna, która po prostu ogranicza możliwość zarówno Prezydenta Miasta Krakowa jako organu jak i również zarówno Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska jak i Urzędu Marszałkowskiego. Oczywiście to, o czym Pan Prezydent wspomniał, żebyśmy mieli ustawę odorową moglibyśmy zupełnie inaczej działać. Jesteśmy skuteczni tylko wtedy, jeżeli możemy wydać decyzję administracyjną i ją egzekwować. Póki nie będzie tego no to możemy starać się jakoś perswazją bądź innymi działaniami trochę zmuszającymi przez Wojewódzkiego Inspektora wpływać na te zakłady. Ale oczywiście najskuteczniejszym byłoby żebyśmy ten teren, który przez wiele, wiele lat był jednak terenem przemysłowym, presja ta zabudowy mieszkaniowej jest na tyle duża, że ta zabudowa tak naprawdę na tych uciążliwościach została, można powiedzieć, zbudowana i dobre zapisy w planie dadzą nam możliwość, żebyśmy w jakiś sposób jednak te zakłady wyprowadzali. Wyprowadzali je w inne miejsce, ale proszę Państwa to nie jest przeniesienie, ja zresztą to mówiłam w poprzedniej kadencji. Jeżeli ktoś w tej chwili buduje przedsięwzięcie znacząco wpływające na środowisko, z reguły, albo są to przedsięwzięcia gdzie obligatoryjny jest raport, albo ten raport jest nakładany. Wobec tego, jeżeli tak to w momencie nałożenia raportu jest możliwość wypowiadania się wszystkim mieszkańcom, jest możliwość na prawach strony działania organizacjom ekologicznym i mamy możliwość nałożenia naprawdę dużego reżimu, jeśli chodzi o funkcjonowanie takiego zakładu. Więc te przepisy prawne dają nam dużo, natomiast nie dają nam to, czego byśmy chcieli, żebyśmy mogli nawiązać do decyzji, które już są wydane. I to jest po prostu taki troszkę mankament prawny. Natomiast

serdecznie zachęcam do tego, żeby przestudiować BIP w tym zakresie jak również dużo informacji, prowadzimy taką stronę Jestem Eko w Krakowie i ta część odorowa też tam jest opisana i tu i tu można skorzystać. Natomiast bardzo ważne jest to o czym Pan Prezes wspomniał, to właśnie wypracowaliśmy tą krótką ścieżkę komunikacji mieszkańców z szeroko rozumianą stroną prezydencką, żeby można było dość szybko zadziałać. Te, jak Państwo zresztą przebywacie na południu Europy, oni też się borykają z tym, że mają uciążliwości odorowe właśnie z systemów kanalizacyjnych i mają większy kłopot niż my ze względu na to, że ta susza hydrologiczna i hydrogeologiczna, którą już sygnalizują Instytut Meteorologii i Państwowy Instytut Geologiczny skutkuje tym, że oni nie mogą skorzystać z wody, my mamy tą możliwość, że to o czym Pan Prezes wspomniał, możemy zareagować szybko i zalać syfony, żeby one nie stanowiły tej, takiej przestrzennej uciążliwości. Tyle z mojej strony, jeżeli będą jakieś pytania oczywiście chętnie odpowiem.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Jeszcze Pani Dyrektor Wydziału Skarbu proszę bardzo.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. J. Habrajska
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowny Panie Prezydencie! Szanowni Państwo Radni!
Ja chciałam przedstawić pokrótce informację dotyczącą nieruchomości, która jest obecnie w użytkowaniu PreZero Małopolska, spółki z o.o. Gmina jest właścicielem tej działki. Uchwałą z 97 roku Zarząd Miasta Krakowa przeznaczył tą nieruchomość do oddania w użytkowanie na 40 lat w drodze przetargu ustnego z przeznaczeniem pod budowę kompostowni odpadów komunalnych. Ta umowa została zawarta w 98 roku z użytkownikiem pod nazwą Eko-Konsorcjum, aktualnie następcą prawnym tego Eko-Konsorcjum było SUEZ Małopolska, a teraz PreZero Małopolska spółka z o.o. Umowa jest zawarta do 2038 roku i w 2019 roku do Wydziału Skarbu Miasta wpłynął wniosek ówczesnej spółki pod nazwą SUEZ Małopolska spółka z o.o., która jakby zawnioskowała o złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego, że gmina jako właściciel nieruchomości świadoma odpowiedzialności solidarnej z ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, ponieważ w ocenie spółki obowiązek taki wynika ze stosownych przepisów ustawy o odpadach. Poddaliśmy tą kwestię złożenia tego oświadczenia o odpowiedzialności solidarnej pod analizę zespołu radców prawnych, skutkiem tej analizy stwierdzono, że zgodnie z przepisami mowa jest w przepisach o podmiocie ujawnionym jako władający, tym władającym w ewidencji gruntów i budynków dla tej działki, której właścicielem jest miasto, jest SUEZ Małopolska, oczywiście teraz następca prawny PreZero, tym samym skoro użytkownik jest ujawniony w ewidencji gruntów i budynków to właśnie użytkownik jest władającym powierzchnią ziemi w rozumieniu tych przepisów ustawy, a więc ten art. 12 z ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie nie odnosi się do Gminy Miejskiej Kraków. W związku z tym brak było takiego uzasadnienia do złożenia stosownego oświadczenia, w tym roku PreZero Małopolska wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Prezydenta w zakresie złożenia tego oświadczenia, sąd, Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę. Bardzo ważne są tutaj powody odrzucenia tej skargi. W uzasadnieniu wskazano bowiem, że ten przepis został dodany w ustawie o odpadach 5 września 2018 roku, a nowelizacja nie przewiduje żadnych przepisów przejściowych, w związku z tym, że umowa użytkowania z obecnym PreZero została zawarta przed dniem wejścia w życie tych przepisów taki obowiązek złożenia stosownego oświadczenia po stronie Gminy Miejskiej Kraków nie istnieje. W związku z tym jakby PreZero nie poddało się, złożyło do Prezydenta Miasta Krakowa ostateczne wezwanie do złożenia przez Gminę Miejską Kraków takich oświadczeń,

zarówno Prezydent Majchrowski jak i obecnie Prezydent Miszalski podtrzymali wyrażone przez Gminę Miejską Kraków stanowisko, że w zaistniałym stanie prawnym nie znajduje się podstaw do złożenia tego oświadczenia, o które występowało PreZero Małopolska. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Sekretarz proszę bardzo.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Panie i Panowie Radni!
Ja bardzo krótko w sensie takim bardziej statystycznym odniosę się do tego, co Straż Miejska w tym zakresie działała, jakie kroki podejmowała. Na początku chciałem potwierdzić, tak, w tym roku zgłoszeń, które wpłynęły do Straży Miejskiej w zakresie uciążliwości odorowych było 156 i te zgłoszenia podzieliłbym w sumie na dwie grupy. To znaczy te zgłoszenia, które miały miejsce od stycznia do połowy lipca i to były takie zgłoszenia, których miesięcznie było powiedzmy od 2-ch do 7-miu, 8-miu i one dotyczy uciążliwości odorowych związanych z funkcjonowaniem szamb, zwłaszcza w tych rejonach gdzie nie mamy kanalizacji, nie funkcjonuje kanalizacja, funkcjonują szamba i tutaj te działania Straży Miejskiej były, jakby to powiedzieć, bardzo skuteczne w znaczeniu dyscyplinowania właścicieli, którzy naruszają zasady postępowania. I drugi obszar, który należałoby tutaj wskazać to są te zgłoszenia, które napłynęły w II połowie lipca, bardziej sierpień, wrzesień i tutaj już mówimy o ilościach w sierpniu 50 kilka, we wrześniu, mimo, że miesiąc się nie skończył, też ponad 50 takich zgłoszeń. Musimy mieć świadomość, że te zgłoszenia, sierpień, wrzesień w dużym stopniu wpływały do nas za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z jakimś opóźnieniem. Natomiast chciałem zapewnić wszystkich Państwa, że Straż Miejska żadnego z tych zgłoszeń nie pozostawiła bez rozpoznania, do wszystkich jeździła. Oczywiście z uwagi na to, że te dokuczliwości i uciążliwości miały charakter często taki, że występowały o określonej porze dnia to wizyta Straży Miejskiej nie zawsze była w stanie pomóc. Natomiast chciałem wszystkich zapewnić, że Straż Miejska nadal w każdej sprawie takiej będzie podejmować interwencje, będzie również korzystała z tego numeru 994, który został tutaj już zgłoszony i będziemy na tyle na ile jesteśmy w stanie pomagać, będziemy Państwu pomagać, Straż Miejska ma tutaj jasne wytyczne, w każdej sprawie musi i podejmuje działania i tak będzie działać. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Wracamy do listy zgłoszeń, Pani Radna Grażyna Fijałkowska i Pan Grzegorz Stawowy chciał głos, zaraz przed, ale nie widzę go na sali.

Radna – p. G. Fijałkowska
Szanowni Państwo!
Ja chciałam Państwu podziękować za te wszystkie wypowiedzi, można powiedzieć wyczerpujące, chociaż nie dowiedziałam się tak do końca, do kiedy może działać Garbarnia i czy jakikolwiek wpływ na tą Garbarnię mamy. Natomiast mam taką nadzieję, że Radni Komisji Infrastruktury będą mogli na komisję wyjazdową przyjechać do Wodociągów, do oczyszczalni ścieków jeszcze teraz zanim zostanie założona hermetyzacja, żeby później zobaczyć jaka jest różnica. Po drugie chciałam jeszcze do Pana Prezesa powiedzieć, że może faktycznie dostałam złą informację, że oczyszczalnia ścieków przyczynia się do zanieczyszczenia rzeki Drwiny, byłam tam kilka lat o takiej porze wczesnowiosennej, więc nie wyglądało to najpiękniej, ale pojadę osobiście sprawdzić, zobaczę te kaczki faktycznie

i łabędzie. Natomiast nie da się ukryć, że dalej ta Drwina nie jest specjalnie cudowną rzeką, chyba, że po oczyszczeniu tych osadów, które Pani Dyrektor mówiła, stan się poprawił, ale wydaje mi się, że i tak trzeba było zlikwidować grodzie czy przesunąć rurę, która powoduje, że rzeka nie przepływa szybko. W związku z powyższym to nie sprawia dobrego wrażenia. I mam nadzieję, że również Wodociągi sprawdzą te wszystkie wyloty kanalizacji, które są tam doprowadzone, skąd one są i zostanie to w jakiś sposób zlikwidowane. Natomiast chciałam powiedzieć przy okazji, że również u siebie w dzielnicy sprawdzałam taką rzecz, że odymianie jest naprawdę skuteczne, bo zdarzyło się tak, że rzeka Drwinka w Parku Jerzmanowskich była kiedyś czerwona i po interwencji w Wydziale Ochrony Środowiska sprawdzono, że przyczyną była pobliska szkoła, która wynajmuje powierzchnie piwniczne na farbiarnię, która wypuszczała różne kolory wody, między innymi wtedy, co interweniowałam, wyglądało, że płynie krew, więc zadzwoniłam najpierw na policję, że chyba kogoś zamordowali. I wtedy wszystkie służby natychmiast zadziałały. Więc numer na pewno jest skuteczny, mam nadzieję; że wszystkie te sprawy zostaną wcześniej czy później, mam nadzieję, że wcześniej, rozwiązane. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń z Rady, dlatego przechodzimy do zgłoszeń mieszkańców. Zanim przyjdzie pierwszy mieszkaniec to chciałem uprzedzić, że mamy taki statutowy zapis, że cztery minuty mamy na wypowiedź i bardzo proszę się tego trzymać. Pierwszy Pan Maciej Fijak, członek rady dzielnicy XIII.

Pan Maciej Fijak
Szanowny Panie Prezydencie! Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Miałem nadzieję, że nie będziemy tutaj dzisiaj robili kroku wstecz, bo przypomnę, że Pan Prezydent Miszalski bodajże między pierwszą, a drugą turą, pojechał na Płaszów, nagrał TikToka na wysokości parkingu i powiedział jasno i obiecał jasno, problem smrodu będzie rozwiązany. Nie mówił, że to nie jest w jego kompetencjach, że może będzie hermetyzacja, ale nie wiadomo, co to przyniesie, że od lobbowania na poziomie centralnym są posłowie, bo skoro my mieszkańcy możemy lobbować na poziomie centralnym to tym bardziej oczekujemy tego do Radnych. Pan Prezydent Miszalski obiecał, że problem będzie rozwiązany i bardzo proszę żebyśmy się tego trzymali. Chciałem podziękować Panu Prezydentowi Mazurowi za ten ostatni komunikat, który wyszedł z miasta, pierwszy raz sprawy zostały nazwane po imieniu, do tej pory miasto mówiło, że to są uciążliwości zapachowe, już sam ten zwrot doprowadzał mieszkańców do zdenerwowania, bo to nie są uciążliwości zapachowe tylko to jest smród. Pani Dyrektor wymieniła szereg działań, oczywiście nikt ich nie neguje, natomiast ogromną porażką miasta jest to, że mimo tych wszystkich działań problem nie tylko nie zanika, ale jest coraz większy. Więc pytanie, dlaczego. I my oczywiście Państwu udzielamy kredytu zaufania na początek, natomiast ten kredyt zaufania nie jest 10-cio czy 15-letni, on ma datę ważności myślę, że do końca roku, wtedy ponownie przyjdziemy tutaj i będziemy przychodzili regularnie pytać się, co zostało zrobione w tej sprawie. Mieszkańcy myślę, że dają Państwu ten kredyt zaufania, natomiast coraz częściej pojawiają się pomysły, żeby stosować pozwy zbiorowe czy pozwy indywidualne tak jak w przypadku na przykład zanieczyszczenia powietrza. My też przedstawialiśmy na bazie istniejącej legislacji Pani Dyrektor między innymi to, co miasto może zrobić. Nie może być tak, nawet jak nie ma norm odorowych, że zakłady zatruwają życie mieszkańców. I niestety Pani wtedy, jak ja Pani to przedstawiłem to Pani parsknęła śmiechem na mnie. Więc też chciałbym, żeby Pan Prezydent się zastanowił czy być może zespół, który zajmuje się tym smrodem nie powinien zostać zmieniony. Jeżeli chodzi o wizytę

w terenie, ile mam jeszcze czasu, półtorej minuty, to my chętnie Państwu taką komisję zorganizujemy tylko, że to musi być wieczorem, to musi być w październiku, to musi być wtedy, kiedy śmierdzi, żebyście Państwo po prostu zrozumieli, co się dzieje. Nie da się otworzyć okien. Jestem też współautorem petycji, którą w zeszłym roku podpisało ponad 3 tys. osób, po tej petycji właśnie te 40 mln się znalazło i odsyłam Państwa do tej petycji żeby zobaczyć, co mieszkańcy tam piszą, bo liczba jest nieważna ile osób podpisało, ale te relacje, świadectwa mieszkańców są naprawdę przerażające. Ludzie piszą wprost, czują się więźniami we własnym domu. Więc bardzo byśmy prosili żeby nie próbować rozmywać tego tematu, nie próbować tego zrzucać na innych, bo mamy tego po prostu dość, to trwa od 10 lat przynajmniej, to przerzucanie się odpowiedzialnością. Mamy kilka pomysłów, oczyszczalnia mówi, że bada poziom siarkowodoru, chcielibyśmy, żeby miasto lepiej komunikowało się z mieszkańcami, żeby stworzyć jakiś system ostrzegania przed tym smrodem skoro wiadomo, że on będzie. I też nie rozumiem jak to jest, że w innych miastach tego problemu nie ma, on jest u nas. To też jest bardzo zastanawiające. Chcielibyśmy żeby ten zespół odorowy działał dużo sprawniej niż działał do tej pory, liczymy, że on się spotka tak szybko jak to jest możliwe. Liczymy, że też nowa Rada Miasta dzisiaj poprze ten projekt, to jest oczywiście symboliczne, ale też mamy nadzieję, że do mieszkańców popłynie komunikat, że dla Państwa ta sprawa jest po prostu ważna. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Kolejną osobą jest Pan Remigiusz Tytuła, Klaster Rybitwy.

Pan Remigiusz Tytuła
Szanowni Państwo!
Ja w imieniu tych złych przedsiębiorców. Proszę Państwa to nie jest tak, że na tym obszarze są tylko podmioty, które gospodarują w jakiś taki sposób, który powoduje uciążliwości odorowe i na to chciałem zwrócić przede wszystkim uwagę, żeby w jeden wielki zbiór nie wrzucać wszystkich. To jest pierwsze primo. Drugie to jest kwestia taka, że to nie tylko mieszkańcy doświadczają tego odoru, ale także nasi pracownicy. To też jest, akurat ja pracuję w firmie oddalonej od oczyszczalni i od kompostowni jakieś 500 m, a w kierunku wschodnim i nasi pracownicy, którzy często wykonują prace montażowe czy też magazynowe na świeżym powietrzu są na to narażeni przez 8 godzin w ciągu swojej pracy i to jest coś, co jest bardzo istotne. My tym problemem, my od tego problemu się nie odwracamy, dlatego od razu jak zobaczyliśmy nowy skład zespołu zadaniowego napisałem do Pana Prezydenta informację o tym, że ten skład wskazuje raczej, że będzie rozwiązywał problemy XIII dzielnicy i raczej mieszkańców i miejskich spółek. Dlatego też zaproponowaliśmy, żeby do tego składu dołączyć przedstawicieli mieszkańców dzielnicy XII i przedstawicieli przedsiębiorców szczególnie tych, którzy są często wskazywani jako źródło problemu. To też nie jest tak, że po stronie przedsiębiorców nic się nie dzieje i tylko miasto inwestuje środki w te instalacje, które mają ograniczyć w jakiś sposób uciążliwości odorowe i tutaj mam nadzieję, że jeden z kolegów, który reprezentuje firmę, która zajmuje się recyklingiem powie też o swojej perspektywie, inwestycji tego, co się zadziało, także ze środków unijnych, także w celu tego, żeby ten odór ograniczyć. Problem jest złożony i trzeba go rozwiązać, potrzebna jest diagnoza, moim zdaniem badanie niczego nie ujmując Uniwersytetowi Ekonomicznemu i Wydziałowi Towaroznawstwa było wykonane przede wszystkim 6 lat temu. Więc myślę, że też ta mapa, która jest związana z efektami pracy tego zespołu, który wytworzył ten raport pokazuje, że ten problem jest zdiagnozowany w trochę innym miejscu niż teraz mamy większość zgłoszeń. Teraz większość zgłoszeń od mieszkańców mamy po stronie zachodniej od oczyszczalni. Być może, dlatego, że tam nastąpiła taka intensywna zabudowa, to też nie

chcę tutaj przesądzać, natomiast na pewno potrzebna jest aktualna diagnoza. Co jeszcze istotne z naszego punktu widzenia, nie tylko punktowe inwestycje naszym zdaniem i punktowe badania, ale także ta infrastruktura liniowa, kolektory, te rury, które doprowadzają ścieki do tego najniższego miejsca w Krakowie, te ścieki spływają grawitacyjnie, więc też inwestycje tutaj w tym zakresie muszą być wykonywane. I kontrole, bo to z tego punktu widzenia najpewniej będzie wynikało to, że te odory są czasami oddalone o kilka kilometrów zgłaszane na Kablu, albo jeszcze dalej nawet w kierunku centrum Krakowa. Przedsiębiorcy chcą współdziałać w rozwiązywaniu tego problemu i to nie jest tak, że miasto nie ma możliwości rozmowy/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Proszę kończyć.

Pan Remigiusz Tytuła
/…/ rozmowy z nami, nikt nie chce być przez cały czas posądzany o wszystko, co najgorsze i każdy rozsądnie podchodzący do tego tematu przedsiębiorca będzie się zmieniał w takim kierunku, który spowoduje zmniejszenie uciążliwości. Tak, że to, że będziemy przyjęci jak rozumiem do tego zespołu antyodorowego, tak go w skrócie nazwę, to jest dobry prognostyk do tego żeby faktycznie do tego tematu podejść kompleksowo, zdiagnozować go i rozwiązywać.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Panie Remigiuszu bardzo dziękuję za głos. Kolejne zgłoszenie Pani Ksenia Innas, Intas, zapewne coś przekręciłem, ale Pani mnie tu poprawi ewentualnie.

Pani Ksenia Intas
Witam Szanowni Państwo. Jako nie jestem obywatelką Polski, ale na stałe zamieszkuję w Krakowie od 8 lat, po prostu jako zwykły mieszkaniec, nie jako aktywista czy Radny czy jeszcze ktoś, kto chce z tego zrobić coś jeszcze, jakiś pijar na tym, jako zwykły mieszkaniec po prostu chcę przekazać jakie to jest uciążliwe. Tylko jedna osoba powiedziała, że nie tylko chodzi o odór, o zapach, tylko chodzi o to, że coś ten zapach i odór powoduje, ma powoduje raczej siarkowodór, dlatego, że najbardziej jest odczuwalny na niższych piętrach w blokach mieszkalnych i po prostu powoduje takie zatrucie organizmu, że ja mam w tym roku więcej nocy nieprzespanych niż przespanych, dlatego, że to tak strasznie drapie w gardle, tak strasznie bolą i swędzą oczy, że Państwo sobie nawet nie wyobrażacie. Ja mieszkam przy ulicy Wielickiej naprzeciwko Kabla, ja kupiłam tam mieszkanie 6 lat temu, tam takiego problemu nie było. Tutaj Pani Radna jedna powiedziała, czy Państwo zdają sobie sprawę, ci, którzy chcą kupić tam mieszkanie, jaki jest problem, ale czy to my mamy zdawać sobie sprawę z tego, my mamy zaufanie do władzy. Skoro ktoś dostał pozwolenie na budowę tam bloku mieszkalnego to znaczy, że tam jest bezpiecznie i że się tam po prostu da mieszkać, tam da się po prostu normalnie żyć. Nie chcemy Bóg wie, czego, chcemy po prostu normalnie funkcjonować. Było bardzo dużo powiedziane o sprawie, jedna firma na drugą przekłada, to nie nasza odpowiedzialność, może ta, może tam śmierdzi. Bardzo dużo niby na słowach zostało zrobione, ale widocznie za mało zostało zrobione skoro problem się powiększył, skoro 6 lat temu przy ulicy Wielickiej nic nie było czuć, a teraz po prostu jest taki odór, że w nocy nie da się otworzyć okna, dlaczego, ja płacąc Wodociągom, miastu Krakowowi, płacąc podatki, płacąc za odprowadzenie, prawidłowe odprowadzenie ścieków mam jeszcze inwestować w klimatyzację, w oczyszczanie mojego powietrza w moim pomieszczeniu, mieszkaniu. Dlaczego Rada Miasta, Pan Przewodniczący mówi, że nie na wszystko mają, nie

wszystko w ich władzy. To tak jakby Pan Przewodniczący, intruz jakiś u Pana robił w mieszkaniu to, co Panu się nie podoba, Pan by powiedział, no to, co ja mogę zrobić, nie na wszystko mogę poradzić. Przecież to jest/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Nie. To tak jakbym chciał sąsiadowi powiedzieć, co ma robić.

Pani Ksenia Intas
Ale to jest teren miasta Krakowa, jak miasto nie może coś zrobić, dlaczego mieszkańcy mają bezpośrednio coś robić i działać skoro, dlatego wybraliśmy Radnych, przynajmniej ja nie brałam w tym udziału i mogę tylko w taki sposób wyrazić to, co czuję i to, ja tutaj płacę podatki, chcę tutaj dalej mieszkać, mieszkać na stałe. To powiedzcie mi, czy ja się mam wyprowadzić, ile to jeszcze będzie trwało skoro okazuje się, że ten problem jest od wielu, wielu dziesiątków lat. My, jako mieszkańcy po prostu czekamy na jakieś konkretne działania, nie za dwa lata, nie za trzy, musi się coś zmienić, to jest, siarkowodór jest strasznie trujący, dzieci małe cały czas są narażone na ten odór, na działanie tego środka. Pomyślcie po prostu o tych mieszkańcach, co zagłosowali na was. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Kolejnym mieszkańcem jest Pan Dawid Roztalski.

Pan Dawid Roztalski
Szanowni Państwo!
Zaczynając może od kwestii wodociągów krakowskich. Było to już tutaj poruszane, ale trzeba zdać sobie sprawę, że ogromnym problemem na terenach takich jak Złocień czy też na przykład Zabłocie jest to, że system kanalizacji jest niewydolny. Wynika to po prostu z tego, że był on zbudowany w czasach gdy znajdowało się tam trochę obiektów w postaci hal magazynowych czy jakichś budynków gospodarczych, a teraz musi ten system obsłużyć bardzo dużo bloków mieszkalnych i w związku z tym mówiąc potocznie, śmierdzi tam z odpowietrzników kanalizacji, z tej infrastruktury, można powiedzieć, że możemy się nawet cieszyć, że jeszcze nie wybija ścieków na ulice. Proszę Państwa, jeśli chodzi o oczyszczalnię to tutaj Pan Prezes powiedział, że oczyszczalnia pracuje tak samo przez całą dobę 365 dni w roku. Być może tak jest, natomiast sama uciążliwość oczyszczalni zależy od różnych czynników, od pory dnia, co ma wpływ na wilgotność, dlatego, że im mniej promieni słonecznych, ciepła, słońca to powietrze jest bardziej wilgotne, od temperatury, od kierunku wiatru. Tak samo oczyszczalnia, żeby spełnić kryteria z pozwolenia zintegrowanego, co do czystości ścieków, które może zrzucić musi je przez jakiś czas u siebie trzymać, a to jak długo te ścieki będą przebywać w oczyszczalni zależy o tego, jaki był ich skład na wejściu, a ten też się różni. Natomiast proszę Państwa chciałbym się wypowiedzieć w imieniu zakładu Miki Recykling spółka z o.o. w Krakowie przy ulicy Nad Drwiną 33. Oczywiście ten zakład zlokalizowany przy obwodnicy S7 na pewno nie jest odpowiedzialny za odory, które są odczuwane w okolicy zakładów Kabel. Natomiast proszę Państwa my bardzo poważnie traktujemy kwestie odorów i wdrożyliśmy szereg działań, inwestycji, aby tym odorom przeciwdziałać, zapobiegać. Już od 2007 roku wszystkie procesy przetwarzania odpadów odbywają się tylko i wyłącznie w halach i to w halach, które są hermetyzowane, również wszelkie inne procesy związane z przyjęciem odpadów, ich zbieraniem, przeładunkiem nie odbywają się pod gołym niebem. Wspólnie z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie opracowaliśmy własną technologię wykorzystania biowęgla w kierunku zmniejszenia uciążliwości odorowej na co dostaliśmy zresztą środki z programu operacyjnego Inteligentny

Rozwój na lata 2014 – 2020. Wyposażyliśmy zakład w specjalne urządzenia antyodorowe, zarówno w stałe kurtyny jak i w przenośne armatki antyodorowe. Również mamy bardzo nowoczesne wydajne filtry workowe, które odpowiadają za redukcję pyłów z procesów przetwarzania odpadów. I tak samo posiadamy również wysoko wydajne biofiltry, które również pozwalają nam na usuwanie tych pierwiastków, związków chemicznych, które odpowiadają za odory, w tym siarkowodoru oraz amoniaku. Proszę Państwa ostatnie skargi, które wpłynęły na nasz zakład to było kilka skarg w lipcu i sierpniu 2023 roku. Od roku już nie było, tych skarg było kilka, od roku już nie było żadnych skarg, również kontrole WIOŚ, któremu podlegamy ze względu na rodzaj działalności nie stwierdził nigdy naruszeń, jesteśmy cały czas badani zarówno, codziennie jak i w okresach trzymiesięcznych, sześciomiesięcznych/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję.

Pan Dawid Roztalski
/…/ przez laboratoria akredytowane, posiadamy certyfikaty antyodorowe. Więc naprawdę przywiązujemy dużą wagę, jesteśmy kontrolowani przez niezależne eksperckie organizacje i instytuty i wszystko to pokazuje, że/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Czas na wypowiedź się skończył, proszę kończyć.

Pan Dawid Roztalski
/…/oddziaływania odorowe nie wykraczają poza nasz zakład. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję również. Kolejną osobą jest Pan Łukasz Janeczek. Czy jest Pan Łukasz? Pani Katarzyna Lasota proszę bardzo.

Pani Katarzyna Lasota
Dzień dobry. Panie Przewodniczący! Państwo Radni! Panie Prezydencie!
Katarzyna Lasota, członkini zarządu dzielnicy XIII Podgórze, jestem też członkiem zespołu odorowego, obserwuję od pewnego czasu prace tego zespołu od około roku i tak szczerze powiedziawszy chciałam przede wszystkim zwrócić uwagę, że te wszystkie działania, które Państwo wymienili tutaj, których jest masę podjętych tak naprawdę pokazują bardzo nieudolność w podejściu do tematu. Pomimo tak wielkiej ilości działań problem nie jest rozwiązany, a wręcz jest nasilony. Tak naprawdę, Pani Dyrektor nie ma, jest Pani Dyrektor, chciałam się zapytać jak długo trwa choćby nawet postępowanie odnośnie wylotów, które prowadzą Wody Polskie. Jest kontrola Zakładów Garbarskich, w których były nieprawidłowości dotyczące odpadów, natomiast nie ma zaleceń, nie dostali, tak naprawdę nie ponieśli odpowiedzialności za te nieprawidłowości. Szereg kolejnych działań jest podejmowanych, kolejna rzecz to współpraca. Ja mam takie wrażenie, wysyłam też często zapytania, na przykład uważam, że bardzo fajną współpracę mamy z Wodociągami, oni dość sprawnie odpowiadają nam na pytania, widzimy, że ten proces modernizacji posuwa się do przodu, wiemy, że niestety nie możemy oczekiwać poprawy z dnia na dzień, że ten proces będzie trwał. Ale jednocześnie jest wiele jednostek, które przychodzą na zespół odorowy i zdają nam sprawozdanie właściwie z tych samych działań na każdym zespole, sprawy nie posuwają się do przodu. Niejednokrotnie Państwo nie podsuwają nam rozwiązań problemu,

czasami czekają aż my zadamy pytanie i wskażemy kolejne rozwiązanie. Chciałam się zapytać czy na posiedzenie zespołu odorowego zostanie zaproszony przedstawiciel Marszałka, ponieważ rozmawialiśmy, super, bardzo dziękuję, bo to jest jeden z tematów, który poruszyliśmy podczas ostatniego zespołu. Chyba tyle, dziękuję i zobaczymy się niebawem na zespole.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję bardzo. Kolejną osobą jest Pan Sławomir Tomal, nie widzę, Pan Tomasz/…/, Pan Jacek Bednarz.

Pan Jacek Bednarz
Panie Przewodniczący! Szanowna Rado!
Już tutaj było moje nazwisko wymienione, jestem byłym Radnym, ale jestem przede wszystkim mieszkańcem, który mieszka na pograniczu Płaszowa, Rybitw i temat odorów jest mi znany od bardzo wielu lat, bo mieszkam tam 50 lat, właściwie to nawet ponad 50. Borykamy się, i to mieszkańcy tego terenu, bo tutaj też wypowiadały się osoby, myślę, że tutaj mam prośbę do Pana Prezesa, Panie Prezesie, bo tutaj emocjonalne wystąpienie i nie ma się co dziwić pani, która z ulicy Wielickiej przyszła i mówiła o tym siarkowodorze, to nie są przelewki, to są moim zdaniem bardzo poważne rzeczy i myślę, że tutaj dobrze by było złapać, tylko nie wiem czy Pan jeszcze jest, ale kontakt z tą panią, poprosić o podanie adresu i tak naprawdę trzeba tam sprawdzić tą instalację, bo ewidentnie jest jakiś problem, ja też dostałem informacje od znajomych, którzy mieszkają przy ulicy Wielickiej, że na Kablu jest jakiś problem, który do tej pory w takiej skali nie był diagnozowany. Czyli coś się wydarzyło, co tak naprawdę dzisiaj widzimy też skutki, że coraz więcej osób właśnie na przykład z osiedla Kabel czy z ulicy Wielickiej zgłasza ten problem. Ten problem Szanowni Państwo oczywiście jest, był i mam nadzieję, że teraz po tych wszystkich zmianach, o których Państwo tu mówicie, do których za chwileczkę się odniosę, zostanie, że tak powiem, rozwiązany. Nie będę mówił gdzie śmierdzi, co śmierdzi, bo to jest kwestia odczucia, kto gdzie mieszka, jakie ma predyspozycje, co do kwestii zapachowych, ale Szanowni Państwo w tym obszarze śmierdzi, nie od wczoraj, nie od dziesięciu lat, ale od wielu lat, bo oczyszczalnia, to, co Pan Prezes mówił, robi działania, ale oczyszczalnia tak naprawdę funkcjonuje tam od lat 70-tych. Jak były laguny i to wszystko, co było zbierane, wylewane na 18 ha to sobie proszę wyobrazić jak to funkcjonowało, to wszystko się proszę Państwa zmieniło, ale nie zmieniło się na tyle, żeby nie poprawić tej sytuacji, szczególnie dla tych ludzi, którzy się tam wprowadzają, bo ci mieszkańcy, którzy nam mieszkają na stałe na Przewozie, na Rybitwach i w części Płaszowa, którzy to odczuwali przez lata może nawet się już do tego przyzwyczaili, może już nie dzwonią, bo tutaj z tych wszystkich danych były podane okolice i tam nie słyszałem, że tam było osiedle Przewóz, nie mówię na Płaszowie, ale mówię stricte osiedle Przewóz czy Rybitwy. Szanowni Państwo jest problem i tego problemu nie da się rozwiązać za pstryknięciem, że tak powiem, palcem. Oczywiście ustawa, o której Państwo mówicie, na szczeblu rządowym jest elementem ważnym. Ja mam tylko do Państwa jedną prośbę, bo ten problem wróci na tą salę, nie w kwestii odoru, on wróci w momencie, kiedy będzie kwestia planu ogólnego, kiedy będzie kwestia planu miejscowego i ten problem był na tej sali i do tego problemu wrócimy. Państwo wrócicie i to Państwo będziecie podejmować decyzje, decyzje, które będą konsekwencją dla dzisiejszych mieszkańców, dla mieszkańców, którzy tam mieszkali jak również dla przedsiębiorców, jak również dla tych mieszkańców, którzy dzisiaj myślą o kupieniu mieszkań w lokalizacjach tuż obok Garbarni czy przy Mierzei Wiślanej czy za chwileczkę przy ulicy Golikówka, czy na Rybitwach, bo w momencie, kiedy

tam pojawią się kolejni mieszkańcy, a oni się pojawią, bo tam planu nie zmieniamy, to Szanowni Państwo za chwilę będzie jeszcze więcej osób, już kończę Panie Przewodniczący, i Państwo wbrew pozorom, Państwo będziecie mieli dużo do powiedzenia w tym temacie. Ja bardzo Państwa proszę, to, co zostało zaproponowane, Pana Przewodniczącego Darosa proszę, jeżeli jest taka możliwość, a myślę, że jest, zrobił wyjazd na oczyszczalnię, ale ja proszę żebyście się Państwo przejechali po całym terenie, żebyście to Państwo zobaczyli, bo Państwo w tej sprawie będziecie podejmować decyzję. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Następny do głosu jest zapisany przewodniczący rady dzielnicy XIII Szymon Toboła.

Pan Szymon Toboła
Szanowny Panie Prezydencie! Szanowna Pani Dyrektor! Szanowni Radni! Szanowny Panie Przewodniczący!
Śmierdzi, naprawdę śmierdzi i jest problem, ponieważ bliskość zabudowy mieszkaniowej powoduje, iż te konflikty społeczne na linii miasto – mieszkańcy coraz bardziej się zaognia. Ja cieszę się, że dzisiaj ta dyskusja się pojawia, ponieważ uświadamia nowych Radnych, jest duża część nowych Radnych, którzy tak jakby nie mieli świadomości pewnie, że ten problem tam istnieje. Z rzeczy pozytywnych, ponieważ my, jako rada dzielnicy na bieżąco staramy się aktualizować informacje, to nie jest faktycznie tak, że w ciągu roku nie wydarzyło się nic, ponieważ uzyskaliśmy, jako miasto, Wodociągi, decyzję środowiskową odnośnie hermetyzacji, udało się zabudżetować 40 mln zł w Wieloletniej Prognozie Finansowej, udało się również złożyć wniosek o dofinansowanie, które według mojej wiedzy jest bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo, że ono się wydarzy, więc w przyszłym roku tak jakby zaczynamy hermetyzację, ale oczyszczalnia to jest tylko jeden element i kompostownia. To są te dwa elementy, na które mamy wpływ i w których coś się zadziało. I teraz sięgnę do historii, może inaczej, może najpierw powiem jak ja przewiduję sytuację na przyszłość, ponieważ mówimy tutaj o szybkim działaniu. Według przeanalizowanych przeze mnie harmonogramów, plan ogólny to jest dwa lata, od planu ogólnego pewnie następne dwa lata zanim wdrożymy jakikolwiek plan miejscowy, nowy dla tego miejsca po czym przewiduję, że żaden z przedsiębiorców nie sprzeda tego terenu, ponieważ od uchwalenia planu miejscowego każdy będzie czekał 5 lat, aby nie płacić renty planistycznej za przekształcenie tego terenu. 10 lat, 9 na okrągło licząc plus koncesje, czyli 10 lat na okrągło licząc, że cokolwiek poza tymi rzeczami, na które jako miasto mamy wpływ, czyli na kompostownię i na oczyszczalnię mamy wpływ. I teraz sięgnę do przeszłości, ponieważ tak jakby, ja mam poczucie, że dzisiaj sporo polityki się tu odbyło, ponieważ ta sala już miała możliwość przekształcenia terenu i uchwalenia planu. Owszem, nie był on doskonały, bo Nowe Miasto miało bardzo, bardzo dużo wad, zgadzam się z perspektywy czasu dzisiaj z tą tezą, natomiast żałuję, że nie śmierdziało w momencie, kiedy była dyskusja o tym planie. Zastanawiam się dzisiaj siedząc tam, to Państwo byście zrobili gdyby śmierdziało i gdyby byli tu przedsiębiorcy, bo taką decyzję wtedy można było podjąć i byliśmy w fazie przekształcenia tego terenu, czas by już płynął, owszem pewnie by to było 10 lat zanim ten teren uległby przekształceniu, ale licznik by wystartował, a na dzień dzisiejszy uważam, że on wystartuje i może się zrealizować w innych rejonach dzielnicy za 10 lat. Owszem, możemy rozmawiać z Garbarnią, możemy rozmawiać z ZPI, ponieważ mamy jeszcze przez dwa lata Studium, więc na podstawie Studium tak jakby, jeżeli jakiś przedsiębiorca, deweloper złoży prośbę o zaakceptowanie jego ZPI to na podstawie Studium jest prawdopodobieństwo, że to tam zafunkcjonuje. A, co to spowoduje, że dalej mieszamy funkcję przemysłową z funkcją mieszkaniową. I co w związku

z tym, jeszcze będzie gorzej. I pytanie jest ile to będzie trwało i kiedy my tutaj tak jakby podejmiemy być może bardzo niepopularną decyzję, bo czy w jedną czy w drugą stronę ta decyzja będzie niepopularna i ktoś będzie niezadowolony, ale mam nadzieję, że nie będą to mieszkańcy i że w tym mieście, a zwłaszcza w dzielnicy, którą reprezentuję, przestanie śmierdzieć. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. W związku z tym, że nie widzę więcej, jest jeszcze jedno zgłoszenie, nie. W związku z tym, że nie widzę zgłoszeń zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania nad projektem. Głosowanie w bloku głosowań. Tak, proszę bardzo.

Radna – p. E. Sikora
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
W związku z pojawieniem się błędów w załącznikach do projektu uchwały numer 8/167/24 wnoszę o wprowadzenie i rozpatrzenie jako sprawy nagłej zmiany, projektu tej uchwały. Chodzi o, w sprawie przystąpienia do opracowania planu miejscowego obszaru Czyżyny – Galicyjska. Wymagana ilość podpisów została zebrana.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Potwierdzam, że mamy wymaganą liczbę podpisów, w związku z tym, kto z Państwa jest z głosem za, z głosem przeciw temu wprowadzeniu do porządku obrad? Proszę bardzo.

Radny – p. Ł. Maślona
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Ja oczywiście z głosem za, należy to skorygować i chciałem tylko uzupełnić wypowiedź, że pod wnioskiem o wprowadzenie podpisali się Radni wszystkich klubów. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Nie widzę głosu przeciw, w związku z tym poddaję pod głosowanie wprowadzenie.

Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał proszę o głosowanie. Dziękuję, proszę o wynik głosowania.

27 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że druk został wprowadzony do porządku obrad. Rozpoczynamy, więc jego procedowanie. Projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 208 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady. Uchwała

Zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Czyżyny – Galicyjska według druku 208.

Referuje Pan Dyrektor w imieniu Prezydenta oczywiście, proszę bardzo.

Zastępca Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. G. Janyga
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Jest to taki projekt techniczny, mianowicie do uchwały, o której mowa, którą Państwo podjęli na poprzedniej Sesji, przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego obszaru Czyżyny – Galicyjska w wyniku autopoprawek i poprawek, które stały się autopoprawkami w efekcie są dwa załączniki graficzne, pierwszy i drugi i w związku z tym zaistniała wątpliwość dla jakiego obszaru należy docelowo sporządzić plan miejscowy. Projekt uchwały zakłada skomasowanie tych załączników w jeden załącznik graficzny i dzięki temu będzie w sposób jednoznacznie określone granice obszaru, dla którego jest sporządzany plan miejscowy. Na tym kolejnym slajdzie tutaj można zauważyć, że linią przerywaną jest zaznaczony ten mniejszy obszar, który był efektem poprawki Pana Radnego Pietrusa i która stała się autopoprawką i widać, że on się zawiera w tym obszarze większym, oznaczonym liniami koloru czerwonego. W związku z tym proszę uprzejmie Państwa o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Czyżyny – Galicyjska. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy są stanowiska klubowe? Nie widzę, otwieram dyskusję? Nie widzę. W związku z tym zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. I tutaj będziemy już przechodzić do głosowań. Zapraszam wszystkich Radnych na salę obrad, rozpoczynamy głosowania. To ja może spytam formalnie czy kluby są gotowe? Prawo i Sprawiedliwość gotowe? Kraków dla Mieszkańców gotowy? Lewica, Klub Lewicy gotowy? Przystępujemy w takim razie do głosowania nad projektem uchwały według druku 208.

Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Rozpoczęliśmy głosowanie. Teraz już powinno działać. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał, proszę o przyciśnięcie przycisku. Dziękuję, proszę o wynik głosowania.

33 za, 0 przeciw, 0 osób się wstrzymało, 0 nie brało udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że projekt uchwały według druku 208 został przyjęty.

Szanowni Państwo przechodzimy do rozpatrzenia wniosku formalnego o wprowadzenie do II czytania druku 207, przepraszam, przechodzimy do głosowania druku 207-R.

Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Przepraszam bardzo, tytuł się tu wyświetla, Państwo mają na BIP tytuł i numer druku, podając Państwo wiedzą, który druk głosujemy chyba. Znaczy, czy to jest problem to przeczytać z tego telebimu? To będziemy pilnować, żeby było wyświetlone. Czy wszyscy już zagłosowali, kto z Państwa jest za, przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wynik głosowania.

27 osób za, 5 osób przeciw, 0 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że rezolucja została przyjęta.

Przechodzimy do druku 202, przy czym wpłynął wniosek o rozpatrzenie druku w trybie dwóch czytań. Kto z Państwa jest z głosem za, z głosem przeciw rozpatrzeniu tego druku w II czytaniu na dzisiejszej Sesji? Nie widzę głosu za, nie widzę głosu przeciw. W związku z tym poddaję pod głosowanie wniosek formalny.

Kto z Państwa jest za wprowadzeniem do II czytania, kto przeciw, kto się wstrzymał? Czekam, aż się wyświetli. Zapraszam Pana tutaj jak Pan chciał coś powiedzieć, można podnieść rękę i zabrać głos, a nie krzyczeć z końca sali, jeśli się nie wyświetla to oczywiście będę czytał, to jest oczywiste chyba. Nie ma dyskusji oczywiście, więc nie wiem, co tam krzyczą, ale trudno powiedzieć, bo niewyraźnie. Rozpatrujemy wniosek nad wprowadzeniem do II czytania projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie dziecka w żłobku według druku numer 202. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o podanie wyniku.

36 osób za, 0 przeciw, 0 osób się wstrzymało. Proszę o wydruk. Dziękuję.

Przechodzimy do II czytania, referuje Pani Dyrektor Elżbieta Kois – Żurek. Klub Kraków dla Mieszkańców proszę o nie rozmawianie.

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia – p. E. Kois – Żurek
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Do druku nie wpłynęła autopoprawka jak również poprawki. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. W związku z powyższym stwierdzam, że Rada odbyła II czytanie, przechodzimy do głosowania nad projektem druku.

Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wynik.

30 osób za, 0 przeciw, 0 osób się wstrzymało. Druk został przyjęty.

Przechodzimy do głosowania nad drukiem 181, emisja obligacji. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

23 osoby za, 0 przeciw, 3 osoby się wstrzymały. Proszę o wydruk. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dziękuję.

Przechodzimy do druku 183. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

38 osób za, 0 przeciw, 0 osób się wstrzymało.

Przechodzimy do druku 184. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

39 osób za, 0 przeciw, 0 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że druk został przyjęty.

Przechodzimy do druku 185. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

26 osób za, 0 przeciw, 11 osób się wstrzymało.

Przechodzimy do druku 199. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

39 osób za, 0 przeciw, 0 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że druk został przyjęty.

Przechodzimy do druku 201 i tutaj jest wniosek o wprowadzenie do dwóch czytań. Chodzi o zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2024 w planie wydatków 600, 801, 901 to są zadania dzielnic z tego, co dobrze pamiętam. Kto z Państwa jest za lub przeciw wnioskowi formalnemu o wprowadzenie do II czytania w trybie nagłym? Nie widzę, w związku z tym poddaję pod głosowanie.

Kto z Państwa jest za, kto przeciw wnioskowi? Dziękuję.

39 osób za, 0 przeciw, 0 się wstrzymało. Stwierdzam, że wprowadziliśmy druk do II czytania, referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Do projektu uchwały nie zostały złożone poprawki jak również nie została złożona autopoprawka. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Stwierdzam, że odbyliśmy II czytanie, w związku z powyższym poddaję druk pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

38 osób za, 0 przeciw, 0 osób się wstrzymało.

Przechodzimy do druku 164. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

38 osób za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta.

Przechodzimy do druku 123. Poddaję druk pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

36 osób za, 0 przeciw, 0 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że druk 123 został przyjęty.

Przechodzimy do druku 194. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

34 osoby za, 0 przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że druk został przyjęty.

Przechodzimy do druku 196. Otwieram głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

33 osoby za, 2 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że druk został przyjęty.

Przechodzimy do druku numer 204, do 196 proszę o wydruk. Dziękuję za wydruk. Przechodzimy do druku 204. Poddaję druk pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

38 osób za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że druk został przyjęty.

Przechodzimy do druku 195. Poddaję druk pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Szanowni Państwo w tym druku tutaj jeszcze jest podpowiedź odnośnie literówki, która zostanie poprawiona w nazwisku Karniak, nie powinno być k, jest Karnia, to i tak zostanie poprawione, żebyście Państwo wiedzieli, bo nie chodzi o Karniaka. Szanowni Państwo kontynuujemy głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

39 osób za, 0 przeciw, 0 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że druk 195 został przyjęty.

Przechodzimy do druku 192. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

38 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Proszę o ciszę na sali, prosimy o wydruk. Dziękuję. Stwierdzam, że druk 192 został przyjęty.

Przechodzimy do druku 193. Poddaję druk pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

35 osób za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że druk 193 został przyjęty.

Przechodzimy do druku 203. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

38 osób za, 0 przeciw, 0 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że druk został przyjęty.

Przechodzimy do druku 169. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

38 osób za, 0 przeciw, 0 się wstrzymało. Stwierdzam, że druk 169 został przyjęty.

Przechodzimy do druk 173. Poddaję druk pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

38 osób za, 0 przeciw, 0 się wstrzymało. Stwierdzam, że druk został przyjęty.

Przechodzimy do druku numer 206. Otwieram głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

33 osoby za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że druk został przyjęty.

Przechodzimy do druku 198. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

39 osób za, 0 przeciw, 0 osób się wstrzymało. Stwierdza, że druk 198 został przyjęty.

Zwracam się z uprzejmą prośbą do projektodawców projektów druków według numeru 183, 184, 185, 199, 201 o przygotowanie do 13 września 2024 i przekazanie do Kancelarii Rady Miasta Krakowa projektów i załączników do podjętych uchwał zgodnie z paragrafem 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Szanowni Państwo przechodzimy do

Oświadczenia i komunikaty.

Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tym punkcie? Na razie nie widzę. Ja mam taką jedną prośbę, proszę o ciszę na początek, ale mam prośbę dotyczącą interpelacji, bo jak wiecie składamy je w różnych formach, mamy formę elektroniczną i papierową, ta elektroniczna jest też w dwóch wersjach, czyli część Radnych składa w PDF, część składa w Wordzie. Najbardziej preferowaną wersją elektroniczną jest PDF z racji tego, że nie ulegnie już żadnej modyfikacji, nikt go nie zmodyfikuje, więc bardzo bym prosił, żeby tak było, bo i tak do załączania na BIP zmienia się to na PDF żeby nie było żadnych przekłamań, najlepiej samemu zmienić to w PDF i przesłać w PDF-ie. Natomiast osoby, które składają w wersji papierowej, co jest jak najbardziej też dopuszczalne, proszone są żeby później jednak PDF przesyłać do Kancelarii, ponieważ wersja papierowa nie spełnia wymogów dostępu do wersji elektronicznej edytowalnych plików i jest z tym problem. Można oczywiście to wprowadzać do pliku edytowalnego przez odpowiednie narzędzia, ale te narzędzia nie są doskonałe w 100 % i mogą być jakieś błędy. Państwo będą mieć pretensje w pewnym sensie uzasadnione, ale z drugiej strony niezawinione przez Urząd, że coś jest źle przeredagowane. Nie widzę więcej oświadczeń i komunikatów. O nieobecności Pana Łukasza Gibały, że była zgłoszona, informowałem na początku Sesji, ale na wszelki wypadek, jakby ktoś nie słyszał to informuję jeszcze raz, że nie mógł uczestniczyć ze względu na inne zobowiązania. Ja podejrzewam, że może nie słychać, bo za dużo osób rozmawia. Dobrze, powtórzę tylko, od którego momentu? Chodziło o zgłoszenie Pana Łukasza Gibały, który zgłaszał, że dzisiaj nie może uczestniczyć w Sesji ze względu na inne zobowiązania. Sprawdzenie listy obecności. Dziękuję, proszę o wydruk. Dziękuję. Zamykam obrady IX zwyczajnej Sesji Rady Miasta Krakowa o godzinie 18.38.